

발 간 등 록 번 호
11-1040000-000243-01

공공감사에 관한 법률의 이해

2014



감 사 원
공공감사운영단

공공감사에 관한 법률의 이해

2014

감 사 원
(공공감사운영단)

발 간 사



국제투명성기구에서 발표한 우리나라의 부패인식지수는 2011년 43위, 2012년 45위에 이어 지난해 46위로 지속적으로 하락하고 있고 공직비리도 갈수록 지능화·구조화되고 있습니다.

또한 국민의 복지수요는 늘어가고 있지만 국가의 재정여건은 어렵고, 공공기관의 과다한 부채와 방만한 경영 등으로 인해 효율적인 재정 운용의 필요성이 그 어느 때보다 높은 상황입니다.

이처럼 공직부패를 근절하고 재정 건전성을 제고하여 선진국가로 도약하기 위해서는 자체감사기구와 감사원의 동반자 관계를 공고히 하여 공직비리 대응 능력을 강화하고 국가회계질서를 바로잡는 것이 필수적입니다.

이를 위해 감사원에서는 2010년 7월 자체감사기구의 독립성 보장과 전문성 강화, 감사원과 자체감사기구와의 협력을 핵심으로 하는 「공공감사에 관한 법률」과 그 시행령을 마련한 바 있습니다.

이제 감사원에서는 이 법령의 주된 수요자인 자체감사기구의 장과 감사담당자들의 이해를 돕기 위해 이 해설서를 발간하게 되었습니다.

이러한 해설서의 발간은 세계최고감사기구(INTOSAI)에서 각국의 감사원으로 하여금 감사기법·지침·매뉴얼 등을 개발하여 자체감사기구에 보급함으로써 국가 전체의

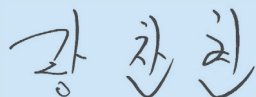
감사시스템을 선진화하도록 하고 있는 것과도 그 궤를 같이 하고 있습니다.

이 해설서는 자체감사 조직 및 인력 운영, 감사계획의 수립부터 결과처리까지 일련의 과정에 대한 법적 근거인 「공공감사에 관한 법률」 및 동법 시행령 각 조문에 대한 해설과 관련 질의·회신사항을 정리한 것으로서, 감사기법·요령 등 자체감사의 실무적 방법론을 제시하기 위해 감사원에서 2012년 이미 발간한 「자체감사 통합매뉴얼」과 함께 자체감사 활동 지침서의 두 축이 될 것입니다.

비록 자체감사의 운영에서 나타나는 복잡다단한 사항들을 모두 아우를 수는 없겠지만 아무쪼록 이 해설서가 자체감사기구의 투명한 운영과 감사인들의 역량 강화를 위한 친절한 안내자가 되기를 기대합니다.

끝으로 그동안 이 책의 발간을 위해 애써주신 공공감사운영단장과 공공감사운영단 직원 여러분의 노고를 치하하며, 지금도 공공감사의 발전을 위해 각자의 자리에서 묵묵히 일하고 계신 자체감사기구 관계자 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

2014. 2.

감사원장 

일 러 두 기

「공공감사에 관한 법률의 이해」에는 법령의 일반적 해석 뿐 아니라 자체감사체계의 이해를 위한 예시·참고적 내용이 포함되어 있다는 점을 유념하시기 바라며, 항상 새로운 시각에서 자체감사체계 및 자체 감사기구의 운영을 더 나은 방향으로 발전시켜 나갈 수 있도록 노력하여 주시기 바랍니다.

목 차

I 총설	01
제1장 법률의 제정 배경과 의의	03
제2장 법률 제정 · 운영의 추진 경과	05
제3장 현행 공공감사 체계	07
제4장 법률의 구성	09
II 공공감사에 관한 법률의 해설	11
제1장 총칙	13
제2장 자체감사의 운영	33
제3장 자체감사활동	82
제4장 감사활동체계의 개선	135
제5장 자체감사활동의 지원	167
제6장 벌칙 등	186
제7장 부칙	188
III 부록	191

I 총설 | 01

제1장 법률의 제정 배경과 의의

제2장 법률 제정·운영의 추진 경과

제3장 현행 공공감사 체계

제4장 법률의 구성

제1장 법률의 제정 배경과 의의

1. 「공공감사에 관한 법률」의 제정 배경

국제투명성기구의 조사 결과, 우리나라의 부패인식지수가 2009년에는 전체 조사대상 180개국 중 39위, OECD 30개국 중에서는 22위였고, 2012년에는 각각 45위 및 27위로 하락하였다. 또한 주요 정책의 비효율적 추진과 공공기관의 방만 경영에 대한 국민적 우려가 사그라지지 않고 있으며, 민선지방자치제가 실시된 이후 단체장이 중도 하차한 사례가 출범 1기에는 4명이던 것이 4기에는 오히려 27명으로 늘었다.

이러한 위법·부당실태에 대하여 체계적인 대응이 미흡하였던 주된 원인 중 하나가 국가를 포함한 공공영역의 감사체계가 효율적으로 작동하지 않았기 때문이었다는 것을 부인할 수 없을 것이다.

그간 감사원과 자체감사기구에서 보다 투명한 사회를 위해 부단한 노력을 해온 것도 사실이나, 국가최고 감사기구인 감사원은 인력 등의 한계로 공공부문 전체를 온전하게 통제하기가 곤란하고 자체감사기구는 독립성과 전문성이 부족하여 실효성 있는 내부 통제가 어려운 실정이라는 지적이 꾸준히 제기되어 왔다.

또한 감사원과 자체감사기구 간의 역할분담 및 협력체계가 완전하지 못하여 감사의 중복이나 감사사각 등 공공감사 전반의 비효율이 발생하는 점도 있었다.

이와 같은 현실적 한계 속에서 감사원은 각 기관 내의 위법·부당행위를 가장 가까이에서 견제·적발할 수 있는 자체감사 기능을 정상화시키지 않고서는 공공부문의 부정·부패와 비효율을 효과적으로 차단하기 어려울 것으로 판단하였다.

이에 우선 공공감사체계를 아우르는 법률을 제정하고, 이 법률에 자체감사의 독립성·전문성 강화, 감사원 감사와 자체감사 간의 긴밀한 협조 등 감사의 내실을 기하기 위한 체계적인 방법론을 담아 자체감사기능 정상화를 위한 근간으로 삼고자 하였다.

이러한 문제의식 하에서 감사원에서는 「공공감사에 관한 법률」 제정을 추진하였고, 정부에서도 이와 같은 점을 인식하여 2009년 10월 「100대 국정과제」로 ‘자율적 감사 체계의 확립’을 선정하였다.

2. 「공공감사에 관한 법률」의 의의

「공공감사에 관한 법률」은 공공감사체계 개선을 핵심 가치로 하여 2010년 3월 22일 제정되어 같은 해 7월 1일 시행되었다.

이 법의 제정은 두 가지 측면에서 자체감사의 내실화에 기여하고 있다.

첫째, 이 법의 제정으로 자체감사의 법적 근거가 명확해졌다.

감사원 감사에 대하여는 「헌법」과 「감사원법」에 조직과 권한, 감사 방법 및 감사결과 처리절차 등이 규정되어 있는 반면 자체감사의 경우에는 기관의 소관 업무에 대한 감독체계의 일환으로 기관 내부규정 등에 따라 기관 내에 자체감사기구를 설치하여 실시함으로써 그 법적근거가 미약하였으나, 「공공감사에 관한 법률」 및 시행령이 제정·시행됨으로써 자체감사기구의 운영 및 활동 등에 관하여 명확한 법률적 근거가 마련되었다.

둘째, 자체감사의 독립성과 전문성 향상의 토대가 마련되었다.

그간 자체감사는 대부분 해당기관의 기관장 통제 하에 있어 충분한 독립성과 전문성을 기대하기 어려웠으며 감사활동에 관한 적절한 감사 기준과 절차도 확립되지 못함으로써 온정적이고 자의적인 감사활동과 부실감사가 초래된다는 지적이 있었다. 이에 따라 「공공감사에 관한 법률」에 개방형 감사책임자의 임용과 적절한 직급 부여, 감사담당자의 임용 및 자격요건, 결격사유, 평가 등 우대, 외부전문가의 감사 참여, 감사전문교육 지원 등 자체감사의 독립성 및 전문성 확보에 관한 제도 및 절차를 마련함으로써 자체감사의 내실화 및 자율적 감사체계 확립의 토대가 마련되었다.

제2장 법률 제정 · 운영의 추진 경과

2010. 3. 22. 「공공감사에 관한 법률」이 제정된 이후 같은 해 6. 30. 같은 법 시행령이 제정되었고, 2011년 8월 시행령을 한 차례 개정하였다.

감사원에서는 이 법에 따라 2011년 5월 감사활동개선 종합대책을 수립 · 시행하고 2012년 3월에는 자체감사기구 간에 지식 · 정보를 공유할 수 있도록 「공공감사정보시스템」을 구축하는 등 자체감사활동이 효과적 · 효율적으로 이루어질 수 있도록 지원하고 있다.

또한 각 기관에서도 이 법에 따라 자체감사 전담기구를 설치하고 개방형 감사책임자를 임용하는 등 법 제정에 따른 가시적인 성과가 나타나고 있다.

구체적인 경과는 <표 1>과 같다.

<표 1> 「공공감사에 관한 법률」의 제정 · 운영 추진 경과

연 도	일 자	내 용
2008년	10. 7.	정부의「100대 국정과제」로 ‘자율적 감사체계 확립’ 선정
2009년	4월	2009년도 정부 중점추진법안 선정
	4. 10.	「공공감사에 관한 법률(안)」마련
	5월	「국정과제 토론회」 개최
	5. 27.	입법 예고
	9. 28.	국무회의 통과
	9. 30.	법률안 국회제출
2010년	2. 26.	법률안 국회통과
	3. 22.	「공공감사에 관한 법률」 공포
	6. 22.	「공공감사에 관한 법률 시행령(안)」 국무회의 통과
	7. 1.	「공공감사에 관한 법률」 및 같은 법 시행령 시행
	12. 17.	「중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사기준」 제정 · 시행

연 도	일 자	내 용
2011년	5. 31.	「감사활동개선 종합대책」, 「일상감사 가이드라인」 시달
	8. 3.	「공공감사에 관한 법률 시행령」 개정
	10~11월	「감사활동개선 종합대책 이행실태」 점검 실시
2012년	3. 16.	「공공감사정보시스템」 개통
	7월	「자체감사 통합매뉴얼」 발간 · 배포
	10월	「자체감사 우수사례집」 발간 · 배포
	매년	자체감사활동 심사 및 자체감사기구 운영실태 감사 실시

제3장 현행 공공감사 체계

공공감사는 감사원 감사와 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관에서 수행하는 자체감사로 구분할 수 있다.

감사원 감사는 「헌법」에 근거를 둔 독립기관의 외부감사로서 「감사원법」에 조직과 권한, 감사방법 및 처리절차 등을 규정하고 있으며, 자체감사는 해당 기관·단체의 소관 업무에 대한 지휘·감독체계의 일환으로 기관 내에 자체감사기구를 설치하여 실시하는 감사로서 그 실시 근거, 자체감사기구의 운영과 권한·방법 등에 관하여 「공공감사에 관한 법률」, 「공공기관의 운영에 관한 법률」, 「지방자치단체에 대한 행정감사규정」, 「공공감사기준」, 「공기업·준정부기관 감사기준」, 기관·단체별 직제규정이나 정관과 같은 내부 규정 등 다양한 규정에 따라 실시하고 있다.

감사원 감사와 자체감사의 체계를 세부적으로 비교하면 <표 2>와 같다.

<표 2> 현행 공공감사의 체계

	공공감사	
	감사원 감사	자 체 감 사
법적 근거	○ 헌법, 감사원법	○ 공감법, 행정감사규정, 정관 등
기구·성격	○ 독립, 국가 최고감사기구	○ 기관 내부조직
기능·임무	○ 공공부문 외부감사 ○ 국가 전체 행정개선, 국가회계질서·공직기강 확립	○ 기관 소관업무 내부감사 ○ 소관업무에 대한 개선, 기관장 등 집행기관 지원·견제
감사인력	○ 8백여 명	○ 총 7천여 명
감사대상 (중앙행정기관, 지자체, 공공기관)	○ 기관 6.4만개 ○ 예산 537조원 ○ 직원 120만 명(이상 2011년도 감사연보 기준)	○ 자체감사기구별로 상이(소관 지휘·감독 범위 내의 대상기관·예산·인력)

그리고 자체감사에 적용되는 법규 체계를 살펴보면, 자체감사는 공공감사에 관한 법령을 우선적으로 적용하되, 중앙행정기관과 지방자치단체는 감사원의 「공공감사기준」, 「중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사기준」과 안전행정부의 「지방자치단체에 대한 행정감사규정」을, 공공기관은 「공공감사기준」과 기획재정부의 「공기업·준정부기관 감사기준」(「공공기관의 운영에 관한 법률」에 근거)을 적용하도록 되어 있다.

〈그림 1〉 자체감사 관련 법규 체계

「공공감사에 관한 법률」 및 같은 법 시행령 • 중앙행정기관 등 자체감사기구의 구성 및 운영 등에 관한 기본적인 사항과 효율적인 감사체계 확립에 필요한 사항 규정	「지방자치법」 • 국가사무나 시·도사무 처리의 지도·감독 및 지방자치단체의 자치사무에 대한 감사 근거를 규정	
「공공감사기준」(감사원규칙) • 공공감사기준: 공공부문에 대한 감사의 수행에 필요한 기본적인 사항 규정	「지방자치단체에 대한 행정감사규정」(대통령령) • 주무부장관, 안전행정부장관 및 시·도지사가 지방자치단체와 시·도교육청에 대해 실시하는 감사의 절차·방법 등을 규정	
「중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사기준」(감사원규칙) • 중앙행정기관, 지방자치단체의 감사기구의 장 및 감사담당자가 자체감사활동을 할 때에 준수하여야 할 사항 등을 규정	「공기업·준정부기관 감사기준」(기획재정부 지침) • 공기업·준정부기관의 감사 또는 감사위원회의 직무기준, 감사업무 절차 및 감사결과 보고 등에 관한 사항 등을 규정	
자체 감사규정 등 • 각 기관별로 그 소관업무에 대하여 실시하는 자체감사에 필요한 사항 규정	자체 감사규정 등 • 각 기관별로 그 소관업무에 대하여 실시하는 자체감사에 필요한 사항 규정	자체 감사규정 등 • 각 기관별로 그 소관업무에 대하여 실시하는 자체감사에 필요한 사항 규정

제4장 법률의 구성

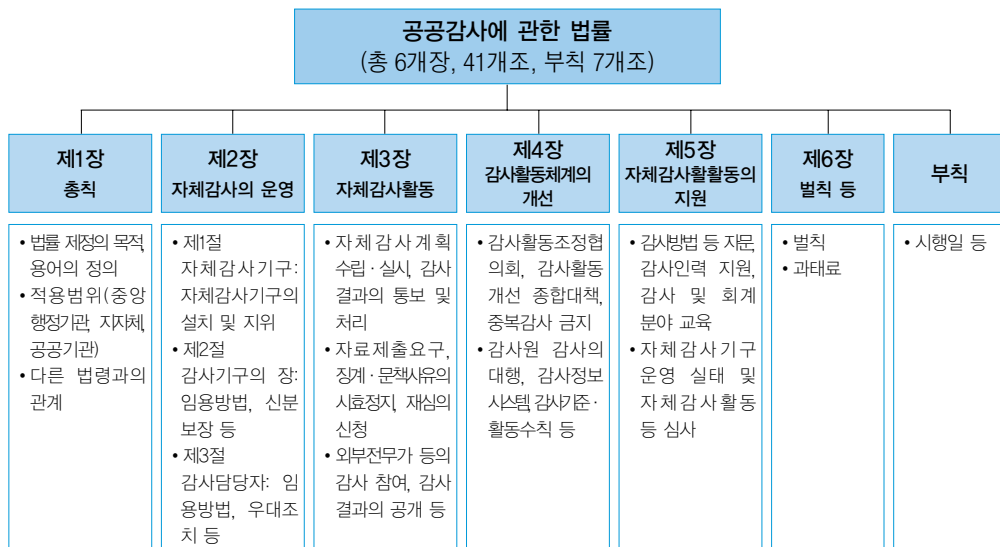
「공공감사에 관한 법률」은 총 6장, 41개 조와 부칙 7개 조로 구성된다.

제1장은 총칙으로 법률 제정의 목적, 적용 범위, 다른 법령과의 관계 등에 관한 사항이며, 제2장은 자체감사의 운영과 자체감사기구(제1절), 감사기구의 장(제2절), 감사담당자(제3절)와 관련된 사항이다.

제3장은 자체감사 활동과 자체감사계획의 수립·실시, 감사결과의 통보 및 처리, 자료 제출 요구, 재심의 신청, 감사결과의 공개 등에 관한 사항이며, 제4장은 감사활동체계의 개선과 감사활동조정협의회, 감사활동개선 종합대책, 중복감사 금지, 감사원 감사의 대행, 감사정보시스템, 감사기준·활동수칙 등에 관한 사항이다.

제5장은 자체감사활동의 지원과 감사방법 등 자문, 감사인력 지원, 감사 및 회계분야 교육, 자체감사활동 심사 등에 관한 사항이며, 제6장은 벌칙 조항이다.

〈그림 2〉 「공공감사에 관한 법률」의 구성



이를 구체적으로 살펴보면, 자체감사의 독립성 확보를 위해 자체감사기구의 의무적 설치(제5조, 제6조), 자체감사기구의 독립성 보장(제7조, 제28조), 감사기구 장의 개방형 직위 등 임용(제8조, 제9조), 임기 내 신분보장(제10조), 적정한 직급 부여(제14조) 등을 규정하고 있으며, 자체감사의 전문성 제고를 위해 감사담당자의 임용 및 자격요건(제16조), 결격사유(제17조), 근무성적평정 등 우대(제18조), 외부전문가 감사 참여(제27조), 감사전문교육 지원(제38조) 등을 규정하고 있다.

또한 자체감사의 실효성 증진을 위해 자료제출 요구 등 감사활동과 감사결과 처리에 필수적인 권한(제20조, 제23조, 제24조, 제41조)을 규정하고 감사절차 등 표준화(제19조, 제21조, 제22조, 제37조), 재심의와 감사결과 공개 등을 통한 권리구제 및 감사품질 확보(제25조~제27조) 등을 규정하고 있으며, 마지막으로 자체감사의 협력을 강화하기 위해 자체감사기구 간의 협조(제30조), 감사활동조정협의회 설치·운영(제31조), 감사원 감사의 대행 등 활성화(제35조), 감사기법 전수 및 감사인력 등의 지원(제38조)을 규정하였다.

한편, 「공공감사에 관한 법률」의 하위규정으로 「공공감사에 관한 법률 시행령」과 「중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사기준」, 「자체감사활동의 심사에 관한 규칙」, 「자체감사활동의 지원 및 대행·위탁감사에 관한 규칙」, 「감사활동조정협의회의 구성·운영 등에 관한 규칙」 등이 있다.

Ⅱ 공공감사에 관한 법률의 해설 | 02

제1장 총칙

제2장 자체감사의 운영

제1절 자체감사기구

제2절 감사기구의 장

제3절 감사담당자

제3장 자체감사활동

제4장 감사활동체계의 개선

제5장 자체감사활동의 지원

제6장 벌칙 등

제7장 부칙

제1장 총칙

1. 목적

제1조(목적) 이 법은 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관의 자체감사기구의 구성 및 운영 등에 관한 기본적인 사항과 효율적인 감사체계의 확립에 필요한 사항을 정함으로써 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관의 내부통제제도를 내실화하고 그 운영의 적정성, 공정성 및 국민에 대한 책임성을 확보하는 데 이바지함을 목적으로 한다.

영 제1조(목적) 이 영은 「공공감사에 관한 법률」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

「공공감사에 관한 법률」(이하 “공감법”이라 한다)은 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관의 자체감사 체계와 감사를 수행하는 자체감사기구의 구성·운영 등에 관한 사항을 정하여 내부통제제도를 내실화하고 자체감사의 적정성과 공정성을 확보함은 물론 궁극적으로 국민에 대한 책임성 제고에 이바지함을 목적으로 한다.

자체감사는 회계사무와 기타 행정활동이 법규에 따라 이루어지는지 점검하는 내부통제 장치로서의 기능뿐 아니라 소속기관 등에서 수행하는 업무의 경제성, 효율성, 효과성 등을 점검·평가함으로써 능률적인 기관운동을 유도한다는 점에서 의의를 갖는다.

자체감사 전반을 아우르는 공감법의 제정·시행으로 자체감사의 법적 근거가 명확해지고 감사활동에 관한 적절한 기준과 절차가 확립되었으며, 자체감사의 독립성·전문성 및 엄정한 감사준칙의 확보를 위한 제도적 기반이 마련되었다.

공감법에서 위임한 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정하기 위해 공감법 시행령을 두고 있다.

더 알아보기

〈 자체감사에 대한 국제적 기준 〉

- 세계최고감사기구회의(INTOSAI¹⁾)에서는 자체감사기구(내부통제)는 불가피하게 기관의 장에 속하더라도 조직상·기능상 독립이 유지되어야 한다고 명시(1977년 리마선언²⁾)하고 있고, 최고감사기구(감사원)는 그 권한이 침해되지 않는 범위 내에서 자체감사기구와 적절히 업무를 분담·협력(리마선언)하여 인력파견 및 교육훈련 등의 방법으로 자체감사기구를 지원(2004년 「공공부문 내부통제 가이드라인」)하도록 권고함

• INTOSAI 공공감사기준 및 권고사항(1977년 리마선언)

- 감사원(외부감사)은 대상기관과 인적·물적으로 독립, 자체감사의 효과성 검토
- 자체감사는 기관장 소속이더라도 기능상·조직상으로 최대한 독립성 유지
- 감사원은 권한이 침해되지 않는 범위 내에서 자체감사와 적절히 업무분담 및 협력

• INTOSAI 「공공부문 내부통제 가이드라인」(2004년)

- 감사원은 독립성이 침해되지 않는 범위 내에서 인력파견, 교육훈련, 감사기법 개발 등을 통해 자체감사를 최대한 지원

1) 최고감사기구 상호간의 감사관계 지식정보 및 경험을 교환함으로써 감사발전에 기여하기 위해 1953년 11월 창립, 현재 189개 국가 가입

2) 1977년 INTOSAI에서 채택한 것으로 감사원 설치·운영의 표준이 되고, 각국 감사원의 독립성·전문성을 비교·평가하는 기준

2. 정의

가. 자체감사

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “자체감사”란 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관의 감사기구의 장이 그 소속되어 있는 기관(그 소속 기관 및 소관 단체를 포함한다) 및 그 기관에 속한 자의 모든 업무와 활동 등을 조사·점검·확인·분석·검증하고 그 결과를 처리하는 것을 말한다.

(1) 의의

공감법에서는 “자체감사”를 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관의 감사기구의 장이 그 소속되어 있는 기관(그 소속 기관 및 소관 단체를 포함한다) 및 그 기관에 속한 자의 모든 업무와 활동 등을 조사·점검·확인·분석·검증하고 그 결과를 처리하는 것으로 정의하고 있다.

이와 관련하여 자체감사의 대상이 되는 ‘소속 기관’, ‘소관 단체’의 범위는 관계 법령, 조례, 행정규칙, 정관 등에서 정하여진 바에 따라 판단하여야 한다.

공감법에서는 자체감사의 주체를 ‘중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관’의 감사기구의 장으로 규정함으로써 감사원의 감사, 국회의 국정감사, 지방의회의 행정사무감사 등과 구별하고 있다.

자체감사는 내부통제기능을 수행할 뿐 아니라 소속 기관 등에 대한 외부감사의 성격도 갖고 있으므로 일반적인 외부감사 또는 내부감사와도 구별된다.

「공공감사기준」상 자체감사의 정의

- 「공공감사기준」(감사원규칙) 제2조에서는 “자체감사”를 법에 의하여 감사원의 감사를 받는 기관·단체의 장(정부투자기관의 경우 監事)이 당해 기관·단체, 그 하급기관·단체 또는 산하기관·단체 등에 대하여 실시하는 감사로 정의하고 있음

내부감사와 자체감사의 차이

- **내부감사**는 감사의 주체가 감사대상기관의 내부에 속하여 ‘자기 조직을 감사하는 것’으로서 감사를 실시주체에 따라 구분할 때 외부감사에 대응되는 용어이며,
- **자체감사**는 감사자가 소속되어 있는 감사대상기관에 대한 순수한 ‘내부감사’는 물론, 중앙행정기관 등 조직의 계층구조에서 그 하급기관에 대한 ‘준 내부감사’와 산하기관·단체 등에 대한 ‘외부감사’를 모두 포함하는 포괄적인 개념임

공공감사의 개념과 종류

- **개념**: 공공감사는 공인회계사 등에 의해 실시되는 민간감사에 대응하는 개념으로 통상 공공부문에 대해 감독하고 검사하는 행위라는 의미로 사용됨
- **종류**: 공공감사는 감사를 수행하는 주체가 누구인가에 따라 외부감사와 내부감사로 구별되며, 외부감사는 내부감사든 감사업무를 수행함에 있어서는 외부의 개입 없이 독립성이 보장되어야 함
 - 외부감사는 감사의 주체가 해당기관에 소속하지 않은 외부감사인인 경우를 의미하는 바, 감사의 공정성과 객관성을 담보하고 조직의 문제점과 취약요인을 냉엄하게 분석·평가받기 위해서는 외부감사가 유력한 수단임. 공공부문에 대한 외부감사로는 국정감사, 감사원의 감사, 상급기관 감사 등이 있으며, 총리실과 예산당국의 평가활동도 일종의 외부 감사적인 기능을 수행하고 있음
 - 내부감사는 감사의 주체가 해당기관의 내부에 속한 감사인인 경우를 의미함. 내부감사는 행정기관 등의 내부에서 조직의 구조와 업무를 대부분 파악하고 있는 사람들이 주체가 되므로 정확한 평가가 가능하다는 장점이 있지만 감사대상 업무로부터 독립성이 지켜지지 않아 객관적인 감사수행이 어렵다는 단점이 있음

※ 출처: 성용락. (2013). <공공감사제도의 새로운 이해>, 석탑출판(주)

(2) 공감법이 자체감사기구에 감사권한을 부여하는지 여부

공감법 제2조 제1호에서는 ‘그 소속되어 있는 기관(그 소속 기관 및 소관 단체를 포함한다) 및 그 기관에 속한 자’에 대하여 실시하는 감사를 자체감사로 본다는 의미에서 “자체감사”라는 용어를 정의하고 있는 것일 뿐이며 이것을 자체감사의 대상이 되는 기관, 소속 기관 또는 소관 단체의 범위를 정하거나 특정기관에 대한 감사권한을 수여 또는 배제하는 규정으로 볼 수는 없다.

따라서 자체감사 권한의 유무는 관계 법령, 조례, 행정규칙, 정관, 기타 관계 규정에서 정하여진 바에 따라 판단되어야 할 것이다.

이에 따라 지방자치단체의 자체감사 대상기관에 지방의회 사무처가 포함되는지, 관할 기초자치단체 등이 포함되는지 여부는 지방자치단체의 조례 등 관련 법령을 검토하여 판단하여야 한다.

또한 같은 호의 ‘모든 업무와 활동 등을 조사·점검·확인·분석·검증하고 그 결과를 처리하는 것’은 이러한 행위가 그 명칭과 관계없이 자체감사에 해당한다는 의미이며, 이 규정이 자체감사의 범위를 뜻하거나 자체감사를 하면서 대상기관과 그에 소속된 자의 모든 업무와 활동을 제한 없이 조사할 수 있음을 의미하는 것은 아니다.

관련 질의회신

감사원 공공감사운영단 제1과-1379(2012. 3. 19.)

질의요지: 공감법 제2조 제1호에 따라 지방자치단체의 자체감사 대상에 지방의회 사무처가 포함되는지 여부(충청북도 감사관)

회신내용:

- 공감법 제2조 제1호는 “자체감사” 용어를 정의하고 있는 규정으로서, 소속 기관 및 소관 단체의 범위를 확정하거나 특정기관에 대한 감사권한을 수여 또는 배제하는 규정으로 볼 수 없음. 따라서 충청북도지사의 충청북도의회사무처에 대한 감사권한 유무는 조례 등 관계 법령에서 정하는 바에 따라 판단되어야 할 것임

※ 참고로 지방자치법령 소관부처인 안전행정부에서는 “지방의회사무국에 대한 집행기관의 감사가능 여부”에 대하여 아래와 같이 회신한 바 있음

- 우리나라 지방자치제도는 기관대립형 원리를 채택하면서도 「지방자치법」 제101조에 집행기관의 장을 지방자치단체의 통할 대표권자로 규정하고 있으므로 지방자치단체의 장은 임시회 소집요구권, 재의요구권 및 선결처분권 등의 주요 권한 외에 당해 지방자치단체를 대표하고 그 사무를 통할하는 권한을 가지고 있으며, 지방의회에서 결정된 주요정책을 효율적으로 수행하기 위하여 지방자치단체의 조직·인사·예산·감사 등에 관한 사무를 관장하고 있음
- 이러한 원칙 하에서 지방자치단체의 장은 당해 지방자치단체 내부의 행정·재정에 관한 타당성과 적법성을 확보하기 위하여 원칙적으로 사무집행 전반에 관한 통제권을 가진다고 볼 수 있으며, 이에 지방의회의 회의운영 등 자율적인 운영사항을 제외한 예산·회계 등 행정집행에 관한 부분도 포함된다고 판단됨
- 다만, 지방의회에 대한 감사는 상호 협의에 따라 실시하되 행정 수행의 적법성 확보를 위한 필요 최소한의 범위로 제한함이 적절할 것이며, 기관대립의 원리, 의원 또한 자치단체장과 마찬가지로 주민에 의해 선출되고 주민에게 책임을 진다는 점 등을 고려해 볼 때 의원 개인에 대한 감사는 불가할 것으로 사료되며, 의원에 대한 징계 요구 및 처리의 권한은 의회에게 있다고 할 것임(2012. 2. 1. 안전행정부 선거의회과)

관련 질의회신

감사원 공공감사운영단 제1과-1316(2010. 11. 26.)

질의요지: (사)한국음악저작권협회의 문화체육관광부 자체감사 대상기관 포함 여부 및 공감법 제2조 제1호가 기존의 감사대상이 아닌 단체를 새로 감사대상으로 지정하고 감사권을 부여하는 규정인지 여부(사단법인 한국음악저작권협회)

회신내용:

- 공감법 제2조 제1호는 「자체감사」의 용어를 정의하고 있는 규정으로서, 이는 소속 기관 및 소관 단체의 범위를 확정한다거나 특정기관에 대한 감사권한을 수여 또는 배제하는 규정이라고 볼 수 없음

- 따라서 문화체육관광부 장관의 사단법인 한국음악저작권협회에 대한 감사권한 유무는 「문화체육관광부와 그 소속기관 직제」 등 관계법령에 의하여 결정되어야 할 것으로 공감법 제2조 제1항과는 무관함

관련 질의회신

감사원 공공감사운영단 제1과-2739(2011. 12. 13.)

질의요지: 공감법 제2조(정의)의 규정과 관련하여 광역자치단체의 자체감사 대상에 관한 기초자치단체가 포함되는지 여부(대전광역시)

회신내용:

- 대전광역시가 「지방자치법」 제104조, 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」 제4조 및 「대전광역시 사무위임조례」, 「대전광역시 사무위임규칙」 등에 따라 대전광역시장의 권한에 속하는 사무를 관할 기초자치단체에 위임한 사무나, 대전광역시장이 중앙행정기관 등으로부터 위임받은 사무를 관할 기초자치단체에 재위임한 사무는 대전광역시장의 소관 사무에 해당하므로 대전광역시 감사책임자가 이를 조사·점검·확인·분석·검증하고 그 결과를 처리하는 것은 공감법 제2조 제1호에 규정한 “자체감사”에 해당함
- ※ 기초자치단체에 위임한 사무를 감사하는 것이 자체감사에 해당한다는 것이며, 공감법 제2조의 규정이 기초자치단체에 대한 광역자치단체의 감사권한을 부여한다는 해석이 아님에 유의

관련 질의회신

감사원 공공감사운영단 제1과-477(2011. 4. 15.)

질의요지: 한미연합사령부 한국군지원단의 국방부 자체감사 대상기관 포함 여부(국방부)

회신내용:

- 공감법이 특정기관에 대한 감사권한을 수여 또는 배제하는 규정이라고 볼 수 없음
- 한미연합사령부가 국방부의 자체감사 대상기관에 해당되는지 여부는 한미연합사령부의 설치 및 편성·운영의 특수성 등을 고려하여 결정되어야 할 것임

관련 질의회신

감사원 공공감사운영단 제1과-2836(2012. 7. 27.)

질의요지: 공감법에 따라 기장군청의 자체감사 대상에 민간환경감시기구인 '고리원전민간 환경감시기구'가 포함되는지 여부 및 공감법을 근거로 기장군청 감사계에서 환경감시기구 소속 위원의 동의없이 주민등록등본을 발급·열람할 수 있는지 여부(부산기장경찰서)

회신내용:

- 공감법은 특정기관에 대한 감사권한을 수여 또는 배제하는 규정이 아니므로 기장군수의 고리원전민간환경감시기구에 대한 감사권한 유무는 조례 등 관계 법령에서 정하는 바에 따라 판단되어야 하는 바, 「부산광역시 기장군 고리원전 민간환경감시기구 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙」 제38조 제2항에 따라 위 기구의 예산집행과 관련된 분야에 대한 감사를 실시할 수 있을 것임
- 한편, 감사의 범위와 방식에 대해서는 관련 조례 등에 따라 판단하여야 할 사항임

관련 질의회신

감사원 공공감사운영단 제1과-86(2010. 8. 24.)

질의요지: 제주특별자치도교육감이 도교육청 본청 및 산하 교육기관(학교), 교육행정기관에 대하여 “자체감사, 조사권”을 행사할 수 있는지 여부(제주특별자치도는 공감법 제2조, 제3조에 따라 적용이 제외되어 제주특별자치도 내에서는 감사위원회만이 유일하게 자체감사, 조사를 할 수 있음)(제주특별자치도교육청)

회신내용:

- 공감법은 지방자치단체 등의 자체감사기구의 구성 및 운영 등에 관한 사항을 정하여 내부통제제도의 내실화를 기할 목적으로 제정된 법률로,
 - － 제주특별자치도의 경우 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 등에 자체감사의 운영 등에 관한 사항이 별도로 규정되어 있어 공감법의 적용대상에서 제외한 것이며,
 - － 귀 교육청이 자체조사·감사 권한을 보유하는 지의 여부는 공감법의 적용범위와는 별개의 사안임

- 따라서 제주특별자치도교육감이 도 교육청 본청 및 산하 교육기관·교육행정기관에 대한 자체조사·감사권한을 보유하는지의 여부는 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」, 「지방교육자치에 관한 법률」, 「지방교육행정기관의 기구와 정원기준 등에 관한 규정」 등 관련 법령에 따라 판단할 사항임

(3) 정부합동감사가 자체감사에 포함되는지 여부

정부합동감사는 「지방자치법」 제167조 및 제171조에 따라 「지방자치단체에 대한 행정감사규정」(대통령령)에 근거하여 지방자치단체의 위임사무 및 자치사무(법령위반사항에 한한다)에 대하여 매년 실시하는 감사로서 공감법(제3조 제2항, 제4조)에서는 중복감사(제33조), 감사계획 협의(제34조), 감사정보시스템 입력(제36조 제2항) 규정을 정부합동감사 등에 적용한다고 되어 있고 중앙행정관 등의 자체감사기구의 운영 및 감사활동체계 등에 관하여 다른 법령에 이 법과 다른 규정이 있는 경우에는 이 법에 따른다고 되어 있다.

지방자치단체를 중앙행정기관의 소속 기관으로 볼 수 없어 문리해석상 공감법 제2조 제1호의 ‘자체감사’에 포함되지 않는 것으로 볼 여지도 있으나 안전행정부(감사관)에서 주관하여 각 중앙행정기관의 자체감사기구와 합동으로 감사를 실시하고 있고, 중복감사, 감사계획 협의 등에 공감법 관련 규정을 적용하도록 한 취지 등을 고려할 때 정부합동감사를 자체감사에서 제외할 특별한 이유는 없다고 할 것이고, 이에 따라 감사원에서는 중앙행정기관의 자체감사활동 실적에 정부합동감사 결과를 반영하여 자체감사활동 심사 및 자체감사기구 운영실태 감사 등을 실시하고 있다.

나. 중앙행정기관 · 지방자치단체 · 공공기관

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

2. “중앙행정기관”이란 「정부조직법」 제2조에 따른 부·처·청과 감사원, 국가인권위원회, 국민권익위원회, 공정거래위원회, 금융위원회, 방송통신위원회 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관을 말한다.
3. “지방자치단체”란 특별시·광역시·도(제주특별자치도를 제외한다. 이하 같다)·시·군·자치구 및 특별시·광역시·도의 교육청을 말한다.
4. “공공기관”이란 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따라 지정된 기관(같은 법 제5조 제4항에 따른 기타공공기관으로서 직원의 정원이 100명 미만인 기관은 제외한다)과 「감사원법」 제22조 제1항 및 제23조에 따른 감사원 감사의 대상 기관으로서 대통령령으로 정하는 기관 또는 단체를 말한다.

영 제2조(중앙행정기관의 범위) 「공공감사에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조 제2호에서 “대통령령으로 정하는 기관”이란 국무조정실 및 행정중심복합도시건설청을 말한다.

영 제3조(공공기관의 범위) ① 법 제2조 제4호에서 “대통령령으로 정하는 기관 또는 단체”란 다음 각 호의 기관 또는 단체를 말한다.

1. 「한국은행법」에 따른 한국은행, 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제24조에 따른 금융감독원
 2. 국가 또는 지방자치단체가 자본금의 2분의 1 이상을 출자한 법인. 다만, 직원의 정원이 100명 미만인 법인은 제외한다.
 3. 다른 법률에 따라 감사원의 회계검사를 받도록 규정된 기관 또는 단체
 4. 그 밖에 「감사원법」 제23조에 따른 감사원 감사 대상기관 중 관장 사무, 예산 규모 및 부패행위 발생 가능성 등을 고려하여 감사원이 지정하는 기관 또는 단체. 다만, 직원의 정원이 100명 미만인 기관 또는 단체는 제외한다.
- ② 감사원은 제1항 제4호에 따라 공공기관을 지정하였을 때에는 해당 공공기관의 장 및 해당 공공기관의 업무를 관장하는 행정기관(이하 “주무기관”이라 한다)의 장에게 지정 사실을 각각 통보(「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 따른 정보통신망을 이용한 통보를 포함한다. 이하 같다)하고 지정 사실을 인터넷 홈페이지 등을 통하여 공개하여야 한다.

- ③ 주무기관의 장은 제1항 제4호에 따른 공공기관의 지정에 대하여 감사원에 의견을 제출할 수 있다.
- ④ 제1항 제2호 및 제4호에 따른 직원의 정원과 법 제2조 제4호에 따른 직원의 정원은 전년도 12월 31일을 기준으로 한다.
- ⑤ 제4항에 따른 직원의 정원이 100명 미만 또는 100명 이상으로 변동된 경우에는 주무기관의 장은 해당 기관 또는 단체의 정원을 매년 1월 31일까지 감사원에 통보하여야 한다.

(1) 중앙행정기관

중앙행정기관은 「정부조직법」 제2조에 따른 부·처·청과 감사원, 국가인권위원회, 국민권익위원회, 공정거래위원회, 금융위원회, 방송통신위원회, 국무조정실 및 행정중심복합도시건설청을 말한다.

중앙행정기관 내부조직의 범위는 각 중앙행정기관의 직제규정 등에 규정된 내용에 따라 판단하여야 하는데, 이에 관하여는 제2절 4. ‘전담감사기구의 장의 자격’에서 자세히 살펴보기로 한다.

(2) 지방자치단체

지방자치단체는 특별시·광역시·도(제주특별자치도를 제외), 시·군·자치구 및 특별시·광역시·도의 교육청을 말한다.

공감법은 제주특별자치도를 공감법 적용을 받는 지방자치단체에서 제외하고 있는데, 이는 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제66조 내지 제71조에 고유의 자체감사 관련 규정을 두고 있으므로 이에 따라 제주특별자치도에서 실시하는 감사에 대하여는 그 자율성을 보장한다는 취지이다.

한편, 2012. 7. 1. 출범한 세종특별자치시 및 세종특별자치시교육청은 공감법 적용을 제외하는 별도의 규정이 없으므로 당연히 공감법의 적용을 받는 지방자치단체에 포함된다.

(3) 공공기관

공공기관은 「공공기관의 운영에 관한 법률」(이하 “공운법”이라 함) 제4조에 따라 지정된 공기업·준정부기관·기타공공기관(기타공공기관으로 지정된 기관으로서 직원의 정원이 100명 미만인 기관은 제외)과 「감사원법」 제22조 제1항 및 제23조에 따른 감사원 감사의 대상기관으로서 대통령령으로 정하는 기관 또는 단체를 말한다.

따라서 공감법상 공공기관은 공운법에 따라 지정된 공공기관보다 더 넓은 범위의 개념이다.

이와 관련하여 ‘대통령령으로 정하는 기관 또는 단체’는 한국은행, 금융감독원, 국가 또는 지방자치단체가 자본금의 2분의 1 이상을 출자한 법인(직원 정원이 100명 미만인 법인은 제외), 다른 법률에 따라 감사원의 회계검사를 받도록 규정된 기관 또는 단체와 「감사원법」 제23조에 따른 감사원 감사 대상기관 중 관장 사무, 예산 규모 및 부패행위 발생 가능성 등을 고려하여 감사원이 지정하는 기관 또는 단체(직원 정원이 100명 미만인 기관 또는 단체는 제외)를 말한다.

감사원에서 「감사원법」 제23조에 따른 감사대상기관 중에서 관장 사무, 예산 규모 및 부패행위 발생 가능성 등을 고려하여 공공기관으로 지정할 때에는 해당 공공기관의 장과 해당 주무기관의 장에게 지정 사실을 통보하고 그 사실을 인터넷 홈페이지에 공개하도록 되어 있다.

아울러 주무기관의 장은 감사원에 공공기관 지정과 관련하여 의견을 제출할 수 있도록 되어 있다.

감사원은 2012년에 공감법 시행령 제3조 제1항 제4호에 따라 관장 사무, 예산 규모 등을 고려하여 한국산업은행, 한국교직원공제회, 대한지방행정공제회, 군인공제회, 경찰공제회를 공감법이 적용되는 공공기관으로 지정³⁾하였다.

한편 주무기관의 장은 공공기관의 직원 정원이 100명 미만 또는 100명 이상으로 변동이

3) 한국교직원공제회 등 4개 공제회는 2013. 1. 1.부터 공감법 적용

될 경우 매년 1월 31일까지 감사원에 통보를 하여야 할 의무가 있다. 여기에서 직원 정원은 비정규직이나 임시직을 제외한 정규직을 기준으로 산정한다.

참조 법령

○ 「감사원법」

제22조(필요적 검사사항) ① 감사원은 다음 각 호의 사항을 검사한다.

1. 국가의 회계
2. 지방자치단체의 회계
3. 한국은행의 회계와 국가 또는 지방자치단체가 자본금의 2분의 1 이상을 출자한 법인의 회계
4. 다른 법률에 따라 감사원의 회계검사를 받도록 규정된 단체 등의 회계

제23조(선택적 검사사항) 감사원은 필요하다고 인정하거나 국무총리의 요구가 있는 경우에는 다음 각 호의 사항을 검사할 수 있다.

1. 국가기관 또는 지방자치단체 외의 자가 국가 또는 지방자치단체를 위하여 취급하는 국가 또는 지방자치단체의 현금·물품 또는 유가증권의 출납
2. 국가 또는 지방자치단체가 직접 또는 간접으로 보조금·장려금·조성금 및 출연금 등을 교부하거나 대부금 등 재정 원조를 제공한 자의 회계
3. 제2호에 규정된 자가 그 보조금·장려금·조성금 및 출연금 등을 다시 교부한 자의 회계
4. 국가 또는 지방자치단체가 자본금의 일부를 출자한 자의 회계
5. 제4호 또는 제22조 제1항 제3호에 규정된 자가 출자한 자의 회계
6. 국가 또는 지방자치단체가 채무를 보증한 자의 회계
7. 「민법」 또는 「상법」 외의 다른 법률에 따라 설립되고 그 임원의 전부 또는 일부나 대표자가 국가 또는 지방자치단체에 의하여 임명하거나 임명 승인되는 단체 등의 회계
8. 국가, 지방자치단체, 제2호부터 제6호까지 또는 제22조 제1항 제3호·제4호에 규정된 자와 계약을 체결한 자의 그 계약에 관련된 사항에 관한 회계
9. 「국가재정법」 제5조의 적용을 받는 기금을 관리하는 자의 회계
10. 제9호에 따른 자가 그 기금에서 다시 출연 및 보조한 단체 등의 회계

(4) 공감법 대상기관 현황

감사원 감사 대상기관 중 공감법 적용을 받는 기관은 2013. 12. 31. 현재 중앙행정기관 44개, 지방자치단체 259개, 공공기관 304개로 총 607개 기관이다.

구체적인 구분 및 현황은 다음의 <표 3>과 같다.

<표 3> 공감법 적용 대상기관의 구분 및 현황(2013. 12. 31. 현재)

구 분	내용 및 기관수		
중앙행정기관 (44)	정부조직법에 따른 부·처·청(36)	부(17)	
		처(3)	
		청(16)	
	공감법에 따른 기관(6)		
지방자치단체 (259)	특별시·광역시·도(16) ※ 제주 제외	특별시(1)	
		광역시(7)	
		도(8)	
	시·군·자치구(227)	시(74)	
		군(84)	
		구(69)	
	특별시·광역시·도의 교육청(16) ※ 제주 제외	특별시(1)	
		광역시(7)	
		도(8)	
공공기관 (304)	공운법에 따라 지정된 기관(214)	공기업(30)	시장형(14) 준시장형(16)
		준정부기관(87)	기금관리형(17) 위탁집행형(70)
		기타공공기관(97) ※ 정원 100명 미만 기관 제외	
	공감법 시행령(제3조)에 따른 기관(90)	제1항 제1호(2)	
		제1항 제2호(81) ※ 정원 100명 미만 기관 제외	은행(1) 공사(31) 공단(49)
		제1항 제3호(2)	
		제1항 제4호(5)	

다. 자체감사기구 · 감사기구의 장 · 감사담당자

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

5. “자체감사기구”란 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관에 설치되어 자체 감사를 수행하는 기관 또는 부서를 말한다.
6. “감사기구의 장”이란 자체감사기구의 업무를 총괄하고 감사담당자를 지휘 · 감독하는 사람 및 제6조 제1항에 따른 합의제감사기구를 말한다.
7. “감사담당자”란 자체감사기구에 소속되어 감사활동을 수행하는 사람을 말한다.

(1) 자체감사기구

자체감사기구는 중앙행정기관 · 지방자치단체 · 공공기관에 설치되어 자체 감사를 수행하는 기관 또는 부서를 말한다.

중앙행정기관 및 지방자치단체의 경우 각 직제규정, 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」 등에 따라 설치하여 감사관실, 감찰관실, 감사담당관실 등의 명칭으로 운영되고, 공공기관의 경우 공운법, 「상법」 등에 따라 통상 감사(監事) 또는 감사위원회를 두고 있다.

(2) 감사기구의 장

감사기구의 장은 자체감사기구의 업무를 총괄하고 감사담당자를 지휘 · 감독하는 사람뿐만 아니라 합의제감사기구까지 포함된다.

합의제감사기구의 운영과 그 위원의 자격 등은 감사기구 책임자의 경우에 준하여 규정하였으며 세부적인 사항은 공감법 제6조의 해설에서 살펴본다.

전담감사기구의 경우 감사관, 감찰관, 감사담당관, 감사 등의 명칭을 사용하고 있고, 비전담감사기구의 경우 소속 등에 따라 기획감사실장, 법무감사담당관 등 다양한 명칭을 사용하고 있다.

(3) 감사담당자

감사담당자는 자체감사기구 소속되어 감사활동을 수행하는 사람을 말한다.

따라서 단순 보조를 수행하는 사람이나 기능직 직원은 포함되지 않으나 자체감사를 위해 파견 등의 형식으로 해당 자체감사기구에 소속되어 감사활동을 수행하는 자는 감사담당자로 볼 수 있을 것이다.

3. 공감법의 적용 범위 등

제3조(적용 범위) ① 이 법은 자체감사활동 및 이에 따른 감사활동체계 등에 관하여 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관(이하 “중앙행정기관 등”이라 한다)에 대하여 적용한다. 다만, 다른 법률에 자체감사기구의 설치에 관하여 특별한 규정이 있는 중앙행정기관 등에 대하여는 제5조 제2항을 적용하지 아니한다.

② 제33조, 제34조 및 제36조 제2항은 「지방자치법」 제167조에 따른 위임사무의 감사, 같은 법 제171조에 따른 자치사무의 감사 및 「물품관리법」 제7조 제3항 제1호에 따른 감사에 대하여 적용한다. 이 경우 제33조 및 제36조 제2항 중 “감사기구의 장”은 “중앙행정기관 등의 장”으로 본다.

제4조(다른 법령과의 관계) 중앙행정기관 등의 자체감사기구의 운영 및 감사활동 체계 등에 관하여 다른 법령에 이 법과 다른 규정이 있는 경우에는 이 법에 따른다.

가. 적용범위

공감법은 자체감사활동 및 감사활동체계 등에 관하여 중앙행정기관 지방자치단체, 공공기관에 일반적으로 적용된다.

다만 다른 법률에 자체감사기구의 설치에 관하여 특별한 규정이 있는 경우에는 자체감사기구를 합의를제감사기구로 둘 수 있다고 규정한 공감법 제5조 제2항을 적용하지 않는다.

이에 따라 공운법 제20조에서는 시장형 공기업과 자산규모가 2조원 이상인 준시장형 공기업에는 독임제 감사를 갈음하여 의무적으로 감사위원회를 설치하도록 하고 있고 이는 강행규정이므로 공감법 제5조 제2항의 적용이 배제된다고 할 것이다.

한편 기관군별 공감법 개별규정의 적용범위를 보면, 중앙행정기관 및 지방자치단체는 원칙적으로 모든 법률 규정이 적용되는 반면 공공기관은 감사기구의 장의 임용(법 제8조~제11조) 및 인사관리(법 제13조~제15조), 감사담당자의 임용 및 인사관리(법 제16조~제17조) 관련 규정은 적용되지 않는다.

이는 공감법 제정 당시 기존 법률체계를 존중하면서 자체감사기구의 독립성과 전문성을 제고하기 위해 반드시 필요한 사항 위주로 규정한다는 취지에서 공운법에 규정된 공기업·준정부기관의 감사 임용 등의 규정을 우선 적용하도록 한 데 따른 것이다.

- **참고:** 공감법에서는 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관을 모두 포함하여 '중앙행정기관 등'으로, 공공기관을 제외하는 경우에는 '중앙행정기관 및 지방자치단체'로 구분하여 표현하고 있음

관련 질의회신

감사원 공공감사운영단 제1과-1324(2010. 11. 26.)

질의요지: 공감법 제3조(적용범위) 제1항의 '중앙행정기관 등'에 부천시시설관리공단이 포함되는지 여부

※ 여러 질의 내용 중 해당 조문과 관련된 내용을 발췌한 것임

회신내용:

- 부천시시설관리공단은 지방자치단체인 부천시가 자본금의 전액을 출자하여 설립된 법인으로 공감법 제2조 제4호, 동법 시행령 제3조 제2호의 규정에 따라 공감법 제3조 제1항의 공공기관에 해당하므로 동법의 적용대상 기관에 포함됨

나. 위임사무 감사 등의 공감법 적용

「지방자치법」 제167조에 따른 위임사무의 감사, 같은 법 제171조에 따른 자치사무의 감사 및 「물품관리법」 제7조 제3항 제1호에 따른 감사는 중복감사 금지(제33조), 감사 계획 협의(제34조), 감사활동정보의 감사정보시스템 입력(제36조 제2항)과 관련하여 공감법의 적용을 받도록 하고 있다.

- **참고:** 여기에서 제33조, 제34조 및 제36조 제2항이 「지방자치법」 제167조에 따른 위임사무의 감사, 같은 법 제171조에 따른 자치사무의 감사 및 「물품관리법」 제7조 제3항 제1호에 따른 감사에 대하여만 적용되는 것을 의미하는 것이 아님에 주의

참조 법령

○ 「지방자치법」

제167조(국가사무나 시·도 사무 처리의 지도·감독) ① 지방자치단체나 그 장이 위임받아 처리하는 국가사무에 관하여 시·도에서는 주무부장관의, 시·군 및 자치구에서는 1차로 시·도지사의, 2차로 주무부장관의 지도·감독을 받는다.

② 시·군 및 자치구나 그 장이 위임받아 처리하는 시·도의 사무에 관하여는 시·도지사의 지도·감독을 받는다.

○ **제171조(지방자치단체의 자치사무에 대한 감사)** ① 안전행정부장관이나 시·도지사는 지방자치단체의 자치사무에 관하여 보고를 받거나 서류·장부 또는 회계를 감사할 수 있다. 이 경우 감사는 법령위반사항에 대하여만 실시한다.

② 안전행정부장관 또는 시·도지사는 제1항에 따라 감사를 실시하기 전에 해당사무의 처리가 법령에 위반되는지 여부 등을 확인하여야 한다.

○ 「물품관리법」

제7조(총괄기관) ③ 조달청장은 각 중앙관서의 장이 수행하는 물품관리에 관한 사항에 대하여 다음 각 호의 조치를 할 수 있다.

1. 각 중앙관서의 장이 수행하는 물품관리 상황에 관한 자료의 요구 및 감사의 실시

자치사무 감사권한에 관한 판례

〈헌법재판소 결정(2009. 5. 28. 2006 헌라 6 전원재판부)〉

- **판시사항:** 중앙행정기관의 지방자치단체 자치사무에 대한 감사를 법령위반사항으로 한정한 구 「지방자치법」 제158조 단서(현 제171조 제1항 단서) 규정이 사전적·일반적인 포괄감사권인지 여부
- **결정요지:** 자치사무에 관한 한 중앙행정기관과 지방자치단체의 관계가 상호보완적 지도·지원의 관계로 변화된 지방자치법의 취지, 중앙행정기관의 감독권 발동은 지방자치단체의 구체적 범위권을 전제로 하여 작동되도록 제한되어 있는 점 등을 종합하여 보면, 중앙행정기관의 지방자치단체의 자치사무에 대한 구 「지방자치법」 제158조 단서 규정의 감사권은 사전적·일반적인 포괄감사권이 아니라 그 대상과 범위가 한정적인 제한된 감사권이라 해석함
 - 중앙행정기관이 구 「지방자치법」 제158조 단서 규정상의 감사에 착수하기 위해서는 자치사무에 관하여 특정한 법령위반행위가 확인되었거나 위법행위가 있었으리라는 합리적 의심이 가능한 경우이어야 하고, 또한 그 감사대상을 특정해야 함

〈헌법재판소 결정(2008. 5. 29. 2005헌라 3 전원재판부)〉

- **판시사항:** 감사원이 지방자치단체에 대하여 자치사무의 합법성뿐만 아니라 합목적성에 대하여도 감사한 행위가 법률상 권한 없이 이루어진 것인지 여부
- **결정요지:** 「감사원법」은 지방자치단체의 위임사무나 자치사무의 구별 없이 합법성 감사뿐만 아니라 합목적성 감사도 허용하고 있는 것으로 보이므로, 감사원의 지방자치단체에 대한 감사는 법률상 권한 없이 이루어진 것은 아니고, 지방자치단체의 자치사무에 대한 합목적성 감사의 근거가 되는 「감사원법」 제24조 제1항 제2호 등 관련규정 자체가 지방자치권의 본질적 내용을 침해하였다고 볼 수 없음

다. 다른 법령과의 관계

중앙행정기관 등의 자체감사기구의 운영 및 감사활동체계 등에 관하여 공감법을 다른 법령에 우선 적용하도록 하고 있어 공감법에 특별법적 지위를 부여하고 있다.

이에 따라 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관의 자체감사기구의 운영 및 감사활동 체계 등에 관하여 공감법이 「지방자치법」에 근거한 「지방자체단체에 대한 행정감사 규정」(대통령령) 등에 우선하여 적용되므로 중앙행정기관 등은 감사계획, 실시, 결과 처리 등에 있어서 공감법에 따라 운영하여야 한다.

제2장 자체감사의 운영

제1절 자체감사기구

1. 자체감사기구의 설치

가. 전담감사기구

제5조(자체감사기구의 설치) ① 중앙행정기관 등에는 자체감사기구를 둔다. 다만, 중앙행정기관 등의 규모, 관장 사무 또는 자체감사 대상기관의 수 등을 고려하여 관계 법령에서 정하는 경우에는 자체감사업무를 전담하여 수행하는 자체감사기구로 두어야 한다.

공감법에서는 중앙행정기관 등에 감사업무를 수행하는 자체감사기구를 설치하도록 하고 있다. 앞서 본 바와 같이 ‘자체감사기구’는 자체감사를 수행하는 기관 또는 부서를 말한다.

자체감사기구는 감사업무만을 전담하여 수행하는 과 단위 이상의 규모로 설치된 전담감사기구와 감사업무 외 다른 업무를 같이 수행하는 비(非)전담감사기구로 구분할 수 있다.

여기에서 ‘전담’이라 함은 감사업무만을 한다는 의미로서, 그 업무 범위는 ① 본청 또는 본부, 소속 기관, 소관 단체 및 그 직원에 대한 감사·조사, ② 민원·진정 및 비위사항의 조사·처리 등 공직기강에 관한 사항, ③ 공직자 재산 등록, 공직윤리위원회 운영 등에 관한 사항, ④ 시민감사관제, 옴부즈만 등 부패방지 시책·제도 운영에 관한 사항, ⑤ 주요 정책 집행, 계약 등의 타당성을 점검·심사하는 일상감사에 관한 사항, ⑥ 망실·훼손사고, 언론보도 사항의 조사 처리, ⑦ 기타 부정·비리의 예방을 위한 활동 등이다.

이에 따라 감사업무로 볼 수 없는 기획, 공보, 홍보, 법무, 안전, 비상계획 등의 업무를 함께 수행하는 자체감사기구도 전담감사기구에 해당되지 않는다.

한편, 공감법에서는 중앙행정기관 등에서 전담감사기구를 설치하여야 하는 기관을 직접 열거하지 않고 중앙행정기관 등의 규모, 관장 사무 또는 자체감사 대상기관의 수 등을 고려하여 관계 법령에서 정하는 경우에 전담감사기구를 두도록 하고 있다.

이는 법률제정 당시 기존 법률체계를 존중하면서 자체감사기구의 독립성과 전문성을 제고하기 위한 취지로, 당시 「지방자치법」 등을 고려하여 감사조직 설치기준 등 세부 사항은 관계법령에 위임하고 반드시 필요한 사항 위주로 규정한 데 따른 것이다.

중앙행정기관의 경우 「기획재정부와 그 소속기관 직제」(대통령령) 등과 같이 각 중앙행정기관의 직제에 관한 법령이 정하는 바에 따라 감사관·감사담당관 등의 전담감사기구를 두게 된다.

또한 지방자치단체의 경우에는 「지방자치법」 제59조·제90조와 제112조에 따라 지방자치단체 행정기구의 조직과 운영 등에 관한 사항을 정한 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」(대통령령)과 「지방교육자치에 관한 법률」 제30조 내지 제34조에 따라 지방교육행정기관 행정기구의 조직 및 운영 등에 관한 사항을 정한 「지방교육행정기관의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」(대통령령)에 의무적으로 전담감사기구를 두어야 하는 기관의 범위를 정하고 있는데, 특별시·광역시·특별자치시·도, 인구 30만 명 이상인 시·군·구 그리고 특별시·광역시·특별자치시·도 교육청에 전담감사기구를 2012. 6. 30.까지 설치하도록 하고 있다.

한편, 법령에서 의무적으로 전담감사기구를 설치하여야 하는 기관을 정하였지만 실제로는 각 자치단체의 조례에 따라 자체감사기구를 설치하게 되므로 비록 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」에서 전담감사기구를 설치하여야 할 대상에 해당하지 않는, 즉 인구 30만 명 미만인 기초자치단체의 경우에도 자치단체 스스로 조례를 통해 전담감사기구를 설치할 수 있다.

시·군·구 등 기초자치단체의 경우 주민 및 공무원 수가 적어 감사업무만을 전담하지

않고 기획감사실, 법무감사실과 같이 기획, 법무 업무 등을 겸하여 업무를 수행하는 기관이 적지 않다.

나. 합의제 감사기구

제5조(자체감사기구의 설치) ② 중앙행정기관 등은 관계 법령, 조례 또는 정관으로 정하는 바에 따라 자체감사기구를 합의제감사기구로 둘 수 있다.

제6조(합의제감사기구의 운영) ① 제5조 제2항에 따른 합의제감사기구는 위원장 1명을 포함한 3명 이상 7명 이하의 위원으로 구성한다.

② 합의제감사기구 위원의 임용, 임기, 자격, 직급, 결격사유 및 직무 등에 관한 사항은 제8조부터 제15조까지, 제20조, 제28조 제2항, 제29조, 제38조 제3항 및 제39조 제5항의 감사기구의 장에 관한 규정을 준용한다. 다만, 공공기관의 합의제감사기구의 위원에 대하여는 제8조부터 제11조까지 및 제13조부터 제15조까지의 규정을 준용하지 아니한다.

③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 합의제감사기구의 구성·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

영 제4조(합의제감사기구의 구성과 운영 등) ① 법 제5조 제2항에 따른 합의제 감사기구(이하 “합의제감사기구”라 한다)의 위원장은 합의제감사기구를 대표하고, 합의제감사기구의 사무를 총괄한다.

② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원으로 최장기간 재직한 위원이 그 직무를 대행한다. 다만, 재직기간이 같은 위원이 2명 이상인 경우에는 연장자가 그 직무를 대행한다.

③ 합의제감사기구의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의(開議)하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 합의제감사기구의 운영에 필요한 사항은 합의제감사기구의 의견을 들어 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관(이하 “중앙행정기관 등”이라 한다)의 장이 정한다. 다만, 합의제감사기구가 해당 기관의 집행기관과 독립하여 설치되어 있는 공공기관의 경우에는 합의제감사기구가 정한다.

(1) 의의

공감법은 중앙행정기관 등이 자율적으로 관계 법령, 조례 또는 정관에 따라 자체감사 기구를 합의제감사기구로 설치할 수 있도록 하고 있다.

기관의 설치방법에는 독립제와 합의제의 두 가지 유형이 있는데 이는 행정기관의 의사결정에 필요한 구성원의 수를 기준으로 한 구별이다. 독립제는 행정기관의 의사결정이 단일인에 의해 결정되는 것을 말하고 합의제는 2인 이상의 다수인에 의하여 결정되는 것을 말한다.

물론 독립제의 기관도 보조기관이나 자문기관에 의한 보조를 받을 수 있기는 하나 그것은 어디까지나 1인의 의사결정을 보조하는데 불과하다는 점에서 다수인의 의사합치에 의하는 합의제와는 구별된다.

행정조직의 경우 민주주의 국가에서 체질적으로 합의제임을 요하는 입법조직과 사법조직을 제외하고는 독립제를 원칙으로 하고 있는데, 독립제는 책임의 소재를 명확히 하고 비밀을 보호하며 사무의 통일성과 신속성을 확보하는 데 보다 나은 방법이기 때문이다. 이에 반하여 합의제는 사무처리의 신중성이 보장되고 각종 이해를 공평히 조정할 수 있고 전문가를 다수 의사결정에 참여시킴으로써 공정성을 높일 수 있다는 장점이 있다.

행정조직에 있어서 사무의 양이 문제가 되는 경우에는 독립제가 장점을 가지나 사무의 질이 문제가 되는 경우에는 합의제가 우월한 경우가 많다. 따라서 감사사무의 처리에 있어서 직무의 능률성, 신속성보다 공정성과 신뢰성에 더 큰 가치를 부여할 필요가 있을 때 자체감사기구를 합의제로 운영하게 된다.

공감법에서는 자체감사결과 처리의 공정성과 신뢰성을 높이기 위해 합의제감사기구를 설치·운영할 수 있도록 근거를 마련한 것이다.

이에 따라 충청남도의 경우 2011. 3. 30. 「충청남도 감사위원회 구성 및 운영에 관한 조례」를 제정하여 같은 해 7. 1.부터 도지사 소속으로 충청남도 감사위원회를 설치·

운영하고 있다.⁴⁾

(2) 구성

합의제감사기구 위원장은 위원장 1명을 포함한 3명 이상 7명 이하의 위원으로 구성된다. 위원장은 합의제감사기구를 대표하면서 합의제감사기구의 사무를 총괄하고, 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원으로 최장기간 재직한 위원이 그 직무를 대행하게 된다. 다만, 재직기간이 같은 위원이 2명 인 경우에는 연장자가 그 직무를 대행한다.

합의제감사기구 위원에 대한 임용·임기·자격·직급·결격사유 및 직무 등에 관한 사항은 공감법 제8조부터 제15조까지, 제20조, 제28조 제2항, 제29조, 제38조 제3항 및 제39조 제5항의 감사기구의 장에 관한 규정을 그대로 준용한다.

따라서 합의제감사기구 위원은 개방형 직위로 지정하여 공감법 제11조 등에 따른 일정한 자격을 갖추고, 결격사유가 없는 사람 중에서 임용되어야 하고, 겸직금지 등 조항도 적용을 받게 된다.

다만, 공감법 제3조 제1항 단서에 다른 법률에서 합의제 감사기구의 구성·운영 등에 대하여 규정하고 있는 경우에는 공감법의 적용을 받지 않도록 하고 있으므로 공공기관 합의제감사기구의 위원에 대하여는 공감법의 임기·자격·결격사유 등 법 제8조부터 제11조까지 및 제13조부터 제15조까지의 규정은 준용되지 않는다.

4) 제주특별자치도의 경우도 공감법 적용대상 기관은 아니지만 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」에 따라 합의제감사기구인 감사위원회를 설치·운영하고 있음

참조 법령

○ 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제20조(위원회)

- ① 공기업의 이사회는 그 공기업의 정관에 따라 이사회에 위원회를 설치할 수 있다. 이 경우 위원회의 구성과 권한 등에 관한 사항은 「상법」 제393조의2(이사회 내 위원회)의 규정을 준용한다.
- ② 시장형 공기업과 자산규모가 2조원 이상인 준시장형 공기업에는 제24조 제1항에 따른 감사를 갈음하여 제1항에 따른 위원회로서 이사회에 감사위원회를 설치하여야 한다. 다만, 새로 감사위원회를 설치하여야 하는 공기업에 감사가 있는 경우에는 그 감사의 임기가 종료된 후에 설치한다.
- ③ 자산규모가 2조원 미만인 준시장형 공기업과 준정부기관은 다른 법률의 규정에 따라 감사위원회를 설치할 수 있다.
- ④ 감사위원회의 구성 및 권한 등에 관하여는 이 법에서 규정한 것을 제외하고는 「상법」 제542조의11 및 제542조의12 제3항부터 제6항까지의 규정을 준용한다.
- ⑤ 감사위원회는 제32조 제5항의 규정에 따라 업무와 회계에 대한 감사를 실시하고, 그 결과를 이사회에 보고하여야 한다.

기관별 '합의제감사기구 규정'의 적용

- 공감법상 중앙행정기관·지방자치단체·공공기관별 합의제감사기구 관련 규정의 적용 여부를 정리하면 다음과 같음

구 분	중앙행정기관, 지방자치단체	시장형 공기업 및 자산규모 2조원 이상인 준시장형 공기업, 개별 법률에 합의제감사기구 설치규정이 있는 기관	그 밖의 공공기관
합의제감사기구 설치 (법 제5조 제2항, 제6조)	○	×	○
감사위원 임용·인사 관리 (법 제8조~제11조, 제13조~제15조)	○	×	×
합의제감사기구 구성 (영 제4조)	○	×	○

공공기관의 감사위원회 등

○ 공공기관의 감사위원회(합의제감사기구)

- 공운법에 따라 공기업·준정부기관은 감사 또는 감사위원회를 반드시 설치하여야 함
시장형 공기업의 경우 감사의 전문성 제고 및 경영진에 대한 견제 기능을 강화하기 위해 2007년 4월 감사위원회 설치 의무화되었으며, 2009년 12월에는 그 의무 설치의 대상을 자산 2조원 이상의 준시장형 공기업으로 확대하는 것으로 개정됨
- 공기업·준정부기관의 감사위원회는 총 위원의 3분의 2 이상을 비상임이사로 구성하고
위원 중 1인은 「상법 시행령」 제37조 제2항에 따라 회계 또는 재무 전문가로 구성하며
위원장은 비상임이사인 위원 중에서 선정함
- 상임감사위원의 경우 독립성 강화를 위해 2009년 12월 그 임명권자를 기관장에서 대통령
또는 기획재정부장관으로 변경하였음

○ 공기업·준정부기관 감사와 감사위원회 제도

- 감사와 감사위원회 제도를 비교하면 다음과 같음

구 분	독임(獨任)감사	감사위원회
신분	단일신분	이중신분(이사+감사위원)
임명절차	대통령(또는 기재부장관) 임명	이사회에서 이사 중에 선임 (상임감사위원은 독임감사와 동일)
감사권	공감법, 공운법, 관련 감사기준에 따라 회계 및 일반사무를 감사	업무범위와 권한은 독임감사와 동일
이사회에서 권한	의견 진술권	의결권
이사회와의 관계	이사회와 분리, 이사회에 대한 중립적 비판 가능	이사회 하위기구로 이사회 의사결정에 적극적 개입
의사결정 형태	독임제로서 업무수행의 책임소재 분명	합의제로서 다수에 의한 합리적 결정

(3) 운영 등

합의제감사기구 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

공감법 시행령에서 정한 사항 외에 기타 합의제감사기구의 운영에 필요한 사항은 합의제감사기구의 의견을 들어 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관의 장이 자율적으로 정하도록 되어 있다.

다만, 합의제감사기구가 해당 기관의 집행기관과 독립하여 설치(집행기관의 장의 소속이 아닌 독립된 형태로 합의제감사기구가 설치)되어 있는 공공기관의 경우에는 합의제감사기구가 정하게 된다.

다. 감사자문위원회

제5조(자체감사기구의 설치) ③ 중앙행정기관 등은 자체감사에 관하여 중앙행정기관 등의 장 또는 감사기구의 장의 자문에 응하게 하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 감사자문위원회를 둘 수 있다.

영 제5조(감사자문위원회의 구성 등) ① 중앙행정기관 등의 장(감사기구의 장이 해당 기관의 집행기관과 독립하여 설치되어 있는 공공기관의 경우에는 감사기구의 장을 말한다. 이하 이 조에서 같다)은 법 제5조 제3항에 따라 자체감사에 관하여 전문적이고 다양한 의견을 수렴하기 위하여 해당 기관에 감사기구의 장의 의견을 들어 감사자문위원회(이하 “자문위원회”라 한다)를 둘 수 있다.

② 자문위원회는 위원장 1명을 포함한 7명 이내의 비상임위원으로 구성하고 이 중 과반수는 민간위원으로 한다.

③ 자문위원회의 위원은 감사업무에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 해당 중앙행정기관 등의 장이 위촉하며, 위원장은 자문위원회에서 호선(互選)한다.

④ 자문위원회의 위원의 임기는 2년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다. 다만, 위원이 꺾위(闕位)된 경우 후임 위원의 임기는 전임위원 임기의 남은 기간으로 한다.

⑤ 자문위원회의 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에 대해서는

자문에 응할 수 없다.

1. 자문위원회 위원과 관계있는 사항
2. 자문위원회 위원과 「민법」 제777조에 따른 친족이거나 친족이었던 사람과 관계 있는 사항
- ⑥ 자문위원회에 출석한 위원에게는 예산의 범위에서 수당, 여비 및 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.
- ⑦ 중앙행정기관 등의 장은 자문위원회의 사무를 처리하기 위하여 소속 공무원 또는 직원 중에서 간사를 임명할 수 있다.
- ⑧ 이 영에서 규정한 사항 외에 자문위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 중앙행정기관 등의 장이 정한다.

(1) 의의

공감법은 중앙행정기관 등은 자체감사에 관하여 전문적이고 다양한 의견을 수렴하기 위하여 해당 기관에 감사기구의 장의 의견을 들어 감사자문위원회를 둘 수 있도록 하였다.

(2) 구성·운영

자문위원회는 위원장 1명을 포함한 7명 이내의 비상임위원으로 구성하고 이 중 과반수는 민간위원으로 하여야 한다.

자문위원회의 위원은 감사업무에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 해당 중앙행정기관 등의 장이 위촉하며, 위원장은 자문위원회에서 호선하게 된다.

위원의 임기는 2년으로 하며 한 차례만 연임할 수 있다. 다만 위원이 궐위(闕位)된 경우 후임 위원의 임기는 전임위원 임기의 남은 기간으로 한다.

자문위원회에 출석한 위원에게는 수당, 여비 등 필요한 경비를 지급할 수 있고, 중앙행정기관 등의 장은 자문위원회의 사무를 처리하기 위하여 소속 공무원 또는 직원

중에서 간사를 임명할 수 있다.

(3) 자문위원회 위원의 제척

자문위원회의 공정한 운영을 위해 자문위원회의 위원이 본인과 관계있는 사항 또는 본인의 친족이거나 친족이었던 사람과 관계있는 사항에 대해서는 자문에 응할 수 없도록 하였다.

친족은 「민법」 제777조의 규정을 따르도록 하였는데, 그 범위는 8촌 이내의 혈족, 4촌 이내의 인척, 배우자를 말한다.

4. 감사기구의 장의 독립성 보장

제7조(감사기구의 장의 독립성 보장) ① 중앙행정기관 등의 감사기구의 장은 자체 감사활동에서 독립성이 최대한 보장되어야 한다.

② 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장은 감사활동의 독립성이 보장될 수 있도록 관계 법령에서 정하는 바에 따라 그 소속이 적절하게 정하여져야 한다.

공감법에서는 중앙행정기관 등의 감사기구의 장이 자체감사활동에서 독립성을 최대한 보장받도록 하고 있다.

이를 위해 감사기구의 장의 소속과 관련하여, 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장은 감사활동의 독립성이 보장될 수 있도록 관계 법령에서 정하는 바에 따라 그 소속이 적절하게 정하여지도록 하였다.

중앙행정기관 등의 사무는 기관장에 의해 집행되고 이에 따라 위법·부당사항 역시 기관장에 의해 이루어지는 경우가 적지 않아 감사기구의 장의 소속을 일률적으로 기관장 직속으로 하는 것이 바람직하지 않다고 보고, 공감법에서는 자체감사기구의 소속은

감사활동의 독립성이 보장되도록 관계 법령에서 정하는 바에 따라 적정하게 정하도록 한다는 정도로 그 내용을 규정하였다.

이에 따라 중앙행정기관은 각 기관의 직제규정에 장관 또는 차관 직속으로 감사기구를 두는 것으로 정하고 있고, 지방자치단체는 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」 등에 부시장, 부지사, 부교육감 등의 직속으로 감사기구를 두는 것으로 정하고 있다.

이와 같이 기관장 또는 부기관장 직속으로 편제를 하더라도 감사기구에서 감사계획, 감사결과 등을 보고하는 경로에 감사대상이 되는 부서장이 포함되지 않도록 직제를 마련하는 것이 필요하다고 할 것이다.

그 밖에 감사원에서는 ‘감사활동개선 종합대책’을 수립·시행하여 감사기구의 독립성 보장을 위해 여러 가지 실행과제를 권고하고 있다.

구체적인 내용을 보면, 감사기구의 장의 직급을 최소한 수감부서(기관)의 장과 대등하거나 보다 높은 직급으로 정하도록 하고 있고, 감사기구의 운영과 관련된 대부분의 권한을 감사기구의 장에게 일임하도록 하고 있으며, 감사기구의 장에게 감사담당자 임명에 대한 추천권한을 규정화하도록 하고 있다.

특히, 자체감사의 운영과 관련된 권한과 관련하여 중앙행정기관 및 지방자치단체의 경우 연간감사계획 및 중요 감사결과 확정권 등을 제외한 개별 세부감사계획 및 감사중점 설정, 감사업무의 분장 및 감사단 편성 등 감사운영 권한이 감사기구의 장에게 일임되도록 관련 「위임·전결규정」 등을 개정하도록 하였다.

그리고 감사기구의 장이 기관장으로부터 독립된 지위에 있는 공공기관은 감사에 관한 감사기구의 장이 권한 행사를 하도록 하고 있다. 비상임감사의 경우도 감사계획·결과 등이 기관장의 결재를 거쳐 확정되지 않게 유의하도록 하였다.

「중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사기준」에는 감사기구와 감사활동의 독립성이 보장되도록 규정하고 있다.

구체적인 내용을 보면, 감사기구의 독립성을 위해 ① 감사대상 기관 또는 부서와 실질적으로 분리된 조직의 설치와 운영, ② 감사활동에 필요한 예산 확보, ③ 감사담당자 우대조치 등을 통한 우수인력의 확보 및 교육훈련의 실시, ④ 감사담당자에 대한 독자적인 평가와 성과 관리 등을 하도록 하고 있고, 감사활동의 독립성을 위해 ① 감사계획 수립, 감사대상의 선정 등 감사활동에 대한 외부간섭의 배제, ② 자율적인 판단에 따른 자체감사의 실시와 감사결과의 처리, ③ 외부의 간섭이나 관여 없이 감사기구가 소속된 기관의 장에게 감사 관련사항 보고 등을 규정하고 있다.

제2절 감사기구의 장

1. 감사기구의 장의 임용

제8조(감사기구의 장의 임용) ① 제5조 제1항에 따라 자체감사를 전담하는 자체 감사기구를 두는 중앙행정기관 및 지방자치단체의 장은 감사기구의 장을 개방형 직위로 임용한다. 이 경우 감사기구의 장의 임용에 관하여는 「국가공무원법」 제28조의4 제2항·제4항 또는 「지방공무원법」 제29조의4 제2항·제4항·제5항을 준용한다.

② 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장은 제1항에 따라 감사기구의 장을 임용하거나 임용제청할 때에는 관계 법령에서 정하는 바에 따라 그 적격 여부를 공정하게 심사하기 위한 합의제 기구를 설치·운영하고, 그 심사를 거쳐야 한다.

가. 전담감사기구의 장의 개방형 임용

공감법은 전담감사기구를 두는 중앙행정기관 및 지방자치단체의 장이 감사기구의 장을 임용할 때에는 개방형 직위로 하도록 하고 있다.

이 경우 감사기구의 장의 임용에 관하여는 「국가공무원법」 제28조의4 제2항·제4항 또는 「지방공무원법」 제29조의4 제2항·제4항·제5항을 준용하도록 되어 있는데, 이에 따르면 임용권자나 임용제청권자는 개방형 직위에 대하여는 직위별로 직무의 내용과 특성 등을 고려하여 직무수행요건을 설정하고 그 요건을 갖춘 자를 임용하거나 임용제청하도록 되어 있고 개방형 직위의 운영 등에 필요한 사항은 대통령령 등으로 정하도록 하였다.

그리고 대통령령인 「개방형 직위 및 공모 직위의 운영 등에 관한 규정」 및 「지방자치단체의 개방형 직위 및 공모직위의 운영 등에 관한 규정」에서는 직무수행요건의 설정 기준에 관하여 필요한 사항은 국가공무원의 경우는 안전행정부장관이, 지방공무원의 경우는 임용권자가 개방형 직위별 직무수행요건을 설정하도록 되어 있다.

〈참고: 개방형 직위와 공모 직위〉

- 개방형 직위는 해당 기관의 직위 중 전문성이 특히 요구되거나 효율적인 정책 수립을 위하여 필요하다고 판단되어 공직 내부나 외부에서 임용하는 직위이며, 공모직위란 해당 기관의 직위 중 효율적인 정책 수립 또는 관리를 위하여 해당 기관 내부 또는 외부의 공무원 중에서 적격자를 임용하는 직위임

기존 자체감사기구 등에 대한 경과조치로서 2010. 7. 1. 이 법 시행 당시 감사기구의 장은 이 법에 따른 감사기구의 장으로 보게 된다. 다만, 감사기구의 장 또는 합의제 감사기구의 위원의 임용권자 또는 임용제청권자는 이 법 시행 후 1년 이내에 이 법의 규정에 맞게 감사기구의 장 또는 합의제감사기구의 위원을 임용하거나 임용제청하도록 하고 있다.

나. 임용 절차

공감법에서는 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장이 전담감사기구의 장을 임용하거나 임용제청할 때 그 적격 여부를 공정하게 심사하기 위한 합의제기구(선발시험 위원회)를 설치·운영하고 그 심사를 거치도록 규정하고 있다.

구체적인 개방형 직위 임용 절차는 아래와 같다.

〈표 4〉 개방형 직위 임용 절차

구 분	내 용
사전조치	○ 중앙행정기관 및 지방자치단체는 감사기구의 장의 직위에 계약직공무원이 임용 가능하도록 조직 관계 법령·조례 등을 개정(개방형 직위 지정)
직무수행 요건	○ 감사기구의 장의 직무 내용, 특성 등을 고려하여 임용자격요건, 능력요건, 특별 요건으로 구분하여 설정하며, - 임용자격요건은 법 제11조에 따른 감사기구의 장의 자격요건을 최소한의 요건으로 하여 해당 감사기구의 장의 직급 등을 고려하여 가중된 요건 설정 가능 ○ 단, 가중 요건 설정 시 공무원 경력기준과 민간 경력기준 간의 형평성 유지

구 분	내 용
공개 모집	○ 감사기구의 장을 모집 공고할 때에는 법 제15조의 결격사유가 적용됨을 명시
시험 실시	○ 형식적 심사 시 자격요건 충족 여부 및 결격사유 해당 여부를 엄격하게 심사 ○ 선발시험위원회를 구성할 때에는 민간위원을 과반수 이상으로 구성하여 객관적이고도 중립적인 심사가 가능하도록 함 ※ 법 제8조 제2항의 적격 여부를 공정하게 심사하기 위한 합의제 기구란 '선발시험 위원회'를 의미
임 용	○ 선발시험위원회는 감사기구의 장의 직위에 대한 2인 또는 3인의 임용후보자를 선발하여 기관장에게 추천 ○ 기관장은 추천한 임용후보자 중에서 임용 또는 임용 제청

한편, 공감법 제8조와 제11조에서 감사기구의 장을 개방형 직위로 정하고 그 자격요건을 제한한 이유는 감사기구의 장의 직위를 개방하여 적격자를 임용함으로써 독립성과 전문성을 강화하고자 하는 것이므로 개방형 임용을 위해 공개모집 공고를 하는 때에는 공감법 제11조 제1항 제1호부터 제6호 및 공감법 시행령 제6조 제1호부터 제3호까지의 자격요건을 모두 포함하여 공고하여야 한다.

관련 질의회신

감사원 공공감사운영단 제1과-454(2010. 10. 27.)

질의요지: 개방형 감사기구의 장 공개모집 공고 시 공감법 제11조 제1항 제1호부터 제6호 까지 규정된 자격요건을 모두 포함하여 공고하여야 하는지, 이 중 일부를 배제하고 공고할 수 있는지 여부(경기도교육청)

회신내용:

○ 공감법 제8조와 제11조에서 감사기구의 장을 개방형 직위로 정하고 그 자격요건을 제한하여 규정한 취지는 공직 내부 뿐 아니라 외부까지 감사기구의 장의 직위를 개방하여 적격자를 임용함으로써 감사기구의 장의 독립성과 전문성을 강화하고자 하는 데 있다는 점을 고려할 때

- 감사기구의 장을 개방형 직위로 임용하기 위하여 공개모집 공고를 하는 경우 공감법 제11조 제1항 제1호부터 제6호 및 같은 법 시행령 제6조 제1호부터 제3호까지의 자격요건을 모두 포함하여 공고하여야 하며 일부 규정을 임의로 배제하여 공고할 수 없다고 할 것임

다. 임용권자

공감법은 전담감사기구의 장을 중앙행정기관 및 지방자치단체의 장이 임용하도록 하고 있다.

반면 공운법에 따라 공공기관으로 지정된 공기업의 감사(독임제 감사, 이하 같다)를 임명할 때에는 임원추천위원회가 복수로 추천하여 공공기관 운영위원회의 심의·의결을 거친 사람 중에서 기획재정부장관이 제청하여 대통령이 임명(기관 규모가 대통령령이 정하는 기준 이하인 경우는 기획재정부 장관이 임명)하고, 준정부기관에서 감사를 임명하는 경우에는 임원추천위원회가 복수로 추천하여 공공기관 운영위원회의 심의·의결을 거친 사람 중에서 기획재정부 장관이 임명(기관 규모가 대통령령이 정한 기준 이상이거나 업무내용의 특수성을 감안하여 대통령령으로 정하는 경우 기획재정부장관의 제청으로 대통령이 임명)한다.

지방자치단체 감사기구 장의 임명방법에 관한 해외 사례

미 국	○ 지방자치단체 집행부를 감사하기 위한 감사관은 주민 직선으로 선출(뉴욕주·시 등)하거나 의회에서 선출(워싱턴 D.C.)
프랑스	○ 지방감사원을 별도로 두고 감사원 수석감사관 경력자를 대상으로 감사원장 제청을 거쳐 대통령이 임명
영 국	○ 지방정부를 외부감사하는 감사위원회(Audit Commission)의 위원(의장 포함 16명)을 중앙부처인 '지역사회 및 지방정부 담당부'에서 임명
일 본	○ 도도부현(都道府縣) 단위로 임기 4년의 감사위원을 지방의회의 동의를 얻어 선임

2. 감사기구의 장의 임기

제9조(감사기구의 장의 임기) ① 제8조 제1항에 따라 개방형 직위로 하는 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장의 임기는 5년의 범위에서 임용권자가 정하되, 최소한 2년 이상으로 하여야 한다.

② 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장의 임용권자는 개방형직위에 임용된 감사기구의 장에 대하여 제39조 제1항에 따른 심사결과 및 직무수행 실적을 고려하여 계속 근무하게 하여야 할 필요가 있는 경우에는 총 임용기간이 5년을 넘지 아니하는 범위에서 제1항에 따른 임용기간을 연장할 수 있다. 이 경우 제8조 제1항 후단 및 제2항에 따른 임용절차를 거치지 아니할 수 있다.

개방형 직위로 임용된 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장의 임기를 최소 2년 이상으로 정하고, 감사기구의 장의 직무수행 실적이나 감사원에서 실시하는 자체감사활동 심사결과가 우수하여 계속 근무하게 하여야 할 필요가 있는 경우 공개모집에 의한 시험절차 또는 선발시험위원회의 심사절차를 거치지 않고 총 임용기간 5년을 넘지 아니하는 범위에서 이를 연장할 수 있게 함으로써 자체감사책임자의 신분이 일정 기간 보장되도록 하였다.

위 5년의 최장 임기를 채운 자체감사책임자가 다시 개방형 직위 임용절차를 거치면 자체감사책임자로 다시 임용될 수 있고, 이 경우 새로운 임기를 시작하는 것으로 보아야 한다.

이와 관련하여 감사기구의 장의 임기를 연장하지 않고 공개모집에 의한 시험절차와 선발시험위원회의 심사를 거쳐 이전 감사기구의 장에 재임용된 경우 종전 임용기간은 총 임용기간에 산입하지 않는다.

한편 공공기관 중 공운법이 적용되는 공기업·준정부기관의 감사의 임기는 2년이고, 직무수행실적 등을 고려하여 1년 단위로 연임할 수 있도록 되어 있다.

3. 감사기구의 장의 신분보장

제10조(감사기구의 장의 신분보장) 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장의 임용권자는 감사기구의 장이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 임기(감사기구의 장이 개방형 직위가 아닌 경우에는 2년을 말한다) 내에 그의 의사에 반하여 채용계약을 해지하거나 다른 직위에 임용할 수 없다.

1. 신체상 또는 정신상의 장애로 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 승진임용의 경우
3. 휴직의 경우
4. 제15조에 따른 결격사유에 해당하는 경우
5. 제39조 제5항에 따른 교체권고의 대상이 된 경우
6. 징계처분이나 직위해제처분을 받은 경우

중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장이 ① 신체상 또는 정신상의 장애로 직무를 수행할 수 없게 된 경우, ② 승진임용, ③ 휴직, ④ 공감법 제15조의 결격사유가 있는 경우, ⑤ 감사원의 자체감사활동의 심사결과 교체권고의 대상이 된 경우, ⑥ 징계 처분이나 직위해제처분을 받은 경우를 제외하고는 임기 내 그의 의사에 반하여 채용계약을 해지하거나 다른 직위에 임용할 수 없도록 감사기구의 장의 신분을 보장하고 있다.

이와 같이 감사기구의 장의 신분보장을 명문화 한 것은 외부의 부당한 간섭이나 압력을 받지 않고 오직 법령과 조리, 객관적 감사기준 등에 따라 자체감사를 지휘할 수 있도록 하기 위한 것이다.

한편 공기업과 준정부기관에 적용되는 공운법에는 감사의 신분보장에 대해 별도로 규정되어 있지 않다.

4. 전담감사기구의 장의 자격

제11조(감사기구의 장의 자격) ① 제5조 제1항에 따라 자체감사를 전담하는 자체 감사기구를 두는 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장은 다음 각 호의 사람 중에서 임용한다.

1. 중앙행정기관 또는 지방자치단체에서 감사·수사·법무, 예산·회계, 조사·기획·평가 등의 업무(이하 이 조에서 “감사 관련 업무”라 한다)를 3년 이상 담당한 사람으로서 5급 이상 또는 이에 상당하는 공무원으로 근무한 경력이 있는 사람
2. 판사, 검사, 변호사 또는 공인회계사로서 3년 이상 근무한 경력이 있는 사람
3. 「고등교육법」 제2조 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 학교에서 감사 관련 업무와 직접 관련이 있는 분야에서 조교수 이상으로 3년 이상 재직한 경력이 있는 사람
4. 공공기관 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제5항 제4호에 따른 주권상장법인에서 감사 관련 업무를 3년 이상 담당한 사람으로서 임용예정 직위에 상당하는 부서의 책임자 이상으로 근무한 경력이 있는 사람
5. 공공 또는 민간연구기관에서 감사 관련 업무를 3년 이상 담당한 사람으로서 임용예정직위에 상당하는 부서의 책임자 이상으로 근무한 경력이 있는 사람
6. 그 밖에 해당 기관의 관장 사무에 따라 기술·보건·세무 또는 환경 등의 분야에 전문성을 갖춘 사람으로서 대통령령으로 정하는 자격을 가진 사람

영 제6조(자체감사를 전담하는 감사기구의 장의 자격) 법 제11조 제1항 제6호에서 “대통령령으로 정하는 자격을 가진 사람”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.

1. 국가기관, 지방자치단체, 공공기관, 법인 또는 「비영리민간단체 지원법」의 지원을 받는 단체에서 감사 관련 업무(법 제11조 제1항 제1호에 따른 감사 관련 업무를 말한다. 이하 같다)를 1년 이상 담당한 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람. 다만, 법 제11조 제1항 제2호에 해당하는 사람은 제외한다.
 - 가. 감사기구의 장을 임용하려는 해당 기관의 관장 사무와 관련된 「공무원임용시험령」 별표 7 및 별표 8에 따른 5급 경력경쟁채용 등의 대상 자격증과 경력기준을 갖춘 사람
 - 나. 감사기구의 장을 임용하려는 해당 기관의 관장 사무와 관련된 자치법규에 따른

5급 공무원의 「지방공무원법」 제27조 제2항 각 호 외의 부분 본문 및 단서에 따른 임용대상 자격증과 경력기준을 갖춘 사람

2. 국가기관 또는 지방자치단체에서 감사 관련 업무를 1년 이상 담당하고 기술·보건·세무 또는 환경 등의 업무를 10년 이상 담당한 사람으로서 임용할 당시 5급 이상 또는 이에 상당하는 직급으로 재직 중인 공무원

3. 중앙행정기관 외의 국가기관에서 감사 관련 업무를 3년 이상 담당하고 5급 이상 또는 이에 상당하는 공무원으로 근무한 경력이 있는 사람으로서 감사기구의 장을 임용하려는 중앙행정기관 또는 지방자치단체의 장이 해당 기관의 관장 사무에 대하여 전문성을 갖추었다고 인정하는 사람

가. 의의

공감법에서는 전담감사기구를 두는 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장은 일정기간 감사관련 업무경험을 갖춘 전문성 있는 자를 임용하도록 자격 기준을 두고 있다.

감사기구의 장의 임용자격에 필요한 ‘감사 관련 업무’는 협의의 감사업무뿐만 아니라 수사·법무, 예산·회계, 조사·기획·평가 등 감사와 상당한 관련이 있는 업무도 포함하는 것으로 정의하고 있으며, 이는 너무 좁은 자격요건으로 인해 감사기구의 장으로서 적합한 사람이 배제되지 않도록 하기 위함이다.

여기에서 ‘감사 관련 업무를 담당한 사람’은 각 행정기관의 직제상 감사·수사·법무, 예산·회계, 조사·기획·평가 등 감사 관련 업무를 전담하는 부서(과 단위 이상)에서 공식적인 업무분장에 따라 ‘감사 관련 업무’를 담당한 사람 또는 그 부서의 장이 해당된다고 할 것이다.

그러나 감사 관련 업무를 담당(전담)하는 부서를 통할하는 기관장과 부기관장으로서의 경력을 감사담당부서의 장으로서의 경력으로 보기는 어렵다.

또한 감사 관련 업무를 주요 업무로 하는 부서인지 여부는 입법취지 및 각 기관의 특성 등을 고려하여 구체적 사정에 따라 판단하여야 할 것이나, 단순히 그 부서의 명칭이

감사·수사·법무, 예산·회계, 조사·기획·평가 등을 포함하고 있는 것으로는 충족한다고 할 수 없다.

가령, 기획업무를 주요 업무로 하는 부서란 특정업무의 기획에 국한된 것은 해당하지 않고 해당 기관의 주요 업무를 총괄·조정하는 부서를 말한다.

그리고 부서의 장으로서의 경력은 해당 부서 전체의 업무가 감사·수사·법무, 예산·회계, 조사·기획·평가 등 ‘감사 관련 업무’에 해당되어야 한다.

이와 같은 해석은 ‘감사 관련 업무’의 문리·문언적 해석만으로는 그 범위를 명확히 확정하기가 다소 어려워 공감법의 입법취지를 고려한 목적론적 해석을 가미할 필요가 있기 때문이며, 임용업무의 실무자들이 감사 관련 업무를 과도하게 넓게 해석하는 일이 없도록 함으로써 전문성을 갖춘 감사기구의 장을 임용하고자 한 공감법의 취지를 보호하기 위함이다.

다만 ‘감사 관련 업무’를 과도하게 좁게 해석하여 감사기구의 장이 되려고 하는 사람의 공무담임권을 침해하여서는 아니 될 것이다.

관련 질의회신

감사원 공공감사운영단 제1과-478(2011. 4. 15.)

질의요지: 감사기구의 장의 자격요건을 충족하는 ‘감사 관련 업무를 담당한 사람’의 범위 등(청원군)

회신내용:

- 감사기구의 장은 자체감사기구의 업무를 총괄하고 감사담당자를 지휘·감독하는 사람으로서 감사에 관한 높은 수준의 전문성을 갖추어야 한다고 할 것인데, 이와 같은 감사기구의 장의 전문성을 확보하기 위해 공감법 제11조에서 감사기구의 장에 대하여 감사 관련 업무를 담당한 경력 등 일정한 자격 요건을 규정하고 있음
- 이러한 공감법의 입법취지를 고려하면 동법 제11조 제1항 제1호의 ‘감사 관련 업무를 담당한 사람’은
 - 첫째, 각 행정기관의 직제상 감사·수사·법무, 예산·회계, 조사·기획·평가 등

감사관련 업무를 주요 업무로 하는 부서(과 단위 이상)에서

- 둘째, 업무분장에 따라 감사 관련 업무를 담당한 사람 또는 그 부서의 장이 해당된다고 할 것임
- 감사 관련 업무를 주요 업무로 하는 부서인지 여부는 입법취지 및 각 기관의 특성 등을 고려하여 구체적 사정에 따라 판단하여야 할 것임

관련 질의회신

감사원 공공감사운영단 제1과-460(2010. 10. 28.)

질의요자: 교육위원회 교육위원 및 도의회 의원으로 8년 이상 근무한 경력이 있는 사람이 개방형 직위로 임용하는 감사기구 장의 자격요건을 충족하는지 여부(전라남도교육청)

회신내용:

- 도의원 및 교육위원은 「지방자치법」 및 동 시행령, 「구 지방교육자치에 관한 법률」(2006. 12. 20. 법률 제8069호로 개정되기 전의 것), 「지방공무원법」, 「공무원여비규정」 등의 관계법령에 비추어 볼 때 지방자치단체에 소속되어 해당 자치단체의 조례안, 예산안 및 결산 등을 심의·의결하고 행정사무감사 또는 조사를 실시하는 등 법무, 예산·회계 및 감사·조사 등 감사 관련 업무를 담당하는 정무직 공무원으로서 5급 이상 또는 이에 상당하는 공무원이라고 할 수 있으므로
- 도의원 및 교육위원으로 8년 이상 근무한 경력이 있는 사람은 공감법 제11조 제1항 제1호의 규정에 따라 개방형 직위로 임용하는 감사기구의 장의 자격요건을 충족한다고 할 것임

나. 열거된 근무 경력의 합산 가능 여부

공감법 제11조에서는 감사기구의 장의 자격요건을 열거하면서 각 호의 사람 중에서 임용한다고 규정하고 있고, 각 호의 근무 경력을 합산하도록 규정하지 않고 있다. 예를 들어 감사기구의 장으로 지원한 자가 같은 조 제1항 제1호에 따른 ‘중앙행정기관 감사 관련 업무경력’이 2년이고, 공감법 시행령 제6조 제3호에 따른 ‘중앙행정기관 외의 국가 기관 감사 관련 업무경력’이 2년이어서 총 3년 이상 감사 관련 업무를 담당하였다고

하더라도 공감법 제11조 제1항 제1호 또는 같은 법 시행령 제6조 제3호에서 정한 감사 기구 장의 자격요건 중 3년 이상의 근무경력을 갖추지 못하였다고 할 것이다.

다. 5급 이상 또는 이에 상당하는 공무원

공감법 제11조, 같은 법 시행령 제6조의 '5급 이상 공무원'이란 「국가공무원법」 또는 「지방공무원법」에 따른 일반직공무원의 계급 구분에 따라 1급 내지 5급에 해당하는 자, 「국가공무원법」 제2조의2에 따른 고위공무원단(고위외무공무원 포함)에 속하는 자, 「감사원법」 제17조의2에 따른 고위감사공무원단에 속하는 자, 「국가공무원법」 제4조 제2항 또는 「지방공무원법」 제4조 제2항에 따라 계급을 달리 정한 공무원 중 5급 이상 상당에 해당하는 자, 「국가공무원법」 또는 「지방공무원법」에 따른 경력직공무원(일반직공무원 제외)과 특수경력직공무원 중 5급 이상 상당에 해당된다고 인정되는 자를 말한다.

이와 관련하여 5급 이상 상당에 해당하는 공무원의 판단은 「연구직 및 지도직공무원의 임용 등에 관한 규정」에 따른 연구관, 지도관, 「국회사무처 직제」에 따른 국회의원 비서관과 같이 인사관계 법령에서 5급 이상에 상당하는 것으로 보는 공무원은 그 규정에 따르며, 5급 이상 상당에 해당하는지 여부가 명시적으로 규정되지 아니한 경우에는 채용 후보자가 중앙행정기관, 기타의 국가기관 또는 지방자치단체에서 담당하거나 담당했던 직위, 직무 등을 일반직공무원의 직위, 직무 등과 비교하여 판단하여야 할 것이다.

참고로 「경찰공무원법」에 따른 경찰공무원의 정정 이상 계급, 「소방공무원법」에 따른 소방공무원의 소방령 이상 계급 등은 5급 이상 상당에 해당하는 것으로 본다.

관련 질의회신

감사원 공공감사운영단 제1과-644(2011. 5. 30.)

질의요지: 부산지방병무청에서 일반계약직(6호) 공무원으로 근무하고 있는 사람이 공감법 시행령 제6조 제3호의 자격요건을 충족하는지 여부(※ 다른 건 질의회신 내용 중 해당 조문과 관련 있는 내용을 발췌한 것임)

회신내용:

- 공감법 시행령 제6조 제3호의 자격요건을 충족하기 위해서는 ① '중앙행정기관 외의 국가기관에서 감사관련 업무를 3년 이상 담당' 하고 ② '5급 이상 또는 이에 상당하는 공무원' 으로서 ③ '기관장이 해당 기관의 관장 사무에 대하여 전문성을 갖추었다고 인정' 하는 사람이어야 함(중략)
- 현재 직위인 일반계약직 6호의 경우 일반직 공무원 6급에 준하는 직위(「공무원임용규칙」 제5조 제3항 [별표1])로서 '5급 이상 또는 이에 상당하는 공무원' 을 요구하는 공감법 시행령 제6조 제3호의 요건을 충족할 수 없음(후략)

관련 질의회신

감사원 공공감사운영단 제1과-693(2011. 6. 14.)

회신내용(※ 회신 내용 중 해당 조문 관련 부분만 발췌한 것임):

- 교육위원은 「지방자치법」 및 동 시행령, 「구 지방교육자치에 관한 법률」(2006. 12. 20. 법률 제8069호로 개정되기 전의 것), 「지방공무원법」, 「공무원여비규정」 등의 관계법령에 비추어 볼 때 지방자치단체에 소속되어 해당 자치단체의 교육·학예에 관한 조례안, 예산안 및 결산 등을 심의·의결하고 행정사무감사 또는 조사를 실시하는 등 법무, 예산·회계 및 감사·조사 등 감사 관련 업무를 담당하는 5급 이상 또는 이에 상당하는 공무원이라고 할 수 있음

관련 질의회신

감사원 공공감사운영단 제1과-454(2010. 10. 27.)

회신내용(※ 회신 내용 중 해당 조문 관련 부분만 발췌한 것임):

- 국회의원 보좌관으로 3년 이상 근무한 사람은 「국회의원수당 등에 관한 법률」, 「국회 사무처 직제」 등 관계법령에 비추어 볼 때, 공감법 시행령 제6조 제3호의 중앙행정기관 외의 국가기관에서 감사 관련 업무를 3년 이상 담당한 5급 이상 또는 이에 상당하는 공무원에 해당한다고 할 것임(후략)

라. 중앙행정기관 또는 지방자치단체 감사 관련 업무 경력

공감법 제11조 제1항 제1호에서는 중앙행정기관 또는 지방자치단체에서 감사 관련 업무를 3년 이상 담당한 사람으로서 5급 이상 또는 이에 상당하는 공무원으로 근무한 경력이 있는 사람을 전담감사기구의 장의 자격 요건으로 들고 있다.

여기에서 중앙행정기관의 관하에 있는 기관 등에서 근무한 경력이 있는 경우 이를 ‘중앙행정기관’의 근무경력으로 볼 수 있을지 그 수직적 범위를 판단하여야 한다.

중앙행정기관의 ‘수직적 범위’는 「행정기관의 조직과 정원에 관한 통칙」 제4조 제1항에서 중앙행정기관별로 그 조직의 범위를 정함에 있어 특별한 사유가 없는 한 「정부조직법」 제2조 제2항의 규정에 따른 중앙행정기관 단위로 정하도록 하고 있고 각 중앙행정기관은 그 조직의 범위를 직제규정으로 정하고 있으므로 중앙행정기관에서 운용하는 직제기준에 따라 판단하는 것이 타당하다.

다만, 중앙행정기관 근무경력에 해당하지 않더라도 영 제6조 제3호의 국가기관에 해당하는지 여부를 검토하여 감사기구의 장의 임용자격이 있는지를 판단하여야 할 것이다.

한편 ‘감사 관련 업무를 3년 이상 담당한 사람으로서 5급 이상 또는 이에 상당하는 공무원으로 근무한 경력이 있는 사람’이란 직급에 관계없이 재직 중 감사 관련 업무를 3년 이상 담당하고 최소한 5급 이상 또는 이에 상당하는 직위에 재직한 경력이 있는 사람이면 족하며, 5급 이상 또는 이에 상당하는 직위에 재직 중 감사 관련 업무를 3년 이상 담당한 사람일 필요는 없다고 할 것이다.

관련 질의회신

감사원 공공감사운영단 제1과-644(2011. 5. 30.)

질의요지: 공감법 제3조(적용범위) 제1항의 “중앙행정기관 등”에 육군특수전사령부, 육군 3사관학교 등 군 조직이 포함되는지 여부(※ 다른 건 질의회신 내용 중 해당 조항 관련 사항을 발췌한 것임)

회신내용:

- 공감법은 자체감사활동 및 이에 따른 감사활동체계 등에 관하여 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관에 대하여 적용하도록 규정(제3조 제1항)하고 ‘중앙행정기관’으로 ‘정부조직법 제2조에 따른 부·처·청과 감사원, 국가인권위원회, 국민권익위원회, 공정거래위원회, 금융위원회, 방송통신위원회와 대통령령으로 정하는 기관으로서 행정중심복합도시건설청’을 열거하고 있음(공감법 제2조 제2호)
- 중앙행정기관별로 그 조직의 범위를 정함에 있어서는 「행정기관의 조직과 정원에 관한 통칙」 제4조 제1항 ‘행정기관의 조직과 정원을 규정하는 대통령령은 특별한 사유가 없는 한 「정부조직법」 제2조 제2항의 규정에 의한 중앙행정기관 단위로 정하고, 그 명칭을 “○○직제”로 한다’에 따라 직제를 기준으로 판단하도록 되어 있음
 - 「국방부와 그 소속기관 직제」에서는 제2장 국방부, 제3장 국립서울현충원, 제4장 국방홍보원 등을 규정하고 있을 뿐 군 조직은 규정하고 있지 아니하고, 군 조직은 「국군조직법」 및 개별 법령에 따라 설치되고 있음
 - 따라서 육군특수전사령부 및 육군3사관학교의 경우 「육군특수전사령부령」 또는 「육군3사관학교 설치법」에 따라 설치된 조직으로서 공감법 제2조 제2호에 따른 ‘중앙행정기관’으로서의 ‘국방부’에 포함되지 아니하여 위 기관에 근무한 것만으로는 공감법 제11조 제1항 제1호에서 규정한 중앙행정기관에서 감사관련 업무를 담당할 자격이 있는 사람으로 볼 수 없음

관련 질의회신

감사원 공공감사운영단 제1과-694(2011. 6. 14.)

질의요지: 공감법 제11조 제1항 제1호에서 “중앙행정기관 또는 지방자치단체에서 감사 관련 업무를 3년 이상 담당할 사람으로서 5급 이상 또는 이에 상당하는 공무원으로 근무한 경력이 있는 사람”이 5급 이상 또는 이에 상당하는 직위에 재직 중 감사 관련 업무를 3년 이상 담당할 사람이어야 하는지 여부(부산광역시 해운대구)

회신내용:

- 공감법 제11조 제1항 제1호에서 “중앙행정기관 또는 지방자치단체에서 감사 관련 업무를 3년 이상 담당할 사람으로서 5급 이상 또는 이에 상당하는 공무원으로 근무한 경력이 있는 사람”이란 직급에 관계없이 중앙행정기관 또는 지방자치단체에서 재직 중 감사

관련 업무를 3년 이상 담당하고, 최소한 5급 이상 또는 이에 상당하는 직위에 재직한 경력이 있는 사람을 의미하므로

- 반드시 5급 이상 또는 이에 상당하는 직위에 재직 중 감사 관련 업무를 3년 이상 담당한 사람이어야 할 필요는 없다고 할 것임

마. 판사, 검사, 변호사 또는 공인회계사 근무 경력

공감법에서는 판사, 검사, 변호사 또는 공인회계사로서 3년 이상 근무한 경력이 있는 사람은 전담감사기구의 장의 자격을 충족하는 것으로 본다.

판사, 검사, 변호사 또는 공인회계사는 법률 또는 회계 전문가로서 그 본연의 업무영역이 감사 관련 업무에 포함된다고 보아 별도로 '감사 관련 업무'를 자격기준 규정에 명시하지 않았다.

여기서 변호사 또는 공인회계사의 경우 '근무한 경력'이란 법무 또는 감사 등 그 자격을 갖추고 수행하게 되는 본연의 업무를 한 경력만을 의미하므로 자격증 취득 상태를 유지한 것만으로는 자격을 충족하였다고 볼 수 없고 본연의 업무로 볼 수 없는 경력 또한 '근무한 경력'으로 볼 수 없을 것이다.

바. 조교수 이상 재직 경력

전담감사기구의 장은 「고등교육법」 제2조 제1호부터 제5호까지 규정에 따른 학교에서 감사 관련 업무와 직접 관련이 있는 분야에서 조교수 이상으로 3년 이상 재직한 경력이 있는 사람 중에서 임명할 수 있다.

이와 관련하여 전임강사의 경력을 조교수 이상의 경력으로 볼 수 있는지에 대해 2011. 7. 21. 「고등교육법」 제14조 제2항이 개정되어 전임강사의 명칭이 폐지되고 조교수로 통합되었고, 동법 부칙 제2조 제2항에 전임강사의 근무경력을 조교수의 근무경력으로 간주하도록 하고 있어 전임강사의 경력을 조교수의 경력으로 볼 수 있다.

참조 법령

○ 「고등교육법」

제2조(학교의 종류) 고등교육을 실시하기 위하여 다음 각 호의 학교를 둔다.

1. 대학
2. 산업대학
3. 교육대학
4. 전문대학
5. 방송대학 · 통신대학 · 방송통신대학 및 사이버대학
6. 기술대학
7. 각종학교

제14조(교직원의 구분) ② 학교에 두는 교원은 제1항에 따른 총장이나 학장 외에 교수, 부교수 및 조교수로 구분한다.

여기에서 ‘감사 관련 업무와 직접 관련이 있는 분야’란 감사행정학, 법학, 회계학 등과 같이 감사 · 수사 · 법무, 예산 · 회계, 조사 · 기획 · 평가 등의 업무와 직접 관련이 있는 분야를 말하므로 해당 전공학과에 소속되었다 하더라도 다른 과목의 교수 · 연구 활동을 한 경력은 재직경력에 포함되지 아니한다.

사. 공공기관 또는 주권상장법인 근무 경력

전담감사기구의 장은 공공기관 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제5항 제4호에 따른 주권상장법인에서 감사 관련 업무를 3년 이상 담당한 사람으로서 임용예정 직위에 상당하는 부서의 책임자 이상으로 근무한 경력이 있는 사람 중에서 임명할 수 있다.

참조 법령

○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」

제9조(그 밖의 용어의 정리) ⑤ 이 법에서 “전문투자자”란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

4. 주권상장법인. 다만 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다.

공감법은 주권상장법인 경력자는 감사기구의 장의 자격을 부여하고 이외의 법인에 근무한 경력은 감사기구의 장의 자격으로 인정하지 않고 있다.

그 주된 사유는 다른 입법례에서와 같이 특정 직위의 자격요건과 관련된 민간 경력의 일정한 기준을 마련하는 데에 있어서 모든 변수를 구체적으로 반영하는 것은 불가능하므로 입법기술상 객관적 기준을 제시할 수 있는 법적 근거가 있는 경우에만 그 자격을 인정할 수밖에 없고 이러한 방식이 국가기관의 자체감사 품질을 향상시키고자 하는 공감법의 취지에도 부합하기 때문이다.

한편 공공기관 또는 주권상장법인 근무 경력자는 ‘임용예정 직위에 상당하는 부서의 책임자 이상으로 근무한 경력’이 필요하므로 임용예정 직위에 상당하는 부서의 책임자 이상으로 근무한 경력이 있는지에 대하여는 각 기관의 관련 규정 등을 구체적으로 검토하여 판단하여야 할 것이다.

관련 질의회신

감사원 공공감사운영단 제1과-2116(2012. 5. 23.)

질의요지: 감사기구의 장의 자격에 금융지주회사의 상장으로 상장폐지된 은행 또는 금융지주회사가 100% 지분을 가진 자회사에서 3년 이상 감사업무 경력을 가진 자가 포함되는지 여부

– 만약 포함되지 않는다면 주권상장법인 경력자에게만 감사기구의 장의 자격이 부여된 사유

회신내용:

- 공감법 제8조와 제11조에서 중앙행정기관 및 지방자치단체의 자체감사기구의 장을 개방형 직위로 임용하도록 하면서 그 자격요건을 규정하고 있는 것은 일정기준 이상의 자격을 갖춘 사람을 임용함으로써 자체감사의 독립성과 전문성을 향상시키기 위한 것임
- 이와 관련하여 같은 법 제11조 제1항 제4호에서 주권상장법인에서의 감사 관련 업무 경력을 규정하고 있는 바, 이는 「감사원법」 제7조(감사위원 임용자격), 공운법 시행령 제11조(공공기관 운영위원회 위원 자격) 등 다른 입법례에서와 같이 중요 직위의 자격 요건과 관련된 민간 경력의 일정한 기준을 마련하는 데에 있어서 모든 변수들(민간 법인의 자산규모, 직원 수, 형태와 업종 등)을 구체적으로 반영하는 것이 사실상 불가능하므로
- 주권상장법인의 상장요건과 운영방식 등을 엄격히 규정하고 있는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」과 같이 기존 법령 등에 객관적이라고 인정할 만한 기준이 제시되어 있는 경우 특별한 사정이 없는 한 그 기준을 따르는 것이 입법기술상 합리적이고, 비상장법인 등으로까지 완화할 경우 국가기관의 자체감사 품질을 향상시키고자 하는 공감법의 취지에 맞지 않다고 보았기 때문임
- 따라서 상장폐지 전까지 감사 관련 업무를 담당한 경력은 인정할 수 있으나, 상장폐지된 이후, 즉 비상장법인에서의 감사 경력은 인정할 수 없음을 알려드리며,
- 다만, 비상장법인 경력자라 하더라도 공감법 제11조 제1항 제6호 및 같은 법 시행령 제6조 제1호의 자격 요건을 충족하는 경우 감사기구의 장에 임용될 수 있도록 하고 있음

아. 공공 또는 민간연구기관 근무 경력

전담감사기구의 장은 공공 또는 민간연구기관에서 감사 관련 업무를 3년 이상 담당한 사람으로서 임용예정 직위에 상당하는 부서의 책임자 이상으로 근무한 경력이 있는 사람 중에서 임명할 수 있다.

‘공공연구기관’이란 국가나 지방자치단체 등이 출연 또는 보조하는 기관으로서 연구를 주된 목적으로 하는 기관이며, ‘민간연구기관’이란 공공연구기관이 아닌 기관으로서 일정한 연구인력·시설·조직 등을 갖추고 연구를 주된 목적으로 하는 기관을 말한다.

이와 관련하여 공공 및 민간연구기관의 규모와 성격 등 일정한 기준에 대하여는 정하지 않고 있으므로 공공 및 민간연구기관에 포함되는지는 개별적으로 판단하여야 한다.

따라서 공공 및 민간연구기관 근무경력을 고려하여 감사기구의 장을 임용하고자 할 때에는 임용 후보자가 근무하고 있거나 근무한 기관의 설립근거, 목적, 인력, 조직, 실제 수행하는 사업내용 등을 종합적으로 고려하여야 할 것이다.

관련 질의회신

감사원 공공감사운영단 제1과-658(2011. 6. 1.)

질의요지: 사단법인 교육시설재난공제회에서 상임감사로서 4년을 근무한 사람이 공감법 제11조 제1항 제4호 또는 제5호에 따라 감사기구의 장으로 임용될 자격이 있는지 여부(서울특별시 강북구)

회신내용:

- 사단법인 교육시설재난공제회에서 상임감사로서 4년간 근무한 경력이 있는 사람이 감사기구의 장으로 임용될 자격이 있는지 여부는 ‘교육시설재난공제회’가 공감법 제11조 제1항 제4호의 “공공기관” 또는 제5호의 “공공 또는 민간연구기관”에 해당하는지와 관련된다고 할 것임
- “공공기관”의 정의는 공감법 제2조(정의) 및 시행령 제3조(공공기관의 범위)에서 규정하고 있음. 또한 “공공연구기관”이란 국가나 지방자치단체 등이 출연 또는 보조하는 기관으로서 연구를 주된 목적으로 하는 기관을 의미하고, “민간연구기관”이란 공공연구기관이 아닌 기관으로서 일정한 연구인력·시설·조직 등을 갖추고 연구를 주된 목적으로 하는 기관을 의미함
- 따라서 사단법인 교육시설재난공제회에서 상임감사로서 4년간 근무한 경력이 있는 사람이 감사기구의 장으로 임용될 자격이 있는지 여부는 귀 기관에서 공감법 제2조 및 시행령 제3조, ‘교육시설재난공제회’의 설립근거와 목적, 인력, 조직, 실제 수행하는 사업내용 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것임

자. 기술·보건·세무 또는 환경 등의 분야에 전문성을 갖춘 사람

전담감사기구의 장은 해당 기관의 관장 사무에 따라 기술·보건·세무 또는 환경 등의 분야에 전문성을 갖춘 사람으로서 대통령령으로 정하는 자격을 가진 사람 중에서 임명할 수 있다.

‘대통령령으로 정하는 자격을 가진 사람’이란 첫째, 국가기관, 지방자치단체, 공공기관, 법인 또는 「비영리민간단체 지원법」의 지원을 받은 단체에서 감사 관련 업무를 1년 이상 담당한 사람으로서 ① 해당 기관의 관장 사무와 관련된 「공무원임용시험령」 별표 7 및 별표 8에 따른 5급 경력경쟁채용 등의 대상 자격증과 경력기준을 갖춘 사람, 또는 ② 해당 기관의 관장 사무와 관련된 자치법규에 따른 5급 공무원의 「지방공무원법」 제27조 제2항 각 호 외의 부분 본문 및 단서에 따른 임용대상 자격증과 경력기준을 갖춘 사람이다.

〈참고: 영 제6조 제1호 나목의 자격요건〉

- 영 제6조 제1호 나목에서는 자격요건으로서 감사기구의 장을 임용하려는 해당 기관의 관장 사무와 관련된 ‘자치법규에 따른 5급 공무원 경력경쟁임용 대상 자격증과 경력기준’을 갖춘 사람을 들고 있음. 여기서 ‘5급 공무원 경력경쟁임용’은 ‘5급 공무원의 「지방공무원법」 제27조 제2항 각 호 외의 부분 본문 및 단서에 따른 임용’을 뜻하므로 위 나목에서 이와 같이 표현함

참조 법령

○ 「비영리민간단체 지원법」

제2조(정의) 이 법에 있어서 “비영리민간단체”라 함은 영리가 아닌 공익활동을 수행하는 것을 주된 목적으로 하는 단체로서 다음 각 호의 요건을 갖춘 단체를 말한다.

1. 사업의 직접 수혜자가 불특정 다수일 것
2. 구성원 상호간에 이익분배를 하지 아니할 것
3. 사실상 특정정당 또는 선출직 후보를 지지·지원할 것을 주된 목적으로 하거나, 특정 종교의 교리전파를 주된 목적으로 설립·운영되지 아니할 것

4. 상시 구성원수가 100인 이상일 것
5. 최근 1년 이상 공익활동실적이 있을 것
6. 법인이 아닌 단체일 경우에는 대표자 또는 관리인이 있을 것

둘째, 국가기관 또는 지방자치단체에서 감사 관련 업무를 1년 이상 담당하고 기술·보건·세무 또는 환경 등의 업무를 10년 이상 담당한 사람으로서 임용할 당시 5급 이상 또는 이에 상당하는 직급으로 재직 중인 공무원이다.

여기서 ‘기술·보건·세무 또는 환경 등의 업무’로 정한 취지는 각 국가기관 또는 지방자치단체의 주요 행정사무에 전문성을 갖춘 사람을 감사기구의 장의 임용에서 배제하지 않기 위한 것이므로 반드시 기술·보건·세무 또는 환경 분야에 국한할 것이 아니라 기관의 특성에 따라 감사기구의 장이 갖추어야 할 전문 분야가 있다면 ‘기술·보건·세무 또는 환경 등의 업무’로 인정하여야 할 것이다.

셋째, 중앙행정기관 이외의 국가기관에서 감사 관련 업무를 3년 이상 담당하고 5급 이상 또는 이에 상당하는 공무원으로 근무한 경력이 있는 사람으로서 감사기구의 장을 임용하려는 중앙행정기관 또는 지방자치단체의 장이 해당기관의 관장 사무에 대하여 전문성을 갖추었다고 인정하는 사람이다.

한편 구 「공공감사에 관한 법률 시행령」(2011. 8. 3. 대통령령 제23063호로 개정되기 전의 것) 제6조 제3호에서는 중앙행정기관 외의 국가기관에서 감사 관련 업무를 담당한 경력으로 감사기구의 장에 임용되는 경우 현직 공무원으로 제한하고 있었으나 현행 공감법 시행령에서는 공무원으로 근무한 경력이 있는 자로 자격기준을 변경하였다.

〈참고: 공감법 시행령 개정 전 질의회신 내용〉

(감사원 공공감사운영단 제1과-1165, 2011. 7. 27.)

- 공감법 시행령 제6조 제3호의 자격요건 규정을 현직 공무원에 제한하여 해석하는 이유 및 근거에 대하여

- 공감법 시행령 제6조 제3호에서는 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장으로 임용될 수 있는 사람을 공감법 제11조 제1항 제1호와 달리 ‘공무원으로 근무한 경력이 있는 사람’이 아니라 ‘공무원’으로 한정하고 있으므로 현직 공무원이 아닌 사람은 위 규정의 요건을 충족하지 못함

○ 다만, 중앙행정기관 외의 국가기관의 퇴직공무원도 자체감사를 전담하는 감사기구의 장으로 임용될 수 있도록 하는 내용의 「공감법 시행령 개정안」이 2011. 7. 26. 국무회의 심의를 통과하였음

※ 2011. 8. 3. 공감법 시행령이 대통령령 제23063호로 개정되면서 제6조 제2호 중 “1년 이상 담당하고 중앙행정기관 또는 지방자치단체에서”를 “1년 이상 담당하고”로, “5급 이상 또는 이에 상당하는 공무원”을 “사람으로서 임용할 당시 5급 이상 또는 이에 상당하는 직급으로 재직 중인 공무원”으로 하고, 같은 조 제3호 중 “3년 이상 담당한 5급 이상 또는 이에 상당하는 공무원”을 “3년 이상 담당하고 5급 이상 또는 이에 상당하는 공무원으로 근무한 경력이 있는 사람”으로 함

차. 공공기관 감사책임자의 자격기준

공감법은 자체감사기구의 독립성 및 전문성 제고와 공공감사체계의 개선·발전에 중점을 두면서도 법률제정으로 인한 불필요한 부담과 기존 법령과의 상충을 최소화하기 위해 기존 법률체계를 존중하면서 반드시 필요한 사항만 규정하였다.

공기업·준정부기관의 경우 감사책임자의 추천과 임명 등에 대하여 공운법 제30조 제2항에서 ‘감사로서의 업무 수행에 필요한 학식과 경험이 풍부하고, 능력을 갖춘 사람’을 추천기준으로 정하고, 같은 법 제24조 내지 제26조에서 임원추천위원회의 추천과 운영위원회(공기업만 해당)의 심의·의결을 거쳐 임명하도록 규정되어 있는 등 다른 법률에서 감사책임자로서 적합한 자를 선발할 수 있도록 규정되어 있으므로 공감법에서는 공공기관의 감사책임자 자격기준에 관해서는 별도로 규정하지 않고 있다.

다만, 공운법에 따른 감사의 자격요건이 너무 모호하기 때문에 결격사유를 제외하고는 사실상 자격요건이 없는 것으로 볼 여지가 있어 공공기관의 감사책임자에 대하여도 공감법에 따른 자격요건 규정을 적용하도록 할 필요가 있다.

참조 법령

○ 「공공기관의 운영에 관한 법률」

제30조(임원후보자 추천 기준 등) ② 임원추천위원회는 공기업·준정부기관의 이사나 감사로서의 업무 수행에 필요한 학식과 경험이 풍부하고, 능력을 갖춘 사람을 공기업·준정부기관의 기관장이 아닌 이사나 감사 후보자로 추천하여야 한다.

지방자치단체가 설립하고 그 운영에 관여하는 기관, 「방송법」에 따른 한국방송공사와 「한국교육방송공사법」에 따른 한국교육방송공사, 공운법 제5조 제4항에 따른 기타 공공기관 등에 대하여는 감사기구의 장의 자격요건 등을 공감법에서 모두 규정하는 것보다 각 기관의 설립취지와 주요 업무의 성격 등에 따라 규정할 수 있도록 자율성을 부여하고자 별도의 자격요건을 정하지 않았다.

따라서 이러한 기관에서는 감사책임자의 자격요건을 「지방자치법」, 「지방공기업법」, 「방송법」, 「한국교육방송공사법」 기타 「상법」 등 관계 법령에 반하지 않는 범위 내에서 정관 등 자체 규정으로 정하여 이를 따라야 할 것이다.

관련 질의회신

감사원 공공감사운영단 제1과-1324(2010. 11. 26.)

질의요지 1: 공감법 제11조(감사기구의 장의 자격)의 규정이 부천시시설관리공단의 감사팀장(임원이 아님)에 적용되는지 여부(※ 같은 건 복수의 질의회신 내용 중 해당 조문과 관련된 내용을 발췌한 것임)

회신내용:

○ 공감법 제11조 제1항은 동법 제5조 제1항에 따라 자체감사를 전담하는 자체감사기구를 두는 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장에 대하여 적용되므로 공공기관인 부천시시설관리공단에 대하여는 적용되지 않음

질의요지 2: 공감법 제11조(감사기구의 장의 자격)의 규정이 부천시시설관리공단의 감사팀장(임원이 아님)에 적용되지 않는다면, 정관 등의 자체규정에 따라 감사팀장의 자격요건을

정할 수 있는지 여부(※ 같은 건 복수의 질의회신 내용 중 해당 조문과 관련된 내용을 발췌한 것임)

회신내용:

- 부천시시설관리공단은 공감법 제2조 제4호, 동법 시행령 제3조 제2호의 공공기관으로서 동법 소정의 감사기구의 장(제2장 제2절), 감사담당자(제2장 제3절)에 관한 규정이 적용되지 아니하므로
- － 부천시시설관리공단의 감사팀장의 자격요건은 「지방공기업법」 등 관계법령에 반하지 않는 범위 내에서 정관 등 자체 규정에 따라야 할 것임

5. 자체감사를 전담하지 않는 감사기구의 장의 자격

제11조(감사기구의 장의 자격) ② 제5조 제1항에 따라 자체감사를 전담하는 자체 감사기구를 두지 아니하는 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장의 자격은 기관의 규모, 관장 사무와 자체감사기구가 자체감사업무와 같이 수행하는 업무 등을 고려하여 대통령령으로 정한다.

영 제7조(자체감사를 전담하지 아니하는 감사기구의 장의 자격) ① 법 제11조 제2항에 따라 중앙행정기관 및 지방자치단체에 두는 자체감사를 전담하지 아니하는 감사기구의 장을 승진임용, 전직, 전보의 방법으로 임용하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공무원으로서 감사기구의 장을 임용하려는 중앙행정기관 또는 지방자치단체의 장이 해당 기관의 관장 사무에 대하여 전문성을 갖추었다고 인정하는 사람을 임용하여야 한다.

1. 국가기관, 지방자치단체 또는 공공기관에서 감사 관련 업무를 2년 이상 담당한 사람으로서 5급 이상 또는 이에 상당하는 공무원
2. 국가기관, 지방자치단체 또는 공공기관에서 감사 관련 업무를 2년 이상 담당한 사람으로서 5급 이상 또는 이에 상당하는 직급으로 승진임용될 수 있는 자격을 갖춘 공무원

② 자체감사를 전담하지 아니하는 감사기구의 장을 제1항에서 규정하지 않은 방법으로 임용하는 경우에는 「공무원임용시험령」, 「지방공무원 임용령」 등 관계

법령 또는 자치법규에서 정한 채용자격을 갖춘 사람 중에서 감사기구의 장을 임용하려는 중앙행정기관 또는 지방자치단체의 장이 해당 기관의 관장 사무에 대하여 전문성을 갖추었다고 인정하는 사람을 임용한다.

중앙행정기관 및 지방자치단체에 두는 비전담감사기구의 장의 경우 승진임용·전직·전보의 방법으로 임용할 수 있다. 이것은 비전담감사기구의 장이 감사 외의 업무를 함께 하는 등의 여건을 고려한 것이다.

이 경우 국가기관, 지방자치단체 또는 공공기관에서 감사 관련 업무를 2년 이상 담당한 사람으로서 5급 이상 또는 이에 상당하는 공무원이거나 5급 이상 또는 이에 상당하는 직급으로 승진임용될 수 있는 자격을 갖춘 공무원 중 해당 기관의 관장 사무에 대하여 전문성을 갖추었다고 인정하는 사람을 임용하여야 한다.

한편 중앙행정기관 및 지방자치단체에 두는 비전담감사기구의 장을 승진임용·전직·전보가 아닌 방법으로 임용하는 경우, 즉 공무원이 아닌 자를 감사기구의 장으로 임용하는 경우에는 「공무원임용시험령」, 「지방공무원 임용령」 등 관계 법령 또는 자치법규에서 정한 채용자격을 갖추어야 할 뿐만 아니라 해당 기관의 관장 사무에 대하여 전문성을 갖춘 사람을 임용하도록 하고 있다.

6. 감사기구의 장의 임무

제12조(감사기구의 장의 임무 등) ① 감사기구의 장은 제37조에 따른 감사기준과 감사활동수칙을 준수하고, 자체감사 대상기관의 회계와 사무 및 그 소속 공무원이나 직원의 직무를 독립적으로 감사한다.

② 감사기구의 장은 자체감사 대상기관 소속 공무원이나 직원의 부정·비리 행위를 예방하기 위하여 노력하여야 한다.

공감법에서는 감사기구의 장의 임무로서 제37조에 따른 감사기준(「중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사기준」)과 감사활동수칙의 준수 및 독립적인 자체감사 수행을

들고 있다.

독립적인 자체감사 수행을 위해 감사기구의 장은 감사 진행상황과 결과의 처리에 관해 내·외부의 부당한 개입이 없도록 하여야 하고 대상기관과의 불필요한 접촉을 피해야 한다.

또한, 감사기구의 장은 자체감사 대상기관 소속 공무원이나 직원의 부정·비리 행위를 예방하기 위하여 정기 또는 수시적인 청렴교육, 관련 홍보활동 등의 노력을 하여야 한다.

7. 겸직 등 금지

제13조(겸직 등의 금지) ① 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장은 소관 자체감사 대상기관의 공무원 또는 임직원의 직(職)을 겸하거나, 공무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 소속 기관장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없다.

② 제1항에 따른 영리를 목적으로 하는 업무의 한계는 「국가공무원법」 제64조 제2항 및 「지방공무원법」 제56조 제2항을 준용한다.

중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장이 소관 자체감사 대상기관의 공무원 또는 임직원의 직을 겸하거나 공무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 소속 기관장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없도록 하고 있다.

감사기구의 장이 영리 목적에 해당되지 아니하는 다른 직무를 겸직하고자 할 때에는 소속 기관의 장 등의 사전허가를 받아야 하고, 소속기관의 장은 담당직무수행에 지장이 없는 경우에 한하여 허가할 수 있다.

영리를 목적으로 하는 업무의 한계는 「국가공무원법」 제64조 제2항, 「지방공무원법」 제56조 제2항을 준용하도록 하고 있다.

따라서 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장은 상업·공업 등 영리적인

업무를 스스로 경영하거나 영리를 목적으로 하는 사기업체의 이사·감사 등 임원이 되거나 기타 직무와 관련이 있는 타인의 기업에 투자하는 행위는 할 수 없다.

또한 「국가공무원 복무규정」 및 「지방공무원 복무규정」에 따르면 공무원은 직무상의 능률의 저해, 공무에 대한 부당한 영향, 국가의 이익과 상반되는 이익의 취득 또는 정부에 대한 불명예스러운 영향을 초래할 우려가 있는 경우에는 이에 종사할 수 없도록 되어 있다.

참조 법령

○ 「국가공무원법」

제64조(영리 업무 및 겸직 금지) ② 제1항에 따른 영리 목적으로 하는 업무의 한계는 국회 규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙 또는 대통령령으로 정한다.

○ 「국가공무원 복무규정」

제25조(영리 업무의 금지) 공무원은 다음 각 호의 하나에 해당하는 업무에 종사함으로써 공무원의 직무 능률을 떨어뜨리거나 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우에는 그 업무에 종사할 수 없다.

1. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무
2. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리를 목적으로 하는 사기업체(私企業體)의 이사·감사 업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것
3. 공무원 본인이 직무와 관련 있는 타인의 기업에 대한 투자
4. 그 밖에 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무

○ 「지방공무원법」

제56조 ② 제1항에 따른 영리 목적으로 하는 업무의 한계는 대통령령으로 정한다. (「지방공무원 복무규정」 제10조에서 「국가공무원 복무규정」 제25조와 동일한 내용으로 규정)

8. 감사기구의 장의 직급

제14조(감사기구의 장의 직급) 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장의 직급은 자체감사 대상기관의 수, 소속 공무원의 규모, 예산 규모 및 업무량 등을 고려하여 해당 자체감사기구의 규모에 따라 업무수행의 독립성이 보장되도록 관계 법령 또는 조례에 따라 적정하게 부여하여야 한다.

중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장의 직급은 자체감사기구의 규모에 따라 업무수행의 독립성이 보장되도록 관계 법령 또는 조례에 따라 적정하게 부여하도록 하고 있다.

업무수행의 독립성이 보장되기 위해서는 감사기구의 장이 내실 있는 내부통제를 할 수 있을 정도의 직위와 직급에 있어야 하는데, 중앙행정기관과 지방자치단체의 일반적인 업무 절차와 조직 구조 등에 비추어 감사책임자는 통상 해당 기관의 국장급 이상으로 유지하는 것이 타당하다.

「감사활동개선 종합대책」에서도 우수인재 영입 및 독립성 제고 차원에서 감사기구의 장의 직급을 최소한 수감부서(기관)의 장과 대등하거나 높은 직급으로 설정하도록 권고하고 있다.

이에 따라 시·도 교육청은 「지방교육행정기관의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」을 개정하여 2012. 2. 29.부터 감사기구의 장의 직급을 '4급'에서 '3·4급'으로 상향(서울특별시교육청, 부산광역시교육청, 경기도교육청은 당초의 3급 상당을 유지)하도록 하였으며, 시·도는 2013. 2. 20. 현재 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」을 개정하여 감사기구의 장의 직급을 3급 또는 4급 일반직지방공무원으로 임명할 수 있게 하였다.

9. 결격사유

제15조(결격사유) ① 다음 각 호의 사람은 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장이 될 수 없다.

1. 감사기구의 장을 임용하려는 중앙행정기관 및 지방자치단체의 주요 업무와 밀접한 관련이 있는 법인 또는 단체의 임직원으로 근무하다가 퇴직한 후 2년이 지나지 아니한 사람
 2. 정직 이상의 징계 또는 문책(제4호에 따른 징계 또는 문책은 제외한다)을 받은 날부터 3년(파면 또는 문책에 따른 퇴직의 경우에는 5년으로 한다)이 지나지 아니한 사람
 3. 정직 미만의 징계 또는 문책(제4호에 따른 징계 또는 문책은 제외한다)을 받은 날부터 2년이 지나지 아니한 사람
 4. 「형법」 제129조부터 제133조까지, 제355조 및 제356조에 해당하는 행위로 징계, 문책 또는 벌금 이상의 형벌을 받은 사람
- ② 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장이 제1항 각 호에 해당하게 되거나, 임명 당시 그에 해당하였던 것으로 밝혀지면 그 직에서 교체된다.
- ③ 제1항 제1호에 따른 주요 업무와 밀접한 관련성의 범위에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

영 제8조(업무 관련성의 범위) 법 제15조 제3항에 따른 주요 업무와 밀접한 관련성의 범위는 감사기구의 장으로 임용되려는 사람이 근무했던 법인 또는 단체를 퇴직하기 전 2년 이내에 수행한 업무가 임용되려는 중앙행정기관 또는 지방자치단체가 수행하는 다음 각 호의 업무와 직접 관련되는 경우를 말한다.

1. 직접적으로 또는 간접적으로 보조금·장려금·조성금 등의 재정보조를 제공하는 업무
2. 인가·허가·면허·특허·승인 등의 업무
3. 생산방식·규격·경리 등에 대한 검사 등의 업무
4. 조세의 조사, 부과 및 징수 업무
5. 공사·용역·물품구매 계약 등의 업무
6. 법령에 근거하여 직접 감독을 하는 업무

가. 감사기구의 장의 자격 제한

공감법에서는 자체감사의 독립성, 전문성 및 신뢰성을 극대화하기 위해 감사기구의 장의 자격을 엄격히 제한하고 있다.

이를 구체적으로 보면, ① 감사기구의 장을 임용하려는 기관의 주요 업무와 밀접한 관련이 있는 법인 또는 단체의 임직원으로 근무하다가 퇴직한 후 2년이 지나지 아니한 사람, ② 정직 이상의 징계 또는 문책을 받은 날로부터 3년(파면 또는 문책에 따른 퇴직의 경우에는 5년)이 지나지 아니한 사람, ③ 정직 미만의 징계 또는 문책을 받은 날로부터 2년이 지나지 아니한 사람, ④ 「형법」 제129조부터 제133조까지, 제355조 및 제356조에 해당하는 행위로 징계, 문책 또는 벌금 이상의 형벌을 받은 사람은 감사기구의 장으로 임용될 수 없다.

여기에서 '주요 업무와 밀접한 관련성'의 범위는 감사기구의 장을 임용하려는 중앙행정기관 또는 지방자치단체가 수행하는 업무 중 ① 직접적으로 또는 간접적으로 보조금·장려금·조성금 등의 재정보조를 제공하는 업무, ② 인가·허가·면허·특허·승인 등의 업무, ③ 생산방식·규격·경리 등에 대한 검사 등의 업무, ④ 조세의 조사, 부과 및 징수 업무, ⑤ 공사·용역·물품구매 계약 등의 업무, ⑥ 법령에 근거하여 직접 감독을 하는 업무와 관련되는 경우를 말한다.

그리고 이미 임용된 감사기구의 장이라도 이러한 결격사유에 해당하게 되거나 임명 당시 그에 해당하였던 것으로 밝혀지는 경우에는 그 직에서 교체되도록 하였다.

한편 공운법에 따라 공공기관으로 지정된 공기업·준정부기관의 감사(監事)의 결격사유에 대하여는 공운법 제34조에서 규정하고 있는데, 「국가공무원법」 제33조(결격사유) 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이거나 공운법 제35조 제2항, 제36조 제2항에 따라 해임된 날로부터 3년이 지나지 아니한 사람으로 규정하고 있다. 그리고 감사가 위 사유에 해당하거나 임명 당시 그에 해당한 자로 밝혀졌을 때에는 당연히 퇴직하도록 하고 있다.

참조 법령

○ 「공공기관의 운영에 관한 법률」

제34조(결격사유) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 공기업·준정부기관의 임원이 될 수 없다.

1. 「국가공무원법」 제33조(결격사유) 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
2. 제22조 제1항, 제31조 제6항, 제35조 제2항·제3항, 제36조 제2항 및 제48조 제4항·제8항에 따라 해임된 날부터 3년이 지나지 아니한 사람
- ② 임원이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 되거나 임명 당시 그에 해당하는 자로 밝혀졌을 때에는 당연히 퇴직한다.
- ③ 제2항의 규정에 따라 퇴직한 임원이 퇴직 전에 관여한 행위는 그 효력을 잃지 아니한다.

나. 법인 또는 단체의 임직원

감사기구의 장을 임용하려는 중앙행정기관 및 지방자치단체의 주요 업무와 밀접한 관련이 있는 법인 또는 단체의 임직원으로 근무하다가 퇴직한 자를 감사기구의 장의 결격사유로서 규정하고 있는 이유는 감사기구의 장으로 임용되어 해당기관에 대한 자체감사를 지휘하는 자가 이러한 법인 또는 단체에 직·간접적으로 영향력을 미칠 가능성을 배제함으로써 행정의 신뢰성과 청렴성을 제고하기 위해 직업선택의 자유를 필요 최소한으로 제한하는 취지이다.

여기서 법인 또는 단체란 중앙행정기관이나 지방자치단체 외의 법인 또는 단체를 의미하는 것으로서 중앙행정기관이나 지방자치단체에서 공무원으로 근무하다가 퇴직한 자는 포함되지 않는다.

관련 질의회신

감사원 공공감사운영단 제1과-1323(2010. 11. 26.)

질의요지: 공감법 제15조 제1항 제1호에 따른 결격사유에 중앙행정기관이나 지방자치단체에서 근무하다 퇴직한 공무원이 포함되는지 여부

회신내용:

- 공감법 제15조 제1항 제1호는 ‘중앙행정기관 및 지방자치단체의 주요 업무와 밀접한 관련이 있는 법인 또는 단체의 임직원으로 근무하다가 퇴직한 지 2년이 지나지 아니한 사람’을 결격사유로 규정하고 있고, 공감법에서는 임직원과 공무원의 개념을 구별하여 사용하고 있으므로
- 중앙행정기관이나 지방자치단체에서 근무하다 퇴직한 공무원은 공감법 제15조 제1항 제1호의 결격사유에 해당하지 않음

제3절 감사담당자

1. 감사담당자의 임용

제16조(감사담당자의 임용) ① 중앙행정기관 및 지방자치단체의 장은 감사업무에 대한 전문성과 그 직무수행에 필요한 자질과 적성을 갖춘 사람을 감사담당자로 임용하여야 한다. 이 경우 감사담당자가 갖추어야 하는 최소한의 자격요건은 대통령령으로 정한다.

② 중앙행정기관 및 지방자치단체의 장이 감사담당자를 임용할 때에는 해당 감사기구의 장 또는 제5조 제2항에 따른 합의제감사기구의 의견을 들어야 하고, 감사담당자의 장기근속 방안을 마련하여야 한다.

영 제9조(감사담당자의 자격) 법 제16조 제1항에 따라 중앙행정기관 및 지방자치단체의 장은 감사담당자로 임용하려는 해당 기관에서 2년 이상 근속하였거나 다른 국가기관, 지방자치단체 또는 공공기관에서 2년 이상 감사 관련 업무를 담당한 사람으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격요건을 갖춘 사람을 감사담당자로 임용하여야 한다.

1. 공인회계사·세무사 등 감사업무 수행에 필요한 자격증 또는 감사 분야의 전문 학사 이상의 학위를 소지한 사람
2. 「상훈법」, 「모범공무원규정」, 「정부표창규정」, 자치법규에서 정하는 바에 따라 서훈을 수여받거나 표창을 받은 사람
3. 그 밖에 감사기구의 장이 감사업무 수행에 필요한 전문성, 자질, 적성을 갖추었다고 인정하는 사람

가. 감사담당자의 자격 요건

공감법에서는 감사기구의 장뿐 아니라 감사담당자에 대하여도 감사 외의 직무를 담당하는 사람에 비해 엄격한 자격 요건을 제시하고 있다. 이는 중앙행정기관 및 지방자치단체의 장으로 하여금 감사업무에 대한 전문성과 그 직무수행에 필요한 자질과 적성을 갖춘 사람을 감사담당자로 임용하도록 함으로써 자체감사의 전문성 등을 확보하기 위함이다.

이를 구체적으로 보면, 해당 기관에서 2년 이상 근무하였거나 다른 국가기관, 지방자치단체 또는 공공기관에서 2년 이상 감사 관련 업무를 담당한 사람으로서 공인회계사·세무사 등 감사업무 수행에 필요한 자격증 또는 감사 분야의 전문학사 이상의 학위를 소지한 사람, 「상훈법」 등에 따라 서훈을 수여받거나 표창을 받은 사람, 그 밖에 감사기구의 장이 감사업무 수행에 필요한 전문성, 자질, 적성을 갖추었다고 인정하는 사람을 감사담당자로 임용하여야 한다.

여기에서 ‘다른 국가기관’이란 이 법 제2조 제2호의 중앙행정기관만을 의미하는 것이 아니며 정부조직상의 합의제행정기관 등을 포함한다.

당초 공감법 제정 시 공감법에 따른 중앙행정기관 외의 국가기관 근무경력도 감사담당자의 자격요건을 충족시키지 못하였으나 2011. 8. 3. 같은 법 시행령이 개정되어 공감법에 따른 중앙행정기관 외의 국가기관 근무경력도 감사담당자의 자격요건으로 인정하게 되었다.

또한 영 제9조 제1호의 ‘감사 분야의 전문학사 이상의 학위를 소지한 사람’에서 ‘감사 분야’란 감사행정학, 법학, 회계학 등과 같이 감사·수사·법무, 예산·회계, 조사·기획·평가 등의 업무와 직접 관련이 있는 분야를 말한다.

한편 공운법에 따라 공공기관으로 지정된 공기업·준정부기관의 감사부서 직원의 경우 「공기업·준정부기관 감사기준」(기획재정부 지침) 제15조 제1항에 따라 공인회계사·변호사·국내공인내부감사사 등 관련 자격증 소지자 또는 예산·회계에 관하여 전문지식을 가진 자 등 감사 업무에 대한 전문지식과 도덕성을 갖춘 직원 중에서 임명하도록 하고 있다.

나. 감사담당자의 전문성 강화

한편 이와 같이 일정한 자격요건을 갖춘 자를 감사담당자로 임용하도록 한 것과 관련하여 ‘감사활동개선 종합대책’에서도 감사담당자의 전문성을 강화하는 개선방안을 마련하고 있다.

그 내용은 전문자격증·학위 소지자, 감사 유경험자, 업무능력이 검증된 우수인력 등을 예비감사인력 풀로 관리하고 감사 부서에 우선하여 선발하도록 하고 있고, 감사 담당자는 감사전문교육을 연간 40시간 이상 이수하며, 신규 전입한 감사담당자는 전입일로부터 3개월 이내 감사전문교육을 이수하도록 권고하고 있다. 아울러 감사담당자가 3년 이상 감사기구에 근무하도록 보장하여 감사역량을 축적하고 활용하도록 권고하고 있다.

2. 결격사유

제17조(결격사유) 다음 각 호의 사람은 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사담당자가 될 수 없다.

1. 「국가공무원」 제33조 각 호 또는 「지방공무원」 제31조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
2. 정직 이상의 징계 또는 문책(제4호에 따른 징계 또는 문책은 제외한다)을 받은 날부터 3년(파면 또는 문책에 따른 퇴직의 경우에는 5년으로 한다)이 지나지 아니한 사람
3. 정직 미만의 징계 또는 문책(제4호에 따른 징계 또는 문책은 제외한다)을 받은 날부터 2년이 지나지 아니한 사람
4. 「형법」 제129조부터 제133조까지, 제355조 및 제356조에 해당하는 행위로 징계, 문책 또는 벌금 이상의 형벌을 받은 사람

공감법에서는 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사담당자에 대해서도 결격사유를 규정하고 있다.

이를 구체적으로 보면, 공무원임용 결격사유에 해당하거나 정직 이상의 징계 또는 문책을 받은 날부터 3년이 지나지 아니한 사람, 정직 미만의 징계 또는 문책을 받은 날부터 2년이 지나지 아니한 사람, 뇌물죄 등의 행위로 징계·문책 또는 벌금 이상의 형벌을 받은 사람은 감사담당자로 임용될 수 없다.

이와 관련하여 감사기구의 장의 경우 공감법 제15조 제2항에 따라 결격사유에 해당되거나 임명 당시 결격사유가 있었던 것으로 밝혀진 경우 교체하도록 규정하고 있으나 감사담당자가 결격사유가 있는 경우에 대해서는 공감법에 별도의 규정이 없다.

그러나 감사담당자의 경우에도 감사기구의 장과 마찬가지로 자체감사기구 근무 중 결격사유에 해당하거나 임용 당시 결격사유가 있는 경우에 다른 부서로 전보조치를 하는 것이 필요하다고 할 것이다.

「공무원임용령」과 「지방공무원 임용령」에도 감사담당자 중 부적격자로 인정되는 경우에는 다른 부서로 전보할 수 있도록 하고 있다.

참조 법령

○ 「공무원임용령」

제45조(전보의 제한) ① 임용권자 또는 임용제청권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 소속 공무원을 해당 직위에 임용된 날부터 2년 이내에 다른 직위로 전보할 수 없다.(후략)

11. 자체감사담당공무원 중 승진예정자 또는 부적격자로 인정되는 경우

○ 「지방공무원 임용령」

제27조(전보·전출의 제한) ① 임용권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 소속 공무원을 해당 직위에 임용한 날부터 1년(통계, 가족관계등록, 주민등록 업무, 사회복지 업무나 그 밖에 민원창구에서 민원 업무를 담당하는 공무원은 1년 6개월로 하고, 감사, 법무, 공시지가 업무나 공장설립 민원 업무를 담당하는 공무원은 2년으로 한다) 이내에는 다른 직위로 전보할 수 없다.

1.~ 3. 생략

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항 각 호 외의 부분 전단의 전보 제한기간이 지나기 전에도 다른 직위로 전보할 수 있다. 이 경우 제5호·제7호 및 제10호부터 제12호까지의 규정에 따라 전보 제한기간이 지나기 전에 전보하려면 미리 해당 인사위원회의 심의를 거쳐야 한다.

10. 감사 담당 공무원 중에서 부적격자로 인정되는 사람을 전보하는 경우

한편, 공운법에 따라 공공기관의 지정된 공기업·준정부기관의 경우에는 「공기업·준정부기관 감사기준」(기획재정부 지침) 제15조 제2항에 따라 징계처분을 받은 날로부터 3년이 경과되지 아니한 자, 근무성적이 불량한 자, 시보 또는 조건부 임용 중인 자, 기타 감사 또는 위원회가 부적격자로 인정하는 자를 감사부서의 직원으로 임명하지 못하도록 하고 있다.

3. 감사담당자의 우대

제18조(감사담당자의 우대) 중앙행정기관 등의 장은 관계 법령, 자치법규 또는 정관 등에서 정하는 바에 따라 감사담당자에 대하여 근무성적평정, 임용 등에서 우대할 수 있다.

공감법은 자체감사를 수행하는 감사담당자에 대하여 감사 외의 직무를 담당하는 자에 비해 전문성, 청렴성 등에 대한 엄격한 자격요건을 요구하고 있을 뿐만 아니라 그에 상응하는 수준의 근무성적평정 부여, 임용 등에서의 우대를 할 수 있도록 규정하고 있다.

감사담당자에 대한 우대를 위해 중앙행정기관 등의 장은 인사관계규정에 근무성적평정, 임용 등에서 감사담당자를 우대할 수 있는 실효성 있는 규정을 마련하여야 하며, 향후 이를 의무화할 필요성이 있을 것이다.

이와 관련하여 「감사활동개선 종합대책」에서는 감사담당자에 대한 우대조치로서 각 기관의 근무평정 관련 규정을 제·개정하여 감사담당자에게 인사가점을 부여하고, 감사담당자 전보 시 감사담당자가 원하는 보직을 우선적으로 배치하는 희망보직제를 자체 규정에 명시하며, 감사담당자에게 특수업무수행활동비(감사수당) 등 감사활동경비를 지급하도록 권고하고 있다.

제3장 자체감사활동

1. 자체감사계획

제19조(자체감사계획의 수립·실시) ① 감사기구의 장은 자체감사 대상기관에 대한 감사계획을 수립하여 자체감사를 하여야 한다.

② 제1항에 따라 하는 자체감사의 종류, 감사계획의 수립, 자체감사 대상기관에 대한 감사계획 통보 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

영 제11조(감사계획의 수립) ① 감사기구의 장이 법 제19조 제2항에 따라 연간 감사계획을 수립하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 감사사항
2. 감사의 목적 및 필요성
3. 감사의 종류와 감사 대상기관 또는 대상부서
4. 감사의 범위
5. 감사 실시 기간과 인원
6. 그 밖에 감사에 필요한 사항

② 감사기구의 장이 제1항에 따른 연간 감사계획에 포함되지 않은 자체감사를 하는 경우에는 제1항 제1호부터 제6호까지의 사항이 포함된 감사계획을 별도로 수립하여야 한다.

③ 감사기구의 장은 필요하다고 인정하면 제1항 또는 제2항에 따른 감사계획을 변경할 수 있다.

영 제12조(감사 대상기관 등에 대한 감사계획의 통보) ① 감사기구의 장은 법 제19조 제2항에 따라 감사예정일 7일 전까지 제11조 제1항 및 제2항에 따른 감사계획의 주요 내용(제11조 제1항 제1호, 제3호부터 제5호까지의 사항을 말한다)을 자체감사 대상기관(자체감사 대상기관이 자체감사기구가 소속된 기관인 경우에는 자체감사 대상부서를 말한다. 이하 이 조 및 제15조에서 같다)의 장에게 통보하여야 한다. 다만, 신속히 감사를 하여야 할 긴급한 사정이 있거나 감사의 실효성을 거두기 위하여 부득이한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 감사기구의 장이 제1항에 따라 감사계획을 자체감사 대상기관의 장에게 통보한

이후 감사계획을 변경하였을 때에는 그 내용을 자체감사 대상기관의 장에게 지체 없이 통보하여야 한다.

가. 감사계획의 수립

감사기구의 장은 중복감사의 방지와 체계적인 자체감사 실시를 위해 감사대상기관에 대한 자체감사 계획을 수립하여야 한다.

공감법상 감사계획은 연간감사계획과 개별감사계획을 모두 포함하여 규정하고 있다.

연간감사계획은 통상 연말 또는 연초에 차년도 또는 당해의 감사계획을 수립하는 것을 말하고, 개별감사계획은 연간감사계획에 따라 실시하는 개별 감사사항의 감사목적, 감사중점 등을 수립하는 것을 말한다.

연간감사계획에는 감사사항, 감사의 목적 및 필요성, 감사의 종류와 감사 대상기관 (또는 대상부서), 감사의 범위, 감사 실시 기간과 인원, 그 밖에 감사에 필요한 사항을 포함하여야 하며, 감사활동조정협의회의 협의·조정사항, 감사원이 자체감사계획 수립 등에 관하여 제시한 의견 및 회의결과, 감사원 감사의 위탁 및 대행사항, 일상감사 등을 통하여 감사필요성이 있다고 인정되는 사항, 국회, 지방의회, 언론 및 시민단체 등에서 감사의 필요성을 제기한 사항, 그 밖에 감사대상기관 또는 부서 및 그 소속 직원 등의 위법 또는 부당한 업무처리나 복무규정 위반 등이 우려되어 감사의 필요성이 있다고 인정되는 사항 등을 고려하여야 한다.

아울러 감사환경 분석, 감사 집중 및 사각의 방지도 고려하여야 한다. 감사환경의 분석이란 수감기관의 취약분야 및 업무에 대한 분석 등을 말하며 감사 집중 및 사각의 방지란 수감기관 전체에 대한 주기적이고 순차적인 감사가 이루어지도록 연간감사계획이 수립되어야 함을 뜻한다.

이러한 연간감사계획의 수립은 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등의 업무 계획과 조율하여 원활한 감사의 수행을 위한다는 측면뿐 아니라 「감사원법」 제30조의2,

공감법 제34조 등에 따라 감사원 등과 감사계획을 조정·협의하기 위한 기초가 된다.

감사기구의 장은 연간감사계획에 포함되지 않은 자체감사를 하는 경우에도 감사사항, 감사의 목적 및 필요성 등을 포함한 감사계획을 별도로 수립하여야 한다.

한편, 개별감사계획은 ① 개별감사사항명, ② 감사의 목적 및 필요성, ③ 감사의 종류와 감사대상기관(또는 대상부서), ④ 감사의 범위, ⑤ 감사 실시 기간과 인원, ⑥ 감사 착안사항 및 감사방법, 감사자료 확인결과, ⑦ 감사단 편성 및 개인별 감사사무분장 등을 포함하여 수립한다.

나. 개별감사계획의 통보

감사기구의 장은 감사예정일 7일 전까지 연간감사계획에 따라 실시하는 개별감사계획의 주요 내용을 자체감사 대상기관(자체감사 대상기관이 자체감사기구가 소속된 기관인 경우에는 자체감사 대상 부서)의 장에게 통보하여야 한다.

여기에서 ‘주요 내용’이라 함은 감사대상, 감사범위, 감사기간 및 감사인원을 말한다.

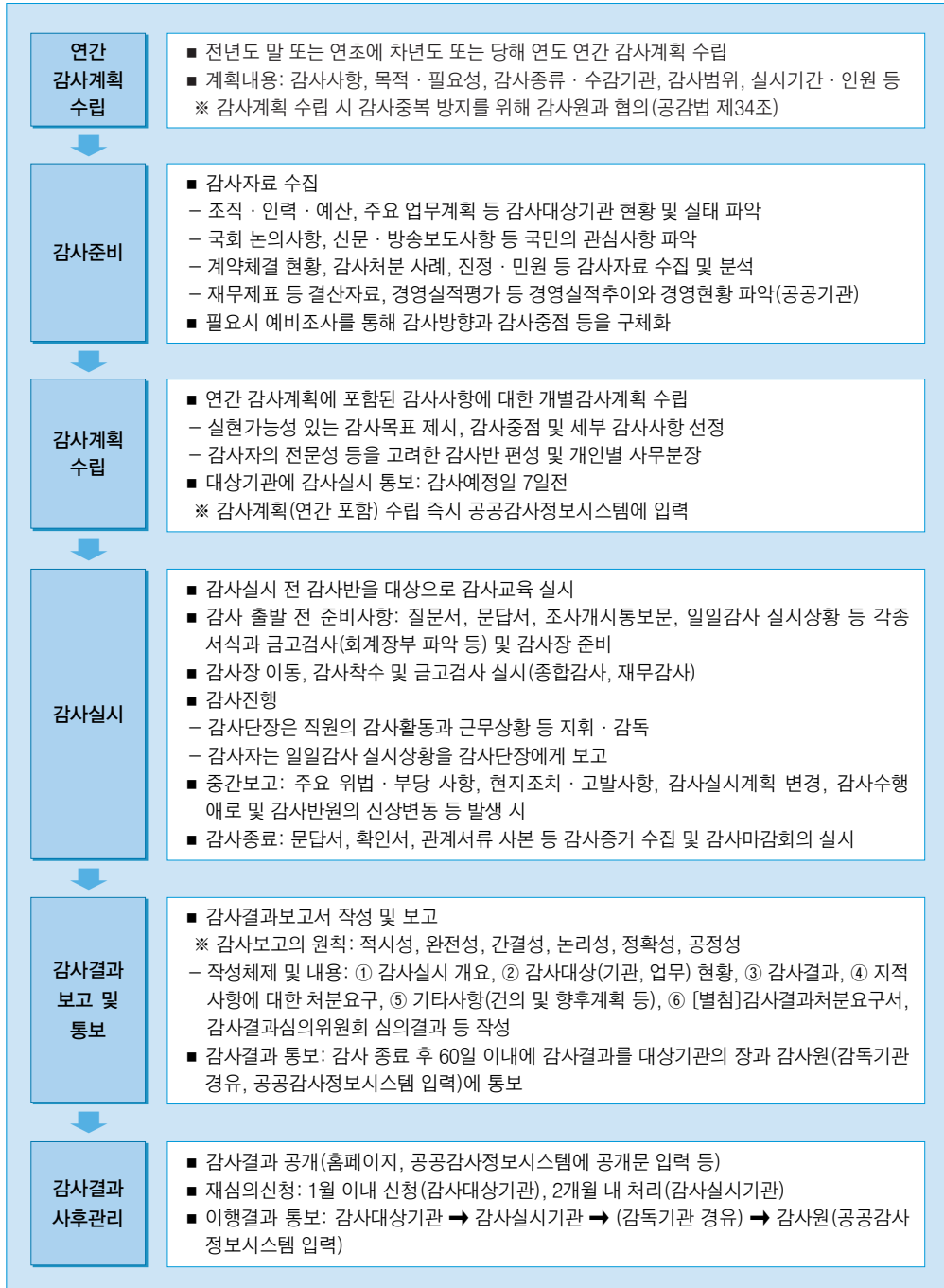
그리고 개별감사계획을 통보한 후 감사계획이 변경된 경우에도 그 내용을 대상기관의 장에게 지체 없이 통보하여야 한다.

이와 같이 개별감사계획을 통보함으로써 대상기관에서는 자체감사가 원활하게 진행될 수 있도록 해당 업무의 일정 등을 조정할 수 있게 된다.

다만, 대상기관의 위법·부당행위를 즉시 시정할 필요가 있는 등 신속히 감사를 하여야 할 긴급한 사정이 있거나 보안 유지 등을 통한 감사의 실효성을 거두기 위하여 부득이한 경우에는 통보 없이 감사에 착수할 수 있다.

예를 들면 외부 제보를 받아 대상기관 직원의 비위사실을 신속하게 확인하기 위해 복무감사를 하는 경우 개별감사계획을 통보하지 않고도 감사에 착수할 수 있다고 할 것이다.

자체감사의 일반 절차



2. 자체감사의 종류

제19조(자체감사계획의 수립·실시) ② 제1항에 따라 하는 자체감사의 종류, 감사 계획의 수립, 자체감사 대상기관에 대한 감사계획 통보 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

영 제10조(자체감사의 종류) 법 제19조 제2항에 따른 자체감사의 종류는 다음 각 호와 같다. 다만, 중앙행정기관 등의 업무 특성에 따라 달리 구분할 수 있다.

1. 종합감사: 자체감사 대상기관의 주기능·주임무 및 조직·인사·예산 등 업무 전반의 적법성·타당성 등을 점검하기 위하여 실시하는 감사
2. 특정감사: 특정한 업무·사업·자금 등에 대하여 문제점을 파악하여 원인과 책임 소재를 규명하고 개선대책을 마련하기 위하여 실시하는 감사
3. 재무감사: 예산의 운용실태 및 회계처리의 적정성 여부 등에 대한 검토와 확인을 위주로 실시하는 감사
4. 성과감사: 특정한 정책·사업·조직·기능 등에 대한 경제성·능률성·효과성의 분석과 평가를 위주로 실시하는 감사
5. 복무감사: 자체감사 대상기관에 속한 사람의 복무의무 위반, 비위(非違) 사실, 근무실태 점검 등을 목적으로 실시하는 감사

가. 공감법상 자체감사의 종류

공감법은 자체감사의 종류를 종합감사, 특정감사, 재무감사, 성과감사, 복무감사로 구분하고 있으며, 이외에 법 제22조에서는 일상감사를 규정하고 있다.

공감법 시행령에서는 종합감사 등 5개 감사종류 외에 기관별 업무특성에 따라 자체감사의 종류를 달리 구분할 수 있도록 되어 있으나 이는 기관의 특성상 다른 감사의 종류를 운용하여야 할 특별한 사정이 있는 경우에 한한다.

다른 감사종류를 사용할 특별한 사정이 없는데도 과거에 사용하던 다른 감사종류를 그대로 답습하거나 동일한 성격의 감사종류를 기관마다 다른 명칭으로 사용한다면 자체감사 결과의 관리에 혼선만을 초래하기 때문이다.

특별한 사유 없이 내부규정 등에 공감법 시행령과 다른 감사종류를 사용하고 있는 기관에서는 자체감사 성과의 효율적 관리를 위해 공감법 시행령에 맞게 운영하여야 할 것이다.

(1) 종합감사

종합감사는 자체감사 대상기관의 주기능·주업무 및 조직·인사·예산 등 업무 전반의 적법성·타당성 등을 점검하기 위하여 실시하는 감사를 말한다.

종합감사는 재무감사와 더불어 대상기관의 전반적인 사항을 대상으로 하는 일차적·기본적 감사이며, 대상기관의 주요 기능을 중심으로 대상기관의 운영 전반에 관한 사항을 감사범위로 하는 일반적 감사이다.

(2) 특정감사

특정감사는 특정한 업무·사업·자금 등에 대하여 문제점을 파악하여 원인과 책임 소재를 규명하고 개선대책을 마련하기 위하여 실시하는 감사를 말하며, ‘재난관리 및 재해대비실태 감사’, ‘관광진흥시책 추진실태 감사’ 등과 같이 감사의 범위를 한정하여 실시한다.

(3) 재무감사

재무감사는 예산의 운용실태 및 회계처리의 적정성 여부 등에 대한 검토와 확인을 위주로 실시하는 감사를 말한다.

재무감사는 감사대상기관의 예산·재산·채무 등 재무자원의 운영실태를 분석하고, 세입·세출의 적정성 및 회계에 관한 내부통제를 검사·감독하여 회계처리의 투명성과 합법성을 확보하는 한편 사업의 경제성·효율성·능률성 등을 제고하는 것을 목적으로 한다.

(4) 성과감사

성과감사는 특정한 정책·사업·조직·기능 등에 대한 경제성·능률성·효과성의 분석과 평가를 위주로 실시하는 감사를 말한다.

성과감사와 특정감사의 비교

- 성과감사와 특정감사는 감사의 범위를 일정한 사안이나 분야로 정하여 실시한다는 점에서 유사하나 그 대상, 방법 등에 있어서 차이가 있는데, 이를 정리하여 비교하면 다음과 같음

구 분	성과감사	특정감사
차이점	■ 주요 정책·사업·조직·기능·제도·업무시스템 등에 대한 경제성·능률성·효과성의 분석과 평가를 하여 종합적이고 근원적인 개선대책을 제시하는 것을 주된 목적으로 함 ■ 평가·카운셀링 성격의 감사로서 핵심적 척도는 경제성, 능률성, 효과성임	■ 사회·경제적 현안과제 중 특정한 업무·사업·자금 등과 관련한 감사수요에 대응하여 실시하며, 현안과제의 문제점에 대한 원인과 책임 소재를 파악하는 것을 주된 목적으로 함 ■ 책임소재까지 규명하는 것으로 직무감찰의 성격 포함
유사점	■ 성과감사와 종합분석형 특정감사는 감사접근, 결론도출 등 감사방법론이 감사실무적으로 유사함	

(5) 복무감사

복무감사는 자체감사 대상기관에 속한 사람의 복무규정 위반, 비위사실, 근무실태 점검 등을 목적으로 실시하는 감사를 말한다.

복무감사는 직무와 관련되거나 해당기관의 구성원 신분으로서의 품위손상 등 개인의 복무규정 위반이나 비위에 중점을 두는 데 그 특징이 있다.

복무감사의 형태 중 수시점검은 감사계획을 사전에 통보하는 정기점검과 달리 감사의 실효성 확보를 위해 불시점검 형식으로 이루어짐에 따라 감사대상기관에 대한 개별 감사계획의 사전통보(공감법 시행령 제12조)를 생략할 수 있다.

나. 자체감사와 민원처리사항

자체감사기구의 활동 중 「민원사무처리에 관한 법률」에 따라 접수·처리하는 단순 민원사항은 별도의 감사계획을 수립할 실익이 없고, 조사의 목적 등이 일반적인 자체 감사와 다른 점 등을 고려하면 이를 자체감사사항으로 보기 어렵다.

다만, 민원내용이 내부직원의 비위사항 등과 관련되어 이를 근거로 직원 복무감사나 특정사안에 대한 감사를 실시할 필요가 있는 경우에는 자체감사로 전환하여 감사계획 수립 등 자체감사활동에 적용되는 규정에 따라서 처리되어야 할 것이다.

3. 자료 제출 요구(감사상 조치 권한)

제20조(자료 제출 요구) ① 감사기구의 장은 자체감사를 위하여 필요할 때에는 자체감사 대상기관 또는 그 소속 공무원이나 직원에 대하여 다음 각 호의 조치를 할 수 있다.

1. 출석·답변의 요구(「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 따른 정보통신망을 이용한 요구를 포함한다)
2. 관계 서류·장부 및 물품 등의 제출 요구
3. 전산정보시스템에 입력된 자료의 조사
4. 금고·창고·장부 및 물품 등의 봉인 요구

② 제1항 각 호에 따른 조치는 감사에 필요한 최소한도에 그쳐야 한다.

③ 제1항 각 호에 따른 조치를 요구받은 자체감사 대상기관 및 그 소속 공무원이나 직원은 정당한 사유가 없으면 그 요구에 따라야 한다.

④ 중앙행정기관 등의 장은 자체감사 대상기관이 아닌 중앙행정기관 등이 보유한 자료 또는 정보를 이용하지 아니하면 감사를 할 수 없는 경우 해당 중앙행정기관 등의 장에게 필요한 자료 또는 정보의 제출을 요청할 수 있다.

⑤ 감사기구의 장 및 감사담당자는 감사를 위하여 제출받은 정보 또는 자료를 감사 목적 외의 용도로 이용할 수 없다.

영 제12조의2(고유식별정보의 처리) 감사기구의 장이 법 제20조에 따라 자체감사를

위하여 「개인정보보호법」 제24조에 따른 고유식별정보가 포함된 자료를 제출받아 처리할 수 있는 경우는 그 고유식별정보를 이용하지 아니하면 자체감사를 할 수 없는 경우로 한정한다.

가. 조치 권한

(1) 출석·답변의 요구

감사기구의 장은 자체감사를 위하여 필요한 때에는 자체감사 대상기관 또는 그 소속 공무원이나 직원에게 출석 및 답변을 요구할 수 있다.

출석요구는 일시·장소·대상 등을 기재한 출석요구서를 발부하는 것이 원칙이나, 실지감사 중이거나 긴급한 경우 구두로 출석을 요구할 수 있다.

출석·답변의 주안점은 서류에 의한 자료의 가치 판단이 불분명하거나 책임한계 또는 사실 인정이 불명확하여 이를 확실하게 파악하고 책임 유무와 책임 범위 등을 명확히 함에 있다고 할 것이다.

(2) 관계서류 등의 제출 요구

감사기구의 장은 자체감사 대상기관 또는 그 소속 공무원에게 관계서류, 장부 및 물품 등의 자료를 요구할 수 있다.

관계서류, 장부 등의 자료는 감사의 기초 자료에 해당되므로 이에 대해 당연히 제출을 요구할 수 있다고 한 것이다.

자체감사 과정에서 필요한 자료는 감사의 특성 등에 따라 다양하므로 공감법은 감사 자료 요구의 범위에 대하여 한정하고 있지는 않으나 감사대상기관이 감사자료를 제출함에 있어 개인정보, 국가기밀사항 등 다른 법령 등에 따라 제한을 받는 경우에는 해당 자료의 구체적인 제공 범위는 제한의 근거가 되는 다른 법률과 공감법 그리고 관련 법률의 규정 등을 종합하여 판단해야 한다.

이와 관련하여 2011. 8. 3. 공감법 시행령을 개정하여 감사기구의 장이 자체감사를 위하여 제출받은 자료로서 「개인정보보호법」 제24조에 따른 개인의 고유식별정보가 포함된 자료를 제출받아 자체감사에 이용할 수 있는 경우는 그 고유식별정보를 이용하지 아니하면 자체감사를 할 수 없는 경우에 한정하도록 관련 규정을 신설하였다.

여기에서 ‘고유식별정보’라 함은 주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호를 말한다.

참조 법령

○ 「개인정보보호법」

제24조(고유식별정보의 처리 제한) ① 개인정보처리자는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 법령에 따라 개인을 고유하게 구별하기 위하여 부여된 식별정보로서 대통령령으로 정하는 정보(이하 “고유식별정보”라 한다)를 처리할 수 없다.

1. 정보주체에게 제15조 제2항 각 호 또는 제17조 제2항 각 호의 사항을 알리고 다른 개인 정보의 처리에 대한 동의와 별도로 동의를 받은 경우
2. 법령에서 구체적으로 고유식별정보의 처리를 요구하거나 허용하는 경우

○ 「개인정보보호법 시행령」

제19조(고유식별정보의 범위) 법 제24조 제1항 각 호 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 정보”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보(이하 “고유식별정보”라 한다)를 말한다. 다만, 공공기관이 법 제18조 제2항 제5호부터 제9호까지의 규정에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 처리하는 경우의 해당 정보는 제외한다.

1. 「주민등록법」 제7조 제3항에 따른 주민등록번호
2. 「여권법」 제7조 제1항 제1호에 따른 여권번호
3. 「도로교통법」 제80조에 따른 운전면허의 면허번호
4. 「출입국관리법」 제31조 제4항에 따른 외국인등록번호

(3) 전산정보시스템에 입력된 자료의 조사

감사기구의 장은 자체감사 대상기관의 전산정보시스템에 입력된 자료를 조사할 수 있다.

여기에서 ‘전산정보시스템’이라 함은 중앙행정기관 등에서 구축·운영하는 업무용 전산정보시스템을 의미한다고 할 것이다.

이와 관련하여 업무용 전산정보시스템에 부가적으로 구현되는 업무용 메신저 등을 조사할 수 있는지에 관하여는 자체감사에 필요한 최소한도 내에서 가능하다고 할 것이다.

(4) 금고·창고 등의 봉인 요구

감사기구의 장은 금고·창고·장부 및 물품 등에 대해 봉인을 요구할 수 있다. 여기에서 ‘봉인’이라 함은 물건에 대한 임의처분을 금지하기 위하여 해당 물건을 밀봉하고 그 자리에 인장을 찍는 것을 말한다.

이와 같이 봉인은 특정 시점을 기준으로 물품이나 금품의 시재(時在)를 파악하기 위해 수량의 증감 등을 변경시키지 못하도록 하는 물적 증거 확보 방안이며, 미리 감사한다는 사실을 예고하지 아니하고 불시에 감사를 실시하는 경우에 유용한 수단이다.

(5) 자료 제출 등 의무

감사기구의 장으로부터 자료 제출 요구 등을 받은 자체감사 대상기관 및 그 소속 공무원이나 임·직원은 정당한 사유가 없는 한 그 요구에 따르도록 하고 있다.

자체감사 대상기관 소속 공무원 등이 정당한 사유 없이 감사를 거부하거나 자료의 제출요구에 따르지 아니할 경우 500만 원 이하의 과태료 처분(제41조)을 받는다.

나. 중앙행정기관 등에 대한 자료 요청

감사기구의 장은 자체감사 대상기관이 아닌 중앙행정기관 등이 보유한 자료 또는

정보를 이용하지 아니하면 감사를 할 수 없는 경우 해당 중앙행정기관 등의 장에게 필요한 자료 또는 정보의 제출을 요청할 수 있다.

중앙행정기관 등에 자료 요청을 하는 경우에는 자체감사의 명칭, 필요한 자료 또는 정보의 구체적 범위 및 용도, 자료 또는 정보를 이용하지 아니하면 자체감사가 불가능한 사유를 기재하여야 한다.

한편, 공감법에서는 감사기구의 장에게 금융기관의 특정점포에 대한 금융거래 자료의 제출 요구 권한은 인정하지 않고 있다.

다. 자료 제출 요구의 한계 등

감사기구의 장 및 감사담당자는 감사에 필요한 최소한도에서 자료를 요구하여야 하며, 감사를 위하여 제출받은 정보 또는 자료를 감사 목적 외의 용도로 이용하여서는 아니 된다.

3. 실지감사

제21조(실지감사) 감사기구의 장은 자체감사 대상기관에 감사담당자를 보내 실지 감사를 할 수 있다.

가. 실지감사의 실시

실지감사란 서면감사에 대응되는 의미로서 감사기구의 장이 회계감사 또는 직무감찰 등을 위해 감사담당자를 대상기관 또는 감사와 관계된 현장에 출장하도록 하여 조사하는 것이다.

실지감사를 실시할 때에는 공감법 시행령 제12조의 규정에 따라 특별한 사정이 없는 한 자체감사 대상기관에 실지감사를 실시하겠다는 통보를 하여야 한다.

감사담당자 등은 실지감사 전에 관계 법령 및 훈령·지침·예규 등 내부규정, 감사 대상기관 또는 부서의 기능·조직·인력·예산 등 일반현황, 주요 업무계획 및 심사분석 결과, 성과계약서와 성과보고서, 언론보도사항, 국회 및 지방의회 논의사항 등의 기본적인 감사 자료를 수집·분석하는 등 사전준비를 철저히 할 필요가 있다.

그리고 감사기구의 장은 감사담당자를 대상으로 실지감사 전에 개별감사계획, 감사 대상기관 또는 부서의 주요 기능 및 임무, 감사 착안사항 및 감사기법 등에 대해 교육을 실시한다.

감사기구의 장은 감사담당자 등이 위와 같은 감사 자료를 조사·확인하거나 감사 대상의 문제점을 도출하기 위하여 필요한 경우 실지감사 실시 전에 예비조사를 실시할 수 있고, 공감법 제38조에 따라 감사원에 감사계획 또는 감사방법에 대한 자문 등을 요청하거나 외부전문가의 자문을 구할 수 있다.

실지감사 중에 감사담당자 등은 필요한 경우 감사대상기관이 보관하고 있는 현금·예금·유가증권 등의 시재액을 확인하여 관계 장부와의 부합 여부를 점검(금고검사)할 수 있다.

감사기구의 장은 감사 실시 전 업무를 분장하고 감사단(팀)장을 지정하여 감사목적과 임무의 주지, 감사기법의 지도 및 현장 교육, 감사업무 수행내용의 검토 등에 대해 지휘·감독하도록 하여야 하고, 감사담당자는 실지감사 활동내역을 구체적으로 기록한 일일감사실시상황을 작성하여 감사단장에게 보고하고 그 지휘에 따라야 한다.

또한 감사기구의 장은 감사의 실효성 확보를 위하여 감사 중인 위법·부당사항에 대하여는 감사결과 처분요구 등이 있기 전에 감사대상기관 또는 부서에 사전조치를 할 수 없도록 그 내용을 서면으로 작성하여 해당 감사대상기관의 장 또는 부서의 장에게 통보하여야 한다. 다만, 경미한 사항으로 현지에서 시정조치하거나 사전조치를 해야 할 특별한 사정이 있는 경우에는 해당 조치를 감사기간 중에 하도록 할 수 있다.

한편, 감사기구의 장이나 감사담당자는 자체감사를 실시함에 있어 감사대상이 되는 기관, 부서, 업무 관련자 등과 개인적 연고나 이해관계가 있는 등 공정한 감사의 수행이

어려운 때에는 소속기관의 장 또는 감사기구의 장에게 보고하여야 하고, 이에 대하여 소속기관의 장 또는 감사기구의 장은 해당 감사담당자 등을 감사에서 제외하는 등의 적절한 조치를 취해야 한다.

참조 법령

○ 「중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사기준」

제6조(감사담당자 등의 회피 등) ① 감사담당자 등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 감사수행의 독립성을 유지하기 어렵다고 판단될 때에는 감사기구의 장은 소속기관의 장에게, 감사담당자는 감사기구의 장에게 지체 없이 보고하여야 한다.

1. 감사대상이 되는 기관, 부서 또는 업무와 관련이 있는 사람과 개인적인 연고나 이해관계 등이 있어 공정한 감사수행에 영향을 미칠 우려가 있는 경우
 2. 감사대상이 되는 기관, 부서 또는 업무와 관련된 주요 의사결정과정에 직·간접적으로 관여한 경우
 3. 그 밖에 공정한 감사수행이 어려운 특별한 사정이 있는 경우
- ② 소속기관의 장 또는 감사기구의 장은 제1항에 따른 보고를 받거나 감사담당자 등이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당한다고 인정하는 경우에는 해당 감사담당자 등을 감사에서 제외하는 등 적절한 조치를 하여야 한다.

자체감사의 대상이 되지 않는 사항

- 공무원 또는 공공기관 임·직원의 복무에 관한 감사는 기관 구성원의 분장사무(또는 직무)를 대상으로 하는 것이므로 그 성질상 사생활 등 직무와 전혀 관계없는 사항을 감사할 수 없는 것은 당연하다.
- 따라서 직무상의 비위(예: 공문서 위조), 직무 관련 비위(예: 금품 및 향응 수수)는 그 대상이 되나 직무 외의 행위(예: 신용유의자가 되는 것)는 감찰하여서는 아니 된다. 다만, 직무 외의 행위라도 관계법령과 복무규정에 따라 소속기관의 장 또는 감독기관의 장의 복무 감독대상에 해당하는 행위는 관련규정의 범위 내에서 감사대상이 될 수 있다.

나. 실지감사의 종결

감사단장은 실지감사 기간 내에 감사를 종료하여야 하고, 감사목적의 달성을 위하여 필요한 경우 감사기구의 장에게 사유를 보고하고 감사기간을 연장할 수 있다.

한편 실지감사 종료 전에 감사대상기관 또는 부서를 대상으로 주요 감사결과를 설명하고 이에 대한 의견을 들을 수 있는 ‘감사마감회의’를 할 수 있다.

4. 일상감사

제22조(일상감사) ① 감사기구의 장은 자체감사기구가 소속된 기관의 주요 업무 집행에 앞서 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 일상감사를 하여야 한다.

② 감사기구의 장은 제1항에 따른 일상감사에 따라 확인된 사항에 대하여는 자체 감사를 하지 아니할 수 있다.

③ 제1항에 따른 일상감사의 대상·기준 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

영 제13조(일상감사) ① 법 제22조 제1항에 따른 일상감사(이하 “일상감사”라 한다)는 제2항에 따른 집행부서의 장이 제출한 서류 등에 의하여 실시한다. 다만, 감사기구의 장이 필요하다고 인정할 때에는 감사담당자 등을 현지에 보내 실지감사를 할 수 있다.

② 자체감사기구가 소속된 기관의 주요 정책 등을 집행하는 부서의 장(이하 “집행 부서의 장”이라 한다)은 다음 각 호에 따른 업무의 수행에 앞서 감사기구의 장에게 일상감사를 의뢰하여야 한다.

1. 주요 정책의 집행업무
 2. 계약업무
 3. 예산관리 업무
 4. 그 밖에 중앙행정기관 등의 장 또는 감사기구의 장이 필요하다고 인정하는 업무
- ③ 집행부서의 장으로부터 일상감사를 의뢰받은 감사기구의 장은 일상감사 결과

위법 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있는 경우에는 그에 대한 의견을 집행부서의 장에게 통보하여야 한다.

④ 집행부서의 장은 제3항에 따른 감사기구의 장의 의견에 대하여 적절한 조치를 하고 조치결과를 감사기구의 장에게 통보하여야 하며, 제2항 각 호에 따른 업무의 결재권자에게는 감사기구의 장의 의견과 이에 대한 조치결과를 보고하여야 한다.

⑤ 이 영에서 규정한 사항 외에 일상감사의 대상·기준 및 절차 등에 관한 세부 사항은 중앙행정기관 등의 장이 정한다. 다만, 감사기구의 장이 해당 기관의 집행 기관과 독립하여 설치되어 있는 공공기관의 경우에는 감사기구의 장이 정한다.

가. 일상감사의 개념과 의의

공감법에서는 감사기구의 장이 일상감사를 실시하도록 하고 있는데, 일상감사는 기관의 주요 정책의 집행업무, 계약 및 예산관리 업무에 대하여 독립된 감사부서에서 최종 결재자의 결재에 앞서 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 사전·예방적 행위이다.

일상감사는 일반적인 사후감사로는 시정이나 치유가 곤란한 인력·예산집행 등과 관련된 사업 등에 대하여 낭비요인과 시행착오를 사전에 예방함으로써 집행의 신뢰성을 제고하고 감사의 실효성을 확보하는 데 그 의의가 있다.

일상감사와 계약심사

- 계약심사는 해당기관의 발주 사업에 대한 원가산정 및 설계변경 증감금액의 적정성 등을 검토하여 예산을 절감하거나 예산낭비 요소를 제거하고 시공 품질향상에 기여하기 위해 실시하는 것으로서, 일상감사와 서로 중복되는 부분이 있으나
- 일상감사는 계약 내용뿐만 아니라 계약사항의 합법성, 필요성, 타당성 등까지 검토하므로 계약심사보다 포괄적이고, 따라서 계약심사를 했다고 해서 일상감사 대상에서 제외할 수 없음

나. 집행부서의 장, 주요 정책의 집행업무 등

‘집행부서의 장’이란 직제규정 등에 따라 해당 기관의 주요 정책집행, 계약, 예산관리 등의 업무를 직접 담당하는 부서의 장을 말한다.

주요 정책이란 국정운용기조, 정부의 역점과제·주요시책 등과 관련된 사업이나 기관의 핵심기능과 관련된 사업 등을 말하며 그 범위가 포괄적이므로 기관장 또는 감사기구의 장이 일상감사의 효율적 운영을 위해 주요 정책사업의 범위를 합리적으로 정하여야 한다.

계약업무란 공사, 용역, 물품의 제조·구매, 자산의 매각, 채무부담행위 등 기관에서 체결하는 계약과 관계된 업무를 말한다. 일상감사의 대상이 되는 계약업무의 기준금액은 기관의 업무특성, 계약업무 건수, 자체감사기구의 업무부담, 일상감사 인력 등을 종합적으로 고려하여 자율적으로 결정하되, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 등 계약법령 및 관계규정에 따라 수의계약 허용계약금액을 초과하는 계약에 대하여는 일상감사가 반드시 필요하다고 할 것이다.

예산관리업무는 예산의 이·전용과 이월, 예비비 집행, 지방채 발행, 업무추진비 집행, 금고(주거래은행)의 선정·변경에 관한 사항 등을 말한다.

관련 질의회신

감사원 공공감사운영단 제1과-2137(2011. 10. 5.)

질의요지: 공감법에 따라 물품구매와 같은 계약업무에 대한 일상감사를 의뢰하여야 하는 “집행부서의 장”의 의미(광주광역시 서구)

회신내용:

- 「일상감사 가이드라인」에 따르면 계약업무에 대한 일상감사를 할 때에는 원가계산 및 예정가격 산정의 적정성, 계약방법 및 절차의 적정성 등에 대한 검토를 하여야 하는데,
- － 물품구매 시 이상과 같은 구매물품의 원가계산, 예정가격 산정, 계약방식 결정 등은 계약담당부서에서 담당하고 있는 업무이므로 공감법 제22조, 같은 법 시행령 제13조에

다른 물품구매와 같은 계약업무에 대한 일상감사를 요청하는 “집행부서의 장”은 “계약을 체결하는 부서의 장”임

다. 일상감사의 시기 등

일상감사는 사전·예방적 점검으로서 집행부서의 업무수행에 앞서 의뢰·실시되어야 하며, 업무수행에 앞선다는 것은 일상감사가 의뢰된 사항에 대하여 감사기구의 의견을 받기 전까지 집행부서의 장은 사업 등의 시행을 추진하여서는 아니 된다는 의미이다. 다만, 일상감사를 거칠 수 없을 만큼 긴급한 경우로서 감사기구의 장과 협의를 거쳐 예외적인 경우로 인정된 때에는 사후적 일상감사가 가능할 것이다.

일상감사가 업무수행에 앞서야 한다고 하여 이미 집행부서 등에서 진행된 업무에 대하여 일상감사를 할 수 없는 것은 아니다. 업무가 진행된 경우라도 중앙행정기관 등의 장 또는 감사기구의 장은 점검이 필요한 경우 일상감사를 실시할 수 있으며 일상감사 결과 위법·부당 사항이 드러난 경우 해당 집행행위에 대하여 적절한 조치를 하여야 한다.

일상감사는 일반적으로 집행부서의 장이 제출한 서류 등을 검토하는 서면감사로 실시하지만 필요한 경우 감사담당자 등을 현지에 보내 관련 사항을 확인하고 공감법 제20조 제1항에 따른 조치를 하는 등 실지감사를 할 수 있다.

일상감사 결과 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있는 경우에는 그에 대한 의견을 집행부서의 장에게 통보하여야 한다. 이에 대해 집행부서의 장은 일상감사 의견에 대해 적절한 조치를 하고 감사기구의 장에게 그 결과를 통보하여야 한다.

한편 감사기구의 장은 집행부서의 장으로부터 통보받은 조치결과가 적정하지 않다고 판단되는 때에는 집행부서의 장에게 그 내용을 통보하고, 소속기관의 장에게 이를 보고하여야 한다.

라. 일상감사의 효력

감사기구의 장은 일상감사에 따라 확인된 사항에 대하여는 자체감사를 하지 아니할 수 있다. 그러나 집행부서는 일상감사를 거쳤다는 이유로 자체감사를 거부할 수 없고, 위법·부당사항이 일상감사를 거쳤다는 이유로 면책이 되는 것도 아니다.

5. 감사결과의 통보 및 처리

제23조(감사결과의 통보 및 처리) ① 중앙행정기관 등의 장(감사기구의 장이 해당 기관의 집행기관과 독립하여 설치되어 있는 공공기관의 경우에는 감사기구의 장을 말한다. 이하 이 조와 제24조, 제25조, 제32조 및 제34조에서 같다)은 특별한 사정이 없으면 자체감사가 종료된 후 60일 이내에 그 감사결과를 자체감사 대상기관의 장 및 감사원에 통보하여야 한다. 이 경우 감사원에 대한 통보는 특별시·광역시·도의 경우에는 안전행정부장관을, 시·군·자치구의 경우에는 특별시·광역시·도와 안전행정부장관을, 특별시·광역시·도 교육청의 경우에는 교육부장관을, 공공기관의 경우에는 해당 공공기관의 업무를 관장하는 행정기관(이하 “주무기관”이라 한다)의 장을 각각 거쳐야 한다.

② 제1항에 따른 감사결과에는 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제6조에 따른 변상명령, 징계·문책, 시정, 주의, 개선, 권고, 고발 등의 처분 요구 또는 조치사항이 포함되어야 한다.

③ 제1항에 따라 감사결과를 통보받은 자체감사 대상기관의 장은 정당한 사유가 없으면 감사결과의 조치사항을 이행하고 그 이행결과를 자체감사를 한 중앙행정기관 등의 장에게 통보하여야 하며, 그 이행결과를 통보받은 중앙행정기관 등의 장은 그 내용을 검토한 후 검토한 내용과 함께 이행결과를 감사원에 지체 없이 통보하여야 한다. 이 경우 감사원에 대한 통보에 관하여는 제1항 후단을 준용한다.

④ 중앙행정기관 등의 장은 감사과정에서 자체감사 대상기관이 아닌 기관의 장의 권한에 속하는 사항으로서 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실을 발견한 경우에는 감사 종료 후 지체 없이 관련 사실을 해당 기관 및 감사원에 통보하여야 한다.

가. 감사결과와 통보

중앙행정기관 등의 장은 자체감사가 종료된 후 60일 이내에 그 감사결과를 자체감사 대상기관의 장 및 감사원에 통보하여야 한다.

이 경우 특별시·광역시·도는 안전행정부장관을, 시·군·자치구는 특별시·광역시·도와 안전행정부장관을, 특별시·광역시·도 교육청은 교육부장관을, 공공기관은 해당 공공기관의 업무를 관장하는 행정기관의 장을 거쳐 감사원에 통보하도록 되어 있는데, 이는 지도·감독기관 등이 자체감사 결과를 정책 등의 수립에 반영하거나 지도·감독 업무에 활용할 수 있도록 하기 위한 취지이다. 감사결과 조치사항에 대한 이행결과를 지도·감독기관 등의 장을 거쳐 통보하도록 한 것 역시 마찬가지이다.

감사결과를 통보할 때 포함할 사항, 감사결과 종류별 처리기한 및 결과 회보 의무 등과 관련된 세부 사항에 대하여 중앙행정기관 및 지방자치단체는 「중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사기준」 제28조를 따르고 공공기관의 경우 자체 감사규정 등에 따른다.

참조 법령

○ 「중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사기준」

제28조(감사결과와 통보 등) ① 감사기관의 장은 법 제23조 제1항에 따라 자체감사 대상기관에 감사결과를 통보할 때에는 다음 각 호의 사항을 포함한 시행문을 작성하여야 한다.

1. 제26조 제1항 제2호에 따른 감사결과 처분요구 및 조치사항
2. 감사결과 종류별 처리기한 및 결과 회보 의무
3. 법 제25조 및 영 제15조에 따른 재심의 신청에 대한 안내문

② 제1항 제2호에 따른 감사결과 종류별 처리기한 및 결과 회보 의무는 다음과 같다.

1. 변상명령: 변상책임자가 변상명령서를 받은 날로부터 3개월 안에 변상하도록 조치하고 그 결과를 지체 없이 회보
2. 징계 또는 문책요구: 1개월 안에 징계의결을 요구하고, 그 의결 결과를 지체 없이 회보

3. 시정요구: 2개월 안에 처리하고 그 결과를 지체 없이 회보

4. 개선요구·권고·통보: 2개월 안에 집행 가능한 사항은 그 기간 내에 적절한 조치를 하고 그 결과를 지체 없이 회보, 집행에 2개월 이상이 소요되는 사항은 2개월 안에 추진 일정 및 계획 등이 포함된 집행계획을 우선 회보한 후 집행계획에 따라 조치한 결과를 지체 없이 회보, 다만 징계조치 여부를 일임한 통보(인사자료) 사항은 1개월 안에 적절한 조치를 하고 그 결과를 지체 없이 회보

③ 감사기구의 장은 제23조에 따라 확인서, 답변서, 문답서를 징구하였으나 감사결과로 처리하지 않기로 결정한 사항 중 일반국민의 이해관계에 영향을 미치거나 공무원의 신분상·재산상 책임과 관련이 있는 중요한 사항에 대하여는 10일 이내에 관계기관 또는 관련자 등에게 그 사실을 통보하여야 한다.

다른 법령상 처분요구 등의 종류

○ 자체감사체계 및 자체감사기구 운영의 기본법인 공감법에서는 처분요구 등의 종류를 변상명령, 징계·문책, 시정, 주의, 개선, 권고, ‘고발 등의 처분요구’로 정하고 있으며 ‘고발 등의 처분요구’에 통보를 포함하는 것으로 본다.

－ 현재 자체감사기구별로 위 8개 처분요구 외에도 다양한 종류의 감사처분을 하고 있는 바, 공감법 규정에 부합되게 처분요구의 종류를 정할 필요가 있다.

「공공감사에 관한 법률」	「공공감사기준」	「중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사기준」	「지방자치단체에 대한 행정감사규정」
변상명령	변상판정·변상명령	변상명령	
징계·문책	징계·문책	징계·문책요구	징계·문책
시정	시정	시정요구	시정
주의	주의·경고·훈계	주의요구 (훈계, 경고 등 세분화 가능)	주의·경고·훈계
개선	개선	개선요구	개선
권고	권고	권고	권고
통보	통보		
고발		고발	
	현지조치	현지조치	

나. 감사결과의 처리

(1) 변상명령

(가) 의의

변상명령이란 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제4조에 따라 회계관계직원이 고의 또는 중대한 과실로 법령이나 그 밖의 관계 규정 및 예산에 정하여진 바에 위반하여 국가·지방자치단체 그 밖에 감사원의 감사를 받는 단체 등의 재산에 대하여 손해를 끼치거나 선량한 관리자로서의 주의를 게을리하여 그가 보관하는 현금 또는 물품이 망실(亡失)되거나 훼손(毀損)된 경우에 그 손해를 변상하여 원상회복하도록 명하는 것을 말한다.

(나) 성립요건

변상책임이 성립하기 위해서는 ① 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제2조에 규정된 회계관계직원이, ② 고의 또는 중대한 과실로(출납직의 경우는 ‘선량한 관리자의 주의의무’를 게을리하여), ③ 의무 위반행위를 하여, ④ 국가 또는 단체에 손해를 끼쳤고, ⑤ 행위(작위 또는 부작위)와 결과(손해, 망실, 훼손) 간에 상당한 인과관계가 있으며, ⑥ 기타 책임조각사유가 없어야 한다.

〈참고: 회계관계직원〉

○ 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제2조에 규정된 회계관계직원은 「국가재정법」 등 국가의 예산 및 회계와 관계된 사항을 정한 법령의 규정에 따라 국가의 회계사무를 집행하는 사람, 「지방재정법」 등 지방자치단체의 예산 및 회계에 관계되는 사항을 정한 법령의 규정에 따라 지방자치단체의 회계사무를 집행하는 사람, 「감사원법」의 규정에 따라 감사원의 감사를 받는 단체의 회계사무를 집행하는 사람, 그리고 위 회계관계직원의 보조자로서 그 회계사무의 일부를 처리하는 자를 말한다.

국가·지방자치단체·공공기관 등에 손해를 끼친 때에는 원칙적으로 감사원이 「감사원법」과 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」에 따라 변상책임유무를 심리·판정하지만 같은 법 제6조에 따라 중앙관서의 장, 지방자치단체의 장 또는 감독기관의 장은 필요하다고 인정되는 때에는 기관별·직위별로 위임한도액의 범위 안에서 해당 기관 또는 직위에 있는 자로 하여금 변상명령의 조치를 하게 할 수 있다.

이때 변상명령을 받은 회계관계직원은 이의가 있으면 감사원장이 정하는 판정청구서에 의하여 감사원에 판정을 청구할 수 있다.

참조 법령

○ 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」

제6조(감사원의 판정 전의 회계관계직원의 변상책임) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 회계관계직원이 제4조에 따른 변상책임이 있다고 인정되는 경우에는 감사원이 판정하기 전이라도 해당 회계관계직원에게 대하여 변상을 명할 수 있다.

1. 중앙관서의 장(「국가재정법」 제6조에 따른 중앙관서의 장을 말한다. 이하 같다)
2. 지방자치단체의 장
3. 감독기관(국가기관이나 지방자치단체의 기관이 아닌 경우만 해당한다. 이하 같다)의 장
4. 해당 기관(국가기관이나 지방자치단체의 기관이 아닌 경우로서 감독기관이 없거나 분명하지 아니한 경우만 해당한다. 이하 같다)의 장

② 제1항의 경우 중앙관서의 장, 지방자치단체의 장 또는 감독기관의 장은 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 기관별·직위별로 위임 한도액의 범위에서 해당 기관 또는 직위에 있는 사람에게 변상명령의 조치를 하게 할 수 있다.

③ 제1항 또는 제2항에 따라 변상명령을 받은 회계관계직원은 이의가 있으면 감사원장이 정하는 판정청구서에 의하여 감사원에 판정을 청구할 수 있다.(이하 생략)

○ 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률 시행령」

제1조(위임의 범위) 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제6조 제2항에 따른 기관별·직위별 위임 한도액의 범위는 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 「물품관리법」 제46조에 따른 물품의 망실(亡失) 또는 훼손(毀損)에 대한 변상명령

조치인 경우

가. 1급 공무원(이에 상당하는 특정직·별정직 공무원을 포함한다) 또는 고위공무원단에 속하는 일반직·특정직·별정직 공무원을 장으로 하는 기관: 건당 3백만 원 미만

나. 2급·3급 공무원(이에 상당하는 특정직·별정직 공무원을 포함한다) 또는 고위공무원단에 속하는 일반직·특정직·별정직 공무원을 장으로 하는 기관: 건당 2백만 원 미만

다. 4급·5급 공무원(이에 상당하는 특정직·별정직 공무원을 포함한다)을 장으로 하는 기관: 건당 1백만 원 미만

2. 「군수품관리법」 제28조에 따른 군수품의 망실 또는 훼손에 대한 변상명령조치인 경우

가. 각군 참모총장: 건당 5백만 원 미만 나. 중장급 이상 장관급 장교를 장으로 하는 국방관서 또는 부대: 건당 4백만 원 미만

(다) 변상책임의 소멸시효

변상책임의 소멸시효는 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」에 별도의 규정이 없으므로 중앙행정기관과 지방자치단체의 경우 「국가재정법」 제96조와 「지방재정법」 제82조에 따라 손해발생 시(손해발생 시를 알 수 없는 경우 손해발견 시)로부터 5년이고, 공공기관의 경우 「민법」 제766조에 따라 손해발생을 안 날로부터 3년, 있는 날로부터 10년으로 한다. 변상명령서가 해당 회계관계직원에게 송달된 때에는 시효 중단 효력이 있다.

참조 법령

○ 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률의 운용기준」 제12조에서는 **변상책임의 소멸시효**를 ① 국가와 지방자치단체의 경우에는 손해발생 시(손해발생시를 알 수 없을 때에는 손해발견시)부터 5년(시효중단사유가 있을 때에는 그때부터 5년)을 경과하였을 때에는 변상판정을 하지 아니하고, ② 정부투자기관 등의 경우에는 손해발생을 안 날로부터 3년, 있는 날로부터 10년을 경과하였을 때(시효중단사유가 있을 때에는 그때부터 기산)에는 변상판정을 하지 아니하도록 하고 있다.

‘손해’로 보지 않는 경우

- 다음과 같은 경우는 변상책임의 원인이 되는 ‘손해’에 해당하는 것으로 보지 않음(「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률의 운용기준」 제5조)
 1. 예산을 변태인출하여 해당 기관 등이 부담하여야 할 경비로 사용한 경우
 2. 예산의 낭비
 3. 국가기관 상호간, 국가기관 회계 상호 간의 거래, 동일한 지방자치단체 기관 상호간, 동일한 지방자치단체 회계 상호간의 거래 및 법인체의 내부거래에 있어 고가로 거래한 경우
 4. 임차계약 등에 의하여 타인에게 보관케 한 물품이 망실·훼손된 경우

더 알아보기

○ 변상명령의 효력

- 중앙행정기관 등의 자체감사결과에 따른 변상명령서가 자체감사대상기관의 해당 회계관계직원에게 송달된 때에는 시효중단의 효력이 있다. 그리고 자체감사결과 변상명령을 한 중앙행정 기관 등의 장은 감사원이 해당 회계관계직원에게 대하여 변상의 책임이 없다고 판정 하거나 변상금액을 감면한 경우 해당 회계관계직원 소속기관은 회계관계직원이 이미 낸 변상금의 전부 또는 그 차액을 지체 없이 반환하여야 한다. 감사원의 변상판정에 대하여 변상책임자가 변상책임을 이행하지 않는 경우에는 법원에 소송을 제기하여 의무의 존재를 확인받을 필요 없이 자력으로 그 이행을 강제할 수 있는 자력 집행력이 부여되고 있다.
- 변상책임자가 감사원이 정한 날까지 변상의 책임을 이행하지 아니하였을 때에는 소속 장관 또는 감독기관의 장은 관계 세무서장에게 위탁하여 「국세징수법」 중 체납처분의 규정을 준용하여 이를 집행한다. 위탁을 받은 세무서장이 그 사무를 집행할 때에는 소속 장관 또는 감독기관의 장의 감독을 받아야 한다.

○ 변상명령에 대한 판정청구제도

- 중앙행정기관 등의 장의 변상명령에 대해 이를 이행하지 않더라도 국세체납절차 등과 같이 이를 강제하는 효력은 없다. 따라서 중앙행정기관 등의 장은 위 사실을 감사원에

「손·망실 통보」를 함으로써 감사원에서 변상책임 유무를 판정하도록 할 수 있고, 한편 변상명령을 받은 회계관계직원은 이의가 있으면 감사원장이 정하는 판정청구서에 의하여 감사원에 판정을 청구할 수 있다. 참고로, 감사원의 변상판정에 대하여는 원처분주의의 예외로서 감사원을 당사자로 하여 행정소송을 제기할 수는 없고, 먼저 감사원에 재심의신청을 한 후 기각되는 재심의 판정을 대상으로 감사원을 당사자로 하여 행정소송을 제기할 수 있다.

○ 변상책임자가 사망한 경우 변상판정의 집행

- 변상책임자가 변상판정 전에 사망한 경우에는 변상판정을 하지 않지만, 변상판정 후에 사망한 경우에는 상속재산에 대하여 변상판정을 집행할 수 있다.

○ 이자상당액의 손해 여부

- 변상책임이 있는 손해는 발생한 시점의 손해이며 변상명령은 이를 원상회복하는 것이므로 발생한 시점에 손해가 확정된 것으로 보아 통상 이자 등은 포함하지 않는 것으로 본다.

(2) 징계 및 문책 요구

(가) 의의

징계 또는 문책 요구는 법령 기타 관계규정에 따른 징계 또는 문책사유에 해당한다고 판단하는 경우에 하여야 한다.

공무원에 대한 징계는 공무원이 특별권력관계인 공무원 관계에서 부담하는 의무를 위반하였을 때에 그 의무위반 행위에 대하여 공무원 관계의 질서를 유지할 목적으로 국가 또는 지방자치단체가 특별권력에 기초하여 사용자의 지위에서 과하는 행정상 제재이다. 여기서 징계벌을 받게 되는 지위를 징계책임이라고 하고, 징계벌을 과하는 행위를 징계처분이라고 한다.

공무원이 아닌 자의 경우에는 해당 기관의 인사관계 규정에 따라 징계·문책사유가

정해지고 이에 해당하는 경우 인사권자가 징계·문책을 하게 되며, 여기서 징계와 문책은 기관에 따라 용어를 달리 사용할 수 있으나 명칭에 관계없이 신분상 불이익을 주는 행위라는 점에서 차이가 없다.

〈참고: 판례에서의 징계〉

- 공무원 관계의 질서를 유지하고 기강을 숙정하여 공무원으로서의 의무를 다하게 하기 위하여 과하는 제재(대판 83누 130, '83. 6. 28.)

직위해제와 직권면직

- **직위해제:** 직위를 계속 유지하지 못할 사유가 발생하여 직위를 부여하지 않는 것으로서 직무에 종사하지 못할 뿐 아니라 승급, 보수 등에서 불이익 처분을 받게 되나 징계처분의 한 종류가 아니므로 직위해제 후 다시 징계처분을 할 수 있다.

〈참고: 판례에서의 직위해제〉

직위해제란 직위를 계속 유지시킬 수 없는 사유가 있어 직위를 부여하지 아니하는 것으로서 징계와는 구별되는 성질의 처분이고, 따라서 직위해제 처분 후에 동일한 사유로 징계처분을 하였다고 하여 일사부재리의 원칙에 어긋나는 것은 아니다.(대판 83누 184, '83. 10. 25.)

- **직권면직:** 국가의 일방적인 의사에 의하여 공무원 관계를 소멸시키는 것으로서 징계에 의한 면직처분과 구별된다.

〈참고: 판례에서의 직권면직〉

○ 공무원에 대한 직권면직이 그 효과에 있어서 해임과 유사하고 또한 실질적으로는 품위 유지의무를 위반하였다는 징계사유를 그 이유로 한 것이라고 하더라도 이를 해임처분을 받은 것과 동일시할 수는 없다.(대판 94누 6666, '94. 12. 9.)

(나) 징계 · 문책 사유

「국가공무원법」과 그 밖의 법령 기타 관계규정에 따른 징계 또는 문책 사유에 해당하거나 정당한 사유 없이 자체감사를 거부하거나 자료의 제출을 게을리 한 경우에 징계 · 문책요구를 한다.

「국가공무원법」 제78조에는 징계사유로서 ① 「국가공무원법」 및 같은 법에 의한 명령에 위반하였을 때, ② 직무상의 의무에 위반하거나 직무를 태만하였을 때, ③ 직무의 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 때를 규정하고 있다.

(다) 징계 · 문책 종류

공무원에 대한 징계의 종류는 파면, 해임, 강등⁵⁾, 정직, 감봉, 견책의 6종이 있으며, 파면과 해임은 당해 공무원을 공무원 관계에서 배제하는 배제징계이고, 강등 · 정직 · 감봉 · 견책은 장래의 의무위반을 방지하기 위하여 신분적 이익의 일부를 일시적으로 박탈하는 교정징계이다.

한편 금품수수 등과 관련된 비리, 특히 형사처벌에 이르지 않는 소액 금품 관련 비리의 경우에는 징계밖에 할 수 없는데, 징계만으로는 합당한 제재가 될 수 없어 2010. 3. 22. 이후 발생한 징계사유 중 금품 및 향응수수, 공금 횡령 · 유용의 행위에 대하여는 징계 처분 외에 금품 및 향응 수수액, 공금 횡령액 · 유용액의 5배 내의 징계부가금을 병과하는 제도를 운영하고 있다.

(라) 징계시효

공무원에 대한 징계의결요구는 징계 등의 사유가 발생한 날부터 3년⁶⁾(금품 및 향응수수, 공금의 횡령 · 유용의 경우에는 5년)이 지나면 하지 못하므로 감사결과 징계요구 또한 할 수 없다.

5) 강등제도는 2008. 12. 31. 「국가공무원법」 개정으로 2009. 4. 1.부터 시행

6) 2012. 3. 21. 개정된 「국가공무원법」 부칙 제2조와 「지방공무원법」 부칙 제2조의 규정에 따라 법 시행일인 2012. 6. 22. 이전에 징계사유가 발생한 사람에 대하여는 종전의 규정에 따라 징계시효 2년 적용

다만, 포괄적 일죄에 해당하는 경우 징계시효의 기산점은 일련의 행위 중 최종의 것을 기준으로 한다. 여기에서 ‘포괄적 일죄’라 함은 단일하고도 계속된 범의 아래 동종의 범행을 일정기간 반복하여 행하고 그 피해법익이 동일한 경우를 말한다.

〈참고: 일련의 행위를 포괄적 일죄로 본 판례〉

- 비위행위가 모두 소송사건에 관련하여 계속적으로 행하여진 일련의 행위라면 설사 그 중에 본건 징계결시 2년(판결 당시 징계시효는 2년)이 경과한 것이 있다 할지라도 징계시효의 기산점은 일련의 행위 중 최종의 것을 기준으로 하여야 한다.(대판 85누 841, '86. 1. 21.)
- 단일하고도 계속된 범의 아래 동종의 범행을 일정기간 반복하여 행하고 그 피해법익도 동일한 경우에는 각 범행을 통틀어 포괄일죄로 볼 것이고, 수뢰죄에 있어서 단일하고도 계속된 범의 아래 동종의 범행을 일정기간 반복하여 행하고 그 피해법익도 동일한 것이라면 돈을 받은 일자가 상당한 기간에 걸쳐 있고, 돈을 받은 일자 사이에 상당한 기간이 끼어 있다 하더라도 각 범행을 통틀어 포괄일죄로 볼 것이다.(대판 99도 4940, '00. 1. 21.)

임용과 관련된 비위행위의 경우 징계시효의 기산점은 비위행위 시가 아니라 임용된 시점으로부터 기산한다.

〈참고: 임용과 관련된 비위행위에 대한 징계시효의 기산점〉

- 교원이 그 임용과 관련된 비위행위에 의하여 교원으로 임용되었다면 그 신분을 취득하기까지 일련의 행위가 징계사유에 해당하므로 징계시효의 기산점도 임용전의 비위행위가 아니라 교원으로 임용된 때로부터 기산하여야 한다.(대판 95누 18536, '90. 5. 22.)

공공기관의 경우에는 자체 인사관계 규정에서 징계·문책의 시효를 정하고 있으므로 그 시효에 따라 징계·문책 요구 여부를 결정하여야 한다.

징계시효 도과 여부의 판단

- 징계의결요구는 공무원의 경우 징계 등의 사유가 발생한 날부터 3년(금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용의 경우에는 5년)이 지나면 하지 못하고, 공공기관의 경우 자체 인사관계 규정에서 정하고 있는 징계·문책의 시효가 완성되면 하지 못하므로 징계시효의 기산점을 판단하는 것이 중요함

1. 기본적인 징계시효의 기산점

- 징계사유가 발생한 날이 기산점이 되는데, 이는 비위행위가 종료한 때를 의미하며, 비위 행위란 징계혐의자가 자신의 의사에 따라 한 행동 또는 그 행동에 따른 위법상태가 계속되는 것을 의미함

2. 즉시범

- 음주운전, 폭행 등과 같이 1회의 행위로 혐의가 완성되는 즉시범이면 그 1회의 행위가 완료된 때를 기산점으로 함

3. 포괄적 일죄

- 상습도박, 같은 예산과목의 공금을 수차에 걸쳐 횡령하는 행위, 같은 업체로부터 수차에 걸친 금품수수 행위 등 “포괄적 1죄”인 경우 최종적으로 행위를 완료한 때가 기산점이다. 따라서 이 경우 행위의 일부가 행위시점으로부터 3년 또는 5년이 넘었더라도 징계사유로 삼을 수 있음

4. 계속범

- “축첩”처럼 그 행위를 그만두지 않는 한 위법상태가 계속되는 “계속범”의 경우 징계시효가 진행되지 않으므로 언제든지 징계가 가능함

포괄적 일죄의 시효에 관한 판단

- 비위행위가 '00년 7월부터 같은 해 12월초까지 반복적으로 수회에 걸쳐 있었고, 징계 의결 요구 시점이 '03. 10. 18.인 징계사안의 경우, 혐의자는 '00년 7월 초순부터 관련 업체 대표로부터 사업진행에 도움을 달라는 취지의 청탁과 함께 지속적으로 향응 등을 수수한 점을 볼 때(당시 징계시효 3년, 현행 5년), 위 비위행위는 단일하고도 계속된 범의 아래 이루어진 일련의 비위라고 판단되므로 징계시효의 기산점은 '00년 12월 초순이라고 보아야 하며, 따라서 위 비위기간 내에 행한 모든 비위행위에 대하여는 포괄하여 책임을 물어야 할 것임(중앙징계위원회, '03. 12. 26.)

(마) 징계 규정의 적용을 받지 않는 신분

공무원의 경우 「국가공무원법」 등에 따른 종류를 ① 경력직(일반직, 특정직, 기능직), ② 특수경력직(정무직, 별정직, 계약직)으로 구분하는데, 그 중 정무직은 징계 규정을 적용받지 않는다. 그리고 공공기관의 임원도 대부분 징계 규정을 적용받지 않고 있다. 그러나 이것이 감사대상에서 제외됨을 의미하는 것은 아니다.

징계 관련 주요 훈령·예규·지침

- 「공무원 비위사건 처리규정」(대통령 훈령)
- 「비위공직자의 의원면직 처리제한에 관한 규정」(대통령 훈령)
- 「비위면직(파면·해임)자 공직재임용 제한에 관한 규정」(국무총리 훈령)
- 「국가공무원 복무·징계관련 예규」(안전행정부 예규)
- 「특별사면(징계사면) 시행에 따른 인사처리지침」(안전행정부)

징계요구를 위한 감사증거 수집

- 자체감사결과 징계요구를 하고자 하는 때에는, 징계요구가 징계의결의 기초가 되고 징계의결은 관련자에 대한 신분상 처분이 되는 준사법적 행위라는 점을 고려하여 감사증거 수집과 판단에 있어 「형사소송법」의 원칙을 준용하여야 함

〈「형사소송법」의 주요 관련조항〉

제307조(증거재판주의) 사실의 인정은 증거에 의하여야 한다.

제309조(강제 등 자백의 증거능력) 피고인의 자백이 고문, 폭행, 협박, 신체구속의 부당한 장기화 또는 기망 기타의 방법으로 임의로 진술한 것이 아니라고 의심할 만한 이유가 있는 때에는 이를 유죄의 증거로 하지 못한다.

제310조(불이익한 자백의 증거능력) 피고인의 자백이 그 피고인에게 불이익한 유일의 증거인 때에는 이를 유죄의 증거로 하지 못한다.

제315조(당연히 증거능력이 있는 서류) 다음에 계기한 서류는 증거로 할 수 있다.

1. 호적의 등본 또는 초본, 공정증서등본, 기타 공무원 또는 외국공무원이 직무상 증명할 수 있는 사항에 관하여 작성한 문서
2. 상업장부, 항해일지, 기타 업무상 필요로 작성한 통상문서
3. 기타 특히 신용할 만한 정황에 의하여 작성된 문서

제317조(진술의 임의성) ① 피고인 또는 피고인 아닌 자의 진술이 임의로 된 것이 아닌 것은 증거로 할 수 없다.

더 알아보기

- 징계별과 형벌의 구분 및 양자를 병과하는 경우 일사부재리의 적용 여부
 - 형벌과 징계별은 제재목적과 권력적 기초, 내용, 대상 등이 다르기 때문에 동일 비위 행위에 대하여 양자를 병과하더라도 일사부재리원칙에 위배되지 않는다.
- 퇴직한 공무원에 대한 징계별과 형사별
 - 징계별은 공무원의 신분을 전제로 하고 퇴직 후에는 제재를 과할 수 없으나 형사별은 공소시효가 완성되지 않는 한 퇴직 후에도 언제든지 재직 중의 행위를 이유로 제재를 가할 수 있다.
- 위법행위에 따른 당연퇴직과의 관계
 - 금고이상의 형이 확정(집행유예 포함)되는 등 「국가공무원법」 제69조, 「지방공무원법」 제61조의 규정에 따라 당연퇴직되는 경우에는 공무원신분관계가 소멸하므로 징계별을 따로 과할 필요가 없어진다.
- 「감사원법」상 징계사유
 - 「국가공무원법」 제78조는 징계사유로서 공무원법 등에 의한 명령에 위반하였을 때, 직무상의 의무에 위반하거나 직무를 태만하였을 때, 직무의 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 규정하고 있다.
 - 「감사원법」은 정당한 사유 없이 감사를 거부 하거나 자료의 제출을 해태한 자를 징계 또는 문책할 것을 규정하고 있는데 이는 감사의 거부 금지를 특별히 규정한 것이기는 하나, 「국가공무원법」 등에서 정한 징계사유 외에 별도의 징계사유로 보기 보다는 정당한 감사를 거부하는 행위가 직무상의 의무에 위반하거나 직무를 태만히 한 것에 해당한다고 보는 것이 타당할 것이다.

(3) 시정·주의 등의 요구

시정요구는 감사결과 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있어 추징·회수·환급·추급 또는 원상회복 등이 필요한 경우에 조치하는 처분요구이다.

여기서 주의할 점은 시정요구는 회계 또는 직무사항이 법적요건에 적합하지 않거나 공익에 반한 경우에 이를 취소 또는 철회하도록 요구하는 것이므로 사실상 시정이 가능한 경우에 하여야 한다는 것이다.

주의요구는 감사결과 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있으나 그 정도가 징계 또는 문책사유에 이르지 아니할 정도로 경미하거나, 감사대상기관 또는 부서에 대한 제재가 필요한 경우에 조치하는 처분이다.

한편 「중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사기준」(제25조)에서는 주의요구를 위법성 또는 부당성의 경중에 따라 각 기관의 특성을 고려하여 훈계, 경고 등으로 세분화할 수 있도록 하고 있고, 이에 따라 중앙행정기관과 지방자치단체에서는 경고, 기관경고, 기관주의, 훈계 등으로 다양하게 조치하고 있다.

더 알아보기

○ 시정 요구의 실익이 없는 경우

- 시정요구를 받은 자가 요구대로 조치할 법적 근거나 권한이 없는 경우, 사안의 성격상 취소 또는 철회가 불가능한 경우, 행정처분 당시에는 위법 부당한 것이었다 하더라도 시정요구 당시의 법질서 및 공익목적에 비추어 볼 때 적법 타당한 행위라고 인정될 경우, 시정요구 당시의 위법·부당성이 이미 치유되었거나 시정하는 것이 하지 않는 것보다 공익에 반하는 경우 등에는 시정의 실익이 없으므로 주의요구 대상은 될 수 있으나 시정요구 대상은 되지 않는다.

○ 시정 요구와 주의 요구를 병행할 수 있는 지 여부

- 시정 요구는 위법·부당 사항을 교정하거나 환원시키기 위한 것이고, 주의요구는 앞으로 위법·부당 사항이 다시 반복되지 않도록 그 사건에 한하여 일시적으로 발한 경고로서,

시정요구와 주의요구는 그 목적이 서로 다르기 때문에 위법 또는 부당하게 처리된 특정사안에 대하여 병행할 수 있을 것이나, 통상 시정을 요구하면서 동시에 주의를 촉구할 수 있으므로 같은 사항에 대하여는 시정이 가능한 사항은 주의(관련자에 대한 주의 포함) 문안을 포함하여 시정요구하는 것이 합리적일 것이다.

○ 시정요구에 대한 조치 기한

- 시정사항은 특별한 사유가 없는 한 즉시 원상회복하는 것이 바람직하며, 감사원의 「자체감사 통합매뉴얼」에서는 집행기한을 '특별한 사유가 없는 한 2월 이내'로 정하고 있다.

(4) 개선 요구

(가) 의의

개선 요구는 행정사무의 결함과 감사대상자의 의무위배 행위가 법령상, 행정상 또는 제도상의 결함에 그 원인이 있다고 인정될 때 그러한 결함·모순 등의 발생요인을 근원적으로 제거하기 위한 처분 요구이다.

(나) 유형

개선요구는 법령상 개선요구, 행정상 개선요구 및 제도상 개선요구로 구분된다.

법령상 개선요구는 법령(법률, 대통령령, 총리령, 부령, 조례, 규칙) 등이 불합리하거나 미비한 경우, 그 결함을 개선하기 위해 관계규정의 폐지, 개정, 신설 등을 요구하는 것이다.

구체적인 유형으로는 하위법규가 법체계상 상위법규에 위배되거나 타 법령에 저촉 또는 상호균형을 상실하는 경우, 모법에는 규정되어 있으나 법 시행에 필요한 시행령 등을 제정하지 않은 경우, 같은 법규 내에서 조항들 사이에 모순이 발생하거나 혼선을 주는 경우, 법규의 일부 또는 전부가 중복되거나 불필요한 경우 등이 있다.

행정상 개선요구는 법령 아래에서 구체적으로 이루어지는 행정업무의 처리절차 및 방법 등에 관한 훈령, 예규, 고시, 통첩 등이 불합리하거나 미비한 경우 이를 제거하여 행정목적을 더욱 효과적으로 달성할 수 있도록 그 개선을 요구하는 것이다.

제도상 개선요구는 제도가 불합리하거나 미비하여 업무처리의 과오가 발견되거나 제도의 취지나 목적을 보장하지 못하는 경우 또는 제도 자체의 실익이 없는 경우에 개선을 요구하는 것이다.

(5) 권고와 통보

권고는 감사 결과 문제점이 인정되는 사실이 있어 그 대안을 제시하고 감사대상기관의 장 등으로 하여금 개선방안을 마련하도록 할 필요가 있는 경우에 조치하는 것이다.

통보는 감사 결과 비위의 사실이나 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있으나 징계, 시정 또는 개선 등을 요구하기에 부적합하여 각 기관 또는 부서에서 자율적으로 처리할 필요가 있다고 인정되는 경우에 조치하는 것이다.

통보는 공감법 제23조 제2항에서 열거하고 있는 처분 요구의 종류는 아니나 같은 항에 명시된 처분요구 또는 조치사항이 위법·부당사항에 대한 적절한 조치로서 적합하지 않은 경우에 행하는 조치이다.

참조 법령

○ 「중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사기준」

제25조(감사결과의 처리기준 등) ① 감사기구의 장은 제24조에 따라 도출된 감사결과를 다음 각 호의 기준에 따라 처리하여야 한다.

1.~ 6. 생략

7. 통보: 감사 결과 비위 사실이나 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있으나 제2호부터 제5호까지의 요구를 하기에 부적합하여 각 기관 또는 부서에서 자율적으로 처리할 필요가 있다고 인정되는 경우

더 알아보기

○ 처분요구와 권고·통보의 차이

- 감사결과 대안이 명백한 사항은 가급적 시정 또는 개선요구사항으로 처리하며, 구체적인 대안의 마련에 기관장 등의 자율성이 필요한 경우 권고·통보한다.

○ 권고와 통보의 차이

- ‘통보’는 ‘권고’보다 자율성을 더 부여할 필요가 있을 때 하는 조치사항이며, 개선대안에 다툼의 가능성이 있는 경우 권고사항으로 할 수 없다.

○ 인사자료 통보와 모범사례 통보

- ‘통보’에는 일반적인 통보 외에 통보(인사자료)와 통보(모범사례)가 있다.
- 감사대상에 해당되나 징계규정 등이 없어 징계요구하지 못하는 자의 비위, 관련자가 너무 많아 그 소속기관장 또는 임용권자가 대상자를 선별하여 징계요구하는 것이 타당하다고 인정되는 사항, 징계사유의 시효가 완성된 사건 중 중징계(파면, 해임, 강등, 정직) 사유에 해당되는 사항에 대하여는 인사자료로 통보한다. 인사자료 통보대상이라 하더라도 징계사유의 시효가 완성되지 아니한 경우에는 징계(문책) 사건에 준하여 조사개시 통보를 하여야 한다.
- 감사과정에서 모범기관·부서·공직자를 발견한 경우 모범사례 통보를 하여 표창 등으로 사기를 높여주고 사례를 전파하게 한다.

(6) 고발 및 수사요청

중앙행정기관 등의 장은 자체감사 결과 범죄혐의가 있다고 인정한 때에는 이를 수사기관의 장에게 고발하여야 한다.

「형사소송법」 제234조 제2항에서도 “공무원은 그 직무를 행함에 있어 범죄가 있다고 사료하는 때에는 고발하여야 한다”고 규정하고 있다. 여기서 고발대상이 되는 범죄혐의는 공무원의 범죄혐의에 국한되지 않으며 감사대상 기관과 직접 또는 간접으로 관계있는 자의 범죄혐의까지 그 대상이 된다.

참조 법령

○ 「형사소송법」 제234조(고발)

- ① 누구든지 범죄가 있다고 사료하는 때에는 고발할 수 있다.
- ② 공무원은 그 직무를 행함에 있어 범죄가 있다고 사료하는 때에는 고발하여야 한다.

범죄란 감사결과 확인한 사항이 형법 기타 개별 법률의 범죄 구성요건, 위법성 및 책임성을 충족하는 행위여야 한다.

범죄혐의에 대하여 고발하는 것이 원칙이나, 범죄혐의자의 증거인멸, 도피 등의 우려가 있어 즉각적인 조치가 필요한 경우에는 출장지 등에서 고발에 준하여 즉시 수사를 요청⁷⁾한다.

범죄의 성립요건

- 범죄 성립요건을 검토하여 범죄가 성립되는 경우에만 고발이나 수사요청을 할 수 있으며, 범죄 성립요건은 다음의 요건을 모두 충족하여야 한다.

요 건	내 용
범죄 구성요건	객관적 요건인 주체 · 객체 · 행위와 주관적 요건인 목적 · 고의 · 과실 등이 형법 기타 개별법령의 형사처분 조항에서 정한 금지행위에 해당하여야 함
위법성	정당행위 · 정당방위 · 긴급피난 · 자구행위, 피해자의 승낙, 공익을 위해 진실을 발표할 권리, 기타 사회상규 상 위법성 조각사유에 해당하지 않아야 함
책임성	형사 미성년자의 행위, 심신상실자의 행위 등 형사상 책임성 조각사유에 해당하지 않아야 함

7) '고발'이 되면 「형사소송법」과 「검찰사건 사무규칙」에 따라 수사기관에서 수사를 할 의무가 생기지만 '수사요청'은 그렇지 않음에 주의

검사의 사건처리

○ 중국처분: 소추 여부를 최종적으로 결정하는 것

- 공소의 제기: 소추요건이 구비되고, 형의 필요적 면제사유에 해당되지 않으며 범죄성립요건이 갖추어진 사건으로서 범죄의 혐의와 소추의 필요가 있는 경우
- 불기소: 소추요건이 구비되지 아니하거나 형의 필요적 면제사유에 해당되는 경우, 범죄성립요건이 갖추어지지 아니하였거나 범죄의 혐의가 없는 경우, 소추의 필요가 없는 경우 등에는 중간처분이나 소년부송치의 처분을 하는 경우를 제외하고는 모두 불기소처분

구 분	사 유
공소권 없음	공소시효 완성, 법인 해산 등
죄가 안됨	형사 미성년자, 피해자 승낙 등
혐의 없음	구성요건 해당 없음, 증거 없음, 증거 불충분 등
기소유예	사안 경미, 정상참작 등
각하	고소(고발)장에 의하여 공소권 없음 · 죄가 안됨 · 혐의 없음이 명백한 경우

○ 중간처분: 장래에 행할 중국처분을 예상하고 그 중국처분 전에 잠정적으로 행하는 처분 (이송, 기소중지, 참고인중지, 공소보류 등)

더 알아보기

○ 직무와 관련한 대가성 부분의 판단(수수한 금원에 직무와 관련된 대가성 금원과 직무와 관련 없는 금원이 불가분적으로 결합된 경우)

내 용	비 고
공무원이 수수·요구 또는 약속한 금품에 그 직무행위에 대한 대가로서의 성질과 직무 외의 행위에 대한 사례로서의 성질이 불가분적으로 결합되어 있는 경우에는 그 수수·요구 또는 약속한 금품 전부가 불가분적으로 직무행위에 대한 대가로서의 성질을 가짐	대법원 2009. 7. 9. 선고 2009도3039 판결 등 참조

○ 주요 고발 사유인 배임죄에 있어서 '재산상의 손해'의 판단

내 용	비 고
배임죄에 있어서 재산상의 손해를 가한 때라 함은, 재산상의 현실적인 손해를 발생하게 한 경우뿐만 아니라 손해발생의 위험을 생기게 한 경우도 포함하지만, 이는 경제적인 관점에서 본인의 재산 상태를 평가하여 피고인의 행위에 의하여 본인의 재산가치가 감소하거나 증가하여야 할 가치가 증가하지 아니한 때를 말하므로, 일반입찰에 의하여 체결하여야 할 공사도급계약을 수의계약에 의하여 체결하였다 하더라도 수의계약에 의한 공사대금이 적정한 공사대금의 수준을 벗어나 부당하게 과대하여 일반입찰에 의하여 공사도급계약을 체결할 경우 예상되는 공사대금의 범위를 벗어난 것이 아니라면 재산상의 손해를 가한 때에 해당한다고 할 수 없음	대법원 1981. 6. 23. 선고 80도2934 판결 참조

다. 감사결과 조치사항의 이행

감사결과를 통보받은 자체감사 대상기관의 장은 정당한 사유가 없으면 감사결과와 조치사항을 이행하여야 한다.

감사결과와 조치사항을 이행하는 것이 불합리하다고 판단되는 경우 재심의 신청 절차를 거칠 수 있으므로 기관장 등이 임의로 조치사항을 변경하여 처리하여서는 아니 된다.

관련 질의회신

감사원 공공감사운영단 제1과-1537(2012. 3. 27.)

질의요지: 감사결과를 통보받은 감사대상기관의 장이 징계 건에 대하여 ① 그 감사결과와는 다르게 여러 개의 혐의사실 중 일부만을 적용하거나, ② 그 징계의 양정을 감사결과와 달리하여 징계의결을 요구하는 것이 가능한지 여부(강원도)

회신내용:

- 공감법 제23조 제3항에 따르면 감사결과를 통보받은 자체감사 대상기관의 장은 정당한 사유가 없으면 감사결과와 조치사항을 이행하도록 되어 있음
- 따라서 자체감사 대상기관의 장이 정당한 사유 없이 통보받은 감사결과와 다르게

여러 개의 혐의사실 중 일부만을 적용하거나 징계 양정을 달리하여 징계의결을 요구 하여서는 아니 됨

- 또한 위 공감법에서 언급한 정당한 사유라 함은 개별 사안에 따라 판단할 사항이나, 자체감사 결과를 통보한 기관에서도 정당하다고 인정할 만한 객관적이고 명백한 사유 (예, 법원 확정판결 등)로 한정해야 하고, 만약 감사결과가 위법 또는 부당하다고 인정할 때에는 공감법 제25조에 따라 재심의를 신청하여 그 감사결과를 취소 또는 변경받아야 할 것임

라. 대상기관이 아닌 기관의 위법·부당사항 통보

중앙행정기관 등의 장은 감사과정에서 자체감사 대상기관이 아닌 기관의 장의 권한에 속하는 사항으로서 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실을 발견하게 되는 경우가 있는데, 이때에는 감사 종료 후 지체 없이 관련 사실을 해당 기관 및 감사원에 통보 하도록 하고 있다.

이는 권한 있는 기관의 장이나 감사원으로 하여금 위법·부당사항에 대한 적절한 조치를 취할 수 있도록 한 것이다.

6. 징계 등 사유의 시효정지

제24조(징계 또는 문책사유의 시효정지) ① 중앙행정기관 등의 장은 특정사건에 대한 조사를 개시한 때와 이를 종료한 때에는 10일 이내에 자체감사 대상기관의 장에게 그 사실을 통보하여야 한다.

② 제1항에 따라 조사 개시의 통보를 받은 기관·단체의 장은 감사가 진행 중인 특정사건에 대하여는 제1항에 따른 조사 개시의 통보를 받은 날부터 징계 또는 문책 절차를 진행하지 못한다.

③ 제2항에 따라 징계 또는 문책 절차를 진행하지 못하여 법령 또는 해당 기관·단체가 정한 징계 또는 문책 사유의 시효기간이 만료되거나 시효의 남은 기간이 1개월에 못 미치게 될 때에는 그 시효기간은 제1항에 따른 조사종료의 통보를

받은 날 또는 제23조 제2항에 따라 처분 요구 또는 조치사항을 통보받은 날(제25조 제1항에 따라 재심을 신청하였을 때에는 그 결과를 통보받은 날을 말한다)부터 1개월이 경과한 날에 만료되는 것으로 본다.

영 제14조(조사 개시 통보 등) 법 제24조 제1항에서 중앙행정기관 등의 장과 특정사건에 대한 자체감사 대상기관의 장이 같은 경우에는 자체감사기관의 장이 중앙행정기관 등의 장에게 특정사건에 대한 조사를 개시하였다는 사실 또는 이를 종료하였다는 사실을 문서로 보고하면 각각 법 제24조 제1항에 따른 조사를 개시한 사실과 이를 종료한 사실을 통보한 것으로 본다.

중앙행정기관 등의 장은 특정사건에 대한 조사를 개시한 때와 이를 종료한 때에는 10일 이내에 자체감사 대상기관의 장에게 그 사실을 통보하여야 한다.

기간 산정에 있어서는 민법을 준용하는 것으로 본다.

조사개시의 통보를 받은 기관·단체의 장은 감사가 진행 중인 특정사건에 대하여는 통보를 받은 날부터 징계 또는 문책 절차를 진행하지 못하도록 하고 있는데, 이는 감사 과정에서 시효가 완성되어 위법·부당행위에 대한 책임을 묻지 못하는 일이 없도록 하기 위함이다.

징계 또는 문책 절차를 진행하지 못하여 법령 또는 해당 기관·단체가 정한 징계 또는 문책 사유의 시효기간이 만료되거나 시효의 남은 기간이 1개월 미만인 경우에는 그 시효기간은 조사종료의 통보를 받은 날 또는 공감법 제23조 제2항에 따라 처분요구 또는 조치사항을 통보받은 날(재심의 신청을 하였을 때에는 그 결과를 통보받은 날)부터 1개월이 경과한 날에 만료된 것으로 본다.

징계시효 정지에 관한 규정은 「감사원법」 제32조의2와 동일한 내용을 공감법에 규정한 것으로 감사원 감사뿐만 아니라 자체감사까지 징계시효 정지를 확대한 것이며, 2010. 7. 1. 공감법 시행 후 최초로 실시하는 자체감사부터 적용되도록 하였다.

7. 재심의

제25조(재심의신청 등) ① 자체감사를 한 중앙행정기관 등의 장으로부터 감사 결과를 통보받은 자체감사 대상기관의 장은 그 감사결과가 위법 또는 부당하다고 인정할 때에는 그 통보를 받은 날부터 1개월 이내에 통보를 한 중앙행정기관 등의 장에게 재심을 신청할 수 있다. 다만, 변상명령에 대한 불복에 관하여는 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제6조 제3항부터 제5항까지의 규정에 따른다.

② 제1항에 따른 재심을 신청하는 경우에는 신청이유와 내용을 분명히 밝히고 필요한 증거자료가 있으면 첨부하여야 한다.

③ 제1항에 따라 재심을 신청받은 중앙행정기관 등의 장은 지체 없이 자체감사 기구에 재심의신청을 검토하게 하여야 한다. 이 경우 재심의신청이 요건을 갖추지 못하였을 때에는 각하한다.

④ 중앙행정기관 등의 장은 제1항에 따른 재심의신청이 이유가 없다고 인정될 때에는 기각하고, 이유가 있다고 인정될 때에는 그 감사결과를 취소하거나 변경하여야 한다.

⑤ 제1항에 따른 재심의신청을 받은 중앙행정기관 등의 장은 특별한 사정이 없으면 재심의신청을 접수한 날부터 2개월 이내에 처리하여야 한다.

⑥ 그 밖에 재심의 사건의 심리와 처리 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

영 제15조(재심의 사건의 심리와 처리 등) ① 자체감사 대상기관의 장이 법 제25조 제1항에 따라 재심의(再審議)를 신청할 때에는 별지 서식의 재심의신청서를 중앙행정기관 등의 장에게 제출하여야 한다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제25조 제3항에 따라 재심의 신청을 각하한다.

1. 재심의 신청대상이 아니거나 재심을 신청할 수 있는 자가 아닌 경우
2. 재심의 신청기간이 도과한 경우
3. 재심의신청에 따라 재심의한 사안인 경우
4. 행정심판(다른 법률에 따른 특별행정심판을 포함한다), 심사청구, 소송 등을 통하여 확정된 사안인 경우

5. 그 밖에 법 및 이 영에서 정한 재심의와 관련된 요건 및 절차를 갖추지 못한 경우

③ 제2항 제5호의 경우 보정(補正)할 수 있다고 인정하는 경우에는 재심의를 신청받은 중앙행정기관 등의 장은 적절한 기한을 정하여 그 보정을 요구할 수 있으며 그 기간에 보정이 된 경우에는 처음부터 적법한 재심의신청이 된 것으로 본다. 다만, 정해진 기간 내에 보정하지 아니하였을 때에는 재심의신청을 각하한다.

④ 중앙행정기관 등의 장은 법 제25조 제3항 및 제4항에 따라 재심의 사건을 처리하였을 때에는 재심을 신청한 자체감사 대상기관의 장에게 그 뜻을 문서로 지체 없이 통보하여야 한다.

⑤ 재심을 신청한 자체감사 대상기관의 장은 중앙행정기관 등의 장이 재심의 사건을 처리하기 전에 서면으로 재심의신청을 취하할 수 있다.

⑥ 중앙행정기관 등의 장은 법 제23조에 따른 감사결과를 통보한 사항으로서 직권으로 재심의하여 그 내용을 변경하거나 취소할 필요가 있다고 인정할 때에는 직권으로 재심의하여 감사결과를 변경하거나 취소할 수 있다.

가. 재심의 제도의 의의

자체감사 결과가 법률에 위배되거나 사실관계의 판단에 오류가 있는 경우 대상기관의 행정에 중대한 혼선을 초래할 수 있고 개인의 재산상·신분상 권리를 침해하게 된다.

공감법은 이와 같은 경우에 대비하여 자체감사 대상기관의 장을 통하여 재심을 신청하거나 중앙행정기관 등의 장이 직권으로 재심을 할 수 있게 함으로써 잘못된 감사결과가 시정될 수 있는 권리구제제도를 마련하고 있다.

신청에 의한 재심의와 직권 재심의는 모두 감사결과의 적법성과 타당성을 확보하기 위해 감사결과를 다시 심의하는 자기 통제의 수단이라는 점에서 같으나 신청재심의 제도는 행정심판적인 성격을 갖는데 반하여 직권재심의 제도는 단순히 취소권 또는 변경권을 행사하는 것이므로 그 법적 성격이 근본적으로 다르다. 따라서 신청재심의는

중앙행정기관 등에 재심의의 의무가 있는 반면 그 청구기간에 제한이 있다.

또한 신청 재심의가 주로 감사결과 책임 있는 자의 권리구제에 주안점이 있음에 반하여 직권 재심의는 자체통제에 주안점이 있는 점에서도 제도적 차이가 있다.

나. 신청 재심의

(1) 재심의 신청 대상

공감법에서는 재심의의 대상을 ‘자체감사의 결과’로 규정하고 있어 징계·문책, 시정·주의, 개선, 통보 등 감사결과 조치의 종류에 관계없이 재심을 허용하고 있다.

다만, 변상명령의 경우 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제6조 제3항에 따라 변상명령을 받은 회계관계직원은 이의가 있으면 감사원에 판정을 청구할 수 있도록 하고 있어 다른 감사결과 조치와 구분된다.

(2) 재심의 신청권자 및 신청 방법

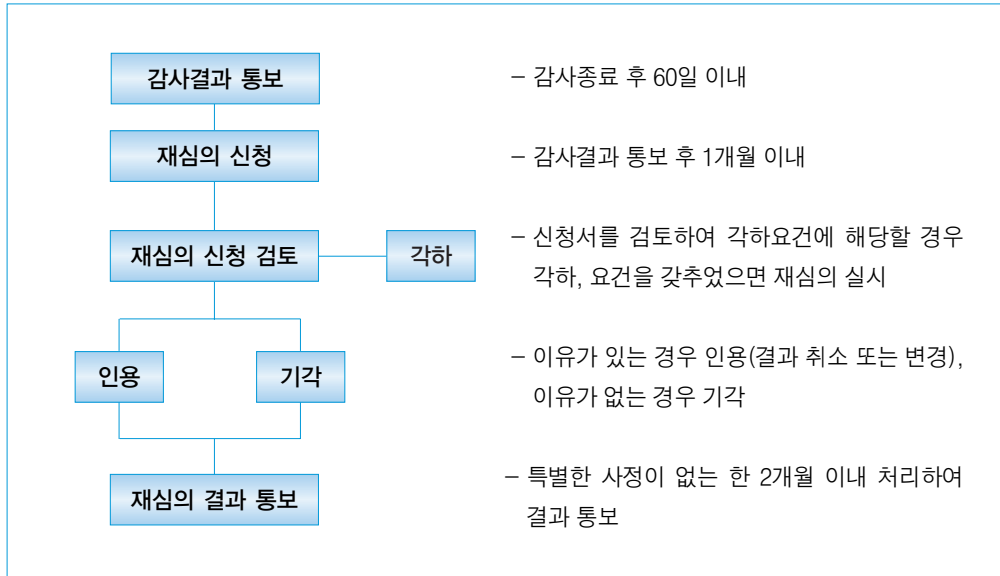
자체감사 대상기관의 장은 재심의 신청의 이유와 내용을 분명히 밝히고 필요한 증거 자료를 첨부하여 재심의 신청서를 중앙행정기관 등의 장에게 제출하여야 한다.

다만 변상명령에 대한 불복에 관하여는 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제6조 제3항부터 제5항에 따라 변상명령을 받은 자가 변상판정청구서에 의하여 감사원에 변상책임의 유무를 판정하여 줄 것을 청구할 수 있다.

따라서 재심의 신청권자는 자체감사 대상기관의 장이나, 변상명령에 따른 재심의 신청권자(변상판정청구권자)는 변상명령을 받은 자이다.

재심을 신청한 자체감사 대상기관의 장은 중앙행정기관 등의 장이 재심의 사건을 처리하기 전에 서면으로 재심의 신청을 취하할 수 있다.

〈그림 3〉 신청 재심의 처리 절차



(3) 재심의의 재결

재심의신청을 받은 중앙행정기관 등의 장은 특별한 사정이 없으면 재심의신청을 접수한 날부터 2개월 이내에 처리하여 그 결과를 재심을 신청한 자체감사 대상기관의 장에게 통보하여야 한다.

재심의 신청이 필요한 요건을 갖추지 못하였을 때에는 이를 각하하는데, 이는 본안 심리를 거절하는 재결이다.

각하 사유로는 ① 재심의 신청대상이 아니거나 재심을 신청할 수 있는 자가 아닌 경우, ② 재심의 신청기간이 도과한 경우, ③ 재심의 신청에 따라 재심의한 사안인 경우, ④ 행정심판(다른 법률에 따른 특별행정심판을 포함), 심사청구, 소송 등을 통하여 확정된 사안인 경우, ⑤ 그 밖에 법 및 시행령에서 정한 재심의와 관련된 요건 및 절차를 갖추지 못한 경우이다.

〈참고: 재심의를 신청하였다가 각하된 사항의 재심의 신청〉

공감법 시행령 제15조 제2항 제3호의 규정은 재심의 신청이 반복되어 행정행위의 안정성이 저해되는 것을 막기 위해 재심의 신청결과에 대하여 다시 재심의를 신청할 수 없도록 하였다. 다만, 재심의를 신청하였다가 각하된 사항에 대하여는 다시 재심의를 신청할 수 있다.

재심 의와 관련된 요건 및 절차를 갖추지 못하였으나 보정이 가능한 경우에는 재심 의를 신청 받은 중앙행정기관 등의 장은 적절한 기한을 정하여 그 보정을 요구할 수 있으며 그 기간에 보정이 된 경우에는 처음부터 적법한 재심 의 신청이 된 것으로 본다.

재심 의 신청이 이유 없다고 인정한 때에는 이를 기각하고 재심 의 신청이 이유 있다고 인정한 때에는 당초의 감사결과조치를 취소하거나 그 내용을 변경하는 인용 결정을 한다.

인용은 재심 의 신청이 이유 있고 당초 감사결과조치가 위법·부당하다고 인정하여 청구의 취지를 받아들이는 재결이며 당초 감사결과조치의 취소에 그치는 경우와 그 내용을 변경하여 시행하는 경우를 포함한다. 여기서 변경이라 함은 당초 감사결과조치를 적극적으로 변경하여 새로운 감사결과조치를 하는 재결이다. 가령 징계요구를 주의요구로 변경하는 것 등이다.

당초 감사결과조치를 취소하는 재결은 당해 당초 감사결과조치의 전부를 취소하는 내용으로 하는 것과 일부를 취소하는 내용으로 하는 것이 있다.

재심 의 처리와 관련하여 「중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사기준」 제30조에 따르면 공정한 처리를 위해 해당 감사결과에 관여하지 아니한 감사담당자가 처리하도록 하여야 하고, 필요한 경우 신청인 또는 관계자의 의견을 듣거나 보완자료를 요청할 수 있도록 하고 있다.

다. 직권 재심 의

자체감사를 한 중앙행정기관 등의 장은 이미 조치한 감사결과 의 내용을 변경하거나

취소할 필요가 있다고 인정할 때에는 직권으로 재심의하여 감사결과를 변경하거나 취소할 수 있다.

직권 재심의는 증거서류 등의 오류·누락 등으로 인하여 위법·부당한 조치가 된 경우는 물론, 여건의 변동 등으로 집행이 불가능하게 된 사실을 인정한 경우에도 가능하다.

8. 감사결과와 공개

제26조(감사결과와 공개) 중앙행정기관 등의 감사결과는 원칙적으로 공개한다. 다만, 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보는 공개하지 아니할 수 있다.

가. 의의

공감법은 중앙행정기관 등의 감사결과를 원칙적으로 공개하도록 하고 있는데, 이는 감사결과를 공개하여 국민의 알 권리를 보장하는 동시에 유사 사례가 재발하지 않도록 유도하고 자체감사를 실시한 기관 스스로 감사결과에 대한 책임성과 신뢰성을 제고하도록 하기 위함이다.

‘중앙행정기관 등의 감사결과’란 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관의 자체 감사기구에서 실시한 감사결과를 의미한다.

제26조에서는 중앙행정기관 등의 감사결과는 원칙적으로 공개하도록 하면서 공개해야 하는 감사의 종류 등을 특정하고 있지 않으므로 감사의 결과는 원칙적으로 공개되어야 한다.

자체감사기구는 각 기관의 특수한 사정을 고려하여 감사결과와 공개시기·방법 등에 대하여 기관별로 감사결과 공개기준을 정해서 공표하고 공표한 기준에 따라 공개한다.

자체감사결과와 공개는 관련 법규 및 기준 등에 따라 기관 자체 홈페이지나 공공기관의

경우 공공기관 경영정보 공개시스템(알리오, 지방공기업의 경우 클린아이) 등을 통해 할 수 있다.

다만, 국가안전보장에 위해가 되거나 개인의 사생활을 침해하는 정보 등 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보는 공개하지 아니할 수 있다.

감사결과의 비공개는 그 사유가 명확해야 하며 감사결과의 내용 중 일부가 공개하기에 적절하지 않은 경우에는 익명 처리 등의 방법으로 비공개하는 등 해당 부분에 대하여만 공개하지 아니하며 일부 내용이 비공개사유라 하여 감사결과 전체를 공개하지 아니하여서는 안 된다.

참조 법령

○ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」

제9조(비공개대상정보) ① 공공기관이 보유·관리하는 정보는 공개대상이 된다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 정보에 대하여는 이를 공개하지 아니할 수 있다.

1. 다른 법률 또는 법률이 위임한 명령(국회규칙·대법원규칙·헌법재판소규칙·중앙선거관리위원회규칙·대통령령 및 조례에 한한다)에 의하여 비밀 또는 비공개 사항으로 규정된 정보
2. 국가안전보장·국방·통일·외교관계 등에 관한 사항으로서 공개될 경우 국가의 중대한 이익을 현저히 해할 우려가 있다고 인정되는 정보
3. 공개될 경우 국민의 생명·신체 및 재산의 보호에 현저한 지장을 초래할 우려가 있다고 인정되는 정보
4. 진행 중인 재판에 관련된 정보와 범죄의 예방, 수사, 공소의 제기 및 유지, 형의 집행, 교정, 보안처분에 관한 사항으로서 공개될 경우 그 직무수행을 현저히 곤란하게 하거나 형사피고인의 공정한 재판을 받을 권리를 침해한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보
5. 감사·감독·검사·시험·규제·입찰계약·기술개발·인사관리·의사결정과정 또는 내부검토과정에 있는 사항 등으로서 공개될 경우 업무의 공정한 수행이나 연구·개발에 현저한 지장을 초래한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보

6. 당해 정보에 포함되어 있는 이름·주민등록번호 등 개인에 관한 사항으로서 공개될 경우 개인의 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정되는 정보. 다만, 다음에 열거한 개인에 관한 정보는 제외한다.

가. 법령이 정하는 바에 따라 열람할 수 있는 정보

나. 공공기관이 공표를 목적으로 작성하거나 취득한 정보로서 개인의 사생활의 비밀과 자유를 부당하게 침해하지 않는 정보

다. 공공기관이 작성하거나 취득한 정보로서 공개하는 것이 공익 또는 개인의 권리구제를 위하여 필요하다고 인정되는 정보

라. 직무를 수행한 공무원의 성명·직위

마. 공개하는 것이 공익을 위하여 필요한 경우로서 법령에 의하여 국가 또는 지방자치단체가 업무의 일부를 위탁 또는 위촉한 개인의 성명·직업

7. 법인·단체 또는 개인(이하 "법인 등"이라 한다)의 경영·영업상 비밀에 관한 사항으로서 공개될 경우 법인 등의 정당한 이익을 현저히 해할 우려가 있다고 인정되는 정보. 다만, 다음에 열거한 정보를 제외한다.

가. 사업활동에 의하여 발생하는 위해로부터 사람의 생명·신체 또는 건강을 보호하기 위하여 공개할 필요가 있는 정보

나. 위법·부당한 사업활동으로부터 국민의 재산 또는 생활을 보호하기 위하여 공개할 필요가 있는 정보

8. 공개될 경우 부동산 투기·매점매석 등으로 특정인에게 이익 또는 불이익을 줄 우려가 있다고 인정되는 정보

관련 질의회신

감사원 공공감사운영단 제1과-3506(2012. 10. 5.)

질의요지: 공감법 제22조에 따른 일상감사 결과를 공개하지 않을 수 있는지, 또는 건별 내용에 따라 선택적으로 공개할 수 있는지 여부

회신내용:

○ 공감법 제26조에서는 중앙행정기관 등의 감사결과는 원칙적으로 공개하도록 하고 있을 뿐 일상감사 결과를 특별히 공개하지 아니하도록 하고 있지는 않으므로 같은 법 제22조에

다른 일상감사의 결과도 원칙적으로 공개되어야 할 것입니다.

- 다만, 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보는 공개하지 아니할 수 있는 바, 이에 해당하는 비공개 대상인지 여부는 개별 일상감사의 내용 등에 따라 판단하여야 할 것입니다.

나. 공개의 방법과 절차

「공공감사기준」(감사원규칙)에 따르면 각 기관이 자율적으로 공개의 시기·방법을 정하여 공표하고 이에 따라 공개하되 필요한 경우 감사원이 감사결과 공개의 세부기준을 제시할 수 있도록 되어 있다.

따라서 자체감사의 결과는 원칙적으로 각 기관이 기관특성 등을 고려하여 미리 정한 방법·시기·절차 등에 따라 자율적으로 공개하면 될 것이다.

감사원에서는 감사결과 공개의 적정성을 제고하기 위해 「자체감사 통합매뉴얼」(감사원)에 공개문 작성방법 등에 대하여 가이드라인을 제시하고 있다.

9. 외부전문가

제27조(외부전문가 등의 참여) ① 감사기구의 장은 회계·보건·환경·건설 등 전문지식이나 실무경험 등이 요구되는 분야를 감사하는 경우 외부 전문기관 또는 외부전문가를 감사에 참여시킬 수 있다.

② 제1항에 따라 감사에 참여하는 외부 전문기관 또는 외부전문가에게는 예산의 범위에서 수당, 여비 및 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

③ 제1항에 따라 감사에 참여하는 외부전문가는 제20조부터 제22조까지 및 제29조를 적용할 때에는 감사담당자로 본다.

자체감사 대상기관에 감사담당자를 보내 실지감사를 할 때, 회계·보건·환경·건설 등 전문지식이나 실무경험 등이 요구되는 분야인 경우에는 감사기구의 장은 외부

전문기관 또는 외부전문가를 감사에 참여시킬 수 있다.

전문적·기술적 분야에 대한 감사 수요가 증가하는 등 감사환경이 감사인의 전문성을 필요로 하고 있으나 자체감사기구가 모든 분야에 전문적 역량을 갖추기는 사실상 곤란하므로 외부전문가를 적절하게 활용할 필요가 있다.

감사에 참여하는 외부전문가는 감사담당자로 간주되고, 예산의 범위에서 수당, 여비 및 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

10. 감사활동 경비·수당

제28조(감사활동에 필요한 예산 편성) ① 중앙행정기관 등의 장은 자체감사기구의 감사활동에 관한 예산을 편성할 때에는 자체감사기구의 독립성을 최대한 존중하여야 한다.

② 감사기구의 장 및 감사담당자에게는 대통령령으로 정하는 바에 따라 예산의 범위에서 수당과 그 밖에 자체감사에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

영 제16조(감사담당자 등에 대한 수당 등) ① 법 제28조 제2항에 따라 감사기구의 장 및 감사담당자에게는 예산의 범위에서 「공무원 수당 등에 관한 규정」, 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 또는 정관 등에서 정하는 바에 따라 수당을 지급할 수 있다.

② 법 제28조 제2항에 따라 감사기구의 장 및 감사담당자에게는 예산의 범위에서 여비와 사전 자료수집에 필요한 비용 등 자체감사업무 수행에 드는 경비를 지급할 수 있다.

공감법은 감사기구의 장 및 감사담당자에게는 예산의 범위에서 「공무원 수당 등에 관한 규정」, 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 또는 정관 등에서 정하는 바에 따라 수당을 지급하는 규정을 두고 있는데, 이는 자체감사기구의 자긍심을 고취하고 청렴도를 제고하며, 자체감사 관련 예산을 편성할 때 자체감사기구의 독립성을 최대한 보장받을 수 있도록 하기 위함이다.

II. 비밀유지 의무

제29조(비밀유지 의무) 감사기구의 장 및 감사담당자와 그 직에 있었던 자는 직무상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

감사기구의 장 및 감사담당자와 그 직에 있었던 자는 직무상 알게 된 비밀을 누설하지 못하도록 규정하였다.

비밀유지 의무를 위반하는 경우 이 법 벌칙조항(제40조)에 따르면 3년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처하도록 되어 있다.

따라서 감사기구의 장 및 감사담당자가 퇴직 후에 비밀을 누설할 경우 징계책임을 물을 수는 없으나 형사 책임은 물을 수 있으며 관련 규정에 따라 공무원 재임용도 거부할 수 있다.

감사기구의 장 및 감사담당자는 법원·기타 법률상의 권한을 가진 관청의 증인 또는 감정인이 되어 직무상의 비밀에 대하여 신문을 받는 때에는 소속 기관 또는 감독 기관의 승낙을 얻어야 한다. 소속관서장의 허가를 받지 아니한 사항에 대하여는 증언을 거부할 수 있다.

직무상 비밀의 판단

- 직무상 비밀은 자신이 처리하는 직무에 관한 비밀뿐만 아니라 직무와 관련하여 알게 된 비밀도 포함되고, “직무상 비밀” 해당여부는 당해 사실이 일반에 알려질 경우 행정의 목적을 해할 우려가 있거나 국민의 이해관계에 영향을 미치는지 여부 등을 기준으로 판단하여야 하며, 구체적으로는 행정기관이 비밀이라고 형식적으로 정한 것에 따를 것이 아니라 실질적으로 비밀로서 보호할 가치가 있는지, 즉 그것이 통상의 지식과 경험을 가진 다수인에게 알려지지 아니한 비밀성을 가졌는지, 또한 국가나 국민의 이익 또는 행정목적 달성을 위하여 비밀로서 보호할 필요성이 있는지 객관적으로 판단하여야 함

12. 자체감사기구 간의 협조

제30조(자체감사기구 간의 협조) ① 감사기구의 장은 감사활동에 필요한 경우 다른 중앙행정기관 등의 감사기구의 장에게 협조를 요청할 수 있다.
② 제1항에 따른 요청을 받은 감사기구의 장은 이에 협조하도록 노력하여야 한다.

실제 감사과정에서는 타 기관의 협조가 필요한 경우가 빈번하게 발생한다. 감사기구의 장은 감사관련 자료의 요청, 감사인력의 차출, 기타 감사와 관련한 사항에 대하여 협조가 필요한 경우 다른 중앙행정기관 등의 감사기구의 장에게 협조를 요청할 수 있으며 요청을 받은 감사기구의 장은 이에 협조하도록 노력하여야 한다.

제4장 감사활동체계의 개선

1. 감사활동조정협의회의 설치

가. 의의 및 법적 성격

제31조(감사활동조정협의회의 설치) ① 감사원 감사(감사원이 「감사원법」에 따라 하는 감사를 말한다. 이하 같다), 자체감사 및 그 밖에 중앙행정기관 등이 「감사원법」 외의 개별 관계 법령에 따라 하는 감사(이하 “감사원 감사 등”이라 한다)제도의 개선·발전에 관한 사항을 협의·조정하기 위하여 감사원에 감사활동조정협의회(이하 “협의회”라 한다)를 둔다.

감사활동조정협의회(이하 “협의회”)는 자체감사기구의 장, 민간전문가 등이 위원으로 참여하여 감사원 감사, 자체감사 등의 제도개선·발전에 관한 중요사항을 협의·조정하는 최고 협의체 기구로서 공공감사체계의 개선·발전을 위한 구심체 역할을 수행한다.

협의회의 법적성격은 감사제도의 개선·발전사항 등의 의사결정에 도움을 주는 자문기관으로 볼 수 있다.

공감법 제정 이전에는 구 「자체감사의 지원 및 협의 등에 관한 규칙」(감사원규칙)에 근거하여 ‘감사활동협의회’를 두었으나 그 법적 근거가 미약하고 위원구성의 대표성이 부족하다는 의견이 있었는가 하면 조직 구성과 업무 내용도 다소 불명확하였다.

이에 비해 공감법 제정으로 협의회는 법정 협의체로 명문화되었을 뿐만 아니라 협의회의 임무, 위원의 구성 등에 이르기까지 법률에 상세히 규정하였다.

또한 감사계획 협의, 중복감사 방지, 통일된 감사기준 제·개정, 감사활동개선 종합 대책의 수립·시행 등에 있어 협의회의 협의·조정을 필요적으로 거치도록 되어 있어 그 운영이 전과 달리 필수적인 것으로 되었다.

아울러 협의회 위원 수를 20명(기존 10명)으로 늘려 각 자체감사기구의 대표성을 높이는 등 실질적인 협의·조정기관으로서의 성격을 강화하였다.

나. 협의·조정사항

제31조(감사활동조정협의회의 설치) ② 협의회는 다음 각 호의 사항을 협의·조정한다.

1. 제30조에 따른 자체감사기구 간의 협조
2. 제32조에 따른 감사활동개선 종합대책
3. 제33조에 따른 중복감사 금지 및 제34조에 따른 감사계획 협의
4. 제37조에 따른 감사기준 등에 관한 사항
5. 그 밖에 자체감사기구 운영 및 효율적인 자체감사활동의 추진과 관련하여 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

협의회는 자체감사의 효율성과 효과성을 높이기 위해 자체감사기구 간 협조, 감사활동 종합대책 및 중복감사, 그리고 감사계획에 관한 사항을 협의·조정한다.

또한 변화하는 감사환경을 반영하여 감사기준을 현실적으로 제·개정할 수 있도록 하고, 그 밖에 자체감사기구 운영 및 효율적인 자체감사활동의 추진과 관련한 제반 사항을 협의·조정한다.

다. 구성

제31조(감사활동조정협의회의 설치) ③ 협의회는 위원장 1명을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성한다.

④ 협의회의 위원장은 감사원 사무총장이 되며, 위원은 다음 각 호의 사람이 된다.

1. 안전행정부장관이 추천하는 중앙행정기관의 감사기구의 장 3명
2. 「지방자치법」 제165조 제1항 제1호부터 제4호까지 및 「지방교육자치에 관한

법률」 제42조 제1항에 따른 협의체에서 각각 추천하는 지방자치단체의 감사기구의 장 각 1명

3. 기획재정부장관이 추천하는 공공기관의 감사기구의 장 3명

4. 감사업무에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 사람 중에서 기획재정부장관 및 안전행정부장관이 각각 추천하는 민간전문가 각 1명

5. 감사원장이 지명하는 고위감사공무원단에 속하는 공무원 3명

6. 감사업무에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 사람 중에서 감사원장이 위촉하는 사람

⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 협의회의 구성·운영 등에 필요한 사항은 감사원규칙으로 정한다.

○ 감사활동조정협의회의 구성·운영 등에 관한 규칙(감사원규칙)

제2조(협의회 구성)

① 법 제31조 제4항 제4호와 제6호에서 “감사업무에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 사람”이란 법 제11조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

② 협의회 위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다.

③ 법 제31조 제4항의 추천·지명·위촉권자(이하 “추천권자 등”이라 한다)는 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 때에는 추천·지명·위촉을 철회하고 새로운 위원을 추천·지명·위촉하여야 한다.

1. 제2항의 임기가 만료된 때

2. 법 제31조 제4항의 추천·지명·위촉에 필요한 자격요건을 상실한 때

3. 「국가공무원법」 제33조의 결격사유가 발생한 때

4. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 때

5. 직무태만, 품위손상 그 밖의 사유로 인하여 그 직무수행에 지장이 있다고 인정된 때

④ 위원은 제3항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 때에는 지체 없이 위원장 및 추천권자 등에게 이를 알려야 한다.

제6조(간사)

① 위원장은 협의회의 사무를 처리하기 위하여 감사원 소속 공무원 중 1인을 간사로

지명할 수 있다.

② 간사는 위원장의 명을 받아 협의회내 각종 사무를 처리하고 협의회 회의 안건을 준비하며 회의에 참석하여 발언할 수 있다.

협의회는 위원장 1명을 포함하여 20명 이내의 위원으로 구성되고, 2014년 1월 현재 위원장인 감사원 사무총장, 감사기구의 장 11명, 민간전문가 5명, 감사원 직원 3명 등 총 20명으로 구성하고 있다.

이를 구체적으로 살펴보면, 기획재정부장관과 안전행정부장관이 각각 4명(감사기구의 장 3명, 민간전문가 1명)을 추천하고, 지방자치단체 협의회인 전국시도지사협의회, 전국시도의회의장협의회, 전국시장군수구청장협의회, 전국시군자치구회의의장협의회, 전국시도교육감협의회가 각각 1명씩 총 5명을 추천하며, 감사원장이 6명(감사원 고위감사공무원 3명, 감사업무 전문가 3명)을 지명·위촉한다.

이와 같이 여러 기관에 위원 추천권을 부여하는 취지는 자체감사활동을 수행하는 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 중에서 대표성이 있는 자체감사기구의 장과 감사업무에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 민간전문가를 위원으로 구성하여 공공감사제도와 관련된 전문적이고 다양한 의견을 수렴하고 공공감사체계 전반을 전체적 시각에서 조율하여 감사제도의 개선·발전을 도모하고자 하는 데 있다.

위원의 임기는 2년으로 연임이 가능하고, 위원 추천권자 등은 위원의 임기 만료, 자격요건 상실, 「국가공무원법」 제33조의 결격사유 등이 있는 경우 새로운 위원을 추천·지명·위촉하여야 한다. 그리고 협의회내 각종 사무를 처리하고 안건 준비 등을 위해 감사원 소속 공무원 중 1인을 간사로 지명할 수 있도록 하고 있다.

감사원에서는 협의회내의 구성·운영 등에 필요한 사항을 감사원규칙으로 정하도록 되어 있어 「감사활동조정협의회내의 구성·운영 등에 관한 규칙」(2010. 7. 6. 감사원규칙 제210호)을 제정·시행하고 있다.

협의회의 대표성

- 협의회의 위원은 최대 20인으로서 그 구성은 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등 각 부문별 특성과 실제 협의회 운용의 효율성 등을 종합·고려하여 규정하였고
- 공감법 적용대상기관 수(2013년 말 기준 607개 기관)를 고려할 때 위원 수가 이 법의 적용을 받는 모든 기관의 개별 입장이나 의견을 충분히 대변·대표하기 어려운 구조로 비칠 수도 있으나 이러한 점을 고려하여 「감사활동조정협의회의 구성·운영 등에 관한 규칙」에 위원장의 각 기관장에 대한 '자료 및 출석 요청권'(제7조), 각 기관장의 위원장에 대한 '의견(안건)제출 및 회의참석 신청권'(제8조) 등을 규정하여 협의회 위원 소속 기관 이외의 다른 기관 소속 관계자들에게도 의견(안건)의 제출, 참석·발언권 등을 보장함으로써 관계 기관들의 참여의지에 따라 충분한 의사 전달이 가능하도록 하였음

라. 운영

제31조(감사활동조정협의회의 설치) ⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 협의회의 구성·운영 등에 필요한 사항은 감사원규칙으로 정한다.

○ 감사활동조정협의회의 구성·운영 등에 관한 규칙(감사원규칙)

제3조(협의회의 운영)

- ① 위원장은 협의회를 대표하고, 협의회 회의의 의장이 되며, 협의회의 업무를 총괄한다.
- ② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.
- ③ 협의회 회의는 위원장이 필요하다고 인정하거나 재적위원 3분의 1 이상의 요청이 있는 때에 위원장이 소집한다.
- ④ 위원들이 제3항에 따라 회의소집을 요구할 때에는 개최시기와 회의안건, 필요성 등이 포함된 문서를 미리 위원장에게 제출하여야 한다.

제4조(안건의결 등)

- ① 협의회 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

- ② 위원장은 표결권을 가지며, 가부동수일 때에는 결정권을 갖는다.
- ③ 위원장이 사안을 검토한 결과 사안이 경미하거나 긴급을 요한다고 판단되는 경우 안건을 서면으로 의결할 수 있다.
- ④ 감사기구의 장 또는 고위감사공무원에 속하는 공무원인 위원이 회의 또는 표결에 참석하지 못할 불가피한 사유가 있는 때에는 그 직무대리자가 회의에 출석하여 발언하거나 표결에 참여할 수 있다. 이 경우 대리참석자는 회의출석, 표결 또는 의결참여에 대하여 해당 위원이 발급한 위임장을 소지하여야 한다.

제5조(회의록의 작성 및 공개)

- ① 협의회 회의를 개최하였을 때에는 회의의 일시·장소, 참석자, 상정안건, 발언요지, 결정사항 등이 기재된 회의록을 작성한다.
- ② 위원장은 회의록의 주요내용을 요약하여 이를 정보통신망 등을 통해 공개한다. 다만, 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보는 공개하지 아니할 수 있다.

제7조(중앙행정기관 등 협조)

- ① 위원장은 협의회 원활한 업무수행을 위하여 필요한 경우 중앙행정기관 등의 장에게 회의안건과 관련된 자료 및 의견의 제출을 요청할 수 있다.
- ② 위원장은 제1항의 자료 및 의견 제출과 관련하여 중앙행정기관 등의 장 또는 소속 직원 등에 대하여 회의에 참석하여 발언하도록 요청할 수 있다.

제8조(관계기관의 회의안건 제출 등)

- ① 중앙행정기관 등의 장은 법 제31조 제2항 각 호의 사항과 관련하여 회의안건 또는 의견을 제출하거나 회의에 소속 직원 등의 참석 또는 배석을 신청할 수 있다.
- ② 제1항의 경우 중앙행정기관 등의 장은 관련 안건, 참석 또는 배석사유 등이 포함된 문서를 미리 위원장에게 제출하여야 한다.
- ③ 위원장은 제1항의 신청이 있는 경우 신청사유와 회의장 규모 등을 고려하여 그 필요성이 인정되는 경우 이를 허가할 수 있다.

제9조(회의 참석수당 등) 협의회 민간위원에게는 예산의 범위 안에서 수당과 여비, 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제10조(소위원회)

- ① 협의회는 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 경우 협의회 위원 일부로

구성되는 소위원회를 둘 수 있다.

② 그 밖에 소위원회의 구성·운영 등에 관하여 필요한 사항은 협의회의 의결을 거쳐 협의회 위원장이 정한다.

제11조(비밀엄수의무 등) 협의회 위원, 회의 참석자 등 협의회 관련자들은 협의회의 활동과 관련하여 알게 된 정보나 비밀을 법 제31조 제2항의 목적 외의 용도로 이용하거나 누설하여서는 아니 된다.

제12조(세부사항) 이 규칙 시행에 필요한 세부사항은 협의회의 의결을 거쳐 협의회 위원장이 정할 수 있다.

(1) 운영방법 및 절차

위원장은 협의회를 대표하고 업무를 총괄하며, 회의의 의장이 되는 한편 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우 미리 지명한 위원이 직무를 대행한다.

협의회 회의는 위원장이 필요하다고 인정하거나 재적위원 3분의 1 이상의 요청으로 소집되고, 재적위원 과반수 출석으로 개의하며 출석위원 과반수 찬성으로 의결한다. 또한 긴급한 경우 등에는 서면의결이 가능하다.

회의를 개최한 경우 회의록을 작성하고, 회의록의 주요내용을 요약하여 이를 공공감사(PASA) 홈페이지 등을 통해 공개하도록 하고 있다.

(2) 중앙행정기관 등의 협조

위원장은 협의회의 원활한 업무수행을 위하여 필요한 경우 중앙행정기관 등의 장(감사 기구의 장)에게 회의안건과 관련된 자료 및 의견 제출, 회의 참석 등을 요청할 수 있다. 또한, 중앙행정기관 등의 장은 위원장에게 회의안건 또는 의견을 제출하거나 회의에 소속 직원 등의 참석 또는 배석을 신청할 수 있다.

이와 같이 위원장의 각 기관장에 대한 ‘의견(안건)제출 및 회의출석 청구권’, 각 기관장의 위원장에 대한 ‘의견(안건)제출 및 회의참석 신청권’ 등을 보장한 취지는

협의회 위원으로 참석하는 감사기구의 장 이외의 다른 기관 관계자들에게도 자체감사 제도의 개선 등에 대한 의견(안건)의 제출, 참석·발언권을 부여하는 등 협의회에 충분한 의사 전달이 가능하도록 하는데 있다.

(3) 소위원회 등

협의회는 업무를 효율적으로 수행하기 위해 소위원회를 둘 수 있고, 민간위원에게는 수당 등 경비를 지급할 수 있으며, 위원, 회의 참석자 등 협의회 관련자들은 협의회 활동을 통해 알게 된 정보나 비밀을 목적 외의 용도로 이용하거나 누설하지 않도록 비밀엄수의무를 진다.

한편 협의회에 필요한 세부사항은 협의회 의결을 거쳐 위원장이 정할 수 있도록 하고 있다.

2. 감사활동개선 종합대책

제32조(감사활동개선 종합대책 등) ① 중앙행정기관 등의 장은 효율적인 자체감사 제도의 운영과 자체감사의 성과를 높이기 위하여 자체감사 개선대책을 수립·시행한다.

② 감사원은 제1항에 따른 자체감사 개선대책을 종합하여 협의회의 협의·조정을 거쳐 감사활동개선 종합대책을 수립·시행한다.

③ 중앙행정기관 등의 장은 자체감사기구의 운영과 자체감사활동 추진 시 제2항에 따른 감사활동개선 종합대책을 준수하도록 노력하여야 한다.

○ 자체감사활동의 지원 및 대행·위탁감사에 관한 규칙(감사원규칙)

제10조(자체감사 개선대책 수립지침)

① 감사원은 중앙행정기관 등의 장이 효율적인 자체감사제도의 운영과 자체감사의 성과를 높이기 위하여 법 제32조 제1항에 따라 수립·시행하는 자체감사 개선대책과 관련하여 필요한 경우 다음 각 호의 사항이 포함된 자체감사 개선대책 수립지침을

마련하여 통보할 수 있다.

1. 자체감사기구의 조직과 인력
2. 감사기구의 장의 직위, 직급, 신분보장
3. 감사담당자의 임용, 자격, 우대방안
4. 감사활동절차의 표준화, 감사기준 및 활동수칙 준수
5. 그 밖에 자체감사 개선에 필요한 사항

② 중앙행정기관 등의 장은 제1항의 수립지침을 고려하여 자체감사 개선대책을 내실 있게 수립·시행하여야 한다.

제11조(감사활동개선 종합대책 수립)

① 감사원은 법 제32조 제1항에 따라 수립·시행하는 자체감사 개선대책을 종합하여 법 제32조 제2항에 따른 감사활동개선 종합대책을 수립하고 법 제32조에 따른 감사활동조정협의회의 협의·조정을 거쳐 중앙행정기관 등의 장에게 통보한다.

② 중앙행정기관 등의 장은 법 제32조 제2항에 따른 감사활동개선 종합대책을 자체감사 개선대책에 반영하고, 자체감사기구의 운영과 자체감사활동 추진 시 이를 준수하도록 노력한다.

제12조(이행실태 점검 등) 감사원은 법 제32조 제1항에 따른 자체감사 개선대책, 법 제32조 제2항에 따른 감사활동개선 종합대책의 이행실태를 점검하고, 법 제39조와 「감사원법」 제28조에 따른 심사에 반영할 수 있다.

제13조(그 밖의 기관의 자체감사 개선) 감사원은 중앙행정기관 등에 해당하지 않는 감사원 감사대상기관에 대하여도 효율적인 자체감사제도의 운영과 자체감사의 성과를 높이기 위하여 법 제32조 제1항에 따라 자체감사의 개선대책을 수립·시행하도록 권고할 수 있다.

가. 의의

감사활동개선 종합대책은 자체감사제도의 효율적 운영과 자체감사 성과를 높이기 위해 감사원에서 중앙행정기관 등이 수립한 자체감사 개선대책 등을 종합하여 자체감사의 독립성, 전문성 확보 및 자체감사활동의 실효성 제고 등 자체감사활동 전반에 대하여 수립한 개선대책을 의미한다.

감사활동개선 종합대책의 법적 성격은 자체감사활동의 개선사항에 대한 권고적 성격으로 볼 수 있다. 다만, 자체감사기구의 장에게 감사활동개선 종합대책을 준수하도록 노력할 의무를 부여하고 감사원에 그 이행실태를 점검하도록 하여 감사활동개선 종합대책이 이행되도록 하는 장치를 마련하고 있다.

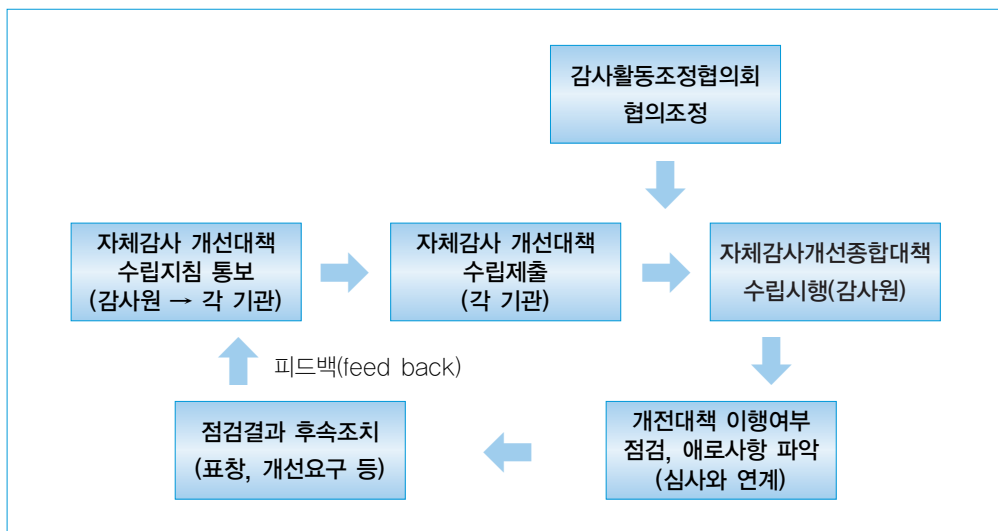
나. 수립 절차

공감법은 자체감사제도를 효율적으로 운영하고 자체감사 성과를 높이기 위하여 우선 중앙행정기관 등의 장에게 자체감사 개선대책을 수립·시행하도록 하여 자율적으로 자체감사를 개선할 책임을 부여하고 있다.

자체감사 개선대책 수립과 관련하여 감사원은 자체감사기구의 조직과 인력, 감사기구의 장의 직급상향, 신분보장, 직무상 권한 강화 등 자체감사 개선에 필요한 사항이 포함된 자체감사 개선대책 수립지침을 마련하여 통보할 수 있다.

감사원은 이와 같이 중앙행정기관 등이 수립한 자체감사 개선대책 등을 종합하여 감사활동조정협의회의 협의·조정을 거쳐 감사활동개선 종합대책을 수립·시행한다.

〈그림 4〉 감사활동개선 종합대책 추진체계 및 절차



한편 감사원은 공감법이 적용되지 않는 감사원 감사대상기관에 대하여도 자체감사 개선대책을 수립·시행하도록 권고할 수 있다.

다. 주요 내용

감사원에서는 2011년 5월 아래 내용과 같이 ‘자체감사 운영 인프라 개선’과 ‘자체감사 활동 개선’ 등 2개 분야로 나누어 자체감사의 독립성 보장, 전문성 확충 및 자체감사의 실효성 확보 등 8개 개선과제, 총 23개의 세부 실행과제로 구성된 감사활동개선 종합대책을 수립하여 감사활동조정협의회 협의·조정을 거쳐 공감법 적용대상기관에 시행하였다.

감사활동개선 종합대책 분야별 과제

분야(2)	개선과제(8)	세부 실행과제(23)
자 체 감 사 운 영 인 프 라 개 선	충분한 자체감사 자원 확보	• 적절한 자체감사 인력의 확보 • 자체감사예산 편성 시 사전협의절차 제도화
	실질적 독립성 보장	• 자체감사기구의 전담기구화 확대 • 감사기구의 장의 개방형 임용 확대 • 감사기구의 장의 직급 상향 조정 • 감사기구의 장의 직무상 권한 강화
	전문가적 역량 확충	• 전문 감사인력 선발·육성 등 인적자원 관리 • 감사담당자의 윤리성 확보 • 자체감사인력에 대한 우대조치 실시
자 체 감 사 활 동 개 선	내부통제활동 강화	• 청렴한 조직문화 확산 • 모니터링 등 사전 위험관리 강화 • 일상감사체계 확립
	감사수요에 기반한 감사계획 수립	• 체계적 감사계획 수립절차 확립 • 자체감사기구의 본청 감사기능 정상화
	객관성·공정성 제고	• 적절한 감사실시 절차 확립 및 준수 • 입증주의 원칙 확립 및 보고서 체계화 • 감사결과의 객관적 처리
	투명성·실효성 확보	• 감사결과 공개기준의 마련·시행 • 감사결과의 체계적 이행관리 시스템 구축
	품질 및 성과 제고	• 감사관련 규정 정비 • 자율적 성과평가 및 내·외부 환류체계 마련 • 수감기관과의 소통 원활화 • 외부 감사기구와의 협력 강화 등

라. 이행 및 점검

공감법에는 중앙행정기관 등의 장에게 자체감사기구의 운영과 자체감사활동 추진 시 감사활동개선 종합대책을 준수하도록 노력할 의무를 부과하여 감사활동개선 종합대책의 이행력을 확보하고 있다.

또한 2011년 5월 감사활동개선 종합대책을 시행하면서 중앙행정기관 등의 장에게 매 분기별로 계획 대비 종합대책 이행실적을 자체 점검한 후 그 결과를 공공감사정보 시스템을 통해 감사원에 통보하도록 하고 있다.

감사원은 자체감사 개선대책, 감사활동개선 종합대책의 이행실태를 점검하고, 그 결과를 심사에 반영하는 등 감사활동개선 종합대책이 지속적으로 이행되도록 독려하고 있다.

3. 중복감사 금지

제33조(중복감사 금지) 감사기구의 장은 이미 감사원 감사 등이 실시된 사안에 관하여는 새로운 사실이 발견되거나 중요한 사항이 누락된 경우 등 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 자체감사기구의 자체감사 대상에서 제외하고 종전의 감사결과를 활용하여야 한다.

영 제17조(중복감사 금지의 예외) 법 제33조에서 “새로운 사실이 발견되거나 중요한 사항이 누락된 경우 등 대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 새로운 증거 또는 사실이 발견된 경우
2. 감사 증거서류 등이 위조·변조된 것이 증명된 경우
3. 감사결과에 영향을 미칠 만한 중요한 사항이 누락된 경우

가. 의의

우리나라 공공감사체계는 「감사원법」, 「지방자치법」 및 각 기관의 직제규정 등에 따라 감사원 감사, 중앙행정기관 감사 등의 감사대상기관이 중복되므로 감사중복으로 인한

비효율이 일어날 가능성이 높은 구조를 가지고 있다.

이에 따라 공감법에는 자체감사의 효율적 운영 및 자체감사의 수감부담 완화를 위해 중복감사를 금지하도록 명문으로 규정하고 있다.

여기에서 ‘중복감사’라 함은 여러 감사기관에서 동일한 수감기관을 대상으로 동시에 감사를 실시하거나, 일정 기간 내에 수감기관의 유사하거나 동일한 업무에 대해 감사를 반복 실시하는 것 등을 의미한다.

예를 들면, 감사원에서 서울지방국세청의 2012년도 기관운영에 대한 감사를 하였는데 국세청 자체감사기구에서 비슷한 시기에 감사를 실시하거나 비슷한 업무범위에 대하여 감사를 실시하는 경우 중복감사에 해당한다고 할 것이다.

한편 공감법에서는 이와 같이 중복감사 금지원칙을 명시(제33조)함과 아울러 자체 감사기구의 장이 참여하는 감사활동조정협의회를 구성하여 중복감사 금지 및 감사계획 등에 대해 협의·조정(제31조 제2항)을 하도록 하고, 효율적인 자체감사제도의 운영과 자체감사 성과제고를 위해 “감사활동개선 종합대책”을 수립하도록 하였으며, 감사원과 중앙행정기관 등 간 감사계획 협의(제34조), 감사원 감사의 대행 활성화(제35조) 등을 통해 감사중복을 방지하도록 명시하고 있다.

나. 예외

감사기구의 장은 중복감사가 금지된다고 하더라도 이미 감사원 감사 등이 실시된 사안 중 ① 새로운 증거 또는 사실이 발견되거나, ② 감사 증거서류 등이 위조·변조된 것이 증명된 경우, ③ 감사결과에 영향을 미칠 만한 중요한 사항이 누락된 경우에는 감사를 실시할 수 있도록 인정하고 있다.

예를 들어 감사원에서 특정 감사대상기관에 대해 기관운영감사를 실시한 이후 당해 연도에 그 기관의 자체감사실 또는 상위 감사대상기관에서 감사원 지적내용에 포함되지 않는 새로운 사실 등에 대한 제보 등을 받아 감사를 실시하더라도 공감법 제33조에 규정된 중복감사금지에 반하지 아니한다.

감사계획 협의 규정 등과 자체감사의 자율성

- 중복감사금지 및 감사계획 협의 규정이 지방자치단체의 자치권이나 자체감사의 자율성을 침해하는 것인지 여부에 관하여는
 - 공감법의 제정 취지 중 하나는 감사중복 및 감사사각의 해소를 통해 공공감사체계의 효율화 등을 도모하는 것이므로 중복감사를 금지하고 감사계획을 협의하도록 한 것이 지방자치단체의 자치권이나 자체감사의 자율성을 침해하는 것으로 볼 수 없음

4. 감사계획 협의

제34조(감사계획 협의) ① 감사원과 중앙행정기관 등의 장은 필요한 경우 중복감사를 방지하고 감사의 효율성을 높이기 위하여 감사계획 등에 관하여 협의한다.

② 제1항에 따른 감사계획 등의 협의 절차·방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

영 제18조(감사계획의 협의 등) ① 중앙행정기관 등의 장은 법 제34조 제1항에 따라 감사원과 협의하기 위하여 제11조 제1항 및 제2항에 따른 감사계획을 수립하였을 때에는 이를 곧바로 감사원에 통보하여야 한다. 이미 수립한 감사계획 중 감사사항, 감사 대상기관, 감사의 범위, 감사 실시 시기 등 주요 내용을 변경하였을 때에도 또한 같다.

② 감사원은 중앙행정기관 등의 업무와 관련하여 취약 분야 등에 대한 자체감사를 효율적으로 수행하도록 하기 위하여 필요한 경우에는 중앙행정기관 등의 장에게 제11조에 따른 감사계획의 수립이나 제1항에 따라 통보받은 감사계획 등에 관하여 의견을 제시하거나 관련 감사기구의 장 등이 참여하는 회의를 개최할 수 있다.

가. 의의

중앙행정기관 등의 장은 중복감사 및 감사사각을 방지하고, 협력감사를 통해 시너지 효과를 창출하는 등 감사의 효율성을 높이기 위하여 감사원과 감사계획 등에 관하여

사전 협의하여야 한다.

이와 같이 자체감사계획을 감사원에 통보 및 협의하도록 하는 취지는 감사원에서 자체감사의 활동 상황 등을 점검하여 불필요하게 중복하여 감사를 실시하거나 감사 사각지대가 발생하는 것을 방지함으로써 공공감사체계 전체의 효율을 증진시키는데 있다.

나. 협의대상 및 방법

이 법에 따라 협의대상이 되는 감사계획의 범위는 ① 중앙행정기관 등의 연간감사계획 (소속기관 및 소관단체에 대한 감사계획 포함), ② 중앙행정기관 및 시·도에서 「지방자치법」 제167조 및 제171조에 따라 국가·시·도 위임사무, 지방자치단체의 자치사무 (법령위반사항에 한정)에 대하여 실시하는 감사의 연간계획, ③ 조달청이 「물품관리법」 제7조 제3항 제1호에 따라 실시하는 물품관리 감사계획이다.

그리고 중앙행정기관 등의 장은 감사계획을 협의하기 위하여 수립된 감사계획을 곧바로 공공감사정보시스템에 입력하는 방법으로 감사원에 통보하여야 한다. 이미 수립한 감사계획 중 감사사항, 감사 대상기관, 감사의 범위, 감사 실시 시기 등 주요 내용을 변경하였을 때에도 동일하다.

감사원은 취약분야 등에 대한 자체감사를 효율적으로 수행하도록 하기 위하여 필요한 경우 중앙행정기관 등의 장에게 감사계획 수립 등과 관련하여 의견을 제시하거나 관계 감사기구의 장 등이 참여하는 회의를 개최할 수 있다.

감사계획을 협의·조정하는 주요 유형으로는 감사실시주체를 단일화하거나 합동감사 등 협력감사를 실시하는 방법과 감사대상기관 및 감사범위를 조정하거나 감사일정을 조정하는 방법 등이다.

예를 들어 감사원의 「부산지방국세청 기관운영감사」와 국세청의 「부산지방국세청 종합감사」가 중복되는 경우에 실시주체를 어느 한 기관으로 조정하고, 감사원의 「국고보조사업 추진실태」 감사와 경기도의 「주요 도정시책 감사」의 국고보조사업 분야가

중복되는 경우에 경기도의 감사범위에서 국고보조사업을 제외한 사업분야로 조정하는 것이다.

한편 공감법 제정 이전에도 감사계획 협의에 대해 「감사원법」 제30조의2에 유사 내용이 있는 데 공감법 제정 시 이를 보완하여 구체적으로 규정하였다.

참조 법령

○ 「감사원법」 제30조의2(자체감사의 지원 등)

② 중앙행정기관, 지방자치단체(특별시·광역시·도 및 특별자치도만 해당한다) 및 정부투자기관의 장은 필요한 경우에 감사의 중복을 피하기 위하여 감사계획 등에 관하여 감사원과 협의한다.

5. 감사원 감사의 대행

제35조(감사원 감사의 대행) ① 감사원은 감사원 감사 등의 효율성을 높이고 중복 감사를 방지하기 위하여 감사원 감사사무(사실의 조사·확인 및 분석 등의 사무로서 국민의 권리·의무와 직접 관계되지 아니하는 사무로 한정한다) 중 일부를 자체 감사기구로 하여금 대행하게 하고 그 결과를 제출하게 할 수 있다.

② 제1항에 따라 감사를 받은 기관에 대하여는 감사원 감사의 전부 또는 일부를 하지 아니할 수 있다.

③ 감사원은 제1항에 따른 감사 대행의 활성화계획을 수립·시행한다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 감사의 대행, 감사원 감사의 생략, 감사 대행의 활성화계획 수립 등에 필요한 사항은 감사원규칙으로 정한다.

○ 자체감사활동의 지원 및 대행·위탁감사에 관한 규칙(감사원규칙)

제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

2. “대행감사”라 함은 중앙행정기관 등에 소속한 감사기구의 장 또는 「감사원법」

제50조의2에 따른 중앙관서, 지방자치단체 및 정부투자기관의 장(이하 “대행감사기관의 장”이라 한다)이 법 제35조, 「감사원법」 제50조의2 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제52조에 따라 감사원 감사사무 중 일부를 대행하고, 그 결과를 감사원에 제출하는 감사를 말한다.

제14조(대행감사 실시계획 등) 감사원은 감사원 감사 등의 효율성을 높이고 감사중복 방지 등을 위하여 법 제35조, 「감사원법」 제50조의2, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제52조에 따라 대행감사의 실시가 필요한 사항에 대하여는 다음 각 호의 내용이 포함된 대행감사 실시계획을 수립한다.

1. 감사사항, 감사 중점 및 범위·방향
2. 감사대상기관 및 감사시기
3. 감사인력 규모, 감사원·자체감사의 역할분담
4. 감사 착안사항 및 접근방향
5. 감사실시, 감사결과 처리방향 및 방법
6. 그 밖에 대행감사 실시에 필요한 사항

제15조(대행감사 실시의뢰 등)

- ① 감사원은 제14조의 대행감사 실시계획에 따라 대행감사를 의뢰할 때에는 해당 감사 사항에 대한 감사권한이 있는 대행감사기관의 장에게 한다.
- ② 감사원은 제1항에 따라 대행감사의 실시를 의뢰한 후 감사원에서 감사를 실시할 특별한 사정이 있는 경우에는 이를 취소할 수 있다. 이 경우 대행감사를 취소하게 된 사유를 문서로 미리 통지하여야 한다.

제16조(감사자료 제공 등)

- ① 감사원은 제15조에 따라 대행감사의 실시를 의뢰한 때에는 대행감사 실시지침과 감사수행에 필요한 감사정보와 참고자료 등을 제공할 수 있다.
- ② 대행감사기관의 장은 감사원에 감사계획·방법에 대한 자문이나 감사인력 지원 및 감사방법에 관한 교육 등 감사실시에 필요한 지원을 요청할 수 있다.
- ③ 감사원은 제2항의 요청을 받은 경우 대행감사가 적정하게 이루어질 수 있도록 최대한 지원한다.

제17조(대행감사 실시 등)

- ① 대행감사기관의 장은 제16조의 대행감사 실시지침 등에 따라 감사단 구성과 사무

분장표 등이 포함된 대행감사 세부 실시계획을 자체적으로 수립하고, 이에 따라 대행 감사를 실시하여야 한다.

② 감사원은 대행감사의 효율적 수행을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 감사원 소속 직원으로 하여금 대행감사의 실시를 통할하게 할 수 있다.

제18조(대행감사 결과의 처리 등)

① 대행감사기관의 장은 대행감사가 종료되면 감사결과를 지체 없이 감사원에 제출 하여야 한다.

② 감사원은 제1항에 따라 제출받은 대행감사 결과를 검토하여 적절한 조치를 하여야 한다. 다만, 감사결과 조치권한이 대행감사기관의 권한에 속하는 사항으로서 다음 각 호에 해당하지 아니하는 사항에 대하여는 대행감사기관으로 하여금 적절한 조치를 하게 할 수 있다.

1. 변상판정 사항
2. 파면, 해임, 정직 등 중징계 사항
3. 국민의 권리·의무에 직접 관련이 있는 중요사항
4. 그 밖에 감사원에서 직접 처리할 필요가 있는 사항

③ 대행감사기관의 장은 제2항 단서에 따라 대행감사 결과를 직접 처리한 경우 그 내용을 지체 없이 감사원에 제출하여야 한다.

④ 대행감사기관의 장은 대행감사를 실시하면서 감사대상기관이 아닌 기관의 장의 권한에 속하는 사항으로서 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실을 발견한 경우에는 그 내용을 법 제23조 제4항에 따라 지체 없이 해당 기관과 감사원에 통보하여야 한다.

제19조(대행감사의 활성화)

① 감사원은 감사원 및 자체감사 인력의 효율적 활용, 중앙행정기관 등의 자율감사체계 확립, 자체감사기구의 감사역량 제고 및 감사기법 전수, 감사중복·사각 방지 등을 위하여 다음 각 호에 해당하는 사항에 대하여는 대행감사를 적극적으로 실시한다.

1. 서면감사 등의 결과 사실의 조사·확인 및 분석 등이 요구되는 사항
2. 감사원에서 일부기관에 대하여 감사를 실시한 결과 나머지 기관에 대하여도 비리 발생의 개연성이 있어 감사를 실시할 필요가 있는 사항
3. 전국 단위의 대규모 감사나 감사대상기관이 다수인 감사에 대하여 그 일부를 자체감사에서 담당하는 것이 보다 효율적인 사항

4. 자율적으로 시정이 가능한 분야로서 자체감사기구에서 감사하는 것이 보다 효과적인 사항
5. 그 밖에 대행감사를 실시할 필요가 있는 사항
 - ② 감사원은 대행감사를 받은 기관 또는 사항에 대해서는 법 제33조에 따른 중복감사 금지의 제외 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고 법 제35조 제2항 등에 따라 감사원 감사의 전부 또는 일부를 생략할 수 있다.
 - ③ 감사원은 법 제39조 및 「감사원법」 제28조에 따라 대행감사기관의 자체감사활동을 심사할 때 대행감사 실적과 성과를 고려하여야 한다.

가. 대행감사의 의의

감사원 감사의 대행은 감사원 감사 등의 효율성을 높이고 중복감사를 방지하기 위하여 감사원 감사사무 중 일부를 자체감사기구로 하여금 대행하게 하고 그 결과를 제출하도록 하는 제도를 말한다. 여기에서 감사사무는 사실의 조사·확인 및 분석 등의 사무로서 국민의 권리·의무와 직접 관계되지 아니하는 사무에 한한다.

감사원 감사의 대행은 감사원 인력의 제한 등으로 적시성 있는 감사가 어렵다고 판단되는 경우 감사사항의 일부를 자체감사기구로 하여금 수행하도록 함으로써 감사의 효율성을 높이고, 감사원과 자체감사기구 간 협조를 통해 중복감사를 방지하기 위한 것으로 「감사원법」의 제3차 개정(1995. 1. 5. 법률 제4937호)에서 그 개념이 정립되었다. (「감사원법」 제50조의2)

감사원 감사사무의 준사법적 성격에 비추어 포괄적인 대행은 부적절하며, 대행하게 할 감사사무는 자체감사에 의한 자율시정이 가능한 분야이거나 감사원 감사 결과 동종의 비위행위가 관행적·반복적으로 발생할 우려가 있어 유사한 사항에 대하여 자체감사기구로 하여금 수행하도록 하는 것이 효과적일 때 실시한다.

한편 감사원 감사를 대행한 기관에 대하여는 감사원 감사의 전부 또는 일부를 하지 아니할 수 있고, 감사원은 감사대행의 활성화계획을 수립·시행하여야 한다.

대행감사의 세부 운영에 관한 사항은 감사원규칙으로 정하고 있고, 이에 따라 감사원에서 「자체감사활동의 지원 및 대행·위탁감사에 관한 규칙」(감사원규칙 제212호)을 제정·시행하고 있다.

참조 법령

○ 「감사원법」

제50조의2(감사사무의 대행) 감사원은 필요하다고 인정하면 감사원규칙으로 정하는 바에 따라 일부 감사대상 기관에 대한 감사사무(사실의 조사·확인 및 분석 등의 사무로 국민의 권리·의무와 직접 관계되지 아니하는 사무로 한정한다) 중 일부를 각 중앙관서, 지방자치단체 및 정부투자기관의 장에게 대행하게 하거나 그 결과를 제출하게 할 수 있다.

나. 대행감사의 실시 등

(1) 실시

감사원은 감사사항, 감사중점 및 범위, 감사대상기관 및 감사시기, 감사인력 규모 등 대행감사의 실시에 필요한 사항에 대하여 대행감사 실시계획을 수립한다.

감사원은 대행감사 실시계획에 따라 해당 감사사항에 대한 감사권한이 있는 대행감사기관의 장에게 감사실시를 의뢰하고, 감사원은 대행감사의 실시를 의뢰한 후 감사원에서 감사를 실시할 특별한 사정이 있는 경우에는 이를 취소할 수 있으며 이 경우 그 취소사유를 문서로 미리 통지하여야 한다.

대행감사기관의 장은 대행감사 실시지침 등에 따라 감사단 구성과 사무분장표 등이 포함된 대행감사 세부 실시계획을 자체적으로 수립하고, 이에 따라 대행감사를 실시하여야 한다.

감사원은 대행감사에 필요한 감사정보나 참고자료 등을 제공할 수 있고, 대행감사기관의 장의 자문, 감사인력, 교육 등 지원요청에 대해 최대한 지원하며, 대행감사의 효율적 수행을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 감사원 소속 직원으로 하여금 대행감사의

실시를 통합하게 할 수 있다.

그리고 감사원 및 자체감사 인력의 효율적 활용, 중앙행정기관 등의 자율감사체계 확립, 자체감사기구의 감사역량 제고 및 감사기법 전수, 감사중복·사각 방지 등을 위하여 서면감사 등의 결과 사실의 조사·확인 및 분석 등이 요구되는 사항, 전국 단위의 대규모 감사나 감사대상기관이 다수인 감사에 대하여 그 일부를 자체감사에서 담당하는 것이 보다 효율적인 사항 등에 대해 대행감사를 적극적으로 실시하는 등 대행감사를 활성화하여야 할 필요가 있다.

(2) 감사결과의 처리

대행감사기관의 장은 대행감사가 종료되면 감사결과를 지체 없이 감사원에 제출하여야 하고, 감사원은 제출받은 대행감사 결과를 검토하여 적절한 조치를 하여야 한다.

다만, ① 변상판정 사항, ② 파면, 해임, 정직 등 중징계 사항, ③ 국민의 권리·의무에 직접 관련이 있는 중요사항, ④ 그 밖에 감사원에서 직접 처리할 필요가 있는 사항에 해당하지 아니하는 사항으로서 감사결과 조치권한이 대행감사기관의 권한에 속하는 사항에 대하여는 대행감사기관으로 하여금 적절한 조치를 하게 할 수 있다.

위탁감사와의 구분

○ 대행감사와 위탁감사의 구분

- 대행감사는 일부를 대행하게 하고 그 결과를 감사원이 처리하는 반면, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 근거하여 실시하는 위탁감사는 감사권한 중 일부를 주무부처 장관 등에게 위탁하여 그의 권한과 책임 하에 감사를 실시하고 결과까지 처리하도록 하는 것이라는 점에서 차이가 있다.

「공공기관의 운영에 관한 법률」

제52조(감사원 감사) ① 감사원은 「감사원법」에 따라 공기업·준정부기관의 업무와 회계에 관하여 감사를 실시할 수 있다.

② 감사원은 제1항의 규정에 따른 감사를 관계 행정기관의 장 등에게 위탁하거나

대행하게 할 수 있다.

③ 제1항의 규정에 따라 공기업·준정부기관에 대한 감사원 감사를 위탁하거나 대행하게 할 수 있는 관계 행정기관의 장 등의 범위와 감사 결과의 보고와 처리 등에 관하여 필요한 사항은 감사원규칙으로 정한다.

「자체감사활동의 지원 및 대행·위탁감사에 관한 규칙」(감사원규칙)

제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

3. “위탁감사”라 함은 제3조에 따른 관계 행정기관의 장 등(이하 “위탁감사기관의 장”이라 한다)이 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제52조에 따라 공기업·준정부기관의 업무와 회계에 관한 감사원 감사를 위탁받아 처리한 후 그 결과를 감사원에 제출하는 감사를 말한다.

제20조(위탁감사 실시계획 등) 감사원은 감사원 감사 등의 효율성을 높이고 감사중복 방지 등을 위하여 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제52조에 따라 다음 각 호의 내용이 포함된 위탁감사 실시계획을 수립한다.

1. 감사대상기관 및 감사시기
2. 감사 중점 및 범위, 방향
3. 감사인력 규모
4. 감사 착안사항 및 접근방향
5. 감사실시, 감사결과 처리방향 및 방법
6. 그 밖에 위탁감사 실시에 필요한 사항

제15조(위탁감사 실시의뢰 등)

① 감사원은 제20조의 위탁감사 실시계획에 따라 위탁감사를 의뢰할 때에는 해당 감사사항에 대한 감사권한이 있는 위탁감사기관의 장에게 한다.

② 감사원은 제1항에 따라 위탁감사의 실시를 의뢰한 후 감사원에서 감사를 실시할 특별한 사정이 있는 경우에는 이를 취소할 수 있다. 이 경우 위탁감사를 취소하게 된 사유를 문서로 미리 통지하여야 한다.

제22조(감사자료 제공 등)

① 감사원은 제21조에 따라 위탁감사의 실시를 의뢰한 때에는 위탁감사 실시지침과 감사수행에 필요한 감사정보와 참고자료 등을 제공할 수 있다.

② 위탁감사기관의 장은 감사원에 감사계획·방법에 대한 자문이나 감사인력 지원 및 감사방법에 관한 교육 등 감사실시에 필요한 지원을 요청할 수 있다.

③ 감사원은 제2항의 요청을 받은 경우 위탁감사가 적절하게 이루어질 수 있도록 최대한 지원한다.

제23조(위탁감사 실시 등) 위탁감사기관의 장은 제22조의 위탁감사 실시지침 등에 따라 감사단 구성과 사무분장표 등이 포함된 위탁감사 세부 실시계획을 자체적으로 수립하고, 이에 따라 위탁감사를 실시하여야 한다.

제24조(위탁감사 결과의 처리 등)

① 위탁감사기관의 장은 위탁감사가 종료되면 법 제23조 등에 따라 위탁감사 결과를 그의 책임 하에 처리하고, 처리결과를 지체 없이 감사원에 제출하여야 한다.

② 감사원은 위탁감사 및 결과처리의 적정성 등을 검토하여 감사가 적절하게 수행되지 아니하였다고 인정되는 경우에는 직접 감사를 실시할 수 있다.

③ 위탁감사기관의 장은 위탁감사를 실시하면서 감사대상기관이 아닌 기관의 장의 권한에 속하는 사항으로서 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실을 발견한 경우에는 그 내용을 법 제23조 제4항 등에 따라 지체 없이 해당 기관과 감사원에 통보하여야 한다.

제25조(위탁감사의 활성화)

① 감사원은 감사원 및 자체감사 인력의 효율적 활용, 중앙행정기관 등의 자율감사체계 확립, 자체감사기구의 감사역량 제고 및 감사기법 전수, 감사중복·사각 방지 등을 위하여 다음 각 호에 해당하는 사항에 대하여는 위탁감사를 적극적으로 실시한다.

1. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공기업·준정부기관 및 그 소속 또는 산하 기관으로서 기관규모와 특성 등을 고려할 때 감사원이 직접 감사하기 곤란한 기관
2. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공기업·준정부기관 및 그 소속 또는 산하기관으로서 제1호에 해당하지 않으나 감사원 감사를 장기간 받지 않은 기관
3. 그 밖에 감사원 감사 중 위탁감사가 필요한 사항

② 감사원은 위탁감사를 받은 기관 또는 사항에 대해서는 법 제33조에 따른 중복감사 금지의 제외 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고 법 제35조 제2항 등에 따라 감사원 감사의 전부 또는 일부를 생략할 수 있다.

③ 감사원은 법 제39조 및 「감사원법」 제28조에 따라 위탁감사기관의 자체감사활동을 심사할 때 위탁감사 실적과 성과를 고려하여야 한다.

○ 위탁감사의 의의

- 위탁감사라 함은 관계 행정기관의 장 등이 공운법 제52조에 따라 공기업·준정부기관의 업무와 회계에 관한 감사원 감사를 위탁받아 처리한 후 그 결과를 감사원에 제출하는 감사를 말함
- 위탁감사는 대행감과 마찬가지로 감사원 감사 등의 효율성을 높이고 감사중복을 방지하는 등을 목적으로 실시

○ 위탁감사의 실시

- 감사원은 감사대상기관 및 감사시기, 감사중점 및 범위, 감사인력 규모 등 위탁감사의 실시에 필요한 사항에 대하여는 위탁감사 실시계획을 수립
- 감사원은 해당 감사사항에 대한 감사권한이 있는 위탁감사기관의 장에게 위탁감사를 의뢰하고, 위탁감사의 실시를 의뢰한 후 감사원에서 감사를 실시할 특별한 사정이 있는 경우에는 이를 취소할 수 있으며 이 경우 그 취소 사유를 문서로 미리 통지
- 위탁감사기관의 장은 위탁감사 세부 실시계획을 자체적으로 수립하고, 이에 따라 위탁감사를 실시
- 이에 대해 감사원은 감사수행에 필요한 감사정보와 참고자료 등을 제공할 수 있고, 위탁감사기관의 장의 자문, 감사인력, 교육 등 지원요청에 대해 최대한 지원
- 그리고 감사원 및 자체감사 인력의 효율적 활용, 중앙행정기관 등의 자율감사체계 확립, 자체감사기구의 감사역량 제고 및 감사기법 전수, 감사중복·사각 방지 등을 위하여 공운법상 공기업·준정부기관 중 감사원이 직접 감사하기 곤란한 기관, 장기간 감사원 감사를 받지 않은 기관 등에 대해 위탁감사를 적극적으로 실시하는 등 위탁감사를 활성화하여야 할 의무를 짐

○ 위탁감사 결과의 처리

- 위탁감사기관의 장은 위탁감사가 종료되면 위탁감사 결과를 그의 책임 하에 처리하고, 처리결과를 지체 없이 감사원에 제출하여야 함. 감사원은 위탁감사 및 결과 처리의 적정성 등을 검토하여 감사가 적정하게 수행되지 아니하였다고 인정되는 경우에는 직접 감사를 실시할 수 있음

6. 감사정보시스템

가. 의의

제36조(감사정보시스템) ① 감사원은 감사 관련 지식과 경험을 공유하고 중복감사 방지 등 중앙행정기관 등의 자체감사체계 효율화를 위하여 감사정보시스템을 구축·운영할 수 있다.

영 제20조(감사정보시스템의 구축·운영 등) ① 감사원은 법 제36조 제1항에 따른 감사정보시스템(이하 “정보시스템”이라 한다)을 구축하는 경우 자체감사기구에서 정보시스템을 이용할 수 있도록 표준 프로그램을 개발하여 보급하여야 한다.

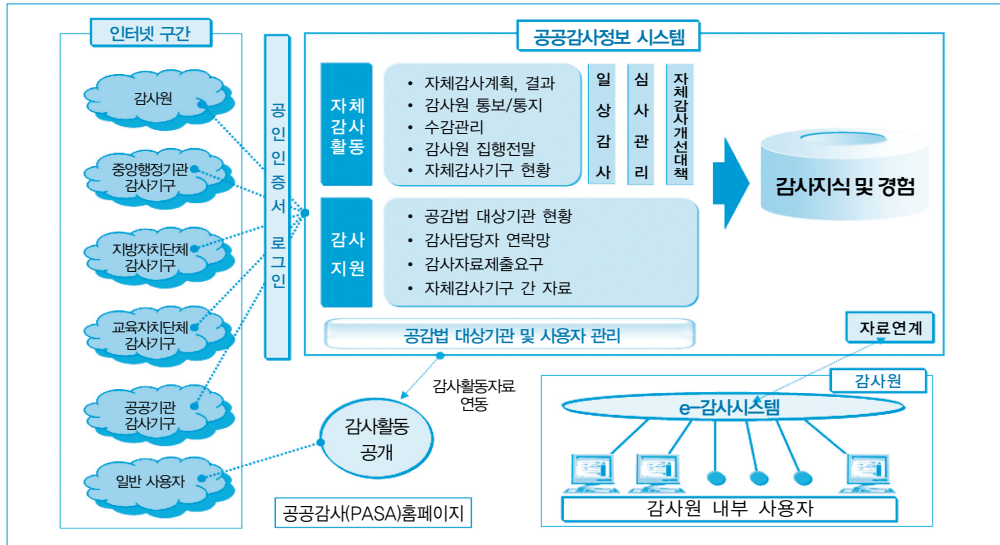
감사원은 감사 관련 지식과 경험을 공유하고 중복감사 방지 등 중앙행정기관 등의 자체감사체계 효율화를 위하여 감사정보시스템을 구축·운영할 수 있다.

이와 같이 감사정보시스템을 구축·운영하는 취지는 자체감사기구와 외부감사기구 간 감사중복을 방지하고 상호협력을 증진하기 위해서 감사계획 등 감사활동정보를 단일한 감사정보시스템을 통해 공동 관리·활용하여 공공감사체계를 효율화하는 데 있으며 이를 통해 감사원과 자체감사기구 간, 자체감사기구 상호간 정보 및 지식의 공유가 더욱 원활해질 것으로 기대된다.

자체감사기구에서는 감사정보시스템에 감사활동정보를 의무적으로 입력·관리하여야 하므로 일부 기관에서 별도의 자체감사시스템을 운영하더라도 감사정보시스템에 감사활동정보를 입력하여야 한다.

감사원에서는 2012년 3월부터 감사정보시스템을 개통·운영하고 있고, 시스템 명칭을 ‘공공감사정보시스템’ (www.gonggam.go.kr)으로 정하였다.

〈그림 5〉 공공감사정보시스템 개념도



한편 감사원에서는 일반국민에게 자체감사활동 및 공공감사체계 등을 알리기 위해 공공감사정보시스템과 별도로 공공감사(PASA) 홈페이지(www.pasa.go.kr)를 운영하고 있다.

〈그림 6〉 공공감사(PASA) 홈페이지(www.pasa.go.kr)



나. 입력 및 관리

제36조(감사정보시스템) ② 감사기구의 장은 감사계획, 감사결과, 이행결과 등 대통령령으로 정하는 감사활동정보를 감사정보시스템에 입력·관리하여야 하고, 감사원은 그 정보의 공동활용방안을 마련하여야 한다.

③ 제1항에 따른 감사정보시스템의 구축·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

영 제19조(감사정보시스템 입력·관리 정보) ① 법 제36조 제2항에서 “감사계획, 감사결과, 이행결과 등 대통령령으로 정하는 감사활동정보”란 다음 각 호의 정보를 말한다. 다만, 국가기밀, 범죄수사, 공소(公訴)의 제기 및 그 유지 등에 관한 정보는 제외한다.

1. 자체감사기구의 설치 및 운영 현황
 2. 감사계획 및 감사 실시 현황
 3. 감사결과 및 감사 이행결과
 4. 일상감사 결과
 5. 감사기구의 장이 소속되어 있는 기관(그 소속 기관을 포함한다)의 공무원 또는 직원에 대한 징계, 문책, 시정, 주의, 고발 등 신분상의 조치 사실
 6. 「감사원법」 제29조에 따른 범죄 및 망실(亡失)·훼손 등의 사실
 7. 모범사례 발굴·전파 실적
 8. 그 밖에 법 제31조에 따른 감사활동조정협의회에서 필요하다고 인정하는 사항
- ② 제1항에 따른 감사활동정보의 세부 입력 내용 및 범위 등은 감사원이 정한다.

영 제20조(감사정보시스템의 구축·운영 등) ③ 감사기구의 장은 정보시스템의 효율적인 운영을 위하여 담당자를 지정하여야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 정보시스템의 구축·운영 등에 필요한 사항은 감사원이 정한다.

자체감사기구의 장은 ① 자체감사기구의 설치 및 운영 현황, ② 감사계획 및 실시현황, ③ 감사결과 및 감사이행결과, ④ 일상감사 결과, ⑤ 소속 공무원 또는 직원에 대한 징계·문책 등 감사활동정보를 공공감사정보시스템에 입력·관리하여야 한다.

이를 구체적으로 살펴보면, 자체감사기구의 설치 및 운영 현황에는 기관의 감사기구 편제, 감사기구의 장과 담당자 이력관리, 감사대상기관 등 감사기구의 현황, 감사담당자 명부를 입력하고, 기관정보, 인원 및 예산 등 기관의 일반현황, 자체감사 개선대책 등록 및 이행 등을 입력하도록 하고 있다.

감사계획 및 실시현황에는 연간감사계획과 개별감사계획 및 그 실시 현황을 입력하도록 되어 있고, 감사계획에 따른 감사결과 및 감사이행결과도 입력하도록 되어 있다. 그리고 주요 사업·업무에 대한 일상감사 실시·결과를 입력·관리하고 있으며 직원에 대한 징계 등 신분상 조치, 「감사원법」 제29조에 따른 범죄 및 망실·훼손 등의 사실을 입력하여 통보하도록 하고 있다.

참조 법령

○ 「감사원법」

제29조(범죄 및 망실·훼손 등의 통보) ① 제22조 및 제23조에 따라 감사원의 감사를 받는 기관 등의 장은 다음 각 호의 어느 하나의 사항이 있을 때에는 지체 없이 소속 장관 또는 감독기관의 장을 거쳐 그 사실을 감사원에 통보하여야 한다.

1. 회계관계직원 및 제24조에 따라 감사원의 감찰을 받는 자의 직무에 관한 범죄의 사실이 발견되었을 때 및 징계처분이 있는 때

2. 현금·물품·유가증권이나 그 밖의 재산을 망실(亡失) 또는 훼손한 사실이 발견된 때

② 제1항의 통보의 절차 및 범위는 감사원규칙으로 정한다.

한편 감사원은 공공감사정보시스템에 입력된 감사활동정보가 잘 활용될 수 있도록 공동활용방안을 마련하여야 하고 자체감사기구의 장은 공공감사정보시스템의 효율적인 운영을 위하여 담당자를 지정하여야 한다.

다. 입력 시기

영 제20조(감사정보시스템의 구축·운영 등) ② 감사기구의 장은 제19조에 따른 감사활동정보를 별표에 따른 시기에 맞추어 정보시스템에 입력하여야 한다.

자체감사기구의 장은 아래 표와 같이 감사계획, 감사결과 등 감사활동정보를 일정한 입력 시기에 맞추어 공공감사정보시스템에 입력하여야 한다.

이를 구체적으로 보면, 감사계획과 범죄·손망실 통보는 각각 수립 또는 발견 즉시 입력해야 하고, 감사실시 현황은 수시로 입력하여야 하며, 감사결과는 그 결과 통보 후 10일 이내에 입력하여야 한다.

범죄사실의 통보와 관련하여 범죄사실의 발견 시점은 통상 검찰·경찰 등 수사기관으로부터 수사개시 통보나 공무원 범죄결과 통보를 받은 경우 그 통보를 받은 시점을, 자체감사결과 범죄사실이 확인되어 고발 또는 수사요청하는 경우에는 그 고발 또는 수사요청한 시점을 말한다.

한편 감사 이행결과, 일상감사 결과 및 모범사례 실적은 분기별로 그 결과 등을 모아 해당 분기 말의 다음 달 10일 이내에 입력하도록 하고 있다.

이와 관련하여 감사결과를 이행하도록 한 기간을 지나 그 이행이 진행 중이거나 지연되고 있는 사안의 경우, 예를 들어 2개월 이내 시정을 하도록 하였는데도 그 기간 내에 시정이 되지 않고 계속 진행 중인 경우(분기별로 그 진행 상황을 입력할 필요가 있는 경우도 있음)에는 최종적으로 시정된 날을 기준으로 해당 분기 말의 다음 달 10일 이내에 입력을 하면 된다⁸⁾.

8) 예를 들어, 2013. 3. 10. 최종적으로 시정된 경우 2013. 4. 10.까지 공공감사정보시스템에 입력을 해야 함. 한편 시정이 계속 되지 않는 경우에는 미결사항으로 관리를 해야 함

〈참고: 감사활동정보의 입력 시기(제20조 제2항 관련)〉

감사활동 정보명	입력 시기
자체감사기구의 설치 및 운영 현황	설치 및 변동 후 10일 이내
감사계획(연간)	수립 즉시
감사계획(수시)	수립 즉시
감사 실시 현황	수시
감사결과	감사결과 통보 후 10일 이내
감사 이행결과	매 분기 말의 다음 달 10일 이내
일상감사 결과	매 분기 말의 다음 달 10일 이내
공무원 또는 직원에 대한 신분상의 조치 사실	신분상의 조치를 한 날이 속하는 달의 다음 달 10일 이내
「감사원법」 제29조에 따른 범죄사실	범죄 사실 발견 즉시
「감사원법」 제29조에 따른 망실 또는 훼손 사실	망실 또는 훼손 사실 발견 즉시
모범사례 발굴 · 전파 실적	매 분기 말의 다음 달 10일 이내

사용자별 공공감사정보시스템 활용범위

- **감사원 직원:** 공감법 적용대상기관 현황 등 자체감사 관리, 자체감사활동 심사업무 및 각종 통보 · 통지 등 처리 등
- **공감법 적용기관 직원:** 자체감사활동 입력, 감사원 감사 수감관리, 각종 현황 · 통계, 감사지식 및 각종 통보 · 통지 입력 등
- **공감법 미적용기관 직원:** 각종 통보 · 통지자료 입력

7. 감사기준 등

제37조(감사기준 등) 감사원은 이 법에서 규정한 사항 외에 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장 및 감사담당자가 자체감사활동을 할 때에 일반적으로 준수하여야 할 감사기준 및 감사활동수칙을 협의회의 협의 · 조정을 거쳐 감사원 규칙으로 정할 수 있다.

가. 의의

감사원은 중앙행정기관 및 지방행정기관의 감사기구의 장과 자체감사활동을 할 때 일반적으로 준수하여야 할 사항을 감사활동조정협의회와의 협의·조정을 거쳐 감사원 규칙으로 정할 수 있다.

공공감사활동의 내실화·효율화에 책임이 있는 국가 최고감사기구로서 자체감사의 품질을 높이고 자의적인 감사활동을 방지하며 공정하고 실효성있는 자체감사평가 등을 위해 감사기준을 제정할 필요가 있어 이에 대한 법적 근거를 명확히 하였다.

이에 따라 감사원은 협의회의 협의·조정을 거쳐 「중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사기준」(2010. 12. 17. 감사원규칙 제222호)을 제정·시행하고 있다.

아울러 감사활동개선 종합대책에 감사담당자의 윤리 확보를 위해 감사담당자가 준수하여야 할 감사활동수칙 등 별도의 윤리강령, 청렴강령을 마련하도록 하고 있다.

나. 「중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사기준」 주요 내용

위 자체감사기준에는 일반기준, 감사계획 수립기준, 감사실시 기준, 감사증거와 판단기준, 감사결과 보고 및 처리기준, 감사결과와 사후관리 기준을 주 내용으로 감사 계획에서부터 감사결과 사후관리까지 감사 전반에 대한 기준을 정하고 있다.

한편 공기업·준정부기관은 공운법 제32조 제5항에 따라 기획재정부장관이 제정한 「공기업·준정부기관 감사기준」(기획재정부 지침)의 적용을 받고 있다.

참조 법령

○ 「공공기관의 운영에 관한 법률」

제32조(임원의 직무 등) ⑤ 감사는 기획재정부장관이 정하는 감사기준에 따라 공기업·준정부기관의 업무와 회계를 감사하고, 그 의견을 이사회에 제출한다. 이 경우 감사원은 기획재정부장관에게 감사기준에 관하여 의견을 제시할 수 있다.

중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사기준 주요 내용

- ① **일반기준**으로 감사기구의 독립성 및 감사담당자 등의 전문성, 감사자세, 청렴의무 등을 규정(제5조 ~ 제10조)
- ② **감사계획 수립기준**으로 연간 감사계획 수립 방법, 감사의 사전준비, 감사계획의 수립 등에 대한 기본내용 등을 규정(제11조 ~ 제13조)
- ③ **감사실시 기준**으로 실지감사 실시방법, 감사지휘자의 책임, 자료제출요구 및 상황보고 등을 규정(제14조 ~ 제21조)
- ④ **감사증거와 판단기준**으로 증거서류의 확보, 확인서 징구 등의 기준을 규정(제22조 ~ 제24조)
- ⑤ **감사결과 보고 및 처리 기준**으로 변상명령 등 감사결과 처리기준, 감사결과보고서의 작성 및 보고기준, 통보 및 공개기준을 규정(제25조 ~ 제29조)
- ⑥ **사후관리 기준**으로 재심의 신청의 처리절차 및 감사 이행결과 확인에 대한 기준을 규정(제30조 ~ 제31조)

제5장 자체감사활동의 지원

1. 자체감사활동 지원

가. 의의

제38조(감사원의 자체감사활동 지원 등) ① 감사원은 자체감사활동의 발전과 효율적인 수행을 위하여 감사계획이나 감사방법에 대한 자문에 응하는 등 필요한 지원을 한다.

④ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외의 자체감사기구 지원에 관한 사항과 제3항에 따른 감사전문교육의 내용·방법 등에 관하여 필요한 사항은 감사원규칙으로 정한다.

○ 자체감사활동의 지원 및 대행·위탁감사에 관한 규칙(감사원규칙)

제4조(자체감사활동 지원대책의 수립) 감사원은 자체감사활동의 발전과 효율적인 수행 등을 위하여 필요한 경우 법 제38조 및 「감사원법」 제30조의2 제1항에 따라 다음 각 호의 내용이 포함된 자체감사활동 지원대책을 수립·시행한다.

1. 감사계획·감사방법 자문 활성화
2. 감사원 감사인력의 자체감사 지원방안
3. 감사기법 전수, 감사·회계분야 전문교육 강화
4. 감사담당자 우대 등 근무여건 개선과 사기제고방안
5. 감사기준, 감사요령·편람·매뉴얼 제공 등 감사절차 표준화
6. 자체감사기구 설치·운영 표준모델 개발 및 컨설팅
7. 연찬회·설명회 등 개최
8. 그 밖에 감사업무 수행에 필요한 자료 및 정보제공

감사원은 자체감사활동의 발전과 효율적인 수행 등을 위하여 자체감사활동 지원

대책을 수립·시행한다.

자체감사활동 지원대책에 포함되어야 할 내용으로는 ① 감사계획·감사방법 자문 활성화, ② 감사원 감사인력 지원방안, ③ 감사기법 전수, 감사·회계분야 전문교육, ④ 감사담당자 우대 등 근무여건 개선과 사기제고방안, ⑤ 감사기준, 매뉴얼 제공 등 감사절차 표준화, ⑥ 자체감사 설치·운영 표준모델 개발 및 컨설팅, ⑦ 연찬회·설명회 등 개최, ⑧ 그 밖에 감사업무 수행에 필요한 자료 및 정보제공 등이다.

이에 따라 감사원에서는 2012년 7월 자체감사기구별로 제각각 처리하고 있는 감사 업무를 표준화하고, 유용한 감사기법 등을 반영하여 자체감사직원의 전문성을 제고하고 감사역량을 강화하기 위해 「자체감사 통합매뉴얼」을 발간·배포하였다.

그 밖에 실무자 연찬, 자체감사활동 우수사례집 발간 등 자체감사업무 수행에 필요한 지원을 하고 있다.

나. 자문

제38조(감사원의 자체감사활동 지원 등) ① 감사원은 자체감사활동의 발전과 효율적인 수행을 위하여 감사계획이나 감사방법에 대한 자문에 응하는 등 필요한 지원을 한다.

○ 자체감사활동의 지원 및 대행·위탁감사에 관한 규칙(감사원규칙)

제5조(감사계획·방법 자문)

- ① 중앙행정기관 등의 장은 법 제38조 제1항 및 「감사원법」 제30조의2 제1항에 따라 감사계획이나 감사방법에 대한 자문 등 필요한 지원을 감사원에 요청할 수 있다.
- ② 중앙행정기관 등의 장이 제1항에 따라 지원을 요청할 때에는 지원요청 내용과 사유 등이 명시된 문서로 한다. 다만, 긴급한 경우에는 구두로 요청하고 나중에 문서로 통지할 수 있다.
- ③ 감사원은 제1항의 요청을 받은 경우 감사활동에 지장이 없는 범위 내에서 감사기법 자문이나 자체감사담당자 교육훈련 등 적절한 방법으로 지원한다.

중앙행정기관 등의 장은 자체감사활동의 발전과 효율적인 수행을 위하여 감사계획이나 감사방법에 대한 자문 등 필요한 지원을 감사원에 요청할 수 있고, 감사원은 감사활동에 지장이 없는 범위 내에서 감사기법 자문이나 자체감사담당자 교육훈련 등을 지원한다.

다. 인력 지원

제38조(감사원의 자체감사활동 지원 등) ② 중앙행정기관 등의 장은 필요한 경우 감사원에 감사인력 지원을 요청할 수 있고, 감사원은 감사원의 감사활동에 지장이 없는 범위에서 지원한다.

○ 자체감사활동의 지원 및 대행·위탁감사에 관한 규칙(감사원규칙)

제6조(감사인력 지원)

① 중앙행정기관 등의 장은 법 제38조 제2항 등에 따라 감사원에 감사인력의 지원을 요청할 때에는 다음 각 호의 사항이 포함된 문서로 한다. 다만, 긴급한 경우에는 구두로 요청하고 나중에 문서로 통지할 수 있다.

1. 감사의 목적, 필요성
2. 감사대상기관 및 중점 감사사항
3. 감사 실시기간 및 인원, 감사원 감사인력 지원규모
4. 감사원 감사인력의 역할 및 활용방안
5. 그 밖에 감사원 감사인력 지원에 필요한 사항

② 감사원은 제1항의 요청을 받은 경우 감사활동에 지장이 없는 범위 내에서 지원한다.

중앙행정기관 등의 장은 필요한 경우 감사원에 감사인력 지원을 요청할 수 있고, 감사원은 감사원의 감사활동에 지장이 없는 범위에서 감사인력을 지원한다.

라. 교육

제38조(감사원의 자체감사활동 지원 등) ③ 감사원은 감사 및 회계 분야에 대한 교육 등 감사기구의 장 및 감사담당자의 전문성을 향상시키는 데에 필요한 교육을 한다.

④ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외의 자체감사기구 지원에 관한 사항과 제3항에 따른 감사전문교육의 내용·방법 등에 관하여 필요한 사항은 감사원규칙으로 정한다.

○ 자체감사활동의 지원 및 대행·위탁감사에 관한 규칙(감사원규칙)

제7조(감사·회계분야 교육 등)

① 감사원은 법 제38조 제3항, 「감사원법」 제30조의2 제1항에 따라 감사 및 회계분야에 대한 교육 등 감사기구의 장 및 감사담당자(이하 “감사담당자 등”이라 한다)의 전문성을 향상시키는데 필요한 교육을 실시한다.

② 감사원은 제1항에 따른 교육의 질을 높이고 효율적으로 이루어질 수 있도록 감사 실무 또는 강의능력이 뛰어난 강사를 확보하고 사이버교육과정을 개발하거나 출장교육을 실시한다.

③ 감사원은 감사담당자 등의 전문성 제고를 위하여 필요한 경우 공공감사체계, 감사 우수사례, 감사실무 또는 감사기법 등에 대한 연찬회나 설명회 등을 개최할 수 있다.

④ 감사원은 제1항 및 제3항의 교육결과와 실적 등을 법 제39조와 「감사원법」 제28조에 따른 자체감사활동 심사에 반영할 수 있다.

제8조(애로·건의사항 파악) 감사원은 자체감사기구의 구성과 운영, 감사활동에 관한 감사담당자 등의 애로 및 건의사항을 파악하여 법 제32조 제2항에 따라 수립하는 감사활동개선 종합대책에 반영할 수 있다.

감사원은 감사 및 회계 분야에 대한 교육 등 감사기구의 장 및 감사담당자의 전문성을 향상시키는 데에 필요한 교육을 하고, 이를 위해 감사실무 또는 강의능력이 뛰어난 강사를 확보하고 사이버교육과정을 개발하거나 출장교육을 실시하도록 되어 있으며 감사우수사례, 감사기법 등에 대한 연찬회나 설명회 등을 개최할 수 있다.

이에 따라 감사원 내 감사교육원에서 감사담당자 등을 대상으로 감사·회계분야 전문교육 등을 실시하고 있고, 공공감사운영단에서도 매년 감사담당자 등을 대상으로 순회교육을 실시하고 있다.

그리고 2012년 10월 자체감사기구의 감사기법과 경험을 공유할 수 있도록 ‘자체감사 활동 우수사례집’을 발간하고 감사담당자 등을 대상으로 우수사례를 발표하는 등 워크숍을 개최하였다.

아울러 감사원은 감사담당자 등의 애로 및 건의사항을 파악하여 감사활동개선 종합 대책에 반영할 수 있다.

마. 감사관계관회의

제38조(감사원의 자체감사활동 지원 등) ④ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외의 자체감사기구 지원에 관한 사항과 제3항에 따른 감사전문교육의 내용·방법 등에 관하여 필요한 사항은 감사원규칙으로 정한다.

○ 자체감사활동의 지원 및 대행·위탁감사에 관한 규칙(감사원규칙)

제9조(감사관계관회의)

- ① 감사원은 제4조부터 제8조까지의 규정에 따른 자체감사활동지원을 내실있게 수행하고, 감사원 감사의 대행·위탁, 자체감사계획 및 감사원과 자체감사기구 간 협조에 관한 사항 등을 논의하기 위하여 필요한 경우 감사담당자 등이 참여하는 회의를 개최할 수 있다.
- ② 감사원은 제1항의 따른 회의를 적절한 규모와 방법으로 정기 또는 수시로 개최할 수 있다.
- ③ 감사원은 지방에 소재한 기관의 회의참석 부담 등을 완화하기 위하여 해당 기관이나 지역에서 회의를 개최할 수 있다.

감사원은 자체감사활동지원을 내실있게 수행하고, 감사원 감사의 대행·위탁, 자체 감사계획 및 감사원과 자체감사기구 간 협조에 관한 사항 등을 논의하기 위하여 감사

관계관회의를 정기 또는 수시로 개최할 수 있으며, 지방 소재 기관의 회의참석 부담 등을 완화하기 위하여 해당기관이나 지역에서 회의를 개최할 수 있다.

감사관계관회의는 감사활동조정협의회와 더불어 공공감사의 개선·발전을 위한 논의 및 소통의 장으로 역할을 수행한다.

그 밖에 감사원은 '자체감사책임자 워크숍', '자체감사실무자 워크숍' 등 참석대상자를 확대·세분화하여 맞춤형으로 개최하고 있다.

6. 자체감사활동의 심사

가. 심사의 의의 등

제39조(자체감사활동의 심사) ① 감사원은 자체감사기구의 운영실태, 제37조에 따른 감사기준 및 감사활동수칙의 준수 여부, 자체감사활동, 감사결과 및 그 처리 등을 심사할 수 있다.

⑦ 제1항에 따른 심사의 기준, 방법 및 절차와 제5항에 따른 감사기구의 장의 교체권고 등에 필요한 사항은 감사원규칙으로 정한다.

(1) 의의

감사원은 자체감사기구의 운영실태, 공감법 제37조에 따른 감사기준 및 감사활동수칙의 준수 여부·자체감사활동·감사결과 및 그 처리 등을 심사할 수 있다.

자체감사활동 심사는 중앙행정기관 등의 자체감사활동 및 실적 등을 평가하여 자체감사활동의 개선을 유도하고 국가전체의 감사역량을 제고하는 데 의의가 있다.

심사의 기준, 방법 및 절차와 감사기구의 장의 교체권고 등에 필요한 사항은 감사원 규칙으로 정하도록 되어 있어 「자체감사활동의 심사에 관한 규칙」(2010. 7. 6. 감사원 규칙 제211호)을 제정·시행하고 있다.

(2) 공감법 시행에 따른 심사의 강화

감사원은 종래 「감사원법」 제28조의 규정에 따라 매년 자체감사 결과를 심사하여 우수기관·직원을 포상하는 등 자체감사 활성화를 도모하고 감사역량을 강화하기 위한 다양한 활동을 수행해 왔으나 심사가 자체감사활동 전반을 아우르지 못했던 측면이 있었고, 심사를 통해 자체감사를 개선·발전시키는 단계까지는 이르지 못하는 등 여러 한계가 있었다.

이에 공감법에서는 심사의 범위를 자체감사활동 전반으로 확대하였으며, 심사결과 후속조치에 있어서도 우수기관에 대한 감사 생략뿐만 아니라 자체감사기구의 운영 개선이 필요하다고 인정되는 기관에 대하여는 자체감사 관련 규정의 제정·개정 및 제도의 개선 등의 조치를 요구할 수 있도록 하여 자체감사 개선·발전과 연계하였다.

또한 감사기구의 장이 감사업무를 현저히 게을리하고 있다고 인정되는 경우 교체를 권고할 수 있도록 명확히 규정하고, 심사 결과를 국회에 보고하도록 함으로써 자체감사 개선에 관심과 참여를 유도하였다.

아울러 심사사무의 일부를 소관기관으로 하여금 대행하게 하고 그 결과를 감사원에 통보하게 할 수 있도록 함으로써 심사업무의 효율성을 제고하도록 하였다.

(3) 공운법에 따른 평가와의 관계

공운법에 따라 공공기관으로 지정된 공기업·준정부기관의 경우 감사원의 자체감사 활동 심사와 별개로 공운법 제36조에 따라 필요하다고 인정되는 경우 기획재정부 장관으로부터 상임감사의 직무수행실적 평가를 받도록 되어 있다.

참조 법령

○ 「공공기관의 운영에 관한 법률」

제36조(비상임이사와 감사에 대한 직무수행실적 평가) ① 기획재정부장관은 필요하다고 인정하는 경우에는 공기업·준정부기관의 비상임이사와 감사나 감사위원회 감사위원의

직무수행실적을 평가할 수 있다.

② 기획재정부장은 제1항의 규정에 따른 직무수행실적 평가 결과 그 실적이 저조한 비상임이사와 감사 또는 감사위원회 감사위원에 대하여 운영위원회의 심의·의결을 거쳐 해임하거나 그 임명권자에게 해임을 건의할 수 있다.

공운법에 따른 상임감사 평가는 기획재정부가 주관하여 대학교수, 공인회계사 등을 평가단으로 구성한 후 공기업·준정부기관의 상임감사의 전년도 직무수행실적에 대한 보고서를 제출받아 평가한 후 공공기관운영위원회의 심의·의결을 거쳐 확정하고, 그 평가결과 등을 고려하여 상임감사의 성과급 지급률 등이 결정된다.

감사원의 자체감사활동 심사는 1년간의 자체감사활동을 심사하는 반면 기획재정부의 상임감사 평가는 상임감사의 직무수행을 평가하는 것으로 구분할 수 있으나, 실질적으로 상임감사의 직무수행이 자체감사활동과 구분되는 별개의 활동이 아닌 자체감사활동의 일부로 볼 수 있어 2012년부터 감사원의 자체감사활동 심사결과를 상임감사 평가에 25% 반영하고 있다.

감사원의 자체감사활동 심사와 상임감사 평가의 비교 내용은 <표 5>와 같다.

〈표 5〉 자체감사활동 심사와 상임감사 평가 비교

구 분	자체감사활동 심사	상임감사 평가
주체	• 감사원(직접 실시)	• 기획재정부(경영평가단 ⁹⁾ 을 통한 외부평가)
근거	• 공감법 제39조 • 「감사원법」 제28조(1963. 12. 13.부터 규정)	• 공운법 제36조(2007. 1. 19. 제정) – 2007년 실적부터 평가
대상	• 국가기관, 시·도, 시·도교육청, 공기업·준정부 기관 등 공공기관(상임감사 평가대상 59개 기관을 모두 포함한 170여 개 기관) * '12년 168개 기관 심사	• 공기업·준정부기관의 상임감사 또는 상임감사 위원 * '12년 59개 기관 평가

9) 공기업·준정부기관 경영실적 평가를 위해 교수, 공인회계사 등으로 상임감사 평가단을 구성하여 평가 실시

구 분	자체감사활동 심사	상임감사 평가
기준	감사기구 설치 및 운영 등 4개 분야, 20개 심사 지표	감사활동의 적정성 및 직무성과(6개 지표), 기관 경영평가 결과
방법	- 정량 56%, 정성 44%(행정기관) - 정량 52%, 정성 48%(공공기관) - 지표별 점수를 합산하여 6등급(최우수-우수-양호-보통-미흡-개선대상)으로 구분	- 비계량 55%, 계량 45% * 감사원 25%, 기관경영평가 10% 등을 계량 평가로 반영 - 지표별 점수를 합산하여 6등급(S-A-B-C-D-E)으로 구분하여 등급 부여
결과 활용	- 우수기관 및 직원 선정, 포상 - 우수기관에 대한 기관운영감사 생략 - 부진기관에 대한 실지감사 실시 및 감사책임자 교체권고 등 제재 - 심사결과 통보 및 국회 제출	- 상임감사의 보수기준 결정 및 성과급 차등 지급에 반영 - 연임 여부 결정, 해임 또는 해임건의 등 인사 관련 자료로 활용 - 평가결과 공시 및 국회 제출

나. 심사위원회

제39조(자체감사활동의 심사) ① 감사원은 자체감사기구의 운영실태, 제37조에 따른 감사기준 및 감사활동수칙의 준수 여부, 자체감사활동, 감사결과 및 그 처리 등을 심사할 수 있다.

⑦ 제1항에 따른 심사의 기준, 방법 및 절차와 제5항에 따른 감사기구의 장의 교체권고 등에 필요한 사항은 감사원규칙으로 정한다.

○ 자체감사활동의 심사에 관한 규칙(감사원규칙)

제2조(자체감사활동 심사위원회의 설치) 자체감사활동의 심사에 관한 다음 각 호의 사항을 심사하기 위하여 감사원에 자체감사활동 심사위원회(이하 “심사위원회”라 한다)를 둔다.

1. 제8조에 따른 분과위원회의 구성·운영
2. 제17조에 따른 자체감사활동 심사결과보고서
3. 기타 위원장이 자체감사활동 심사에 필요하다고 인정하는 사항

제3조(심사위원회의 구성)

- ① 심사위원회는 위원장을 포함한 20인 이내의 위원으로 구성한다.
- ② 심사위원회 위원장은 감사원 사무총장이 되며, 위원은 다음 각 호의 사람이 된다.
 - 1. 감사원장이 지명하는 감사원 소속 공무원
 - 2. 감사업무에 관한 전문적인 식견과 풍부한 경험을 가진 사람으로서 감사원장이 위촉하는 10인 이내의 사람

제4조(위원장)

- ① 위원장은 제2조 각 호의 규정된 사항을 심의하기 위하여 필요한 경우 심사위원회를 소집하고 회의의 의장이 된다.
- ② 위원장은 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 지명하는 위원이 그 직무를 대행한다.

제5조(간사)

- ① 위원장은 심사위원회의 원활한 운영을 위하여 필요한 경우 감사원 소속 공무원 중 1명을 간사로 지명할 수 있다.
- ② 간사는 위원장의 명을 받아 심사위원회의 각종 사무를 처리하고 회의안건을 준비하며, 회의에 참석하여 발언할 수 있다.

제6조(회의소집 통지 등) 위원장은 심사위원회를 소집하는 경우 회의일시와 장소, 상정 안건 등을 회의 개최 3일 전까지 각 위원에게 통지하고 필요한 경우 관련 자료를 송부한다. 다만, 긴급을 요하거나 부득이한 사유가 있는 때에는 회의개최 전일까지 통지할 수 있다.

제7조(회의)

- ① 심사위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ② 위원장은 표결권을 가지며, 가부동수일 때에는 결정권을 갖는다.
- ③ 위원장이 사안을 검토한 결과 사안이 경미하거나 긴급을 요한다고 판단되는 경우 심사위원회 안건을 서면으로 의결할 수 있다.

제8조(분과위원회)

- ① 심사위원회는 심사위원회의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 경우 분과위원회를 둘 수 있다.
- ② 분과위원회의 구성·운영에 관하여 필요한 사항은 심사위원회의 심의를 거쳐

위원장이 정한다.

제9조(회의참석 수당 등) 심사위원회와 분과위원회의 민간위원에 대해서는 예산의 범위 안에서 수당과 여비, 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제10조(비밀엄수의무 등) 심사위원회와 분과위원회의 위원은 자체감사활동의 심사 등과 관련하여 알게 된 정보나 비밀을 누설하거나 심사목적 외의 용도로 이용하여서는 아니된다.

(1) 구성

자체감사활동 심사위원회는 자체감사활동 심사결과보고서 등을 심사하기 위해 위원장인 감사원 사무총장을 포함하여 감사원장이 지명한 감사원 소속 공무원과 감사업무에 관한 전문적인 식견과 풍부한 경험을 가진 사람으로서 감사원장이 위촉한 10인 이내의 사람 등 총 20인 이내의 위원으로 구성하고 있다.

심사위원회의 원활한 운영을 위해 감사원 소속 공무원 중 1명을 간사로 지명할 수 있고, 간사는 회의안건을 준비하고, 회의에 참석하여 발언할 수 있다.

(2) 운영

위원장은 심사위원에게 회의일시와 장소, 상정안건 등을 회의 개최 3일 전까지 각 위원에게 통지하고 필요한 경우 관련 자료를 송부한다.

회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하며, 긴급한 경우 등에 서면의결이 가능하다.

심사위원회의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 분과위원회를 둘 수 있고, 심사위원회와 분과위원회의 위원은 자체감사활동의 심사 등과 관련하여 알게 된 정보나 비밀을 누설하거나 심사목적 외의 용도로 이용하지 않도록 비밀엄수의무를 진다.

다. 심사계획 및 심사기준

제39조(자체감사활동의 심사) ① 감사원은 자체감사기구의 운영실태, 제37조에 따른 감사기준 및 감사활동수칙의 준수 여부, 자체감사활동, 감사결과 및 그 처리 등을 심사할 수 있다.

⑦ 제1항에 따른 심사의 기준, 방법 및 절차와 제5항에 따른 감사기구의 장의 교체권고 등에 필요한 사항은 감사원규칙으로 정한다.

○ 자체감사활동의 심사에 관한 규칙(감사원규칙)

제11조(심사계획의 수립) 감사원은 매년 다음 각 호의 사항이 포함된 자체감사활동 심사계획을 수립한다.

1. 심사대상기관
2. 심사기준과 심사항목, 심사표
3. 심사방법과 절차
4. 심사결과 후속조치
5. 기타 심사에 필요한 사항

제12조(심사기준 등)

① 감사원은 다음 각 호의 사항 등을 고려하여 자체감사활동에 대한 심사기준을 정한다.

1. 자체감사기구의 설치·운영
2. 자체감사기구의 독립성
3. 감사인력의 전문성
4. 감사기준 및 감사활동수칙의 준수 등 감사절차의 표준화
5. 감사성과
6. 감사결과 사후관리
7. 자체감사 개선대책 및 감사활동개선 종합대책 이행 여부
8. 감사원 감사의 대행, 위탁실적
9. 일상감사 이행실적

② 감사원은 제1항의 심사기준에 적합한 심사항목과 심사지표를 개발하고, 중요도 등을 고려하여 필요한 경우 심사항목과 심사지표 간에 가중치를 달리 적용할 수 있다.

감사원은 매년 자체감사활동 심사계획을 수립하여 시달하고, 자체감사기구의 설치·운영, 자체감사기구의 독립성, 감사인력의 전문성 등을 고려하여 적합한 심사항목과 심사지표를 개발하고, 중요도 등을 고려하여 가중치를 달리 적용하는 등 심사기준을 정하고 있다.

이에 따라 감사원에서는 감사조직 및 인력 운영분야, 감사활동분야, 감사성과분야, 사후관리 분야 등 4가지 분야로 나누어 세부심사지표를 두고 있고, 기관군별로 분야별 가중치를 다르게 정하여 자체감사활동 심사를 하고 있다.

심사대상기관은 공감법 적용대상기관 중 기관의 특성, 규모, 심사실익, 감사인력 등을 고려하여 선정¹⁰⁾하고 있다.

라. 심사방법 및 절차

제39조(자체감사활동의 심사) ① 감사원은 자체감사기구의 운영실태, 제37조에 따른 감사기준 및 감사활동수칙의 준수 여부, 자체감사활동, 감사결과 및 그 처리 등을 심사할 수 있다.

⑦ 제1항에 따른 심사의 기준, 방법 및 절차와 제5항에 따른 감사기구의 장의 교체권고 등에 필요한 사항은 감사원규칙으로 정한다.

○ 자체감사활동의 심사에 관한 규칙(감사원규칙)

제13조(심사방법)

① 감사원은 심사대상기관의 특성을 고려하여 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관으로 심사대상군을 구분하여 심사를 실시할 수 있다.

10) 2010년도 156개 기관, 2011년도 145개 기관, 2012년도 168개 기관을 각각 선정

② 감사원은 제1항의 심사대상군에 대하여 자체감사 대상업무의 양과 난이도, 기관의 특성과 산하기관 수 등을 고려하여 상대적 비교가 가능한 심사대상군으로 보다 세분화하고 심사대상군별로 제12조의 심사기준, 심사항목, 심사지표 및 가중치를 달리 적용할 수 있다.

③ 감사원은 제1항 및 제2항의 심사대상군과 심사기준 등에 따라 심사대상기관에서 제출한 심사자료를 바탕으로 하여 제15조에 따른 서면심사와 제16조에 따른 현지실사 등의 방법으로 심사를 실시한다.

제14조(심사지침 통지 및 심사자료 제출)

① 감사원은 제11조의 심사계획을 바탕으로 심사지침을 마련하여 심사대상기관의 장에게 미리 통지하고, 심사에 필요한 자료를 제출기한과 제출방법 등을 정하여 요구할 수 있다.

② 심사대상기관의 장은 제1항에 따른 심사자료를 제출기한 내에 감사원에 제출하여야 한다.

제15조(서면심사)

① 감사원은 제14조에 따라 심사대상기관이 제출한 자료를 검토하고, 심사대상군 내의 다른 기관의 심사자료와 비교·분석하는 등 서면심사를 실시한다.

② 감사원은 제1항에 따른 서면심사를 하면서 필요한 경우 자료의 추가 제출을 요구할 수 있다.

제16조(현지실사)

① 감사원은 심사자료의 신빙성 검토와 증거서류 확인 등을 위해 필요한 경우 현지 실사를 할 수 있다.

② 감사원은 제1항에 따른 현지실사의 효율적 제고를 위해 필요한 경우 심사대상군 별로 현지실사단을 구성·운영할 수 있다.

③ 감사원은 제2항의 현지실사단에 자체감사기구의 직원, 외부전문가를 참여시킬 수 있다. 이 경우 외부전문가에 대해서는 예산의 범위 안에서 수당과 여비, 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제17조(심사결과 확정) 감사원은 제15조에 따른 서면심사와 제16조에 따른 현지실사 결과 및 제22조에 따른 대행심사 결과를 바탕으로 다음 각 호의 사항이 포함된 심사 결과보고서를 작성하여 심사위원회의 심의를 거쳐 감사위원회의 의결로 확정한다.

1. 자체감사활동 심사결과
2. 심사결과 후속조치

감사원은 심사대상기관의 특성을 고려하여 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관으로 심사대상군을 구분하여 심사를 실시하고, 자체감사 대상업무의 양과 난이도, 기관의 특성과 산하기관 수 등을 고려하여 심사대상군별로 세분화하고 가중치를 달리 적용할 수 있다.

자체감사활동의 심사는 심사대상기관이 제출한 자료를 검토하고 심사대상군 내의 다른 기관의 심사자료와 비교·분석하는 등 서면심사를 실시하며, 심사자료의 신빙성 검토와 증거서류 확인 등을 위해 현장실사를 병행한다.

또한, 심사의 객관성을 확보하기 위해 현지실사단에 자체감사기구 직원, 외부전문가 등 외부직원을 참여시킬 수 있다.

감사원은 서면심사와 현지실사 결과 및 대행심사 결과를 기초로 자체감사활동 심사 결과와 후속조치가 포함된 심사결과보고서를 작성하여 심사위원회의 심의를 거쳐 감사위원회의 의결로 확정한다.

마. 심사의 대행

제39조(자체감사활동의 심사) ② 감사원은 제1항에 따른 심사사무의 일부를 다음 각 호의 구분에 따른 소관 기관으로 하여금 각각 수행하게 하고 그 결과를 통보하게 할 수 있다.

1. 특별시·광역시 및 도: 안전행정부장관
2. 특별시·광역시 및 도 교육청: 교육부장관
3. 시·군 및 자치구: 안전행정부장관·특별시장·광역시장 또는 도지사
4. 공공기관: 주무기관의 장

○ 자체감사활동의 심사에 관한 규칙(감사원규칙)

제18조(대행심사 실시계획) 감사원은 법 제39조 제2항에 따라 심사실무의 일부를 대행하게 하는 경우 다음 각 호의 내용이 포함된 대행심사 실시계획을 수립한다.

1. 대행심사 대상기관

2. 대행심사의 범위 및 방법

3. 대행심사 결과보고

4. 기타 대행심사 실시에 필요한 사항

제19조(대행심사 실시의뢰 등)

① 감사원은 제18조의 대행심사 실시계획에 따라 법 제39조 제2항에 따른 소관 기관에 관계법령에서 정한 권한이 있는 범위 내에서 대행심사의 실시를 의뢰한다.

② 감사원은 제1항에 따라 대행심사의 실시를 의뢰한 후 감사원에서 심사를 실시할 특별한 사정이 있는 경우에는 이를 취소할 수 있다.

제20조(대행심사 실시지침 등 제공)

① 감사원은 제19조에 따라 대행심사의 실시를 의뢰한 때에는 대행심사 실시지침과 대행심사에 필요한 자료 등을 제공할 수 있다.

② 대행심사기관의 장은 감사원에 심사계획·방법에 대한 자문 등 대행심사에 필요한 지원을 요청할 수 있다. 이 경우 감사원은 대행심사가 적절하게 이루어 질 수 있도록 최대한 지원한다.

제21조(대행심사 실시 등)

① 대행심사기관의 장은 제14조 내지 제16조에 따라 대행심사를 실시하여야 한다.

② 심사대상기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 대행심사기관이 요구한 심사자료 등을 제출하고 대행심사기관의 서면심사와 현지실사에 협조하여야 한다.

③ 감사원은 대행심사의 효율적 수행을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 감사원 소속 직원으로 하여금 대행심사기관의 대행심사 업무를 지도·감독하게 할 수 있다.

제22조(대행심사 결과의 통보) 대행심사기관의 장은 대행심사가 종료되면 대행심사 결과를 지체 없이 감사원에 통보하여야 한다.

감사원은 심사사무의 일부를 안전행정부장관, 교육부장관, 주무기관의 장 등으로 하여금 각각 수행하게 하고 그 결과를 통보하게 할 수 있다.

이를 위해 감사원은 대행심사 실시계획을 수립하고, 대행심사 실시지침과 대행감사에 필요한 자료 등을 제공하며, 필요한 경우 대행심사 업무를 지도·감독할 수 있다.

바. 심사결과 후속조치

제39조(자체감사활동의 심사) ③ 감사원은 제1항에 따른 심사 결과 자체감사기구의 운영 개선이 필요하다고 인정되는 기관에 대하여는 자체감사 관련 규정의 제정·개정 및 제도의 개선 등의 조치를 하도록 요구할 수 있다.

⑤ 감사원은 제1항에 따른 심사 결과 감사기구의 장이 감사업무를 현저하게 게을리하고 있다고 인정할 때에는 해당 감사기구의 장의 임용권자 또는 임용제청권자에게 감사기구의 장의 교체를 권고할 수 있다.

○ 자체감사활동의 심사에 관한 규칙(감사원규칙)

제23조(우수기관 등에 대한 조치)

① 감사원은 자체감사활동 심사결과, 우수기관 및 직원에 대하여는 감사원장 표창 및 부상을 수여하거나 해당기관의 장 또는 감독기관의 장에게 표창 등을 수여하도록 권고할 수 있다.

② 감사원은 제1항의 우수기관에 대하여는 법 제39조 제4항, 「감사원법」 제28조에 따라 결산 확인 등에 지장이 없는 범위에서 감사원 감사의 전부 또는 일부를 하지 아니할 수 있다.

③ 감사원은 제2항에 따라 감사를 하지 아니하기로 결정한 기관에 대하여도 특별한 사유가 있으면 직접 감사를 실시하거나 계산서류 등의 제출을 요구할 수 있으며, 자체 감사가 적정하게 실시되지 아니하고 있다고 인정할 때에는 제2항의 결정을 취소할 수 있다.

제24조(부진기관 등에 대한 조치)

① 감사원은 자체감사활동 실시결과, 부진기관을 대상으로 자체감사활동 전반에 대한 감사를 실시할 수 있다.

② 감사원은 제1항에 따라 감사를 실시한 결과, 감사기구의 장이 감사업무를 현저하게 게을리하고 있다고 인정될 때에는 법 제39조 제5항, 「감사원법」 제30조의2 제3항에 따라 해당 감사기구의 장의 임용권자 또는 임용제청권자에게 감사기구의 장의 교체를 권고할 수 있다.

제25조(자체감사 개선)

① 감사원은 자체감사활동 심사결과 자체감사기구의 운영 개선이 필요하다고 인정되는

기관에 대하여는 법 제39조 제3항에 따라 자체감사 관련 규정의 제정·개정 및 제도의 개선 등의 조치를 하도록 요구할 수 있다.

② 감사원은 효율적인 자체감사제도의 운영과 자체감사의 성과를 높이기 위하여 필요한 경우 법 제32조 제1항에 따라 자체감사 개선대책을 수립·시행하도록 권고할 수 있다.

③ 감사원은 제2항의 자체감사 개선대책과 관련하여 필요한 경우 법 제32조 제2항에 따라 감사활동개선 종합대책을 수립·시행할 수 있다.

(1) 심사결과 후속조치

감사원은 심사 결과 감사기구의 장이 감사업무를 현저하게 게을리하고 있다고 인정할 때에는 해당 감사기구의 장의 임용권자 또는 임용제청권자에게 감사기구의 장의 교체를 권고할 수 있고, 해당 기관의 자체감사활동 전반에 대해 감사를 실시할 수 있으며, 자체감사 관련 규정의 제정·개정 및 제도의 개선 등의 조치를 하도록 요구할 수 있다.

〈참고: 감사원 감사에 의한 감사책임자 교체권고규정과의 차이〉

○ 심사에 의한 감사기구의 장의 교체권고 규정은 그 대상이 공감법 적용을 받는 모든 중앙행정기관 등에 적용되어 감사원 감사결과에 의한 감사책임자 교체권고 규정보다 그 대상의 범위가 넓다.

「감사원법」

제30조의2(자체감사의 지원 등)

② 중앙행정기관, 지방자치단체(특별시·광역시·특별자치시·도 및 특별자치도만 해당한다) 및 정부투자기관의 장은 필요한 경우에 감사의 중복을 피하기 위하여 감사계획 등에 관하여 감사원과 협의한다.

③ 감사원은 감사 결과 제2항에 따른 기관의 감사 책임자가 감사업무를 현저하게 게을리하고 있다고 인정되는 경우에는 해당 임용권자 또는 임용제청권자에게 그 교체를 권고할 수 있다.

(2) 우수기관에 대한 조치

감사원은 심사 결과 우수기관 및 직원에 대하여는 감사원장 표창 및 부상을 수여하거나 해당기관의 장 등으로 하여금 표창 등을 수여하도록 권고할 수 있고, 결산 확인 등에 지장이 없는 범위에서 감사원 감사의 전부 또는 일부를 하지 아니할 수 있다.

사. 심사결과 등의 보고

제39조(자체감사활동의 심사) ⑥ 감사원은 제1항 및 제3항에 따른 심사 결과 등을 국회에 보고하여야 한다.

○ 자체감사활동의 심사에 관한 규칙(감사원규칙)

제26조(심사결과 등의 국회보고 등)

- ① 감사원은 자체감사활동에 대한 심사결과가 확정되면 법 제39조 제6항에 따라 그 결과 등을 국회에 보고한다.
- ② 감사원은 자체감사활동 심사결과를 당해 심사대상기관의 장에게 통보하거나, 정보통신망을 이용하는 등의 방법으로 외부에 공개할 수 있다.

감사원은 자체감사활동 심사결과 등을 국회에 보고하고 있고, 그 심사결과를 당해 심사대상기관에 통보하고 있으며, 공공감사(PASA) 홈페이지를 통해 심사결과를 공개하고 있다.

제6장 벌칙 등

제40조(벌칙) 제29조에 따른 비밀유지 의무를 위반한 사람은 3년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처한다.

제41조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게는 500만 원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 자체감사를 받는 사람으로서 정당한 사유 없이 감사를 거부하거나 자료의 제출요구에 따르지 아니한 사람

2. 정당한 사유 없이 자체감사활동을 방해한 사람

② 제1항에 따른 과태료는 자체감사기구가 소속된 중앙행정기관 등의 장(공공기관의 경우에는 주무기관의 장을 말한다)이 부과·징수한다.

감사기구의 장 및 감사담당자와 그 직에 있었던 자가 자신이 처리하는 직무에 관한 비밀 또는 직무와 관련하여 알게 된 비밀을 대외에 누설하는 경우 형사처분의 대상이 될 수 있도록 함으로써 감사업무 과정과 그 사전·사후에서의 비밀유지 의무를 강하게 부과하고 있다.

직무상 비밀에 해당하는지 여부는 당해 사실이 실질적으로 비밀로서 보호할 가치가 있는지, 또한 정부나 국민의 이익 또는 행정목적 달성을 위하여 비밀로서 보호할 필요성이 있는지를 객관적으로 판단한다.

또한 정당한 사유 없이 감사를 거부하는 행위, 자료제출 요구에 따르지 아니하는 행위, 자체감사활동을 방해하는 행위에 대하여는 행정상 징계벌의 성격을 지닌 과태료를 부과하도록 함으로써 원활한 감사업무를 유도하고 있다.

자체감사를 받으면서 정당한 사유 없이 감사를 거부하거나 자료의 제출요구에 따르지 아니하는 행위, 또는 자체감사활동을 방해하는 행위에 해당하는지는 이러한 행위로 인해 자체감사의 수행에 중대한 차질이 발생하였는지 여부로 판단한다.

이를 구체적으로 살펴보면, ① 자체감사 과정에서 요구한 자료가 필요 최소한도를 넘어섰는지, ② 감사대상기관(또는 부서)에서 자료를 제출할 수 없는 특별한 사정이 있는지, ③ 자료 미제출 사유와 관련하여 감사담당자 등과 협의하는 등의 노력을 기울였는지, ④ 특정한 감사 항목 또는 감사 전체를 할 수 없게 되었는지 등을 고려하여야 한다.

제7장 부칙

부칙 〈법률 제10163호, 2010. 3. 22.〉

제1조(시행일) 이 법은 2010년 7월 1일부터 시행한다. 다만, 제22조 및 제27조 제3항 중 제22조를 인용하는 부분은 이 법 시행 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(감사결과와 통보 및 처리 등에 관한 적용례) 제23조부터 제25조까지의 규정은 이 법 시행 후 최초로 하는 자체감사부터 적용한다.

제3조(기존 자체감사기구 등에 대한 경과조치) ① 이 법 시행 당시 자체감사기구는 이 법에 따른 자체감사기구로 본다. 다만, 중앙행정기관 등의 장은 이 법 시행 후 2년 이내에 이 법의 규정에 맞게 자체감사기구를 설치하여야 한다.

② 이 법 시행 당시 감사기구의 장은 이 법에 따른 감사기구의 장으로 본다. 다만, 감사기구의 장 또는 합의제감사기구의 위원의 임용권자 또는 임용제청권자는 이 법 시행 후 1년 이내에 이 법의 규정에 맞게 감사기구의 장 또는 합의제감사기구의 위원을 임용하거나 임용제청하여야 하며, 이 법에 따라 최초로 임용되는 감사기구의 장 또는 합의제감사기구의 위원은 「정부조직법」 제2조 제8항에 따른 계약직공무원의 비율에 포함하지 아니한다.

제4조(기존 감사기구의 장 또는 합의제감사기구의 위원의 임기에 관한 경과조치) 이 법 시행 당시 감사기구의 장 또는 합의제감사기구의 위원이 개방형 직위인 경우 그 임기는 종전 임기의 남은 기간으로 한다.

부칙 〈제11690호, 2013. 3. 23.〉 (정부조직법)

제1조(시행일) ① 이 법은 공포한 날부터 시행한다.

② 생략

제2조부터 제5조까지 생략

제6조(다른 법률의 개정) ①부터 〈706〉까지 생략

〈707〉 공공감사에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제23조 제1항 후단, 제31조 제4항 제1호·제4호 및 제39조 제2항 제1호·제3호 중 “행정안전부장관”을 각각 “안전행정부장관”으로 한다.

제23조 제1항 후단 및 제39조 제2항 제2호 중 “교육과학기술부장관”을 각각 “교육부장관”으로 한다.

〈708〉부터 〈710〉까지 생략

제7조 생략

부칙 〈대통령령 제22249호, 2010. 6. 30.〉

제1조(시행일) 이 영은 2010년 7월 1일부터 시행한다. 다만, 제13조는 2011년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(조사 개시 통보와 재심의 사건의 심리 등에 관한 적용례) 제14조 및 제15조는 이 영 시행 후 최초로 하는 자체감사부터 적용한다.

부칙 〈대통령령 제23063호, 2011. 8. 3.〉

이 영은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제12조의2의 개정규정은 2011년 9월 30일부터 시행하고, 제2조의 개정규정 중 국가과학기술위원회에 관한 부분은 2012년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 〈대통령령 제23277호, 2011. 11. 1.〉 (공무원임용시험령)

제1조(시행일) 이 영은 2012년 1월 1일부터 시행한다. 〈단서 생략〉

제2조 생략

제3조(다른 법령의 개정) ① 및 ② 생략

③ 공공감사에 관한 법률 시행령 중 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조 제1호 가목 중 “특별채용대상”을 “경력경쟁채용 등의 대상”으로 하고, 같은 호 나목 중 “5급 특별채용대상”을 “5급 공무원의 「지방공무원법」 제27조 제2항 각 호 외의 부분 본문 및 단서에 따른 임용대상”으로 한다.

④부터 ⑫까지 생략

부칙 〈대통령령 제24314호, 2013. 1. 16.〉 (정부 표창 규정)

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) ① 공공감사에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제9조 제2호 중 “「정부표창규정」”을 “「정부 표창 규정」”으로 한다.

②부터 ⑫까지 생략

부칙 〈대통령령 제24315호, 2013. 1. 16.〉 (모범공무원 규정)

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) ① 공공감사에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제9조 제2호 중 “모범공무원규정”을 “모범공무원 규정”으로 한다.

② 및 ③ 생략

부칙 〈대통령령 제24425호, 2013. 3. 23.〉 (안전행정부와 그 소속기관 직제)

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 부칙 제6조에 따라 개정되는 대통령령 중 이 영 시행 전에 공포되었으나 시행일이 도래하지 아니한 대통령령을 개정한 부분은 각각 해당 대통령령의 시행일부터 시행한다.

제2조부터 제5조까지 생략

제6조(다른 법령의 개정) ①부터 <128>까지 생략

<129> 공공감사에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조 중 “국무총리실, 국가과학기술위원회”를 “국무조정실”로 한다.

2010. 7. 1. 이 법 시행 당시 기존 자체감사기구 등에 대한 경과조치로서, 부칙에서는 이 법 시행 당시 자체감사기구와 감사기구의 장은 이 법에 따른 자체감사기구와 감사기구의 장으로 보도록 하고, 다만 이 법 시행 당시 아직 이 법의 규정에 맞게 자체감사기구가 설치되지 아니한 중앙행정기관·지방자치단체·공공기관의 경우는 이 법 시행 후 2년 이내 즉, 2012. 6. 30.까지 이 법의 규정에 맞게 자체감사기구를 설치하도록 하였다.

그리고 이 법 시행 당시 이미 이 법에 맞게 자체감사기구가 설치된 경우에는 이 법 시행 후 1년 이내, 즉 2011. 6. 30.까지 이 법의 규정에 맞게 감사기구의 장 등을 개방형 직위로 임용하거나 임용제청하도록 되어 있다. 이 법에 따라 최초로 임용되는 감사기구의 장 또는 합의제 감사기구의 위원은 「정부조직법」 제2조 제8항에 따른 계약직공무원의 비율에 포함하지는 않는다.

Ⅲ 부록 | 03

공감법 적용 대상기관 현황
(2013. 12. 31. 현재)

감사업무 관련 법규 목록

공무원 범죄의 주요 유형

관계 법령

공감법 적용 대상기관 현황

(2013. 12. 31. 현재 총 607개, 중앙 44, 지자체 259, 공공기관 304)

구 분	내 용	기관명	
중앙 행정 기관 (44)	정부조직법에 따른 부·처·청 (36)	부(17)	기획재정부, 미래창조과학부, 교육부, 외교부, 통일부, 법무부, 국방부, 안전행정부, 문화체육관광부, 농림축산식품부, 산업통상자원부, 보건복지부, 환경부, 고용노동부, 여성가족부, 국토교통부, 해양수산부
		처(3)	법제처, 국가보훈처, 식품의약품안전처
		청(16)	국세청, 관세청, 조달청, 통계청, 검찰청, 병무청, 방위사업청, 경찰청, 소방방재청, 문화재청, 농촌진흥청, 산림청, 중소기업청, 특허청, 기상청, 해양경찰청
	「공감법」에 따른 기관 (6)		감사원, 국가인권위원회, 국민권익위원회, 공정거래위원회, 금융위원회, 방송통신위원회
	「공감법 시행령」에 따른 기관(2)		국무조정실, 행정중심복합도시건설청
지방 자치 단체 (259)	특별시· 광역시· 도(16) ※제주 제외	특별시(1)	서울특별시
		광역시(7)	부산광역시, 대구광역시, 인천광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 세종특별자치시
		도(8)	경기도, 강원도, 충청북도, 충청남도, 경상북도, 경상남도, 전라북도, 전라남도
	시·군· 자치구 (227)	시(74)	수원, 성남, 고양, 부천, 용인, 안산, 안양, 남양주, 의정부, 평택, 시흥, 화성, 광명, 파주, 군포, 광주, 김포, 이천, 구리, 양주, 안성, 포천, 오산, 하남, 의왕, 동두천, 과천, 춘천, 원주, 강릉, 동해, 태백, 속초, 삼척, 청주, 충주, 제천, 천안, 공주, 보령, 아산, 서산, 논산, 계룡, 당진, 전주, 군산, 익산, 정읍, 남원, 김제, 목포, 여수, 순천, 나주, 광양, 포항, 경주, 김천, 안동, 구미, 영주, 영천, 상주, 문경, 경산, 창원, 진주, 통영, 사천, 김해, 밀양, 거제, 양산
		군(84)	여주, 양평, 가평, 연천, 홍천, 횡성, 영월, 평창, 정선, 철원, 화천, 양구, 인제, 고성, 양양, 청원, 보은, 옥천, 영동, 증평, 진천, 괴산, 음성, 단양, 금산, 부여, 서천, 청양, 홍성, 예산, 태안, 완주, 진안, 무주, 장수, 임실, 순창, 고창, 부안, 담양, 곡성, 구례, 고흥, 보성, 화순, 장흥, 강진, 해남, 영암, 무안, 함평, 영광, 장성, 완도, 진도, 신안, 군위, 의성, 청송, 영양, 영덕, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 예천, 봉화, 울진, 울릉, 의령, 함안, 창녕, 고성, 남해, 하동, 산청, 함양, 거창, 합천, 기장, 달성, 강화, 옹진, 울주

구 분	내 용	기관명	
		구(69)	서울(종로, 중구, 용산, 성동, 광진, 동대문, 중랑, 성북, 강북, 도봉, 노원, 은평, 서대문, 마포, 양천, 강서, 구로, 금천, 영등포, 동작, 관악, 서초, 강남, 송파, 강동) 부산(중구, 서구, 동구, 영도, 부산진, 동래, 남구, 북구, 해운대, 사하, 금정, 강서, 연제, 수영, 사상), 대구(중구, 동구, 서구, 남구, 북구, 수성, 달서), 인천(중구, 동구, 남구, 연수, 남동, 부평, 계양, 서구), 광주(동구, 서구, 남구, 북구, 광산), 대전(동구, 중구, 서구, 유성, 대덕), 울산(중구, 남구, 동구, 북구)
	특별시 · 광역시 · 도의 교육청 (16) ※제주 제외	특별시(1)	서울특별시
		광역시(7)	부산광역시, 대구광역시, 인천광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 세종특별자치시
		도(8)	경기도, 강원도, 충청북도, 충청남도, 경상북도, 경상남도, 전라북도, 전라남도
공공 기관 (304)	「공운법」에 따라 지정된 기관 (215)	공 기 업 (30)	시 장 형 (14) (산업부) 한국가스공사, 한국석유공사, 한국전력공사, 한국지역난방공사, 한국중부발전(주), 한국수력원자력(주), 한국서부발전(주), 한국동서발전(주), 한국남부발전(주), 한국남동발전(주) (국토부) 인천국제공항공사, 한국공항공사 (해수부) 부산항만공사, 인천항만공사
			준 시 장 형 (16) (재정부) 한국조폐공사 (문화부) 한국관광공사 (농식품부) 한국마사회 (산업부) 한국광물자원공사, 대한석탄공사 (국토부) 대한주택보증주식회사, 제주국제자유도시개발센터, 한국감정원, 한국도로공사, 한국수자원공사, 한국토지주택공사, 한국철도공사 (해수부) 여수광양항만공사, 울산항만공사, 해양환경관리공단 (방통위) 한국방송광고진흥공사
		준 정 부 기 관 (87)	기 금 관 리 형 (17) (교육부) 사립학교교직원연금공단 (안행부) 공무원연금공단 (문화부) 영화진흥위원회, 서울올림픽기념국민체육진흥공단, 한국문화예술위원회, 한국언론진흥재단 (산업부) 한국무역보험공사, 한국방사성폐기물관리공단 (복지부) 국민연금공단 (고용부) 근로복지공단 (금융위) 한국자산관리공사, 기술신용보증기금, 신용보증기금, 예금보험공사, 한국주택금융공사 (미래부) 한국방송통신전파진흥원 (중기청) 중소기업진흥공단

구 분	내 용	기관명
		(교육부) 한국교육학술정보원, (한국연구재단-미래부와 공동관리), 한국장학재단 (안행부) 한국승강기안전관리원 (문화부) 국제방송교류재단, 한국콘텐츠진흥원 (농식품부) 한국농수산물식품유통공사, 축산물품질평가원, 한국농어촌공사, 농림수산식품기술기획평가원, 농림수산식품교육문화정보원 (산업부) 한국석유관리원, 대한무역투자진흥공사, 에너지관리공단, 한국세라믹기술원, 한국가스안전공사, 한국광해관리공단, 한국디자인진흥원, 한국산업기술시험원, 한국산업기술진흥원, 한국산업기술평가관리원, 한국산업단지공단, 한국에너지기술평가원, 한국전기안전공사, 한국전력거래소 (미래부) 한국과학창의재단, 우체국물류지원단, (재)우체국금융개발원, 한국우편사업진흥원, 정보통신산업진흥원, 한국정보화진흥원, 한국인터넷진흥원, 한국원자력안전기술원, (한국연구재단-교육부와 공동관리) (복지부) 건강보험심사평가원, 국민건강보험공단, 한국보건산업진흥원, 한국노인인력개발원, 한국보건복지정보개발원, 한국보건복지인력개발원 (환경부) 국립공원관리공단, 한국환경공단, 한국환경산업기술원 (고용부) 한국고용정보원, 한국산업안전보건공단, 한국산업인력공단, 한국장애인고용공단, 한국승강기안전기술원 (여가부) 한국청소년상담복지개발원, 한국청소년활동진흥원 (국토부) 교통안전공단, 한국건설교통기술평가원, 한국시설안전공단, 한국철도시설공단, 대한지적공사 (해수부) 선박안전기술공단, 한국해양수산연수원, 한국수산자원관리공단 (공정위) 한국소비자원 (금융위) 한국예탁결제원, 한국거래소 (보훈처) 독립기념관, 한국보훈복지의료공단 (식약처) 축산물위해요소중점관리기준원 (산림청) 한국임업진흥원 (경찰청) 도로교통공단 (방재청) 한국소방산업기술원 (농진청) 농업기술실용화재단 (중기청) 중소기업기술정보진흥원, 소상공인진흥원 (기상청) 한국기상산업진흥원

위
탁
집
행
형
(70)

구 분	내 용	기관명
		(총리실) 국토연구원, 대외경제정책연구원, 산업연구원, 에너지경제연구원, 정보통신정책연구원, 한국개발연구원, 한국교육개발원, 한국교육과정평가원, 한국교통연구원, 한국농촌경제연구원, 한국보건사회연구원, 한국여성정책연구원, 한국조세연구원, 한국직업능력개발원, 한국해양수산개발원, 한국환경정책평가연구원 (재정부) 한국수출입은행, 한국투자공사 (교육부) 강원원주대학교치과병원, 강원대학교병원, 경북대학교병원, 경상대학교병원, 부산대학교병원, 부산대학교치과병원, 서울대학교병원, 서울대학교치과병원, 전남대학교병원, 전북대학교병원, 제주대학교병원, 충남대학교병원, 충북대학교병원, 한국학중앙연구원 (외교부) 한국국제협력단 (법무부) 대한법률구조공단, 한국법무보호복지공단 (국방부) 한국국방연구원 (문화부) 예술의전당, 대한체육회, 한국문화진흥(주), 한국체육산업개발(주), 그랜드코리아레저(주) (산업부) (주)강원랜드, (주)한국가스기술공사, 한국전력기술(주), 한국표준협회, 한전KDN, 한전KPS(주), 한전원자력연료(주), (미래부) 대구경북과학기술원, 광주과학기술원, 한국과학기술원, 한국과학기술정보연구원, 한국기초과학지원연구원, 한국생명공학연구원, 한국천문연구원, 한국표준과학연구원, 한국한의학연구원, 한국항공우주연구원, 한국과학기술연구원, 한국원자력연구원, 한국원자력의학원, 기초과학연구원, 한국건설기술연구원, 한국기계연구원, 한국생산기술연구원, 한국식품연구원, 한국에너지기술연구원, 한국전기연구원, 한국전자통신연구원, 한국지질자원연구원, 한국철도기술연구원, 한국화학연구원, 한국과학기술기획평가원, 연구개발특구진흥재단 (복지부) 국립암센터, 대한적십자사, 국립중앙의료원, 한국의료분쟁조정중재원 (환경부) 수도권매립지관리공사 (고용부) 학교법인한국폴리텍, 노사발전재단, 한국기술교육대학교 (국토부) 주택관리공단(주), 코레일관광개발(주), 코레일네트웍스(주), 코레일유통(주), 한국건설관리공사 (해수부) (주)인천항보안공사, (주)부산항보안공사, 한국해양과학기술원 (금융위) 코스콤, 한국정책금융공사 (방사청) 국방과학연구소, 국방기술품질원 (문화재청) 한국문화재보호재단 (중기청) 중소기업유통센터 (특허청) 한국발명진흥회, 한국특허정보원
	기타 공공기관 (98) ※ 정원 100명 미만 기관 제외	

구 분	내 용	기관명	
	「공감법 시행령」 (제3조) 에 따른 기관(89)	제1항 제1호 (2)	한국은행, 금융감독원
		은행 (1)	중소기업은행
		공 사 (31)	(서울) 서울메트로, 서울시농수산물공사, 서울특별시도시철도공사, SH공사 (부산) 부산교통공사, 부산도시공사, 부산관광공사 (대구) 대구도시공사, 대구도시철도공사 (대전) 대전도시공사, 대전광역시도시철도공사 (광주) 광주광역시도시공사, 광주도시철도공사 (인천) 인천교통공사, 인천광역시도시공사 (경기) 경기도공사, 광주지방공사, 고양도시관리공사, 김포도시공사, 안산도시공사, 용인도시공사, 화성도시공사, 양평지방공사 (강원) 강원도개발공사, 태백관광개발공사, 춘천도시공사 (전남) 전남개발공사 (경남) 거제해양관광개발공사 (경북) 경상북도관광공사 (제주) 제주특별자치도개발공사, 제주관광공사
		제1항 제2호 (81) ※ 정원 100명 미만 기관 제외	(서울) 서울시설공단, 강남구도시관리공단, 강동구도시관리공단, 강북구도시관리공단, 강서구시설관리공단, 광진구시설관리공단, 금천구시설관리공단, 동대문구시설관리공단, 동작구시설관리공단, 성동구도시관리공단, 성북구도시관리공단, 송파구시설관리공단, 용산구시설관리공단, 종로구시설관리공단, 중랑구시설관리공단 (부산) 부산시설공단, 부산환경공단, 부산지방공단스포원, 기장군도시관리공단 (대구) 대구광역시시설관리공단, 대구광역시환경시설공단 (광주) 광주광역시환경공단 (대전) 대전광역시시설관리공단 (인천) 인천광역시시설관리공단, 인천환경공단, 인천남구시설관리공단, 인천남동구도시관리공단 (울산) 울산광역시시설관리공단, 울주군시설관리공단 (경기) 과천시시설관리공단, 부천시시설관리공단, 성남시시설관리공단, 수원시시설관리공단, 의정부시시설관리공단, 파주시시설관리공단, 군포시시설관리공단, 시흥시시설관리공단, 양주시시설관리공단, 안성시시설관리공단 (강원) 동해시시설관리공단 (전북) 전주시시설관리공단 (경북) 구미시시설관리공단, 안동시시설관리공단, 포항시시설관리공단 (경남) 김해시시설관리공단, 창원경륜공단, 창원시시설관리공단, 양산시시설관리공단
		제1항 제3호 (2)	한국방송공사, 한국교육방송공사
		제1항 제4호 (2)	한국산업은행, 한국교직원공제회, 대한지방행정공제회, 군인공제회, 경찰공제회

감사업무 관련 법규 목록

소관기관	법 규 명
감 사 원	• 감사원법 • 감사원 사무처리 규칙 • 직무감찰규칙 • 감사원 재심의 규칙 • 변상판정 집행절차에 관한 규칙 • 공공감사에 관한 법률 · 시행령 • 자체감사활동의 심사에 관한 규칙 • 자체감사활동의 지원 및 대행 · 위탁감사에 관한 규칙 • 감사활동조정협의회의 구성 · 운영 등에 관한 규칙 • 감사활동조정협의회의 운영세칙 • 감사교육원 운영 등에 관한 규칙 • 공공기관의 회계감사 및 결산감사에 관한 규칙 • 적극행정 면책제도 운영규정 • 일상감사 가이드라인 • 공공감사기준 • 중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사기준
안전행정부 · 교육부	• 지방자치법 · 시행령 • 지방교육자치에 관한 법률 · 시행령 • 서울특별시 행정특례에 관한 법률 • 제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법 • 지방공기업법 · 시행령 · 시행규칙 • 지방자치단체에 대한 행정감사규정 • 인사 감사 규정 • 국가공무원법 • 지방공무원법

소관기관	법 규 명
	• 공무원임용령 • 계약직공무원규정 • 개방형 직위 및 공모 직위의 운영 등에 관한 규정 • 지방자치단체의 개방형 직위 및 공모 직위의 운영 등에 관한 규정 • 지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정 • 지방교육행정기관의 기구와 정원기준 등에 관한 규정 • 공무원 징계령 · 시행규칙 • 공무원 비위사건 처리규정 • 비위공직자의 의원면직 처리제한에 관한 규정 • 지방공무원 징계 및 소청규정 • 지방공무원 징계양정에 관한 규칙[표준안]
기획재정부	• 공공기관의 운영에 관한 법률 · 시행령 • 회계관계직원 등의 책임에 관한 법률 · 시행령 • 공기업 · 준정부기관 감사기준 • 공기업 · 준정부기관 감사위원회 운영지침

※ 법규의 내용은 감사원 발행 「공공감사 관련 법령집(2012)」 참조

공무 관련 범죄의 주요 유형

1. 「형법」

범 죄	법 조 문
직무유기	• 제122조(직무유기) 공무원이 정당한 이유 없이 그 직무수행을 거부하거나 그 직무를 유기한 때에는 1년 이하의 징역이나 금고 또는 3년 이하의 자격정지에 처한다.
직권남용	• 제123조(직권남용) 공무원이 직권을 남용하여 사람으로 하여금 의무 없는 일을 하게 하거나 사람의 권리행사를 방해한 때에는 5년 이하의 징역, 10년 이하의 자격정지 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처한다.
불법체포, 불법감금	• 제124조(불법체포, 불법감금) ① 재판, 검찰, 경찰 기타 인신구속에 관한 직무를 행하는 자 또는 이를 보조하는 자가 그 직권을 남용하여 사람을 체포 또는 감금한 때에는 7년 이하의 징역과 10년 이하의 자격정지에 처한다.
폭행, 가혹행위	• 제125조(폭행, 가혹행위) 재판, 검찰, 경찰 기타 인신구속에 관한 직무를 행하는 자 또는 이를 보조하는 자가 그 직무를 행함에 당하여 형사피의자 또는 기타 사람에 대하여 폭행 또는 가혹한 행위를 가한 때에는 5년 이하의 징역과 10년 이하의 자격정지에 처한다.
피의사실 공표	• 제126조(피의사실공표) 검찰, 경찰 기타 범죄수사에 관한 직무를 행하는 자 또는 이를 감독하거나 보조하는 자가 그 직무를 행함에 당하여 지득한 피의사실을 공판 청구 전에 공표한 때에는 3년 이하의 징역 또는 5년 이하의 자격정지에 처한다.
공무상 비밀누설	• 제127조(공무상비밀의 누설) 공무원 또는 공무원이었던 자가 법령에 의한 직무상 비밀을 누설한 때에는 2년 이하의 징역이나 금고 또는 5년 이하의 자격정지에 처한다.
선거방해	• 제128조(선거방해) 검찰, 경찰 또는 군의 직에 있는 공무원이 법령에 의한 선거에 관하여 선거인, 입후보자 또는 입후보자가 되려는 자에게 협박을 가하거나 기타 방법으로 선거의 자유를 방해한 때에는 10년 이하의 징역과 5년 이상의 자격정지에 처한다.
수뢰, 사전수뢰	• 제129조(수뢰, 사전수뢰) ① 공무원 또는 중재인이 그 직무에 관하여 뇌물을 수수, 요구 또는 약속한 때에는 5년 이하의 징역 또는 10년 이하의 자격정지에 처한다. ② 공무원 또는 중재인이 될 자가 그 담당할 직무에 관하여 청탁을 받고 뇌물을 수수, 요구 또는 약속한 후 공무원 또는 중재인이 된 때에는 3년 이하의 징역 또는 7년 이하의 자격정지에 처한다.
제삼자 뇌물제공	• 제130조(제삼자뇌물제공) 공무원 또는 중재인이 그 직무에 관하여 부정한 청탁을 받고 제3자에게 뇌물을 공여하게 하거나 공여를 요구 또는 약속한 때에는 5년 이하의 징역 또는 10년 이하의 자격정지에 처한다.

범 죄	법 조 문
수뢰 후 부정처사, 사후수뢰	• 제131조(수뢰후부정처사, 사후수뢰) ① 공무원 또는 중재인이 전 2조의 죄를 범하여 부정한 행위를 한 때에는 1년 이상의 유기징역에 처한다. ② 공무원 또는 중재인이 그 직무상 부정한 행위를 한 후 뇌물을 수수, 요구 또는 약속하거나 제삼자에게 이를 공여하게 하거나 공여를 요구 또는 약속한 때에도 전항의 형과 같다. ③ 공무원 또는 중재인이었던 자가 그 재직 중에 청탁을 받고 직무상 부정한 행위를 한 후 뇌물을 수수, 요구 또는 약속한 때에는 5년 이하의 징역 또는 10년 이하의 자격정지에 처한다.
알선수뢰	• 제132조(알선수뢰) 공무원이 그 지위를 이용하여 다른 공무원의 직무에 속한 사항의 알선에 관하여 뇌물을 수수, 요구 또는 약속한 때에는 3년 이하의 징역 또는 7년 이하의 자격정지에 처한다.
위계공무 집행방해	• 제137조(위계에 의한 공무집행방해) 위계로써 공무원의 직무집행을 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처한다.
인권옹호 직무방해	• 제139조(인권옹호직무방해) 경찰의 직무를 행하는 자 또는 이를 보조하는 자가 인권 옹호에 관한 검사의 직무집행을 방해하거나 그 명령을 준수하지 아니한 때에는 5년 이하의 징역 또는 10년 이하의 자격정지에 처한다.
공무상 비밀표시 무효	• 제140조(공무상비밀표시무효) ① 공무원이 그 직무에 관하여 실시한 봉인 또는 압류 기타 강제처분의 표시를 손상 또는 은닉하거나 기타 방법으로 그 효용을 해한 자는 5년 이하의 징역 또는 700만 원 이하의 벌금에 처한다. ② 공무원이 그 직무에 관하여 봉함 기타 비밀장치한 문서 또는 도화를 개봉한 자도 제1항의 형과 같다. ③ 공무원이 그 직무에 관하여 봉함 기타 비밀장치한 문서, 도화 또는 전자기록 등 특수매체기록을 기술적 수단을 이용하여 그 내용을 알아낸 자도 제1항의 형과 같다.
공용서류 등의 무효 등	• 제141조(공용서류 등의 무효, 공용물의 파괴) ① 공무소에서 사용하는 서류 기타 물건 또는 전자기록 등 특수매체기록을 손상 또는 은닉하거나 기타 방법으로 그 효용을 해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처한다. ② 공무소에서 사용하는 건조물, 선박, 기차 또는 항공기를 파괴한 자는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.
공문서 등 위조·변조	• 제225조(공문서등의 위조·변조) 행사할 목적으로 공무원 또는 공무소의 문서 또는 도화를 위조 또는 변조한 자는 10년 이하의 징역에 처한다.
자격모용 공문서 등 작성	• 제226조(자격모용에 의한 공문서 등의 작성) 행사할 목적으로 공무원 또는 공무소의 자격을 모용하여 문서 또는 도화를 작성한 자는 10년 이하의 징역에 처한다.

범 죄	법 조 문
허위 공문서 작성 등	• 제227조(허위공문서작성 등) 공무원이 행사할 목적으로 그 직무에 관하여 문서 또는 도화를 허위로 작성하거나 변개한 때에는 7년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처한다.
공전자 기록 위작·변작	• 제227조의2(공전자기록 위작·변작) 사무 처리를 그르치게 할 목적으로 공무원 또는 공무원의 전자기록등 특수매체기록을 위작 또는 변작한 자는 10년 이하의 징역에 처한다.
위조 등 공문서 행사	• 제229조(위조 등 공문서의 행사) 제225조 내지 제228조의 죄에 의하여 만들어진 문서, 도화, 전자기록 등 특수매체기록, 공정증서원본, 면허증, 허가증, 등록증 또는 여권을 행사한 자는 그 각 죄에 정한 형에 처한다.
공문서 등 부정행사	• 제230조(공문서 등의 부정행사) 공무원 또는 공무원의 문서 또는 도화를 부정행사한 자는 2년 이하의 징역이나 금고 또는 500만 원 이하의 벌금에 처한다.
횡령·배임	• 제355조(횡령, 배임) ① 타인의 재물을 보관하는 자가 그 재물을 횡령하거나 그 반환을 거부한 때에는 5년 이하의 징역 또는 1천 500만 원 이하의 벌금에 처한다. ② 타인의 사무를 처리하는 자가 그 임무에 위배하는 행위로써 재산상의 이익을 취득하거나 제삼자로 하여금 이를 취득하게 하여 본인에게 손해를 가한 때에도 전항의 형과 같다.
업무상 횡령·배임	• 제356조(업무상의 횡령과 배임) 업무상의 임무에 위배하여 제355조의 죄를 범한 자는 10년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처한다.
배임수증재	• 제357조(배임수증재) ① 타인의 사무를 처리하는 자가 그 임무에 관하여 부정한 청탁을 받고 재물 또는 재산상의 이익을 취득한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처한다. ② 제1항의 재물 또는 이익을 공여한 자는 2년 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금에 처한다.

※ 「형법」 제135조에는 공무원이 직권을 이용하여 「형법」 제7장 이외의 죄를 범한 때에는 그 죄에 정한 형의 2분의 1까지 가중(단, 공무원의 신분에 의하여 특별히 형이 규정된 때는 예외)한다고 규정

2. 「국가공무원법」

범 죄	법 조 문
인사 관련 부정행위	• 제45조(인사에 관한 부정행위 금지) 누구든지 채용시험·승진·임용, 그 밖에 인사기록에 관하여 거짓이나 부정하게 진술·기재·증명·채점 또는 보고하여서는 아니 된다. • 제84조(벌칙) 제44조·제45조·제65조 또는 제66조를 위반한 자는 다른 법률에 특별히 규정된 경우 외에는 1년 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금에 처한다.
정치운동	• 제65조(정치 운동의 금지) ① 공무원은 정당이나 그 밖의 정치단체의 결성에 관여하거나 이에 가입할 수 없다. (②, ③ 생략) • 제84조(벌칙) 제44조·제45조·제65조 또는 제66조를 위반한 자는 다른 법률에 특별히 규정된 경우 외에는 1년 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금에 처한다.
집단행위	• 제66조(집단 행위의 금지) ① 공무원은 노동운동이나 그 밖에 공무 외의 일을 위한 집단 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 사실상 노무에 종사하는 공무원은 예외로 한다. • 제84조(벌칙) 제44조·제45조·제65조 또는 제66조를 위반한 자는 다른 법률에 특별히 규정된 경우 외에는 1년 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금에 처한다.

3. 「공직자윤리법」

범 죄	법 조 문
재산등록 거부	• 제24조(재산등록 거부죄) ① 등록의무자가 정당한 사유 없이 재산등록을 거부 하면 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처한다. ② 제10조의2 제1항 및 제2항에 따른 공직선거후보자 등이 정당한 사유 없이 등록 대상재산에 관한 신고서를 제출하지 아니하면 6개월 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금에 처한다.
주식백지 신탁거부	• 제24조의2(주식백지신탁 거부죄) 공개대상자 등이 정당한 사유 없이 제14조의4 제1항 또는 제14조의6 제2항을 위반하여 자신이 보유하는 주식을 매각 또는 백지 신탁하지 아니하면 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처한다.
거짓자료 제출	• 제25조(거짓 자료 제출 등의 죄) 공직자윤리위원회 또는 주식백지신탁 심사 위원회로부터 제8조 제4항 및 제5항 또는 제14조의5 제10항에 따른 보고나 자료 제출 등을 요구받은 각 기관·단체·업체의 장이 거짓 보고나 거짓 자료를 제출하거나 정당한 사유 없이 보고 또는 자료 제출을 거부하면 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처한다.

범 죄	법 조 문
출석거부	• 제26조(출석거부의 죄) 공직자윤리위원회로부터 제8조 제6항에 따른 출석요구를 받은 사람이 정당한 사유 없이 출석요구에 응하지 아니하면 6개월 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금에 처한다.
무허가 열람·복사	• 제27조(무허가 열람·복사의 죄) 제10조 제3항을 위반하여 허가 없이 재산등록사항을 열람·복사하거나 이를 하게 한 경우에는 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처한다.
비밀누설	• 제28조(비밀누설의 죄) ① 제14조를 위반하여 재산등록업무에 종사하거나 종사 하였던 사람 또는 직무상 재산등록사항을 알게 된 사람이 공개된 재산등록사항 외의 재산등록사항을 정당한 사유 없이 누설하면 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처한다.
취업제한, 업무취급 제한, 행위제한 위반	• 제29조(취업제한, 업무취급 제한 및 행위제한 위반의 죄) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처한다. 1. 제17조 제1항을 위반하여 사기업체 등에 취업한 사람 2. 제18조의2 제1항을 위반하여 재직 중 본인이 직접 처리한 업무를 퇴직 후 취급한 사람 3. 제18조의4 제1항을 위반하여 퇴직 전 소속 기관의 임직원을 상대로 부정한 청탁 또는 알선 행위를 한 사람

4. 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」

범 죄	법 조 문
업무상 비밀이용	• 제86조(업무상 비밀이용의 죄) ① 공직자가 제7조의2를 위반한 때에는 7년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처한다.
업무상 비밀누설	• 제87조(업무상 비밀누설죄) 제30조에 위반하여 부패방지 업무처리 중 알게 된 비밀을 누설한 자는 5년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처한다.
인적사항 공개 등 금지위반	• 제88조(인적사항 공개 등 금지 위반의 죄) 제64조 제5항(제67조에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처한다.
비위면직 공직자 취업 제한 위반	• 제89조(비위면직 공직자의 취업제한 위반의 죄) 제82조 제1항에 위반하여 비위로 면직된 공직자가 공공기관, 영리사기업체 또는 협회에 취업한 때에는 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처한다.

범 죄	법 조 문
조치요구 불이행	• 제90조(조치요구에 대한 불이행의 죄) 제62조 제1항에 따른 신분상 불이익이나 근무조건상의 차별을 한 자가 제62조 제7항에 따른 조치요구를 이행하지 아니한 때에는 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처한다.

5. 「특정범죄가중처벌 등에 관한 법률」에 규정된 공무원의 범죄

범 죄	법 조 문
국고 등 손실	• 제5조(국고 등 손실) 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제2조 제1호 · 제2호 또는 제4호에 규정된 사람이 국고(國庫) 또는 지방자치단체에 손실을 입힐 것을 알면서 그 직무에 관하여 「형법」 제355조의 죄를 범한 경우에는 다음 각 호의 구분에 따라 가중 처벌한다. 1. 국고 또는 지방자치단체의 손실이 5억 원 이상인 경우에는 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다. 2. 국고 또는 지방자치단체의 손실이 1억 원 이상 5억 원 미만인 경우에는 3년 이상의 유기징역에 처한다.
특수직무유기	• 제15조(특수직무유기) 범죄 수사의 직무에 종사하는 공무원이 이 법에 규정된 죄를 범한 사람을 인지하고 그 직무를 유기한 경우에는 1년 이상의 유기징역에 처한다.

6. 공공기관의 임직원을 뇌물죄 적용에 있어 공무원으로 보는 법령

㉔ 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」

- 제4조(뇌물죄 적용대상의 확대) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관 또는 단체로서 대통령령으로 정하는 기관 또는 단체의 간부직원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.
 1. 국가 또는 지방자치단체가 직접 또는 간접으로 자본금의 2분의 1 이상을 출자하였거나 출연금 · 보조금 등 그 재정지원의 규모가 그 기관 또는 단체 기본재산의 2분의 1 이상인 기관 또는 단체

2. 국민경제 및 산업에 중대한 영향을 미치고 있고 업무의 공공성(公共性)이 현저하여 국가 또는 지방자치단체가 법령에서 정하는 바에 따라 지도·감독하거나 주주권의 행사 등을 통하여 중요 사업의 결정 및 임원의 임면(任免) 등 운영 전반에 관하여 실질적인 지배력을 행사하고 있는 기관 또는 단체
- ② 제1항의 간부직원의 범위는 제1항의 기관 또는 단체의 설립목적, 자산, 직원의 규모 및 해당 직원의 구체적인 업무 등을 고려하여 대통령령으로 정한다.

㉔ 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 시행령」

- 제2조(정부관리기업체의 범위) 「특정범죄가중처벌 등에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제4조 제1항에 따른 정부관리기업체의 범위는 다음과 같다.

- | | | |
|--------------------------|--------------|-----------------|
| 1. 한국은행 | 2. 한국산업은행 | 3. 중소기업은행 |
| 4. 한국조폐공 | 5. 한국수출입은행 | 6. 신용보증기금 |
| 7. 기술신용보증기금 | 8. 금융감독원 | 9. 한국거래소 |
| 10. 한국소비자원 | 11. 한국국제협력단 | 12. 한국소방산업기술원 |
| 13. 국립공원관리공단 | 14. 한국마사회 | 15. 한국농수산식품유통공사 |
| 16. 한국농어촌공사 | 17. 한국전력공사 | 18. 대한석탄공사 |
| 19. 대한무역투자진흥공사 | 20. 한국광물자원공사 | 21. 한국전기안전공사 |
| 22. 한국지역난방공사 | 23. 한국가스공사 | 24. 한국가스안전공사 |
| 25. 에너지관리공단 | 26. 중소기업진흥공단 | 27. 한국석유공사 |
| 28. 한국방송통신전파진흥원 | 29. 한국환경공단 | 30. 국민건강보험공단 |
| 31. 근로복지공단 | 32. 한국산업인력공단 | 33. 한국토지주택공사 |
| 34. 한국수자원공사 | 35. 한국도로공사 | 36. 한국관광공사 |
| 37. 주식회사 한국감정원 | 38. 인천국제공항공사 | 39. 한국공항공사 |
| 40. 한국철도시설공단 | 41. 한국방송공사 | |
| 42. 농업협동조합중앙회 및 그 회원조합 | | |
| 43. 수산업협동조합중앙회 및 그 회원조합 | | |
| 44. 산림조합중앙회 및 그 회원조합 | | |
| 45. 「항만공사법」에 따른 항만공사 | | |
| 46. 「한국철도공사법」에 따른 한국철도공사 | | |

- 제3조(간부직원의 범위) 법 제4조 제2항에 따른 기관 또는 단체의 간부직원의 범위는

다음과 각 호와 같다. 다만, 다른 법령에 의하여 공무원 또는 공무원에 준하는 신분을 가지는 경우에는 그 법령의 적용을 배제하지 아니한다.

1. 제2조 제1호부터 제40호까지, 제45호 및 제46호의 기관 또는 단체와 농업협동조합 중앙회, 수산업협동조합중앙회 및 산림조합중앙회의 임원과 과장대리급(과장대리급제가 없는 정부관리기업체에서는 과장급)이상의 직원
2. 한국방송공사, 지역농업협동조합, 지역축산업협동조합, 품목별·업종별협동조합 및 품목조합연합회(「농업협동조합법」에 따라 설립된 것을 말한다), 지구별수산업협동조합, 업종별수산업협동조합, 수산물가공수산업협동조합, 지역산림조합 및 품목별·업종별산림조합의 임원

㉡ 「공공기관의 운영에 관한 법률」

- 제53조(벌칙 적용에서의 공무원 의제) 공기업·준정부기관의 임직원, 운영위원회의 위원과 임원추천위원회의 위원으로서 공무원이 아닌 사람은 「형법」 제129조(수뢰, 사전수뢰) 내지 제132조(알선수뢰)의 적용에 있어서는 이를 공무원으로 본다.

㉢ 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」

- 제33조(벌칙 적용 시의 공무원 의제) 연구기관 및 연구회의 임원과 대통령령으로 정하는 직원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

㉣ 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 시행령」

- 제21조(벌칙적용에 있어서 공무원으로 의제되는 직원의 범위) 법 제33조에서 “대통령령이 정하는 직원”이라 함은 연구기관 및 연구회의 연구원 및 과장급 이상의 직원을 말한다.

㉮ 「지방공기업법」

- 제83조(벌칙 적용 시의 공무원 의제) 공사와 공단의 임원 및 대통령령으로 정하는 직원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

㉯ 「지방공기업법 시행령」

- 제80조(벌칙적용에 있어서 공무원으로 의제되는 직원의 범위) 법 제83조에서 “대통령령이 정하는 직원”이라 함은 공사와 공단의 정관상 과장 또는 팀장 이상의 직원을 말한다.

7. 「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」

- 제5조(수재 등의 죄) ① 금융기관의 임·직원이 그 직무에 관하여 금품 기타 이익을 수수·요구 또는 약속한 때에는 5년 이하의 징역 또는 10년 이하의 자격정지에 처한다.
② 금융기관의 임·직원이 그 직무에 관하여 부정한 청탁을 받고 제3자에게 금품 기타 이익을 공여하게 하거나 공여하게 할 것을 요구 또는 약속한 때에는 제1항의 형과 같다.
③ 금융기관의 임·직원이 그 지위를 이용하여 소속 금융기관 또는 다른 금융기관의 임·직원의 직무에 속한 사항의 알선에 관하여 금품 기타 이익을 수수·요구 또는 약속한 때에는 제1항의 형과 같다.
④ 제1항 내지 제3항의 경우에 수수·요구 또는 약속한 금품 기타 이익의 가액(이하 “수수액”이라 한다)이 3천만 원 이상인 때에는 다음의 구분에 따라 가중처벌한다.
 1. 수수액이 1억 원 이상인 때에는 무기 또는 10년 이상의 징역에 처한다.
 2. 수수액이 5천만 원 이상 1억 원 미만인 때에는 7년 이상의 유기징역에 처한다.
 3. 수수액이 3천만 원 이상 5천만 원 미만인 때에는 5년 이상의 유기징역에 처한다.

- **제8조(사금융알선 등의 죄)** 금융기관의 임·직원이 그 지위를 이용하여 자기의 이익 또는 소속 금융기관외의 제3자의 이익을 위하여 자기의 계산 또는 소속 금융기관 외의 제3자의 계산으로 금전의 대부, 채무의 보증 또는 인수를 하거나 이를 알선한 때에는 7년 이하의 징역 또는 7천만 원 이하의 벌금에 처한다.

관계 법령

법률 제11690호

공공감사에 관한 법률

제1장 총칙

제1조(목적) 이 법은 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관의 자체감사기구의 구성 및 운영 등에 관한 기본적인 사항과 효율적인 감사체계의 확립에 필요한 사항을 정함으로써 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관의 내부통제제도를 내실화하고 그 운영의 적정성, 공정성 및 국민에 대한 책임성을 확보하는 데 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “자체감사”란 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관의 감사기구의 장이 그 소속되어 있는 기관(그 소속 기관 및 소관 단체를 포함한다) 및 그 기관에 속한 자의 모든 업무와 활동 등을 조사·점검·확인·분석·검증하고 그 결과를 처리하는 것을 말한다.

2. “중앙행정기관”이란 「정부조직법」 제2조에 따른 부·처·청과 감사원, 국가인권위원회, 국민권익위원회, 공정거래위원회, 금융위원회, 방송통신위원회 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관을 말한다.

3. “지방자치단체”란 특별시·광역시·도(제주특별자치도를 제외한다. 이하 같다)·시·군·자치구 및 특별시·광역시·도의 교육청을 말한다.

4. “공공기관”이란 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따라 지정된 기관(같은 법 제5조 제4항에 따른 기타공공기관으로서 직원의 정원이 100명 미만인 기관은 제외

한다)과 「감사원법」 제22조 제1항 및 제23조에 따른 감사원 감사의 대상기관으로서 대통령령으로 정하는 기관 또는 단체를 말한다.

5. “자체감사기구”란 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관에 설치되어 자체감을 수행하는 기관 또는 부서를 말한다.

6. “감사기구의 장”이란 자체감사기구의 업무를 총괄하고 감사담당자를 지휘·감독하는 사람 및 제6조 제1항에 따른 합의제감사기구를 말한다.

7. “감사담당자”란 자체감사기구에 소속되어 감사활동을 수행하는 사람을 말한다.

제3조(적용 범위) ① 이 법은 자체감사활동 및 이에 따른 감사활동체계 등에 관하여 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관(이하 “중앙행정기관 등”이라 한다)에 대하여 적용한다. 다만, 다른 법률에 자체감사기구의 설치에 관하여 특별한 규정이 있는 중앙행정기관 등에 대하여는 제5조 제2항을 적용하지 아니한다.

② 제33조, 제34조 및 제36조제2항은 「지방자치법」 제167조에 따른 위임사무의 감사, 같은 법 제171조에 따른 자치사무의 감사 및 「물품관리법」 제7조 제3항 제1호에 따른 감사에 대하여 적용한다. 이 경우 제33조 및 제36조 제2항 중 “감사기구의 장”은 “중앙행정기관 등의 장”으로 본다.

제4조(다른 법령과의 관계) 중앙행정기관 등의 자체감사기구의 운영 및 감사활동체계 등에 관하여 다른 법령에 이 법과 다른 규정이 있는 경우에는 이 법에 따른다.

제2장 자체감사의 운영

제1절 자체감사기구

제5조(자체감사기구의 설치) ① 중앙행정기관 등에는 자체감사기구를 둔다. 다만, 중앙행정기관 등의 규모, 관장 사무 또는 자체감사 대상기관의 수 등을 고려하여 관계 법령에서 정하는 경우에는 자체감사업무를 전담하여 수행하는 자체감사기구로 두어야 한다.

② 중앙행정기관 등은 관계 법령, 조례 또는 정관으로 정하는 바에 따라 자체감사기구를 합의제감사기구로 둘 수 있다.

③ 중앙행정기관 등은 자체감사에 관하여 중앙행정기관 등의 장 또는 감사기구의 장의 자문에 응하게 하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 감사자문위원회를 둘 수 있다.

제6조(합의제감사기구의 운영) ① 제5조 제2항에 따른 합의제감사기구는 위원장 1명을 포함한 3명 이상 7명 이하의 위원으로 구성한다.

② 합의제감사기구 위원의 임용, 임기, 자격, 직급, 결격사유 및 직무 등에 관한 사항은 제8조부터 제15조까지, 제20조, 제28조 제2항, 제29조, 제38조 제3항 및 제39조 제5항의 감사기구의 장에 관한 규정을 준용한다. 다만, 공공기관의 합의제감사기구의 위원에 대하여는 제8조부터 제11조까지 및 제13조부터 제15조까지의 규정을 준용하지 아니한다.

③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 합의제감사기구의 구성·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제7조(감사기구의 장의 독립성 보장) ① 중앙행정기관 등의 감사기구의 장은 자체감사활동에서 독립성이 최대한 보장되어야 한다.

② 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장은 감사활동의 독립성이 보장될 수 있도록 관계 법령에서 정하는 바에 따라 그 소속이 적절하게 정하여져야 한다.

제2절 감사기구의 장

제8조(감사기구의 장의 임용) ① 제5조 제1항에 따라 자체감사를 전담하는 자체감사기구를 두는 중앙행정기관 및 지방자치단체의 장은 감사기구의 장을 개방형 직위로 임용한다. 이 경우 감사기구의 장의 임용에 관하여는 「국가공무원법」 제28조의4 제2항·제4항 또는 「지방공무원법」 제29조의4 제2항·제4항·제5항을 준용한다.

② 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장은 제1항에 따라 감사기구의 장을 임용하거나 임용제청할 때에는 관계 법령에서 정하는 바에 따라 그 적격 여부를 공정하게 심사하기 위한 합의제 기구를 설치·운영하고, 그 심사를 거쳐야 한다.

제9조(감사기구의 장의 임기) ① 제8조 제1항에 따라 개방형 직위로 하는 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장의 임기는 5년의 범위에서 임용권자가 정하되, 최소한 2년 이상으로 하여야 한다.

② 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장의 임용권자는 개방형직위에 임용된 감사기구의 장에 대하여 제39조 제1항에 따른 심사결과 및 직무수행 실적을 고려하여 계속 근무하게 하여야 할 필요가 있는 경우에는 총 임용기간이 5년을 넘지 아니하는 범위에서 제1항에 따른 임용기간을 연장할 수 있다. 이 경우 제8조 제1항 후단 및 제2항에 따른 임용절차를 거치지 아니할 수 있다.

제10조(감사기구의 장의 신분보장) 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장의 임용권자는 감사기구의 장이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 임기(감사기구의 장이 개방형 직위가 아닌 경우에는 2년을 말한다) 내에 그의 의사에 반하여 채용계약을 해지하거나 다른 직위에 임용할 수 없다.

1. 신체상 또는 정신상의 장애로 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 승진임용의 경우
3. 휴직의 경우
4. 제15조에 따른 결격사유에 해당하는 경우
5. 제39조 제5항에 따른 교체권고의 대상이 된 경우
6. 징계처분이나 직위해제처분을 받은 경우

제11조(감사기구의 장의 자격) ① 제5조 제1항에 따라 자체감사를 전담하는 자체감사기구를 두는 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장은 다음 각 호의 사람 중

에서 임용한다.

1. 중앙행정기관 또는 지방자치단체에서 감사·수사·법무, 예산·회계, 조사·기획·평가 등의 업무(이하 이 조에서 “감사 관련 업무”라 한다)를 3년 이상 담당한 사람으로서 5급 이상 또는 이에 상당하는 공무원으로 근무한 경력이 있는 사람

2. 판사, 검사, 변호사 또는 공인회계사로서 3년 이상 근무한 경력이 있는 사람

3. 「고등교육법」 제2조 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 학교에서 감사 관련 업무와 직접 관련이 있는 분야에서 조교수 이상으로 3년 이상 재직한 경력이 있는 사람

4. 공공기관 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제5항 제4호에 따른 주권상장법인에서 감사 관련 업무를 3년 이상 담당한 사람으로서 임용예정직위에 상당하는 부서의 책임자 이상으로 근무한 경력이 있는 사람

5. 공공 또는 민간연구기관에서 감사 관련 업무를 3년 이상 담당한 사람으로서 임용예정직위에 상당하는 부서의 책임자 이상으로 근무한 경력이 있는 사람

6. 그 밖에 해당 기관의 관장 사무에 따라 기술·보건·세무 또는 환경 등의 분야에 전문성을 갖춘 사람으로서 대통령령으로 정하는 자격을 가진 사람

② 제5조 제1항에 따라 자체감사를 전담하는 자체감사기구를 두지 아니하는 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장의 자격은 기관의 규모, 관장 사무와 자체감사기구가 자체감사업무와 같이 수행하는 업무 등을 고려하여 대통령령으로 정한다.

제12조(감사기구의 장의 임무 등) ① 감사기구의 장은 제37조에 따른 감사기준과 감사활동수칙을 준수하고, 자체감사 대상기관의 회계와 사무 및 그 소속 공무원이나 직원의 직무를 독립적으로 감사한다.

② 감사기구의 장은 자체감사 대상기관 소속 공무원이나 직원의 부정·비리 행위를 예방하기 위하여 노력하여야 한다.

제13조(겸직 등의 금지) ① 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장은 소관 자

체감사 대상기관의 공무원 또는 임직원의 직(職)을 겸하거나, 공무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 소속 기관장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없다.

② 제1항에 따른 영리를 목적으로 하는 업무의 한계는 「국가공무원법」 제64조제2항 및 「지방공무원법」 제56조 제2항을 준용한다.

제14조(감사기구의 장의 직급) 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장의 직급은 자체감사 대상기관의 수, 소속 공무원의 규모, 예산 규모 및 업무량 등을 고려하여 해당 자체감사기구의 규모에 따라 업무수행의 독립성이 보장되도록 관계 법령 또는 조례에 따라 적정하게 부여하여야 한다.

제15조(결격사유) ① 다음 각 호의 사람은 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장이 될 수 없다.

1. 감사기구의 장을 임용하려는 중앙행정기관 및 지방자치단체의 주요 업무와 밀접한 관련이 있는 법인 또는 단체의 임직원으로 근무하다가 퇴직한 후 2년이 지나지 아니한 사람

2. 정직 이상의 징계 또는 문책(제4호에 따른 징계 또는 문책은 제외한다)을 받은 날부터 3년(파면 또는 문책에 따른 퇴직의 경우에는 5년으로 한다)이 지나지 아니한 사람

3. 정직 미만의 징계 또는 문책(제4호에 따른 징계 또는 문책은 제외한다)을 받은 날부터 2년이 지나지 아니한 사람

4. 「형법」 제129조부터 제133조까지, 제355조 및 제356조에 해당하는 행위로 징계, 문책 또는 벌금 이상의 형벌을 받은 사람

② 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장이 제1항 각 호에 해당하게 되거나, 임명 당시 그에 해당하였던 것으로 밝혀지면 그 직에서 교체된다.

③ 제1항 제1호에 따른 주요 업무와 밀접한 관련성의 범위에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

제3절 감사담당자

제16조(감사담당자의 임용) ① 중앙행정기관 및 지방자치단체의 장은 감사업무에 대한 전문성과 그 직무수행에 필요한 자질과 적성을 갖춘 사람을 감사담당자로 임용하여야 한다. 이 경우 감사담당자가 갖추어야 하는 최소한의 자격요건은 대통령령으로 정한다.

② 중앙행정기관 및 지방자치단체의 장이 감사담당자를 임용할 때에는 해당 감사기구의 장 또는 제5조 제2항에 따른 합의제감사기구의 의견을 들어야 하고, 감사담당자의 장기근속 방안을 마련하여야 한다.

제17조(결격사유) 다음 각 호의 사람은 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사담당자가 될 수 없다.

1. 「국가공무원법」 제33조 각 호 또는 「지방공무원법」 제31조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
2. 정직 이상의 징계 또는 문책(제4호에 따른 징계 또는 문책은 제외한다)을 받은 날부터 3년(파면 또는 문책에 따른 퇴직의 경우에는 5년으로 한다)이 지나지 아니한 사람
3. 정직 미만의 징계 또는 문책(제4호에 따른 징계 또는 문책은 제외한다)을 받은 날부터 2년이 지나지 아니한 사람
4. 「형법」 제129조부터 제133조까지, 제355조 및 제356조에 해당하는 행위로 징계, 문책 또는 벌금 이상의 형벌을 받은 사람

제18조(감사담당자의 우대) 중앙행정기관 등의 장은 관계 법령, 자치법규 또는 정관 등에서 정하는 바에 따라 감사담당자에 대하여 근무성적평정, 임용 등에서 우대할 수 있다.

제3장 자체감사활동

제19조(자체감사계획의 수립·실시) ① 감사기구의 장은 자체감사 대상기관에 대한 감사계획을 수립하여 자체감사를 하여야 한다.

② 제1항에 따라 하는 자체감사의 종류, 감사계획의 수립, 자체감사 대상기관에 대한 감사계획 통보 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제20조(자료 제출 요구) ① 감사기구의 장은 자체감사를 위하여 필요할 때에는 자체감사 대상기관 또는 그 소속 공무원이나 직원에 대하여 다음 각 호의 조치를 할 수 있다.

1. 출석·답변의 요구(「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 따른 정보통신망을 이용한 요구를 포함한다)

2. 관계 서류·장부 및 물품 등의 제출 요구

3. 전산정보시스템에 입력된 자료의 조사

4. 금고·창고·장부 및 물품 등의 봉인 요구

② 제1항 각 호에 따른 조치는 감사에 필요한 최소한도에 그쳐야 한다.

③ 제1항 각 호에 따른 조치를 요구받은 자체감사 대상기관 및 그 소속 공무원이나 직원은 정당한 사유가 없으면 그 요구에 따라야 한다.

④ 중앙행정기관 등의 장은 자체감사 대상기관이 아닌 중앙행정기관 등이 보유한 자료 또는 정보를 이용하지 아니하면 감사를 할 수 없는 경우 해당 중앙행정기관 등의 장에게 필요한 자료 또는 정보의 제출을 요청할 수 있다.

⑤ 감사기구의 장 및 감사담당자는 감사를 위하여 제출받은 정보 또는 자료를 감사 목적 외의 용도로 이용할 수 없다.

제21조(실지감사) 감사기구의 장은 자체감사 대상기관에 감사담당자를 보내 실지감사를 할 수 있다.

제22조(일상감사) ① 감사기구의 장은 자체감사기구가 소속된 기관의 주요 업무 집행에 앞서 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 일상감사를 하여야 한다.

② 감사기구의 장은 제1항에 따른 일상감사에 따라 확인된 사항에 대하여는 자체감사를 하지 아니할 수 있다.

③ 제1항에 따른 일상감사의 대상·기준 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제23조(감사결과와 통보 및 처리) ① 중앙행정기관 등의 장(감사기구의 장이 해당 기관의 집행기관과 독립하여 설치되어 있는 공공기관의 경우에는 감사기구의 장을 말한다. 이하 이 조와 제24조, 제25조, 제32조 및 제34조에서 같다)은 특별한 사정이 없으면 자체감사가 종료된 후 60일 이내에 그 감사결과를 자체감사 대상기관의 장 및 감사원에 통보하여야 한다. 이 경우 감사원에 대한 통보는 특별시·광역시·도의 경우에는 안전행정부장관을, 시·군·자치구의 경우에는 특별시·광역시·도와 안전행정부장관을, 특별시·광역시·도 교육청의 경우에는 교육부장관을, 공공기관의 경우에는 해당 공공기관의 업무를 관장하는 행정기관(이하 “주무기관”이라 한다)의 장을 각각 거쳐야 한다.

② 제1항에 따른 감사결과에는 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제6조에 따른 변상명령, 징계·문책, 시정, 주의, 개선, 권고, 고발 등의 처분 요구 또는 조치사항이 포함되어야 한다.

③ 제1항에 따라 감사결과를 통보받은 자체감사 대상기관의 장은 정당한 사유가 없으면 감사결과와 조치사항을 이행하고 그 이행결과를 자체감사를 한 중앙행정기관 등의 장에게 통보하여야 하며, 그 이행결과를 통보받은 중앙행정기관 등의 장은 그 내용을 검토한 후 검토한 내용과 함께 이행결과를 감사원에 지체 없이 통보하여야 한다. 이 경우 감사원에 대한 통보에 관하여는 제1항 후단을 준용한다.

④ 중앙행정기관 등의 장은 감사과정에서 자체감사 대상기관이 아닌 기관의 장의 권한에 속하는 사항으로서 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실을 발견한 경우에는 감사

종료 후 지체 없이 관련 사실을 해당 기관 및 감사원에 통보하여야 한다.

제24조(징계 또는 문책사유의 시효정지) ① 중앙행정기관 등의 장은 특정사건에 대한 조사를 개시한 때와 이를 종료한 때에는 10일 이내에 자체감사 대상기관의 장에게 그 사실을 통보하여야 한다.

② 제 1항에 따라 조사 개시의 통보를 받은 기관·단체의 장은 감사가 진행 중인 특정사건에 대하여는 제1항에 따른 조사 개시의 통보를 받은 날부터 징계 또는 문책 절차를 진행하지 못한다.

③ 제2항에 따라 징계 또는 문책 절차를 진행하지 못하여 법령 또는 해당 기관·단체가 정한 징계 또는 문책 사유의 시효기간이 만료되거나 시효의 남은 기간이 1개월에 못 미치게 될 때에는 그 시효기간은 제1항에 따른 조사종료의 통보를 받은 날 또는 제 23조 제2항에 따라 처분 요구 또는 조치사항을 통보받은 날(제25조 제1항에 따라 재심을 신청하였을 때에는 그 결과를 통보받은 날을 말한다)부터 1개월이 경과한 날에 만료되는 것으로 본다.

제25조(재심의신청 등) ① 자체감사를 한 중앙행정기관 등의 장으로부터 감사결과를 통보받은 자체감사 대상기관의 장은 그 감사결과가 위법 또는 부당하다고 인정할 때에는 그 통보를 받은 날부터 1개월 이내에 통보를 한 중앙행정기관 등의 장에게 재심을 신청할 수 있다. 다만, 변상명령에 대한 불복에 관하여는 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제6조 제3항부터 제5항까지의 규정에 따른다.

② 제1항에 따른 재심을 신청하는 경우에는 신청이유와 내용을 분명히 밝히고 필요한 증거자료가 있으면 첨부하여야 한다.

③ 제1항에 따라 재심을 신청받은 중앙행정기관 등의 장은 지체 없이 자체감사기록에 재심의신청을 검토하게 하여야 한다. 이 경우 재심의신청이 요건을 갖추지 못하였을 때에는 각하한다.

④ 중앙행정기관 등의 장은 제1항에 따른 재심의신청이 이유가 없다고 인정될 때에는 기각하고, 이유가 있다고 인정될 때에는 그 감사결과를 취소하거나 변경하여야 한다.

⑤ 제1항에 따른 재심의신청을 받은 중앙행정기관 등의 장은 특별한 사정이 없으면 재심의신청을 접수한 날부터 2개월 이내에 처리하여야 한다.

⑥ 그 밖에 재심의 사건의 심리와 처리 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제26조(감사결과의 공개) 중앙행정기관 등의 감사결과는 원칙적으로 공개한다. 다만, 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보는 공개하지 아니할 수 있다.

제27조(외부전문가 등의 참여) ① 감사기구의 장은 회계·보건·환경·건설 등 전문 지식이나 실무경험 등이 요구되는 분야를 감사하는 경우 외부 전문기관 또는 외부전문가를 감사에 참여시킬 수 있다.

② 제1항에 따라 감사에 참여하는 외부 전문기관 또는 외부전문가에게는 예산의 범위에서 수당, 여비 및 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

③ 제1항에 따라 감사에 참여하는 외부전문가는 제20조부터 제22조까지 및 제29조를 적용할 때에는 감사담당자로 본다.

제28조(감사활동에 필요한 예산 편성) ① 중앙행정기관 등의 장은 자체감사기구의 감사활동에 관한 예산을 편성할 때에는 자체감사기구의 독립성을 최대한 존중하여야 한다.

② 감사기구의 장 및 감사담당자에게는 대통령령으로 정하는 바에 따라 예산의 범위에서 수당과 그 밖에 자체감사에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제29조(비밀유지 의무) 감사기구의 장 및 감사담당자와 그 직에 있었던 자는 직무상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제30조(자체감사기구 간의 협조) ① 감사기구의 장은 감사활동에 필요한 경우 다른 중앙행정기관 등의 감사기구의 장에게 협조를 요청할 수 있다.

② 제1항에 따른 요청을 받은 감사기구의 장은 이에 협조하도록 노력하여야 한다.

제4장 감사활동체계의 개선

제31조(감사활동조정협의회의 설치) ① 감사원 감사(감사원이 「감사원법」에 따라 하는 감사를 말한다. 이하 같다), 자체감사 및 그 밖에 중앙행정기관 등이 「감사원법」 외의 개별 관계 법령에 따라 하는 감사(이하 “감사원 감사 등”이라 한다)제도의 개선·발전에 관한 사항을 협의·조정하기 위하여 감사원에 감사활동조정협의회(이하 “협의회”라 한다)를 둔다.

② 협의회는 다음 각 호의 사항을 협의·조정한다.

1. 제30조에 따른 자체감사기구 간의 협조
2. 제32조에 따른 감사활동개선 종합대책
3. 제33조에 따른 중복감사 금지 및 제34조에 따른 감사계획 협의
4. 제37조에 따른 감사기준 등에 관한 사항
5. 그 밖에 자체감사기구 운영 및 효율적인 자체감사활동의 추진과 관련하여 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

③ 협의회는 위원장 1명을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성한다.

④ 협의회의 위원장은 감사원 사무총장이 되며, 위원은 다음 각 호의 사람이 된다.

1. 안전행정부장관이 추천하는 중앙행정기관의 감사기구의 장 3명
2. 「지방자치법」 제165조 제1항 제1호부터 제4호까지 및 「지방교육자치에 관한 법률」 제42조 제1항에 따른 협의체에서 각각 추천하는 지방자치단체의 감사기구의 장 각 1명
3. 기획재정부장관이 추천하는 공공기관의 감사기구의 장 3명
4. 감사업무에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 사람 중에서 기획재정부장관 및 안전행정부장관이 각각 추천하는 민간전문가 각 1명

5. 감사원장이 지명하는 고위감사공무원단에 속하는 공무원 3명

6. 감사업무에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 사람 중에서 감사원장이 위촉하는 사람

⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 협의회의 구성·운영 등에 필요한 사항은 감사원규칙으로 정한다.

제32조(감사활동개선 종합대책 등) ① 중앙행정기관 등의 장은 효율적인 자체감사제도의 운영과 자체감사의 성과를 높이기 위하여 자체감사 개선대책을 수립·시행한다.

② 감사원은 제1항에 따른 자체감사 개선대책을 종합하여 협의회의 협의·조정을 거쳐 감사활동개선 종합대책을 수립·시행한다.

③ 중앙행정기관 등의 장은 자체감사기구의 운영과 자체감사활동 추진 시 제2항에 따른 감사활동개선 종합대책을 준수하도록 노력하여야 한다.

제33조(중복감사 금지) 감사기구의 장은 이미 감사원 감사 등이 실시된 사안에 관하여는 새로운 사실이 발견되거나 중요한 사항이 누락된 경우 등 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 자체감사기구의 자체감사 대상에서 제외하고 종전의 감사결과를 활용하여야 한다.

제34조(감사계획 협의) ① 감사원과 중앙행정기관 등의 장은 필요한 경우 중복감사를 방지하고 감사의 효율성을 높이기 위하여 감사계획 등에 관하여 협의한다.

② 제1항에 따른 감사계획 등의 협의 절차·방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제35조(감사원 감사의 대행) ① 감사원은 감사원 감사 등의 효율성을 높이고 중복감사를 방지하기 위하여 감사원 감사사무(사실의 조사·확인 및 분석 등의 사무로서 국민의 권리·의무와 직접 관계되지 아니하는 사무로 한정한다) 중 일부를 자체감사기구로 하여금 대행하게 하고 그 결과를 제출하게 할 수 있다.

② 제1항에 따라 감사를 받은 기관에 대하여는 감사원 감사의 전부 또는 일부를 하

지 아니할 수 있다.

③ 감사원은 제1항에 따른 감사 대행의 활성화계획을 수립·시행한다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 감사의 대행, 감사원 감사의 생략, 감사 대행의 활성화계획 수립 등에 필요한 사항은 감사원규칙으로 정한다.

제36조(감사정보시스템) ① 감사원은 감사 관련 지식과 경험을 공유하고 중복감사방지 등 중앙행정기관 등의 자체감사체계 효율화를 위하여 감사정보시스템을 구축·운영할 수 있다.

② 감사기구의 장은 감사계획, 감사결과, 이행결과 등 대통령령으로 정하는 감사활동정보를 감사정보시스템에 입력·관리하여야 하고, 감사원은 그 정보의 공동활용방안을 마련하여야 한다.

③ 제1항에 따른 감사정보시스템의 구축·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제37조(감사기준 등) 감사원은 이 법에서 규정한 사항 외에 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장 및 감사담당자가 자체감사활동을 할 때에 일반적으로 준수하여야 할 감사기준 및 감사활동수칙을 협의회의 협의·조정을 거쳐 감사원규칙으로 정할 수 있다.

제5장 자체감사활동의 지원

제38조(감사원의 자체감사활동 지원 등) ① 감사원은 자체감사활동의 발전과 효율적인 수행을 위하여 감사계획이나 감사방법에 대한 자문에 응하는 등 필요한 지원을 한다.

② 중앙행정기관 등의 장은 필요한 경우 감사원에 감사인력 지원을 요청할 수 있고, 감사원은 감사원의 감사활동에 지장이 없는 범위에서 지원한다.

③ 감사원은 감사 및 회계 분야에 대한 교육 등 감사기구의 장 및 감사담당자의 전문성을 향상시키는 데에 필요한 교육을 한다.

④ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외의 자체감사기구 지원에 관한 사항과 제3항에 따른 감사전문교육의 내용·방법 등에 관하여 필요한 사항은 감사원규칙으로 정한다.

제39조(자체감사활동의 심사) ① 감사원은 자체감사기구의 운영실태, 제37조에 따른 감사기준 및 감사활동수칙의 준수 여부, 자체감사활동, 감사결과 및 그 처리 등을 심사할 수 있다.

② 감사원은 제1항에 따른 심사사무의 일부를 다음 각 호의 구분에 따른 소관 기관으로 하여금 각각 수행하게 하고 그 결과를 통보하게 할 수 있다.

1. 특별시·광역시 및 도: 안전행정부장관
2. 특별시·광역시 및 도 교육청: 교육부장관
3. 시·군 및 자치구: 안전행정부장관·특별시장·광역시장 또는 도지사
4. 공공기관: 주무기관의 장

③ 감사원은 제1항에 따른 심사 결과 자체감사기구의 운영 개선이 필요하다고 인정되는 기관에 대하여는 자체감사 관련 규정의 제정·개정 및 제도의 개선 등의 조치를 하도록 요구할 수 있다.

④ 감사원은 제1항에 따른 심사 결과 자체감사가 적정하게 실시되고 있다고 인정할 때에는 결산 확인 등에 지장이 없는 범위에서 감사원 감사의 전부 또는 일부를 하지 아니할 수 있다.

⑤ 감사원은 제1항에 따른 심사 결과 감사기구의 장이 감사업무를 현저하게 게을리하고 있다고 인정할 때에는 해당 감사기구의 장의 임용권자 또는 임용제청권자에게 감사기구의 장의 교체를 권고할 수 있다.

⑥ 감사원은 제1항 및 제3항에 따른 심사 결과 등을 국회에 보고하여야 한다.

⑦ 제1항에 따른 심사의 기준, 방법 및 절차와 제5항에 따른 감사기구의 장의 교체권고 등에 필요한 사항은 감사원규칙으로 정한다.

제6장 벌칙

제40조(벌칙) 제29조에 따른 비밀유지 의무를 위반한 사람은 3년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처한다.

제41조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게는 500만 원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 자체감사를 받는 사람으로서 정당한 사유 없이 감사를 거부하거나 자료의 제출요구에 따르지 아니한 사람

2. 정당한 사유 없이 자체감사활동을 방해한 사람

② 제1항에 따른 과태료는 자체감사기구가 소속된 중앙행정기관 등의 장(공공기관의 경우에는 주무기관의 장을 말한다)이 부과·징수한다.

부칙 〈제10163호, 2010. 3. 22.〉

제1조(시행일) 이 법은 2010년 7월 1일부터 시행한다. 다만, 제22조 및 제27조 제3항 중 제22조를 인용하는 부분은 이 법 시행 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(감사결과의 통보 및 처리 등에 관한 적용례) 제23조부터 제25조까지의 규정은 이 법 시행 후 최초로 하는 자체감사부터 적용한다.

제3조(기존 자체감사기구 등에 대한 경과조치) ① 이 법 시행 당시 자체감사기구는 이 법에 따른 자체감사기구로 본다. 다만, 중앙행정기관 등의 장은 이 법 시행 후 2년 이내에 이 법의 규정에 맞게 자체감사기구를 설치하여야 한다.

② 이 법 시행 당시 감사기구의 장은 이 법에 따른 감사기구의 장으로 본다. 다만, 감

사기구의 장 또는 합의제감사기구의 위원 임용권자 또는 임용제청권자는 이 법 시행 후 1년 이내에 이 법의 규정에 맞게 감사기구의 장 또는 합의제감사기구의 위원을 임용하거나 임용제청하여야 하며, 이 법에 따라 최초로 임용되는 감사기구의 장 또는 합의제감사기구의 위원은 「정부조직법」 제2조 제8항에 따른 계약직공무원의 비율에 포함하지 아니한다.

제4조(기존 감사기구의 장 또는 합의제감사기구의 위원 임기에 관한 경과조치) 이 법 시행 당시 감사기구의 장 또는 합의제감사기구의 위원이 개방형 직위인 경우 그 임기는 종전 임기의 남은 기간으로 한다.

부칙 〈제11690호, 2013. 3. 23.〉 (정부조직법)

제1조(시행일) ① 이 법은 공포한 날부터 시행한다.

② 생략

제2조부터 제5조까지 생략

제6조(다른 법률의 개정) ①부터 〈706〉까지 생략

〈707〉 공공감사에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제23조제1항 후단, 제31조 제4항 제1호·제4호 및 제39조 제2항 제1호·제3호 중 “행정안전부장관”을 각각 “안전행정부장관”으로 한다.

제23조제1항 후단 및 제39조 제2항 제2호 중 “교육과학기술부장관”을 각각 “교육부장관”으로 한다.

〈708〉부터 〈710〉까지 생략

제7조 생략

대통령령 제24425호

공공감사에 관한 법률 시행령

제1조(목적) 이 영은 「공공감사에 관한 법률」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(중앙행정기관의 범위) 「공공감사에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조제2호에서 “대통령령으로 정하는 기관”이란 국무조정실 및 행정중심복합도시건설청을 말한다.

제3조(공공기관의 범위) ① 법 제2조 제4호에서 “대통령령으로 정하는 기관 또는 단체”란 다음 각 호의 기관 또는 단체를 말한다.

1. 「한국은행법」에 따른 한국은행, 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제24조에 따른 금융감독원
2. 국가 또는 지방자치단체가 자본금의 2분의 1 이상을 출자한 법인. 다만, 직원의 정원이 100명 미만인 법인은 제외한다.
3. 다른 법률에 따라 감사원의 회계검사를 받도록 규정된 기관 또는 단체
4. 그 밖에 「감사원법」 제23조에 따른 감사원 감사 대상기관 중 관장 사무, 예산 규모 및 부패행위 발생 가능성 등을 고려하여 감사원이 지정하는 기관 또는 단체. 다만, 직원의 정원이 100명 미만인 기관 또는 단체는 제외한다.

② 감사원은 제1항 제4호에 따라 공공기관을 지정하였을 때에는 해당 공공기관의 장 및 해당 공공기관의 업무를 관장하는 행정기관(이하 “주무기관”이라 한다)의 장에게 지정 사실을 각각 통보(「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 따른 정보통신망을 이용한 통보를 포함한다. 이하 같다)하고 지정 사실을 인터넷 홈페이지 등을 통하여 공개하여야 한다.

③ 주무기관의 장은 제1항 제4호에 따른 공공기관의 지정에 대하여 감사원에 의견을 제출할 수 있다.

④ 제1항 제2호 및 제4호에 따른 직원의 정원과 법 제2조 제4호에 따른 직원의 정원은 전년도 12월 31일을 기준으로 한다.

⑤ 제4항에 따른 직원의 정원이 100명 미만 또는 100명 이상으로 변동된 경우에는 주무기관의 장은 해당 기관 또는 단체의 정원을 매년 1월 31일까지 감사원에 통보하여야 한다.

제4조(합의제감사기구의 구성과 운영 등) ① 법 제5조 제2항에 따른 합의제감사기구(이하 “합의제감사기구”라 한다)의 위원장은 합의제감사기구를 대표하고, 합의제감사기구의 사무를 총괄한다.

② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원으로 최장기간 재직한 위원이 그 직무를 대행한다. 다만, 재직기간이 같은 위원이 2명 이상인 경우에는 연장자가 그 직무를 대행한다.

③ 합의제감사기구의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의(開議)하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 합의제감사기구의 운영에 필요한 사항은 합의제감사기구의 의견을 들어 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관(이하 “중앙행정기관 등”이라 한다)의 장이 정한다. 다만, 합의제감사기구가 해당 기관의 집행기관과 독립하여 설치되어 있는 공공기관의 경우에는 합의제감사기구가 정한다.

제5조(감사자문위원회의 구성 등) ① 중앙행정기관 등의 장(감사기구의 장이 해당 기관의 집행기관과 독립하여 설치되어 있는 공공기관의 경우에는 감사기구의 장을 말한다. 이하 이 조에서 같다)은 법 제5조 제3항에 따라 자체감사에 관하여 전문적이고 다양한 의견을 수렴하기 위하여 해당 기관에 감사기구의 장의 의견을 들어 감사자문위원회(이하 “자문위원회”라 한다)를 둘 수 있다.

② 자문위원회는 위원장 1명을 포함한 7명 이내의 비상임위원으로 구성하고 이 중 과반수는 민간위원으로 한다.

③ 자문위원회의 위원은 감사업무에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 해당 중앙행정기관 등의 장이 위촉하며, 위원장은 자문위원회에서 호선(互選)한다.

④ 자문위원회의 위원의 임기는 2년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다. 다만, 위원이 꺾위(闕位)된 경우 후임 위원의 임기는 전임위원 임기의 남은 기간으로 한다.

⑤ 자문위원회의 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에 대해서는 자문에 응할 수 없다.

1. 자문위원회 위원과 관계있는 사항

2. 자문위원회 위원과 「민법」 제777조에 따른 친족이거나 친족이었던 사람과 관계있는 사항

⑥ 자문위원회에 출석한 위원에게는 예산의 범위에서 수당, 여비 및 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

⑦ 중앙행정기관 등의 장은 자문위원회의 사무를 처리하기 위하여 소속 공무원 또는 직원 중에서 간사를 임명할 수 있다.

⑧ 이 영에서 규정한 사항 외에 자문위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 중앙행정기관 등의 장이 정한다.

제6조(자체감사를 전담하는 감사기구의 장의 자격) 법 제11조 제1항 제6호에서 “대통령령으로 정하는 자격을 가진 사람”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.

1. 국가기관, 지방자치단체, 공공기관, 법인 또는 「비영리민간단체 지원법」의 지원을 받는 단체에서 감사 관련 업무(법 제11조 제1항 제1호에 따른 감사 관련 업무를 말한다. 이하 같다)를 1년 이상 담당한 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사

람. 다만, 법 제11조 제1항 제2호에 해당하는 사람은 제외한다.

가. 감사기구의 장을 임용하려는 해당 기관의 관장 사무와 관련된 「공무원임용시험령」 별표 7 및 별표 8에 따른 5급 경력경쟁채용 등의 대상 자격증과 경력기준을 갖춘 사람

나. 감사기구의 장을 임용하려는 해당 기관의 관장 사무와 관련된 자치법규에 따른 5급 공무원의 「지방공무원법」 제27조 제2항 각 호 외의 부분 본문 및 단서에 따른 임용대상 자격증과 경력기준을 갖춘 사람

2. 국가기관 또는 지방자치단체에서 감사 관련 업무를 1년 이상 담당하고 기술·보건·세무 또는 환경 등의 업무를 10년 이상 담당한 사람으로서 임용할 당시 5급 이상 또는 이에 상당하는 직급으로 재직 중인 공무원

3. 중앙행정기관 외의 국가기관에서 감사 관련 업무를 3년 이상 담당하고 5급 이상 또는 이에 상당하는 공무원으로 근무한 경력이 있는 사람으로서 감사기구의 장을 임용하려는 중앙행정기관 또는 지방자치단체의 장이 해당 기관의 관장 사무에 대하여 전문성을 갖추었다고 인정하는 사람

제7조(자체감사를 전담하지 아니하는 감사기구의 장의 자격) ① 법 제11조 제2항에 따라 중앙행정기관 및 지방자치단체에 두는 자체감사를 전담하지 아니하는 감사기구의 장을 승진임용, 전직, 전보의 방법으로 임용하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공무원으로서 감사기구의 장을 임용하려는 중앙행정기관 또는 지방자치단체의 장이 해당 기관의 관장 사무에 대하여 전문성을 갖추었다고 인정하는 사람을 임용하여야 한다.

1. 국가기관, 지방자치단체 또는 공공기관에서 감사 관련 업무를 2년 이상 담당한 사람으로서 5급 이상 또는 이에 상당하는 공무원

2. 국가기관, 지방자치단체 또는 공공기관에서 감사 관련 업무를 2년 이상 담당한 사람으로서 5급 이상 또는 이에 상당하는 직급으로 승진임용될 수 있는 자격을 갖춘 공무원

② 자체감사를 전담하지 아니하는 감사기구의 장을 제1항에서 규정하지 않은 방법으로 임용하는 경우에는 「공무원임용시험령」, 「지방공무원 임용령」 등 관계 법령 또는 자치법규에서 정한 채용자격을 갖춘 사람 중에서 감사기구의 장을 임용하려는 중앙행정기관 또는 지방자치단체의 장이 해당 기관의 관장 사무에 대하여 전문성을 갖추었다고 인정하는 사람을 임용한다.

제8조(업무 관련성의 범위) 법 제15조 제3항에 따른 주요 업무와 밀접한 관련성의 범위는 감사기구의 장으로 임용되려는 사람이 근무했던 법인 또는 단체를 퇴직하기 전 2년 이내에 수행한 업무가 임용되려는 중앙행정기관 또는 지방자치단체가 수행하는 다음 각 호의 업무와 직접 관련되는 경우를 말한다.

1. 직접적으로 또는 간접적으로 보조금·장려금·조성금 등의 재정보조를 제공하는 업무
2. 인가·허가·면허·특허·승인 등의 업무
3. 생산방식·규격·경리 등에 대한 검사 등의 업무
4. 조세의 조사, 부과 및 징수 업무
5. 공사·용역·물품구매 계약 등의 업무
6. 법령에 근거하여 직접 감독을 하는 업무

제9조(감사담당자의 자격) 법 제16조 제1항에 따라 중앙행정기관 및 지방자치단체의 장은 감사담당자로 임용하려는 해당 기관에서 2년 이상 근무하였거나 다른 국가기관, 지방자치단체 또는 공공기관에서 2년 이상 감사 관련 업무를 담당한 사람으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격요건을 갖춘 사람을 감사담당자로 임용하여야 한다.

1. 공인회계사·세무사 등 감사업무 수행에 필요한 자격증 또는 감사 분야의 전문학사 이상의 학위를 소지한 사람

2. 「상훈법」, 「모범공무원 규정」, 「부표창규정」, 자치법규에서 정하는 바에 따라 서훈을 수여받거나 표창을 받은 사람

3. 그 밖에 감사기구의 장이 감사업무 수행에 필요한 전문성, 자질, 적성을 갖추었다고 인정하는 사람

제10조(자체감사의 종류) 법 제19조 제2항에 따른 자체감사의 종류는 다음 각 호와 같다. 다만, 중앙행정기관 등의 업무 특성에 따라 달리 구분할 수 있다.

1. 종합감사: 자체감사 대상기관의 주기능·주임무 및 조직·인사·예산 등 업무 전반의 적법성·타당성 등을 점검하기 위하여 실시하는 감사

2. 특정감사: 특정한 업무·사업·자금 등에 대하여 문제점을 파악하여 원인과 책임 소재를 규명하고 개선대책을 마련하기 위하여 실시하는 감사

3. 재무감사: 예산의 운용실태 및 회계처리의 적정성 여부 등에 대한 검토와 확인을 위주로 실시하는 감사

4. 성과감사: 특정한 정책·사업·조직·기능 등에 대한 경제성·능률성·효과성의 분석과 평가를 위주로 실시하는 감사

5. 복무감사: 자체감사 대상기관에 속한 사람의 복무의무 위반, 비위(非違) 사실, 근무실태 점검 등을 목적으로 실시하는 감사

제11조(감사계획의 수립) ① 감사기구의 장이 법 제19조 제2항에 따라 연간 감사계획을 수립하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 감사사항
2. 감사의 목적 및 필요성
3. 감사의 종류와 감사 대상기관 또는 대상부서
4. 감사의 범위

5. 감사 실시 기간과 인원

6. 그 밖에 감사에 필요한 사항

② 감사기구의 장이 제1항에 따른 연간 감사계획에 포함되지 않은 자체감사를 하는 경우에는 제1항 제1호부터 제6호까지의 사항이 포함된 감사계획을 별도로 수립하여야 한다.

③ 감사기구의 장은 필요하다고 인정하면 제1항 또는 제2항에 따른 감사계획을 변경할 수 있다.

제12조(감사 대상기관 등에 대한 감사계획의 통보) ① 감사기구의 장은 법 제19조 제2항에 따라 감사예정일 7일 전까지 제11조 제1항 및 제2항에 따른 감사계획의 주요 내용(제11조 제1항 제1호, 제3호부터 제5호까지의 사항을 말한다)을 자체감사 대상기관(자체감사 대상기관이 자체감사기구가 소속된 기관인 경우에는 자체감사 대상부서를 말한다. 이하 이 조 및 제15조에서 같다)의 장에게 통보하여야 한다. 다만, 신속히 감사를 하여야 할 긴급한 사정이 있거나 감사의 실효성을 거두기 위하여 부득이한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 감사기구의 장이 제1항에 따라 감사계획을 자체감사 대상기관의 장에게 통보한 이후 감사계획을 변경하였을 때에는 그 내용을 자체감사 대상기관의 장에게 지체 없이 통보하여야 한다.

제12조의2(고유식별정보의 처리) 감사기구의 장이 법 제20조에 따라 자체감사를 위하여 「개인정보 보호법」 제24조에 따른 고유식별정보가 포함된 자료를 제출받아 처리할 수 있는 경우는 그 고유식별정보를 이용하지 아니하면 자체감사를 할 수 없는 경우로 한정한다.

제13조(일상감사) ① 법 제22조 제1항에 따른 일상감사(이하 “일상감사”라 한다)는 제2항에 따른 집행부서의 장이 제출한 서류 등에 의하여 실시한다. 다만, 감사기구의 장이 필요하다고 인정할 때에는 감사담당자 등을 현지에 보내 실지감사를 할 수 있다.

② 자체감사기구가 소속된 기관의 주요 정책 등을 집행하는 부서의 장(이하 “집행부서의 장”이라 한다)은 다음 각 호에 따른 업무의 수행에 앞서 감사기구의 장에게 일상 감사를 의뢰하여야 한다.

1. 주요 정책의 집행업무

2. 계약업무

3. 예산관리 업무

4. 그 밖에 중앙행정기관 등의 장 또는 감사기구의 장이 필요하다고 인정하는 업무

③ 집행부서의 장으로부터 일상감사를 의뢰받은 감사기구의 장은 일상감사 결과 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있는 경우에는 그에 대한 의견을 집행부서의 장에게 통보하여야 한다.

④ 집행부서의 장은 제3항에 따른 감사기구의 장의 의견에 대하여 적절한 조치를 하고 조치결과를 감사기구의 장에게 통보하여야 하며, 제2항 각 호에 따른 업무의 결재권자에게는 감사기구의 장의 의견과 이에 대한 조치결과를 보고하여야 한다.

⑤ 이 영에서 규정한 사항 외에 일상감사의 대상·기준 및 절차 등에 관한 세부 사항은 중앙행정기관 등의 장이 정한다. 다만, 감사기구의 장이 해당 기관의 집행기관과 독립하여 설치되어 있는 공공기관의 경우에는 감사기구의 장이 정한다.

제14조(조사 개시 통보 등) 법 제24조 제1항에서 중앙행정기관 등의 장과 특정사건에 대한 자체감사 대상기관의 장이 같은 경우에는 자체감사기구의 장이 중앙행정기관 등의 장에게 특정사건에 대한 조사를 개시하였다는 사실 또는 이를 종료하였다는 사실을 문서로 보고하면 각각 법 제24조 제1항에 따른 조사를 개시한 사실과 이를 종료한 사실을 통보한 것으로 본다.

제15조(재심의 사건의 심리와 처리 등) ① 자체감사 대상기관의 장이 법 제25조 제1항에 따라 재심의(再審議)를 신청할 때에는 별지 서식의 재심의신청서를 중앙행정기관 등의 장에게 제출하여야 한다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제25조 제3항에 따라 재심의신청을 각하한다.

1. 재심의 신청대상이 아니거나 재심을 신청할 수 있는 자가 아닌 경우
2. 재심의 신청기간이 도과한 경우
3. 재심의신청에 따라 재심의한 사안인 경우
4. 행정심판(다른 법률에 따른 특별행정심판을 포함한다), 심사청구, 소송 등을 통하여 확정된 사안인 경우
5. 그 밖에 법 및 이 영에서 정한 재심의와 관련된 요건 및 절차를 갖추지 못한 경우

③ 제2항 제5호의 경우 보정(補正)할 수 있다고 인정하는 경우에는 재심을 신청받은 중앙행정기관 등의 장은 적절한 기한을 정하여 그 보정을 요구할 수 있으며 그 기간에 보정이 된 경우에는 처음부터 적법한 재심의신청이 된 것으로 본다. 다만, 정해진 기간 내에 보정하지 아니하였을 때에는 재심의신청을 각하한다.

④ 중앙행정기관 등의 장은 법 제25조 제3항 및 제4항에 따라 재심의 사건을 처리하였을 때에는 재심을 신청한 자체감사 대상기관의 장에게 그 뜻을 문서로 지체 없이 통보하여야 한다.

⑤ 재심을 신청한 자체감사 대상기관의 장은 중앙행정기관 등의 장이 재심의 사건을 처리하기 전에 서면으로 재심의신청을 취하할 수 있다.

⑥ 중앙행정기관 등의 장은 법 제23조에 따른 감사결과를 통보한 사항으로서 직권으로 재심의하여 그 내용을 변경하거나 취소할 필요가 있다고 인정할 때에는 직권으로 재심의하여 감사결과를 변경하거나 취소할 수 있다.

제16조(감사담당자 등에 대한 수당 등) ① 법 제28조 제2항에 따라 감사기구의 장 및 감사담당자에게는 예산의 범위에서 「공무원 수당 등에 관한 규정」, 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 또는 정관 등에서 정하는 바에 따라 수당을 지급할 수 있다.

② 법 제28조 제2항에 따라 감사기구의 장 및 감사담당자에게는 예산의 범위에서 여비와 사전 자료수집에 필요한 비용 등 자체감사업무 수행에 드는 경비를 지급할 수 있다.

제17조(중복감사 금지의 예외) 법 제33조에서 “새로운 사실이 발견되거나 중요한 사항이 누락된 경우 등 대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 새로운 증거 또는 사실이 발견된 경우
2. 감사 증거서류 등이 위조·변조된 것이 증명된 경우
3. 감사결과에 영향을 미칠 만한 중요한 사항이 누락된 경우

제18조(감사계획의 협의 등) ① 중앙행정기관 등의 장은 법 제34조 제1항에 따라 감사원과 협의하기 위하여 제11조 제1항 및 제2항에 따른 감사계획을 수립하였을 때에는 이를 곧바로 감사원에 통보하여야 한다. 이미 수립한 감사계획 중 감사사항, 감사 대상 기관, 감사의 범위, 감사 실시 시기 등 주요 내용을 변경하였을 때에도 또한 같다.

② 감사원은 중앙행정기관 등의 업무와 관련하여 취약 분야 등에 대한 자체감사를 효율적으로 수행하도록 하기 위하여 필요한 경우에는 중앙행정기관 등의 장에게 제11조에 따른 감사계획의 수립이나 제1항에 따라 통보받은 감사계획 등에 관하여 의견을 제시하거나 관련 감사기구의 장 등이 참여하는 회의를 개최할 수 있다.

제19조(감사정보시스템 입력·관리 정보) ① 법 제36조 제2항에서 “감사계획, 감사결과, 이행결과 등 대통령령으로 정하는 감사활동정보”란 다음 각 호의 정보를 말한다. 다만, 국가기밀, 범죄수사, 공소(公訴)의 제기 및 그 유지 등에 관한 정보는 제외한다.

1. 자체감사기구의 설치 및 운영 현황
2. 감사계획 및 감사 실시 현황
3. 감사결과 및 감사 이행결과

4. 일상감사 결과

5. 감사기구의 장이 소속되어 있는 기관(그 소속 기관을 포함한다)의 공무원 또는 직원에 대한 징계, 문책, 시정, 주의, 고발 등 신분상의 조치 사실

6. 「감사원법」 제29조에 따른 범죄 및 망실(亡失)·훼손 등의 사실

7. 모범사례 발굴·전파 실적

8. 그 밖에 법 제31조에 따른 감사활동조정협의회에서 필요하다고 인정하는 사항

② 제1항에 따른 감사활동정보의 세부 입력 내용 및 범위 등은 감사원이 정한다.

제20조(감사정보시스템의 구축·운영 등) ① 감사원은 법 제36조 제1항에 따른 감사정보시스템(이하 “정보시스템”이라 한다)을 구축하는 경우 자체감사기구에서 정보시스템을 이용할 수 있도록 표준 프로그램을 개발하여 보급하여야 한다.

② 감사기구의 장은 제19조에 따른 감사활동정보를 별표에 따른 시기에 맞추어 정보시스템에 입력하여야 한다.

③ 감사기구의 장은 정보시스템의 효율적인 운영을 위하여 담당자를 지정하여야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 정보시스템의 구축·운영 등에 필요한 사항은 감사원이 정한다.

부칙 〈제22249호, 2010. 6. 30.〉

제1조(시행일) 이 영은 2010년 7월 1일부터 시행한다. 다만, 제13조는 2011년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(조사 개시 통보와 재심의 사건의 심리 등에 관한 적용례) 제14조 및 제15조는 이 영 시행 후 최초로 하는 자체감사부터 적용한다.

부칙 〈제23063호, 2011. 8. 3.〉

이 영은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제12조의2의 개정규정은 2011년 9월 30일부터 시행하고, 제2조의 개정규정 중 국가과학기술위원회에 관한 부분은 2012년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 〈제23277호, 2011. 11. 1.〉 (공무원임용시험령)

제1조(시행일) 이 영은 2012년 1월 1일부터 시행한다. 〈단서 생략〉

제2조 생략

제3조(다른 법령의 개정) ① 및 ② 생략

③ 공공감사에 관한 법률 시행령 중 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조 제1호 가목 중 “특별채용대상”을 “경력경쟁채용 등의 대상”으로 하고, 같은 호 나목 중 “5급 특별채용대상”을 “5급 공무원의 「지방공무원법」 제27조 제2항 각 호 외의 부분 본문 및 단서에 따른 임용대상”으로 한다.

④부터 ⑫까지 생략

부칙 〈제24425호, 2013. 3. 23.〉 (안전행정부와 그 소속기관 직제)

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 부칙 제6조에 따라 개정되는 대통령령 중 이 영 시행 전에 공포되었으나 시행일이 도래하지 아니한 대통령령을 개정한 부분은 각각 해당 대통령령의 시행일부터 시행한다.

제2조부터 제5조까지 생략

제6조(다른 법령의 개정) ①부터 <128>까지 생략

<129> 공공감사에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조 중 “국무총리실, 국가과학기술위원회”를 “국무조정실”로 한다.

[별표] 감사활동정보의 입력 시기(제20조 제2항 관련)

감사활동정보명	입력 시기
자체감사기구의 설치 및 운영 현황	설치 및 변동 후 10일 이내
감사계획(연간)	수립 즉시
감사계획(수시)	수립 즉시
감사 실시 현황	수시
감사결과	감사결과 통보 후 10일 이내
감사 이행결과	매 분기 말의 다음 달 10일 이내
일상감사 결과	매 분기 말의 다음 달 10일 이내
공무원 또는 직원에 대한 신분상의 조치 사실	신분상의 조치를 한 날이 속하는 달의 다음 달 10일 이내
「감사원법」 제29조에 따른 범죄 사실	범죄 사실 발견 즉시
「감사원법」 제29조에 따른 망실 또는 훼손 사실	망실 또는 훼손 사실 발견 즉시
모범사례 발굴 · 전파 실적	매 분기 말의 다음 달 10일 이내

[별지 서식] 재심의신청서

1. 신 청 인	주 소 (기관의 소재지)			
	기 관 명		직 명	
	성 명		전 화 번 호	
2. 감사결과를 통보한 기관명				
3. 재심의신청의 대상이 되는 감사결과에의 내용				
4. 재심의신청의 취지 및 그 이유				
5. 감사결과를 통보받은 날짜				
6. 대리인의 성명 및 주소				
「공공감사에 관한 법률」 제25조 및 같은 법 시행령 제15조에 따라 관계서류를 첨부하여 위와 같이 재심을 신청합니다. 20 신청인 (인) 첨부서류: 표지 포함 장 귀중				

감사원규칙 제137호

공공감사기준

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 세계최고감사기구의 권고와 감사원법(이하 “법”이라 한다) 제 30조의2 및 제52조의 규정에 따라 공공부문에 대한 감사(이하 “공공감사”라 한다)의 수행에 필요한 기본적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “감사인”이라 함은 제3조 각 호에 규정된 공공감사 업무를 수행하는 자를 말한다.
2. “감사기관”이라 함은 감사원 및 제6호의 자체감사기구와 제3조 제3호에 규정된 회계법인등을 말한다.
3. “수감기관”이라 함은 제3조 각 호의 규정에 의한 공공감사를 받는 기관 및 부서를 말한다.
4. “자체감사”라 함은 법에 의하여 감사원의 감사를 받는 기관·단체의 장(정부투자 기관의 경우 監事)이 당해 기관·단체, 그 하급기관·단체 또는 산하기관·단체 등에 대하여 실시하는 감사를 말한다.
5. “자체감사인”이라 함은 제4호의 자체감사를 수행하는 감사인을 말한다.
6. “자체감사기구”라 함은 감사대상기관의 직제에 관한 법령, 조례, 규칙 등에 의하여 제4호의 자체감사 업무를 관장하는 부서를 말한다.
7. “합법성감사”라 함은 법규 등의 준수 여부에 대한 검토와 평가를 위주로 수행하는 감사를 말한다.

8. “성과감사”라 함은 경제성·능률성·효과성에 대한 검토와 평가를 위주로 특정 사업이나 정책에 대하여 수행하는 감사를 말한다.

제3조(적용범위) 이 기준은 다음 각 호에 의한 공공감사에 적용한다.

1. 법에 의하여 실시하는 감사원의 감사
2. 제1호에서 정한 감사원의 감사대상이 되는 기관의 자체감사
3. 제1호 및 제2호의 감사를 대행 또는 위탁받아 국가기관·지방자치단체 및 정부투자기관의 장 또는 회계법인등이 수행하는 감사

제4조(공공감사기준의 준수) ① 감사기관과 감사인은 공공감사 업무를 수행함에 있어서 이 기준을 준수하여야 한다.

② 감사기관의 장은 이 기준의 취지를 벗어나지 아니하는 범위 안에서 이 기준의 적용이 곤란하다고 인정되는 부분에 대하여는 제1항의 규정에도 불구하고 그 적용을 일시 유보할 수 있다. 다만, 그러한 경우에는 빠른 시일 내에 이 기준이 적용될 수 있도록 노력하여야 한다.

제5조(공공감사의 목적과 방향) ① 공공감사는 감사대상기관의 회계를 검사·감독하고 그 사무와 소속 직원의 직무를 감찰함으로써 공공부문의 책임성 확보와 성과를 높이고 공공정보의 이용자가 올바른 판단을 할 수 있도록 지원함을 목적으로 한다.

② 공공감사는 감사대상기관의 문제점을 미리 예방하고 발견된 문제점을 효과적으로 해결하는 데에 중점을 둔다.

제6조(공공감사의 기획과 연계·지원 등) ① 감사원은 국가최고감사기구로서 공공감사의 방향 설정, 감사전략계획의 수립, 자체감사기구와의 역할 분담과 연계 등을 통해 감사업무의 효율화와 감사성과의 극대화를 도모한다.

② 감사원은 자체감사계획을 제출받아 감사중복 등을 피하기 위하여 필요한 경우에는 감사사항, 감사범위, 감사시기와 기간, 감사방법 등을 자체감사기구와의 협의에 의

하여 조정할 수 있다.

③감사원은 자체감사인력을 지원받아 합동감사를 실시할 수 있다.

④감사원은 자체감사의 수행에 필요한 인력, 자료, 정보, 감사기법 등을 지원할 수 있다.

⑤감사원은 자체감사인의 전문성을 높이기 위한 교육훈련 프로그램을 시행할 수 있다.

⑥감사원은 자체감사의 조정·통제업무를 지원하기 위하여 자체감사결과를 보고받아 심사하고 자체감사의 수행실태를 주기적으로 평가할 수 있다.

제2장 일반기준

제7조(일반기준의 적용) 일반기준은 감사기관과 감사인이 갖추어야 할 자격과 감사자세 및 행위의 기준을 규정한 것으로서 감사의 실시 및 보고과정의 전반에 걸쳐 적용한다.

제8조(독립성) ① 감사기관과 감사인은 감사업무를 수행함에 있어 독립성을 유지하여야 한다.

② 제1항의 독립성에는 실질적인 독립성뿐만 아니라 독립성을 의심받을 수 있는 상황의 배제 등 외관상의 독립성이 포함된다.

③ 감사인은 다음 각 호와 같은 개인적인 독립성의 저해요인이 있는 당해감사에 관여할 수 없다.

1. 감사인이 수감기관 또는 감사대상업무 관련자 (이하 “수감기관 등”이라 한다)와 혈연 등 개인적인 연고나 경제적 이해관계로 인해 감사계획, 감사실시 및 감사결과의 처리과정에 영향을 미칠 우려가 있는 경우

2. 감사인이 감사대상업무나 수감기관 등의 의사결정과정에 직·간접적으로 관여한 경우

④ 감사인은 제3항의 개인적 독립성 저해요인 또는 다음 각 호와 같은 외부로부터의 독립성 저해요인을 소속 감사기관에 보고하여야 한다.

1. 감사범위, 감사절차와 방법, 감사시기와 기간, 감사증거수집, 감사결과처리 등을 제한하는 외부의 청탁·압력·유혹이나 간섭

2. 감사인의 업무분장과 임명·승진·전보·보수 등 인사조치에 영향을 미칠 우려가 있는 외부의 청탁·압력·유혹이나 간섭

3. 기타 감사인의 업무수행능력을 제약할 수 있는 인력·예산·정보 등 감사자원에 관한 외부의 부당한 간여

⑤ 감사인은 제4항의 보고에도 불구하고 감사업무의 독립성이 침해될 우려가 있는 경우에는 당해감사를 거부할 수 있다. 이 경우 감사를 거부할 수 없는 상황이라면 개인적 또는 외부적인 독립성 저해요인을 감사보고서에 기술하여야 한다.

⑥ 감사기관과 감사인은 감사대상기관의 고유기능이나 일상적인 업무에 간여함으로써 감사업무 수행의 독립성을 손상하지 않도록 유의하여야 한다. 이 경우 감사대상기관에 대한 감사기관의 전문적인 협조와 지원, 그리고 정보의 제공 등을 배제하는 것은 아니다.

⑦ 자체감사기구(이하 "자체감사기구"라 함)는 다음 각 호와 같은 조직상 독립성을 확보하여야 한다.

1. 감사대상기관의 의결기관과 집행부서로부터 분리된 별도의 조직으로 설치

2. 감사결과를 소속기관장이나 부기관장에게 자유로이 보고

3. 자체감사인의 임용, 교육훈련, 승진, 보수 등에 관해 실적에 입각한 인사제도의 확립

4. 자체감사기구와 자체감사인에 대한 내부평가, 심사분석, 목표관리 등 성과관리제도의 독자적 운영

⑧ 감사기관과 감사인은 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 감사목

적을 달성하기 위하여 감사대상기관의 업무와 관련된 장소, 기록 및 정보에 대해 완전하고 자유롭게 접근할 수 있어야 한다.

제9조(전문성) ① 특정 감사업무를 공동으로 수행하는 감사반은 당해감사업무의 수행에 필요한 전문지식과 실무경험을 구비하여야 한다.

② 감사기관은 우수한 전문감사인을 확보하기 위하여 적극적으로 노력하여야 하며 합리적이고 객관적인 기준에 의하여 감사인을 선발하여야 한다.

③ 감사인은 지속적인 교육훈련을 통하여 전문적인 감사능력을 연마하여야 하며 감사기관은 체계적인 교육훈련 프로그램을 시행하여 이를 지원해야 한다. 이 경우 교육훈련은 감사기관이 직접 실시할 수도 있고 외부에 위탁할 수도 있다.

④ 감사기관은 감사인의 전문지식 및 실무경험에 적합한 감사임무를 부여하여야 한다.

⑤ 감사기관은 특정 감사업무에 대한 고도의 전문지식 또는 실무경험이 필요하다고 인정되는 경우에는 외부 전문가를 활용할 수 있다.

제10조(감사자세) ① 감사인은 공인으로서의 책무성을 인식하고 공정성·성실성 및 건전한 윤리의식에 기초한 감사자세를 견지하여야 한다.

② 감사인은 수감기관 등의 입장과 의견을 존중하고 충분한 의견진술의 기회를 주어야 하며 편견이나 자의적 판단에 의하지 아니하고 동료 감사인, 관계기관 및 전문가의 의견을 광범위하게 수렴하여야 한다.

③ 감사인은 수감기관 등에게 위압감이나 불쾌감을 주지 않도록 친절하고 겸손한 자세를 유지하여야 한다.

④ 감사기관과 감사인은 수감기관 등에게 과중한 부담을 끼치는 등 감사로 인한 부작용을 최소화하기 위하여 노력하여야 한다.

제11조(정당한 주의의무) ① 감사인은 감사업무를 수행함에 있어 감사인으로서 하여야 할 정당한 주의의무를 다하여야 한다.

② 정당한 주의의무가 감사인의 무한책임을 뜻하는 것은 아니며 수감기관 등의 불법 행위, 오류 또는 낭비 등의 사실이 감사종료 후에 발견되더라도 감사인이 관계법령 및 이 기준을 준수한 경우에는 정당한 주의의무를 이행한 것으로 본다.

③ 감사인이 이 기준을 준수하였는지의 여부는 감사시기, 감사범위, 감사절차, 감사 대상 표본의 추출, 감사기법 및 감사증거 수집 등의 적정성과 그 결과에 근거하여 건전한 판단을 하였는지의 여부에 의하여 결정된다.

④ 정당한 주의의무는 감사인이 외부의 자문을 구하거나 다른 감사결과를 활용하는 경우에도 적용되며 외부의 자문 또는 다른 감사결과를 활용하더라도 감사인의 책임이 면제되는 것은 아니다.

⑤ 감사인이 고의 또는 중대한 과실로 정당한 주의의무를 다하지 못하여 물의가 야기되는 등의 경우에는 책임을 진다.

제12조(감사업무에 대한 조정·통제) 감사기관은 감사업무에 대한 신뢰를 확보하기 위하여 다음 각 호의 제도를 운영하여야 한다.

1. 적용 가능한 감사기준과 적절한 감사정책 및 감사절차를 채택하여 준수하고 있다는 합리적인 확신을 줄 수 있는 내부의 조정·통제제도를 운영하여야 한다.

2. 내부의 조정·통제제도는 감사결과처분(요구)서의 전부 또는 일부에 대해 당해감사업무에 참여하지 않은 소속 감사인이 수행하는 심리절차를 포함한다.

3. 감사기관은 내부의 조정·통제제도를 주기적으로 점검하여야 한다.

4. 자체감사기구(자체감사의 운영실태와 내부의 조정·통제제도가 제1호의 합리적인 확신을 줄 수 있을 정도로 효과적인지에 대하여 감사원 등 외부기관의 주기적인 평가를 받아야 한다.

5. 제4호의 외부기관은 평가에 필요한 독립성과 전문성을 갖추어야 하며 자체감사기구끼리 평가자와 피평가자의 역할을 번갈아 상호평가 하여서는 아니된다.

제13조(감사정보의 보안유지와 공개) ① 감사인은 직무와 관련하여 알게 된 정보를 정당한 사유없이 누설하거나 감사목적 외에 사용하여서는 아니된다.

② 감사기관은 감사계획의 개요와 감사보고서등 감사업무와 관련된 정보를 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 가급적 공개하고 공개된 정보는 누구라도 이용할 수 있도록 한다.

제3장 실시기준

제14조(실시기준의 적용) 실시기준은 감사계획의 수립, 감사실시 및 감사 결과의 처리에 필요한 증거자료의 수집 등 감사실시과정의 전반에 걸쳐 적용한다.

제15조(감사의 준거) ① 감사인은 수감기관 등의 제도·사업·활동 및 거래 등의 적정성을 검토·평가하는 준거로서 다음 각 호의 사항을 선택적으로 적용할 수 있다.

1. 합법성
2. 경제성, 능률성 및 효과성
3. 형평성
4. 기타 합리적인 준거

② 제1항 각 호의 준거가 감사결과에 상충되는 영향을 미치는 경우에는 다음 각 호의 사항 등을 감안하여 합리적인 준거를 적용한다.

1. 법령 또는 제도의 취지
2. 수감기관의 임무
3. 감사대상업무의 목적
4. 감사대상업무의 수행 여건과 환경
5. 건전한 관행

6. 전문가의 의견

③ 감사인은 개별적·미시적·단기적·정태적인 관점보다는 종합적·거시적·장기적·동태적인 관점에서 감사를 계획하고 실시하여야 한다.

제16조(감사위험과 중요성) ① 감사인은 감사업무를 계획하고 실시하는 과정에서 수감기관 등의 직무상 불법행위·오류 또는 낭비 등을 발견하지 못할 위험(이하 “감사위험”이라 한다)을 평가하고, 이를 일정 수준 이하로 감소시키기 위하여 노력하여야 한다.

② 감사인은 감사위험이 감사결과에 미칠 영향력의 크기와 민감도(이하 “중요성”이라 한다)를 사전에 합리적으로 설정하고 이를 감안하여 감사계획을 수립하여야 한다.

③ 중요성의 기준에 관한 판단은 감사인의 전문직업적인 영역에 속하며 감사목적과 감사결과 이용자의 수요에 따라 달리 설정될 수 있다.

④ 감사여건이 동일한 경우에 공공감사는 민간부문감사보다 중요성의 기준을 엄격하게 설정하여야 한다.

제17조 (감사준비) ① 감사인은 감사실시에 앞서 다음 각 호의 자료를 수집·분석하여 수감기관 등에서 발생 가능한 불법행위, 오류 또는 낭비 등의 성격·유형과 그것이 초래할 결과를 파악하고 대안을 탐색하는 등 사전준비를 충실히 하여야 한다.

1. 관련 법령
2. 기능·조직·인력·예산 등 일반 현황
3. 주요업무계획과 심사분석결과
4. 성과계획과 성과보고서
5. 언론보도사항 등 여론
6. 국회 및 지방의회 논의사항
7. 서면감사자료, 민원 및 정보사항등 감사자료의 분석결과

8. 선행감사결과 처분(요구)의 집행상황

9. 기타 감사와 관련하여 필요한 자료

② 감사인은 감사의 준비과정에서 감사대상기관과 수감자등의 의견을 적극 수렴하여야 한다.

③ 감사인은 감사계획의 수립 또는 감사의 실시에 앞서 감사대상 선정의 적정성, 문제점의 도출 및 취약분야의 확인 등을 위하여 다음 각 호의 사항에 관한 예비조사를 실시할 수 있다.

1. 감사대상과 관련된 자료 및 정보의 수집과 확인
2. 감사대상의 일부에 대한 표본조사

제18조(감사계획의 수립) ① 감사인은 감사를 체계적이고 효과적으로 수행하기 위하여 감사를 실시하기 전에 제17조의 규정에 의하여 준비된 자료를 토대로 다음 각 호의 사항을 포함한 감사계획을 수립하여야 한다.

1. 감사의 목적과 그 우선순위
2. 감사의 범위
3. 감사기간과 인원
4. 감사임무의 분장
5. 감사에 소요될 예산
6. 감사의 준거
7. 감사위험과 중요성
8. 감사의 중점, 예상 문제점 및 착안사항
9. 관리통제제도의 평가방법

10. 감사절차와 감사기법

11. 감사보고서 수록사항

② 성과감사의 경우에는 제1항에 열거된 사항 외에 예비조사, 감사의 추진일정, 전문가 자문계획 등이 감사계획에 포함되어야 한다.

③ 감사인은 중기적 관점에서 수립한 전략적 감사계획과 감사의 빈도 및 주기를 감안하여 감사자원을 효율적으로 배분하고 특정 감사대상에 대한 감사의 편중 또는 사각이 최소화될 수 있도록 감사대상을 선정하여야 한다.

④ 성과감사의 경우에는 제3항에 규정된 사항 외에 감사대상의 임무와 기능, 주요 시책 및 사업의 중요성과 감사 가능성을 감안하여 감사대상을 선정하여야 한다.

⑤ 감사기관은 감사를 실시하기 전에 감사계획에 관한 교육을 실시하여 감사인이 분장된 임무를 숙지하고 감사기법 등을 연구하여 감사를 실시하도록 하여야 한다.

⑥ 감사기관은 소정의 절차를 거쳐 감사 실시 사실을 사전에 공개함으로써 국민 또는 이해관계인의 의견을 수렴하고 이를 감사자료로 활용할 수 있다.

⑦ 감사인은 감사업무의 전 과정에 걸쳐 지속적으로 감사계획을 검토하여야 하며, 필요한 경우 감사실시 중이라도 감사계획을 수정할 수 있다.

제19조(관리통제의 평가) ① 감사인은 감사대상기관의 자체감사 등 내부통제를 포함한 관리통제의 실태를 충분히 이해한 후 감사계획을 수립하여야 한다.

② 감사인은 감사대상기관의 관리통제제도가 실정에 맞게 설계되고 적절하게 운용되고 있는지를 파악하고 관리통제의 위험을 평가하여 감사업무를 수행하여야 한다.

③ 합법성감사의 경우에는 제1항 및 제2항의 관리통제의 평가를 내부통제의 평가로 대체할 수 있다.

제20조(전산화된 환경에서의 감사) 감사대상기관의 업무처리가 전산화되어 있는 경우에는 그 수준과 특성을 충분히 고려하여 감사를 계획하고 그에 적합한 감사절차를

적용한다.

제21조(일반적 감사실시절차) 감사기관 또는 감사인은 다음 각 호의 감사실시절차 중 일부 또는 전부를 선택적으로 적용한다.

1. 감사기관이 실지감사를 실시하고자 할 때에는 특별한 사정이 없는 한 사전에 감사계획의 개요를 감사대상기관에 통보한다.

2. 감사인은 실지감사의 개시와 동시에 회계공무원이나 단체의 회계담당자가 보관·관리하는 현금·예금·유가증권 등의 시재액을 확인하여 관계장부와의 부합 여부를 점검하는 등 금고검사를 실시할 수 있다.

3. 감사인은 필요한 경우 창고·금고·서류 및 물품 등을 봉인할 수 있다.

4. 감사인은 감사대상이 되는 사항의 진위와 적법성을 입증하기 위한 입증감사절차를 적용한다. 입증감사절차의 범위와 방법 등은 관리통제의 평가결과 등을 감안하여 결정한다.

5. 감사인은 주요 통계와 그 추이를 비교·분석하고 이상 항목에 대하여는 정밀 검토를 실시한다.

6. 감사인은 필요한 경우 감사대상 모집단의 특성을 적절히 반영할 수 있도록 표본을 추출하여 조사한다. 이 경우 표본의 수는 필요하고도 충분해야 한다.

7. 성과감사의 경우 감사인은 제2호 내지 제6호의 절차 외에 경제성·능률성·효과성 등 투입된 비용의 성과를 분석하기 위한 성과검토절차를 적용한다.

8. 감사인은 제2호 내지 제7호 외에 필요하다고 인정하는 기타의 감사절차를 적용할 수 있다.

9. 감사기관 또는 감사인은 감사 시 발견된 위법·부당하다고 인정되는 사항에 대하여 처분요구 또는 권한 있는 자의 의사 결정이 있기 전에 사전조치를 취하지 않도록 당해 기관의 장 또는 부서에 서면으로 통보한다. 다만, 경미한 사항으로서 현지에서 시정

조치하거나 긴급하게 사전조치를 취해야 할 특별한 사정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

10. 실지감사의 책임자는 실지감사 시 질문서 발부 또는 문답서 작성 후 불문하기로 결정한 사안으로서 민간인의 이해관계에 영향을 미치거나 공무원의 재산상·신분상 책임과 관련이 있는 중요하다고 인정되는 사안에 대하여는 관계인의 소속 기관장에게 불문사실을 서면으로 통지한다.

제22조(감사인에 대한 감독) ① 실지감사의 책임자는 감사목적을 달성하고 감사성과를 확보할 수 있도록 감사인을 적절히 지휘·감독하여야 한다.

② 제1항의 지휘·감독은 감사목적과 임무의 주지, 감사기법의 지도, 현장 교육, 감사업무 수행내용의 검토 등을 포함한다.

③ 감사인은 감사조서 또는 일일감사보고 등을 통하여 감사실시상황을 빠짐없이 실지감사의 책임자에게 보고하고 그 지휘에 따라야 한다.

④ 감사인이 감사계획에 포함되지 아니한 기관이나 사항을 감사하고자 할 경우에는 미리 실지감사의 책임자에게 보고하고 그 지시에 따라야 한다.

제23조(선행감사결과와 후속조치) ① 감사인은 감사업무를 수행하면서 선행 감사 시 감사기관이 처분요구 또는 권고·통보한 사항에 대하여 수감기관이 적절한 조치를 하였는지 여부를 확인하여야 한다.

② 감사인은 제1항의 확인결과 중요한 처분요구 또는 권고·통보한 사항에 대한 수감기관의 조치가 미흡한 경우에는 이를 보고하고 그 원인의 규명과 함께 적절한 대응책을 강구하여야 한다.

③ 감사기관으로부터 처분요구를 받은 자가 동일·유사 업무를 처리하면서 같은 위법·부당행위를 반복하는 경우에는 신분상 가중처분을 요구할 수 있다.

제24조(감사증거) ① 감사인은 감사대상이 되는 사항의 진위와 적법·타당성 여부에 관한 감사인의 판단을 객관적으로 뒷받침할 수 있는 감사증거를 다음 각 호의 원칙에

따라 수집하여 추가적인 감사나 법적 다툼이 발생하지 않도록 노력하여야 한다.

1. 관련성: 감사증거는 감사목적에 기여해야 한다.
2. 신뢰성: 감사증거는 믿을 수 있는 출처로부터 획득하여야 한다.
3. 충분성: 감사의 중요성에 대응하는 필요하고 충분한 양의 감사증거를 수집하여야 한다.

② 감사인은 증거인멸의 우려가 있는 경우에는 검증 등의 방법으로 즉시 감사증거를 확보하고 검증목적과 시기적으로 일치되는 감사증거를 수집하여야 한다.

③ 감사인은 감사증거의 증거능력과 수감기관의 부담 등 증거수집의 비용을 감안하여 증거를 수집하여야 한다.

④ 감사인은 수집된 증거에 대하여 그 출처와 근거를 명시하고 증거능력을 검증하여야 한다.

제25조(감사조서) ① 감사인은 감사의 목적, 범위 및 방법과 감사업무의 수행상황 등을 감사조서에 기록·보존하여야 한다.

② 감사조서는 당해감사에 대하여 아무런 지식이 없는 숙련된 감사인이 감사조서만 읽고도 감사조서를 작성한 감사인의 판단과 결론을 지지할 수 있을 정도로 충분한 정보를 포함해야 한다.

③ 감사조서는 실지감사의 책임자에 의하여 검토되고 당해감사인의 감사성과를 평가하는 기초자료로 활용되어야 한다.

④ 감사조서는 후속감사 등을 위하여 필요한 경우에 다른 감사인에 의한 접근이 허용되어야 한다.

제4장 보고기준

제26조(보고기준의 적용) 보고기준은 감사기관 또는 감사인이 감사를 실시한 결과를 보고하고 처리하는 과정에 적용한다.

제27조(보고의 원칙) 감사인은 감사결과를 다음 각 호의 원칙에 따라 보고하여야 한다.

1. 적시성: 감사결과는 지연 보고하여 감사성과를 저해하거나 수감기관의 업무처리에 지장을 주지 아니하도록 적기에 작성되어야 한다.
2. 완전성: 감사결과의 보고는 감사목적의 달성에 필요한 모든 정보를 포함하여야 한다.
3. 간결성: 감사결과의 보고는 전달하고자 하는 내용만을 간략하게 나타내고 필요 이상으로 길거나 불필요한 반복을 피해야 한다.
4. 논리성: 감사결과의 보고는 논리적이고 이해하기 쉬워야 하며 애매모호한 표현이나 일반화되지 아니한 약어나 전문용어 등은 가급적 피해야 한다.
5. 정확성: 감사결과의 보고는 수집된 감사증거에 기초하여 정당성을 입증할 수 있도록 올바르게 기술하고 감사범위, 방법 또는 감사증거에 한계가 있는 경우에는 이를 명백히 밝혀야 한다.
6. 공정성: 감사결과의 보고는 수감기관의 변명 또는 반론과 전문가의 자문을 충분히 감안하여야 하고 문제점을 과장하거나 편향된 시각으로 작성해서는 아니 된다.

제28조(보고서와 보고사항) ① 감사인은 실지감사가 끝난 뒤에 다음 각 호의 보고서를 작성·제출하여야 한다.

1. 감사보고서: 감사결과 지적사항의 개요와 조치의견 등을 기술하여 감사기관의 장에게 제출하는 내부보고서를 말한다.
2. 감사결과처분(요구)서: 감사결과 지적사항에 대한 구체적 내용과 조치할 사항을 내부의 검토과정을 거쳐 제30조의 기관 또는 공무원에게 송부하기 위한 최종보고서를

말한다.

② 제1항 각 호의 보고서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 다만, 제2호 및 제5호 내지 제10호의 사항은 해당사항이 있는 경우에 한하여 보고한다.

1. 감사가 이 기준에 따라 수행되었는지 여부를 나타내는 문안
2. 감사가 이 기준을 따르지 아니하였을 경우에는 그 범위와 이유 및 이 기준을 따르지 아니함으로써 감사결과에 미치는 영향
3. 감사목적, 범위와 방법
4. 법령의 준수와 내부통제 또는 관리통제에 관한 평가절차와 그 결과
5. 감사를 통해 발견한 불법행위, 중대한 오류와 낭비 등 지적사항
6. 수감기관의 문제점에 대한 권고사항
7. 수감기관의 모범사례 또는 괄목할 만한 성과
8. 감사인의 의견에 대한 수감기관의 변명 또는 반론
9. 일반인에게 공개할 수 없는 정보가 있는 경우에는 그러한 정보의 성격과 비공개 의무의 근거
10. 감사가 미진하여 추가로 감사할 필요가 있는 사항

③ 감사기관은 중대한 불법행위 또는 권력남용 사례를 발견한 경우에는 국민, 국회 또는 지방의회, 수감기관의 감독기관 또는 상급단체 등 외부의 이해관계인에게 이를 공개, 보고 또는 통보하여야 한다.

제29조(감사결과처분(요구)) ① 감사기관은 감사결과 개별 지적사항에 대하여 당해지적사항의 내용에 적합한 처분(요구)을 선택적으로 적용하여야 한다.

② 처분(요구)의 종류는 다음 각 호와 같으며, 2개 이상의 처분(요구)을 병과할 수도 있다.

1. 변상판정 또는 변상명령: 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」이 정하는 바에 따라 회계 관계직원 등에 대한 변상책임이 있다고 인정되는 경우

2. 징계 또는 문책: 국가공무원법, 기타 법령 등에 규정된 징계 또는 문책사유에 해당되는 경우

3. 시정: 감사결과 위법 또는 부당하여 추징·회수·보전·환급·추급 또는 원상복구 등이 필요하다고 인정되는 경우

4. 주의·경고 또는 훈계: 감사결과 위법 또는 부당한 행위라고 인정되나 그 정도가 징계 또는 문책사유에 이르지 아니하는 경미한 경우

5. 개선: 감사결과 법령상·행정상 또는 제도상의 모순이나 불합리한 사항이 있다고 인정되는 경우

6. 권고: 감사결과 문제가 있다고 인정되는 사항에 대하여 대안을 제시하여 감사대상기관의 장 등으로 하여금 개선방안을 마련하게 할 필요가 있는 경우

7. 통보: 감사결과 특정인등의 비위사실이나 위법·부당사항 등을 다른 처분(요구)으로는 부적합하나 감사대상기관의 장 등에게 알릴 필요가 있다고 인정되는 경우

제30조(감사보고서등의 배포) 제28조 제1항의 감사보고서 또는 감사결과처분(요구)서 사본을 배포하여야 할 기관은 다음 각 호와 같다.

1. 수감기관의 감독기관·단체의 장
2. 감사지적사항에 대하여 조치할 책임이 있는 기관·단체의 장 및 공무원
3. 감사를 요청·추진한 기관·단체의 장
4. 감사를 재정적으로 지원한 기관·단체의 장
5. 감사청구제가 적용되는 경우에는 감사를 청구한 관련기관·단체의 장등

제5장 보칙

제31조(회계감사기준의 준용) 공공감사의 대상이 기업회계기준 또는 이와 유사한 기준에 의하여 처리되고 있는 경우에는 이 기준에 저촉되지 아니하는 범위 안에서 공인 회계사의 감사준거가 되는 회계감사 기준을 준용할 수 있다.

제32조(세부사항 및 주석서) ① 감사기관의 장은 이 기준의 시행에 관하여 필요한 세부사항에 대하여 따로 정할 수 있다.

② 이 기준의 해석에 관하여는 감사원이 제정하는 공공감사기준 주석서에 따른다.

부칙 〈제137호, 1999. 8. 28.〉

이 기준은 1999년 8월 28일부터 시행한다.

중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사기준

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규칙은 「공공감사에 관한 법률」 제37조에 따라 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장 및 감사담당자가 자체감사활동을 할 때에 일반적으로 준수하여야 할 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “감사담당자 등”이란 「공공감사에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조 제6호에 따른 감사기구의 장 및 법 제2조 제7호에 따른 감사담당자를 말한다.

2. “감사단”이란 일정한 감사과제를 공동으로 수행하기 위하여 감사기구의 장이 제13조 제2항에 따라 편성하는 복수의 감사담당자를 말한다.

② 그 밖에 이 규칙에 특별한 규정이 있는 용어를 제외하고는 법 및 같은 법 시행령(이하 “영”이라 한다)이 정하는 바에 따른다.

제3조(적용범위) ① 이 규칙은 중앙행정기관 및 지방자치단체에서 실시하는 자체감사에 대하여 적용한다.

② 이 규칙은 다른 법령에 저촉되지 아니 하는 범위 안에서 법 제35조 또는 「감사원법」 제50조의2에 따라 감사원 감사를 대행하거나 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제52조에 따라 감사원 감사를 위탁받아 실시하는 감사에 대하여 준용한다.

제4조(자체감사활동의 목적과 방향) ① 자체감사활동은 감사대상기관의 모든 업무와 활동 등을 조사·점검·확인·분석·검증하여 내부통제를 내실 있게 수행하고 기관 운영의 적정성, 공정성 및 국민에 대한 책임성 확보를 목적으로 한다.

② 자체감사활동은 감사대상기관의 문제점을 미리 예방하고 발견된 문제점을 효과적으로 해결하는 데에 중점을 둔다.

제2장 일반기준

제5조(독립성) ① 감사기구의 장은 감사기구의 독립성이 보장되도록 다음 각 호의 노력을 하여야 한다.

1. 감사대상기관 또는 부서와 실질적으로 분리된 조직의 설치와 운영
2. 감사활동에 필요한 예산 확보
3. 감사담당자 우대조치 등을 통한 우수인력의 확보 및 교육훈련의 실시
4. 감사담당자에 대한 독자적인 평가와 성과 관리
5. 그 밖에 감사기구의 독립성 보장에 필요한 사항

② 감사기구의 장은 감사활동의 독립성이 보장되도록 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 감사계획 수립, 감사대상의 선정 등 감사활동에 대한 외부간섭의 배제
2. 자율적인 판단에 따른 자체감사의 실시와 감사결과의 처리
3. 외부의 간섭이나 관여 없이 자체감사기구가 소속된 기관의 장(이하 “소속기관의 장”이라 한다)에게 감사 관련사항을 보고
4. 그 밖에 감사활동의 독립성 보장에 필요한 사항

③ 감사담당자 등은 감사대상기관 또는 부서, 그 소속 직원 및 외부 이해관계자 등으로부터 감사의 독립성이 침해되지 않도록 하여야 한다.

④ 감사담당자 등은 관계법령이 정하는 바에 따라 감사 외의 업무를 수행할 때에는

감사활동의 독립성이 침해될 정도로 과도하게 관여하여서는 아니 된다.

제6조(감사담당자 등의 회피 등) ① 감사담당자 등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 감사수행의 독립성을 유지하기 어렵다고 판단될 때에는 감사기구의 장은 소속기관의 장에게, 감사담당자는 감사기구의 장에게 지체 없이 보고하여야 한다.

1. 감사대상이 되는 기관, 부서 또는 업무와 관련이 있는 사람과 개인적인 연고나 이해관계 등이 있어 공정한 감사수행에 영향을 미칠 우려가 있는 경우

2. 감사대상이 되는 기관, 부서 또는 업무와 관련된 주요 의사결정과정에 직·간접적으로 관여한 경우

3. 그 밖에 공정한 감사수행이 어려운 특별한 사정이 있는 경우

② 소속기관의 장 또는 감사기구의 장은 제1항에 따른 보고를 받거나 감사담당자 등이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당한다고 인정하는 경우에는 해당 감사담당자 등을 감사에서 제외하는 등 적절한 조치를 하여야 한다.

제7조(전문성) ① 감사담당자 등은 감사원 및 감사·회계전문기관으로부터 감사계획 또는 방법에 대한 자문을 받거나 감사·회계교육을 이수하는 등 감사업무에 필요한 전문지식과 실무경험을 갖추어야 한다.

② 감사기구의 장은 우수한 전문인력을 감사담당자로 확보하기 위하여 노력하고, 감사담당자의 전문성이 최대한 발휘될 수 있도록 감사담당자의 전문지식과 실무경험 등을 고려하여 감사임무를 부여하여야 한다.

③ 감사기구의 장은 감사담당자의 전문성을 높이기 위하여 감사원 감사 등에의 참여를 권장하고, 감사·회계전문기관의 감사·회계교육을 이수하도록 하거나 필요한 경우 자체적으로 실시하여야 한다.

④ 감사기구의 장은 전문지식이나 실무경험 등이 요구되는 분야를 감사할 때에는 외부 전문기관 또는 외부 전문가의 자문을 받거나 필요한 경우 감사에 참여시킬 수 있다.

제8조(감사자세) ① 감사담당자 등은 관련 법령을 준수하고 그 직무를 성실하게 수행하여야 하며, 정당한 사유가 없는 한 감사기간 중에 개인적인 일을 도모하거나 출장지를 이탈하여서는 아니 된다.

② 감사담당자 등은 감사를 받는 사람에게 위압감이나 불쾌감을 주는 언행을 하지 않도록 하여야 한다.

③ 감사담당자 등은 감사업무를 공정하게 수행하고, 정치적 중립을 유지하여야 한다.

④ 감사담당자 등은 선입견을 가지고 감사업무를 수행하거나 자의적으로 판단하여서는 아니 되며, 관계기관 등의 의견을 충분히 듣고 공정한 절차와 객관적 증거자료에 따라 감사결과를 도출하여야 한다.

⑤ 감사담당자 등은 직무의 범위를 벗어나 자신의 지위나 권한을 이용하거나, 개인적인 일 또는 감사활동에 소요되는 비용을 감사대상기관의 직원 등 이해관계인에게 부담시켜서는 아니 된다.

⑥ 감사담당자 등은 직무의 해당 여부와 상관없이 감사담당자등으로서의 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

제9조(청렴의무 등) ① 감사담당자 등은 감사대상기관의 직원 등 이해관계인과 일반국민으로부터 존경과 신뢰를 받을 수 있도록 높은 청렴성을 유지하여야 한다.

② 감사담당자 등은 감사의 독립성이나 감사활동의 공정한 수행을 저해하는 청탁이나 압력 등이 있는 경우 감사기구의 장은 소속기관의 장에게, 감사담당자는 감사기구의 장에게 그 사실을 지체 없이 보고하여야 한다.

③ 제2항에 따른 보고를 받은 소속기관의 장 또는 감사기구의 장은 보고사실을 조사하여 적절한 조치를 하여야 한다.

제10조(보안유지 등) ① 감사담당자 등과 그 직위에 있었던 자는 직무와 관련하여 알게 된 정보 또는 자료를 정당한 사유 없이 다른 사람에게 제공하거나 해당 목적 외의

용도로 이용하여서는 아니 된다.

② 감사담당자 등은 감사와 관련된 정보가 감사목적과 관계없이 외부로 유출되지 않도록 정당한 주의의무를 다하여야 한다.

③ 감사담당자 등과 그 직위에 있었던 자는 직무상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제3장 감사계획 수립기준

제11조(연간 감사계획수립 방법) ① 감사기구의 장은 영 제11조 제1항에 따른 연간 감사계획을 수립할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 법 제31조에 따른 감사활동조정협의회의 협의·조정 사항
2. 영 제18조 제2항에 따라 감사원이 자체감사계획 수립 등에 관하여 제시한 의견 및 회의 결과
3. 감사원 감사의 위탁 및 대행 사항
4. 감사원 감사 등을 포함한 감사대상기관 또는 부서에 대한 감사빈도 및 주기
5. 법 제22조에 따른 일상감사 등을 통하여 감사의 필요성이 있다고 인정되는 사항
6. 국회, 지방의회, 언론, 및 시민단체 등에서 감사의 필요성을 제기한 사항
7. 그 밖에 감사대상기관 또는 부서 및 그 소속 직원 등의 위법 또는 부당한 업무처리나 복무규정 위반 등이 우려되어 감사의 필요성이 있다고 인정되는 사항

② 감사기구의 장은 연간 감사계획을 효율적으로 수행하기 위하여 개별 감사사항 별로 감사계획의 수립, 감사실시 및 감사결과 처리 등을 주관할 감사담당자를 지정할 수 있다.

제12조(감사의 사전준비) ① 감사담당자 등은 제13조에 따른 감사계획을 수립하거나

감사를 실시하기 전에 다음 각 호의 감사자료를 수집·분석하는 등 사전준비를 철저히 하여야 한다.

1. 관계법령 및 훈령·지침·예규 등 내부규정
2. 감사대상기관 또는 부서의 기능·조직·인력·예산 등 일반현황
3. 주요 업무계획 및 심사분석 결과
4. 성과계획서와 성과보고서
5. 언론보도사항, 국회 및 지방의회의 논의사항
6. 기존 감사결과 및 처분요구 집행상황
7. 그 밖에 민원, 감사정보, 감사대상 일부에 대한 표본조사 등 각종 감사자료

② 감사기구의 장은 제1항 각 호의 감사자료를 조사·확인하거나 감사대상의 문제점을 도출하기 위하여 필요한 경우 예비조사를 실시할 수 있다.

③ 감사기구의 장은 감사의 사전 준비를 위하여 법 제38조에 따라 감사원에 감사계획 또는 감사방법에 대한 자문 또는 인력지원을 요청하거나 외부전문가의 자문을 구할 수 있다.

제13조(감사계획의 수립 등) ① 감사기구의 장은 감사를 실시하기 전에 다음 각 호의 사항이 포함된 감사계획을 수립하여야 한다.

1. 영 제11조 제1항 제1호부터 제5호까지의 사항
2. 감사 착안사항 및 감사방법, 감사자료 확인결과
3. 감사단 편성 및 개인별 감사사무분장
4. 그 밖에 감사에 필요한 사항

② 감사기구의 장은 감사목적을 달성하고 감사성과를 확보할 수 있도록 감사담당자

의 전문지식 및 실무경험 등을 고려하여 제1항 제3호에 따른 감사단을 편성하고 개인별 감사사무분장을 정하여야 한다.

③ 감사기구의 장은 감사의 전문성과 효율성을 높이기 위하여 필요한 경우 감사기구가 소속된 기관(그 소속기관 및 소관단체를 포함한다)의 다른 부서의 직원을 감사단에 참여시킬 수 있다.

④ 감사기구의 장은 감사단에 포함된 감사담당자를 대상으로 다음 각 호의 사항에 관한 교육을 실시하여야 한다.

1. 제1항에 따른 감사계획
2. 감사대상기관 또는 부서의 주 기능 및 임무
3. 감사대상 업무의 특수성
4. 감사 착안사항 및 감사기법
5. 실지감사 시 주의사항
6. 그 밖에 감사수행에 필요한 사항

⑤ 감사기구의 장은 감사성과 확보 등을 위하여 필요한 경우 감사계획 등을 미리 공개하여 이해관계인 또는 일반국민의 의견을 수렴하고, 이를 감사자료로 활용할 수 있다.

제4장 감사실시 기준

제14조(감사계획의 주요내용 통보) 감사기구의 장은 영 제12조에 따라 감사계획의 주요내용을 통보할 때에는 다음 각 호의 사항을 포함하여 문서로 하여야 한다.

1. 감사대상
2. 감사범위
3. 감사기간 및 감사인원

제15조(자료제출요구 등의 방법) ① 감사담당자 등은 법 제20조 제1항에 따라 자료제출요구 등을 할 때에는 일시·장소·대상 등을 기재한 요구서를 발부하여야 한다. 다만, 실지감사 중이거나 긴급한 필요가 있는 경우에는 구두로 할 수 있다.

② 감사기구의 장은 법 제20조 제4항에 따라 자체감사 대상기관이 아닌 중앙행정기관 등에 자료 또는 정보를 제출하도록 요청할 때에는 다음 각 호의 사항이 포함된 요청서로 하여야 한다. 이 경우 요청 전에 해당 요청 내용을 소속 기관의 장에게 보고하여야 하며, 특히 긴급한 필요가 있는 경우에는 사후에 보고할 수 있다.

1. 자료 또는 정보가 필요한 자체감사의 명칭
2. 필요한 자료 또는 정보의 구체적 범위 및 이용 용도
3. 자료 또는 정보를 이용하지 아니하면 자체감사가 불가능한 사유

③ 제2항에 따라 자료 또는 정보를 제출받은 감사담당자 등은 그 자료 또는 정보를 다른 사람에게 제공 또는 누설하거나 제2항 제3호에 따른 구체적 이용용도 외로 이용하여서는 아니 된다.

제16조(실지감사의 실시) ① 감사기구의 장은 법 제21조에 따른 실지감사를 하고자 할 때에는 제14조 제3호에 따른 감사인원에 맞게 감사장을 설치하도록 하고, 감사에 필요한 자료를 가능한 한 미리 요구하여 구비하도록 하여야 한다.

② 감사기구의 장은 제13조 제1항에 따른 감사계획에 따라 감사를 실시하고, 불가피한 사유가 있어 이를 변경하고자 할 때에는 지체 없이 감사대상기관 또는 부서에 이를 통보하여야 한다.

③ 감사담당자 등은 필요한 경우 감사대상기관이 보관하고 있는 현금·예금·유가증권 등의 시재액을 확인하여 관계 장부와의 부합 여부를 점검할 수 있다.

④ 감사담당자 등은 실지감사 중에 감사대상기관 또는 부서의 일상 업무 수행에 지장을 주지 않도록 최대한 노력하여야 한다.

⑤ 감사담당자 등은 감사대상기관 또는 부서의 직원이나 외부인이 감사 자료에 접근하지 못하도록 다음 각 호의 보안조치를 하여야 한다.

1. 감사장 내 서류보관함에 잠금장치 사용
2. 사무용 컴퓨터 및 이동식 저장장치에 암호 설정
3. 감사장 철수 시 감사자료가 감사장 또는 컴퓨터 등에 남지 않도록 완전 파기
4. 그 밖에 감사자료의 유출을 방지하는데 필요한 보안조치

제17조(실지감사의 지휘와 책임 등) ① 감사기구의 장은 실지감사를 위하여 제13조 제2항에 따라 감사단을 편성하고자 할 때에는 감사단장을 지정하여 감사단을 지휘·감독하도록 하여야 한다.

② 제1항에 따른 지휘·감독은 다음 각 호의 사항을 포함한다.

1. 감사목적과 임무의 주지
2. 감사기법의 지도 및 현장 교육
3. 감사업무 수행내용의 검토
4. 개인별 감사사무분장의 변경
5. 그 밖에 실지감사의 목적을 달성하는데 필요한 사항

③ 감사단장은 실지감사의 목적을 달성하기 위하여 제13조에 따른 감사계획을 변경할 필요가 있거나, 감사계획에 포함되지 않은 기관 또는 사항을 감사할 필요가 있는 경우에는 감사기구의 장에게 보고하고 그 지시에 따라야 한다.

④ 감사단장은 감사담당자가 고의 또는 중과실로 감사업무를 위법 또는 부당하게 수행한 때에는 연대하여 책임을 진다. 다만, 감사단장이 해당 감사담당자에 대한 지휘와 감독에 정당한 주의의무를 다한 경우에는 그러하지 아니한다.

제18조(실지감사 상황보고) ① 감사담당자는 실지감사 활동내역을 구체적으로 기록한

일일 감사실시상황을 작성하여 감사단장에게 보고하고 그 지휘에 따라야 한다.

② 감사단장은 제1항에 따른 일일 감사실시상황을 종합하여 감사기구의 장에게 수시로 보고하여야 한다.

③ 감사담당자는 실지감사기간 중에 제13조 제1항 제3호에 따른 개인별 감사사무분장 외의 사항을 감사하고자 할 때에는 감사단장에게 보고하고 그 지시에 따라야 한다.

제19조(실지감사의 종결 등) ① 감사단장은 실지감사기간 내에 감사를 종결하여야 한다. 다만, 감사목적의 달성을 위하여 필요한 경우 감사기구의 장에게 사유를 보고하고 실지감사기간을 연장할 수 있다.

② 감사단장은 감사목적의 달성을 위하여 필요한 경우 실지감사 종료 전에 감사대상기관 또는 부서를 대상으로 주요 감사결과를 설명하고 이에 대한 의견을 들을 수 있다.

제20조(감사 중인 사건의 처리) ① 감사기구의 장은 감사의 실효성을 확보하기 위하여 감사 중에 있는 위법·부당사항에 대하여는 감사결과 처분요구 등이 있기 전에 감사대상기관 또는 부서에서 사전조치를 할 수 없도록 그 내용을 서면으로 작성하여 해당 감사대상기관의 장 또는 부서의 장에게 통보하여야 한다. 다만, 제25조 제4항에 따라 현지에서 시정조치하거나 사전조치를 해야 할 특별한 사정이 있는 경우 그러하지 아니하다.

② 감사기구의 장은 감사 중에 있는 사항으로서 범죄혐의가 있다고 인정되고 증거인멸이나 도피의 우려가 있는 경우에는 수사기관에 수사를 의뢰할 수 있다.

제21조(일상감사의 처리) ① 감사기구의 장은 집행부서의 장이 영 제13조 제2항 각 호에 따른 업무에 대하여 일상감사를 의뢰하지 않은 경우 집행부서의 장에게 일상감사를 의뢰하도록 할 수 있다.

② 감사담당자 등은 일상감사의 처리를 위하여 필요한 경우 집행부서의 장 및 그 직원에 대하여 법 제20조 제1항 각 호에 따른 조치를 할 수 있다.

③ 제2항에 따른 조치를 요구받은 집행부서의 장 및 그 직원은 정당한 사유가 없는

한 그 요구에 따라야 한다.

④ 감사기구의 장은 영 제13조 제4항에 따라 통보받은 조치결과가 적정하지 않다고 판단되는 때에는 집행부서의 장에게 그 내용을 통보하고, 소속기관의 장에게 이를 보고하여야 한다.

⑤ 감사기구의 장은 일상감사의 접수·처리상황을 관리하기 위하여 일상감사처리대장을 작성·비치하여야 한다.

제5장 감사증거와 판단기준

제22조 (증거서류의 확보 등) ① 감사담당자 등은 감사결과 처리가 필요한 사항에 대하여는 그 입증을 위하여 필요한 관계서류 등의 등본 또는 사본을 징구하고, 그 대상이 물건이나 상태인 경우 사진 촬영 등의 방법으로 증거를 확보하여 추가적인 감사나 법적 분쟁 등이 발생하지 않도록 하여야 한다.

② 감사담당자 등은 증거서류의 증거능력과 감사대상기관 또는 부서의 부담정도 등을 고려하여 적정하고도 충분한 증거를 확보하여야 한다.

③ 감사담당자 등은 증거서류의 신빙성을 확보하기 위하여 증거서류의 출처와 근거를 명시하여야 한다. 다만, 비밀유지 등을 위하여 필요한 경우 출처를 명시하지 아니할 수 있다.

④ 감사담당자 등은 증거인멸의 우려가 있는 경우 금고·창고·장부 및 물품 등을 봉인하는 등의 방법으로 즉시 증거를 확보하고, 필요한 경우 수사기관에 협조를 요청하는 등 증거 확보를 위한 조치를 하여야 한다.

제23조(확인서의 징구 등) ① 감사담당자 등은 감사결과 처리가 필요한 사항의 증거를 보강하기 위하여 필요한 경우 관계자로부터 관련 사항에 대한 사실관계 등을 기술한 확인서를 받을 수 있다.

② 감사담당자 등은 감사결과 처리가 필요한 사항이 변상명령, 징계 또는 문책사유

에 해당하거나 그 밖에 중요한 사안에 관련된 관계자의 책임소재와 한계를 규명하고 행위의 동기, 배경 또는 변명을 듣기 위하여 필요한 경우에는 문답서를 작성한다.

③ 감사기구의 장은 감사결과 처리가 필요한 사항에 관하여 그 사유 및 개선방안 등을 듣기 위하여 필요한 경우 해당 사항의 특성을 고려하여 적절한 직위의 책임자에게 질문서를 발부하고 답변서를 징구한다. 다만, 실지감사 중인 때에는 감사단장이 질문서를 발부할 수 있다.

제24조(감사결과와 도출) ① 감사담당자 등은 제22조 및 제23조에 따른 감사증거를 바탕으로 합법성, 경제성, 효율성, 효과성, 형평성 등을 종합적으로 검토하여 감사결과를 도출하여야 한다.

② 제1항에 따라 감사결과를 도출하면서 판단 근거가 상충되는 경우에는 다음 각 호의 사항을 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다.

1. 법령 또는 제도의 취지
2. 감사대상기관 또는 부서의 임무
3. 감사대상 업무의 목적, 수행여건 및 환경
4. 그 밖에 업무를 수행하게 된 동기

제6장 감사결과 보고 및 처리 기준

제25조(감사결과와 처리기준 등) ① 감사기구의 장은 제24조에 따라 도출된 감사결과를 다음 각 호의 기준에 따라 처리하여야 한다.

1. 변상명령: 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」이 정하는 바에 따라 변상책임이 있는 경우
2. 징계 또는 문책요구: 「국가공무원법」과 그 밖의 법령에 규정된 징계 또는 문책 사유에 해당하거나 정당한 사유 없이 자체감사를 거부하거나 자료의 제출을 게을리한 경우

3. 시정요구: 감사 결과 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있어 추징·회수·환급·추급 또는 원상복구 등이 필요하다고 인정되는 경우

4. 주의요구: 감사 결과 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있으나 그 정도가 징계 또는 문책사유에 이르지 아니할 정도로 경미하거나, 감사대상기관 또는 부서에 대한 제재가 필요한 경우

5. 개선요구: 감사 결과 법령상·제도상 또는 행정상 모순이 있거나 그 밖에 개선할 사항이 있다고 인정되는 경우

6. 권고: 감사 결과 문제점이 인정되는 사실이 있어 그 대안을 제시하고 감사대상기관의 장 등으로 하여금 개선방안을 마련하도록 할 필요가 있는 경우

7. 통보: 감사 결과 비위 사실이나 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있으나 제2호부터 제5호까지의 요구를 하기에 부적합하여 각 기관 또는 부서에서 자율적으로 처리할 필요가 있다고 인정되는 경우

8. 고발: 감사 결과 범죄 혐의가 있다고 인정되는 경우

② 제1항 제4호에 따른 주의요구는 위법성 또는 부당성의 경중에 따라 각 기관의 특성을 고려하여 훈계, 경고 등으로 세분화할 수 있다.

③ 감사기구의 장은 손해의 보전 등을 위하여 시급하게 처리할 필요가 있거나 법적 쟁점 등으로 인하여 신중한 검토가 필요한 사항이 있을 경우에는 다른 감사결과와 분리하여 처리할 수 있다.

④ 감사기구의 장은 실지감사 중 경미한 사항으로서 제1항 제3호의 시정이 필요한 사항이 있는 때에는 현지에서 감사대상기관의 장에게 그 시정 등을 요구할 수 있다.

제26조(감사결과보고서의 작성 및 보고) ① 감사기구의 장은 감사가 종료된 후 다음 각 호의 사항을 포함한 감사결과보고서를 작성하여 소속기관의 장에게 보고하여야 한다.

1. 감사목적 및 범위, 감사기간 등 감사실시개요

2. 제25조의 처리기준에 따른 감사결과 처분요구 및 조치사항
3. 감사대상기관이 아닌 기관의 장의 권한에 속하는 사항으로서 법 제23조제4항에 따라 해당 기관에 통보할 사항
4. 감사결과에 대한 감사대상기관 또는 부서의 변명 또는 반론
5. 일반인에게 공개할 수 없는 정보가 있는 경우 그 사유 및 근거
6. 그 밖에 보고할 필요가 인정되는 사항

② 감사기구의 장은 다음 각 호의 요건에 맞게 제1항에 따른 감사결과보고서를 작성하여야 한다.

1. 어문규범에 맞도록 어휘를 선택하고 문장을 서술
2. 이해관계인이나 일반국민이 쉽게 이해할 수 있도록 서술
3. 내용에 모호함이 없도록 분명하게 서술
4. 논지의 일관성을 유지하고 앞뒤가 맞게 서술
5. 구체적으로 기술하되 장황하지 않도록 서술

제27조(감사결과의 중간 보고) ① 감사단장은 감사기간 중 또는 감사 종료 후 감사결과와 관련하여 긴급을 요하는 중요사항이 발생한 경우에는 지체 없이 감사기구의 장에게 그 내용 및 처리방향 등을 보고하여야 한다.

② 감사기구의 장은 필요한 경우 소속기관의 장에게 제1항에 따라 보고 받은 중요사항의 전부 또는 일부를 보고할 수 있으며, 보고를 받은 소속기관의 장은 적절한 조치를 하여야 한다.

제28조(감사결과의 통보 등) ① 감사기구의 장은 법 제23조 제1항에 따라 자체감사대상기관에 감사결과를 통보할 때에는 다음 각 호의 사항을 포함한 시행문을 작성하여야 한다.

1. 제26조 제1항 제2호에 따른 감사결과 처분요구 및 조치사항

2. 감사결과 종류별 처리기한 및 결과 회보 의무

3. 법 제25조 및 영 제15조에 따른 재심의 신청에 대한 안내문

② 제1항 제2호에 따른 감사결과 종류별 처리기한 및 결과 회보 의무는 다음과 같다.

1. 변상명령: 변상책임자가 변상명령서를 받은 날로부터 3개월 안에 변상하도록 조치하고 그 결과를 지체 없이 회보

2. 징계 또는 문책요구: 1개월 안에 징계의결을 요구하고, 그 의결 결과를 지체 없이 회보

3. 시정요구: 2개월 안에 처리하고 그 결과를 지체 없이 회보

4. 개선요구·권고·통보: 2개월 안에 집행 가능한 사항은 그 기간 내에 적정한 조치를 하고 그 결과를 지체 없이 회보, 집행에 2개월 이상이 소요되는 사항은 2개월 안에 추진일정 및 계획 등이 포함된 집행계획을 우선 회보한 후 집행계획에 따라 조치한 결과를 지체 없이 회보, 다만 징계조치 여부를 일임한 통보(인사자료) 사항은 1개월 안에 적정한 조치를 하고 그 결과를 지체 없이 회보

③ 감사기구의 장은 제23조에 따라 확인서, 답변서, 문답서를 징구하였으나 감사결과로 처리하지 않기로 결정한 사항 중 일반국민의 이해관계에 영향을 미치거나 공무원의 신분상·재산상 책임과 관련이 있는 중요한 사항에 대하여는 10일 이내에 관계기관 또는 관련자 등에게 그 사실을 통보하여야 한다.

제29조(감사결과의 공개) 법 제26조에 따라 감사결과를 공개하는 때에는 공개의 시기·방법 등을 미리 정하여 공표하고 이에 따라 공개하여야 한다.

제7장 감사결과의 사후관리 기준

제30조(재심의신청의 처리절차) ① 감사기구의 장은 법 제25조에 따른 재심의신청을

받은 경우 공정한 처리를 위하여 해당 감사결과에 관여하지 않은 감사담당자가 처리하도록 하여야 한다.

② 감사기구의 장은 재심의신청의 처리에 필요한 경우 신청인 또는 관련자의 의견을 듣거나 보완 자료를 요청할 수 있다.

③ 감사기구의 장은 재심의신청의 처리 결과를 소속기관의 장에게 보고하고, 보고를 받은 소속기관의 장은 그 처리 결과를 재심의를 신청한 감사대상기관의 장에게 서면으로 통보하여야 한다.

제31조(이행결과의 확인) ① 감사기구의 장은 법 제23조 제3항에 따라 제출된 감사대상기관 또는 부서의 이행결과를 검토하고, 필요한 경우 보완자료를 요구하거나 이행을 독촉하여야 한다.

② 감사기구의 장은 감사결과 처분요구 및 조치사항에 대한 사후관리의 적정성 확보를 위하여 필요한 경우 현지 확인·점검을 실시할 수 있다.

③ 감사기구의 장은 감사결과를 통보받은 감사대상기관 또는 부서의 장이 제28조 제2항에 따른 처리기한 내에 적정한 조치를 하지 않는 경우 그 사유 및 조치계획서 등을 작성하여 통보하도록 할 수 있다.

④ 감사기구의 장은 감사대상기관 또는 부서의 장이 정당한 사유 없이 감사결과 처분요구 또는 조치사항을 이행하지 않는 때에는 감사를 실시할 수 있다.

제8장 보칙

제32조(회계감사기준의 준용) 기업회계기준 또는 이에 상당한 회계기준에 따라 처리되고 있는 업무에 대하여는 이 규칙에 저촉되지 아니하는 범위 안에서 공인회계사의 감사준거가 되는 회계감사기준을 준용할 수 있다.

제33조(세부사항 등) ① 감사원장은 이 규칙의 시행에 필요한 세부사항을 따로 정할 수 있다.

② 중앙행정기관 및 지방자치단체의 장은 이 규칙 및 제1항에 따라 감사원이 정한 세부사항에 저촉되지 아니하는 범위 안에서 이 규칙의 시행에 필요한 사항을 따로 정할 수 있다.

③ 감사담당자 등이 자체감사를 수행함에 있어 이 규칙의 해석상 의문이 있는 경우 감사원에 의견을 구할 수 있고, 감사원은 이에 대하여 해석·답변한다.

부칙 〈감사원규칙 제222호, 2010. 12. 17.〉

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

공공감사에 관한 법률의 이해

발행	2014년 2월
발행처	감사원
편집	감사원 공공감사운영단
주소	서울특별시 종로구 북촌로 112(☎ 110-706)
전화	02)2011-2114
홈페이지	http://www.bai.go.kr
인쇄	구암종합인쇄

[무단 전재 및 복제를 금함]

발간등록번호 11-1040000-000243-01

